



جامعة الأزهر
قطاع الشريعة والقانون

أصول الفقه الحنفي

الفرقة الثالثة بقسميها

إعداد كل من

أ.د / مصطفى فرغلي جارجي
أستاذ أصول الفقه المساعد المتفرغ بكلية
الشريعة والقانون بأسيوط

أ.د / صلاح أحمد عبد الرحيم إمام
أستاذ أصول الفقه المتفرغ بكلية الشريعة
والقانون بأسيوط، ووكيل الكلية الأسبق وعضو
اللجنة العلمية الدائمة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أنعم على أمة الإسلام بنعمة العلم، وأعطاه العقل البصير الذي يقودها إلى الاستنباط والفهم، وشرع لها من الدين ما وصى به نوحًا وإبراهيم، وجعل محمدًا خاتم الأنبياء لجميع الأمم، قَالَ تَعَالَى: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾ ﴿٤٠﴾ الأحزاب: ٤٠.

وجعل الله محمدًا -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نبيًا أميًا في التوراة والإنجيل والقرآن وجعله إمام الأنبياء والمرسلين وإمام أهل العلم والمفتين، آتاه الله الحكمة وفصل الخطاب، وخصه بجوامع الكلم من بين الأنبياء والخلق، وفتح له جميع الأبواب، وجعل من اتبعوه على هدى ونور مبين، وجعل من خالفوه في متاهات الضلال وظلمة الكفر، ومع فرعون وآله في تباب.

وبعد فهذه محاضرات في أصول الفقه، لطلبة السنة الثالثة - قسم الشريعة والقانون والشريعة الإسلامية - ألقيتها عليهم في تأنٍ وروية بأسلوب سهلٍ ميسرٍ؛ حتى يسهل عليهم فهم الدروس العصية، وهى من أحسن الموضوعات في الشريعة المحمدية، فهي: السنة والبيان والإجماع الذي كرم الله به الأمة المحمدية، ومنها: القياس الذي أجمعت عليه أمة محمد -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- خير البرية، فهو حجة قوية، ألقيتها عليهم في دراسة نصية. وقد طبع هذا المقرر في عام ١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م.

وكان يحتاج إلى بعض الترتيب وحسن التبويب والنظام والتيسير القريب؛ فقدّر الله أن نعيد ترتيبه، ونحسن تبويبه وتنظيمه وتنقيحه، فيكون بها للفكر وسعاً وللاستنباط عقلاً؛ فتؤخذ منه الأحكام وتدرج الأفهام؛ لينفع الله به الأنام، بعد الصلاة والسلام على محمد خير البرية والأنام.

وأسأل الله العلى القدير العليم بكل شيء وهو السميع البصير، أن يبصرنا بالحق وأن يعيذنا من الزلل والغرور، وأن لا نهلك بالشطط، وأن يجعلنا من عباده المتقين المتمسكين بحبله المتين، فهو الله القوى ذو الوجه الكريم، والسلطان القديم والجبروت العظيم، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، فهو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد.

وصلّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أ.د/صلاح أحمد عبد الرحيم إمام

أ.د/مصطفى فرغلى جارحى

أولاً: باب السنة

قال الإمام صدر الشريعة - رَحِمَهُ اللهُ -: (الرُّكْنُ الثَّانِي:
فِي السُّنَّةِ وَهِيَ تَطْلُقُ عَلَى قَوْلِ الرَّسُولِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -
وَعَلَى فِعْلِهِ، وَالْحَدِيثِ مُحْتَصٌّ بِقَوْلِهِ: وَالْأَقْسَامُ الَّتِي
ذُكِرَتْ فِي الْكِتَابِ كَالْخَاصِّ وَالْعَامِّ وَالْمُشْتَرَكِ إِلَى
آخِرِهَا وَالْأَمْرِ وَالنَّهْيِ ثَابِتَةٌ هُنَا أَيْضًا).

السنة في اللغة: الطريقة والسيرة ومنه سنة النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
القولية والفعلية والتقريرية.

أما السنة القولية فمثالها قوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ مَنْ
قَبْلَكُمْ شَبْرًا بِشَبْرٍ، وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، حَتَّى لَوْ سَلَكَوا جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكَتُمُوهُ»،
قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ: الْيَهُودَ، وَالنَّصَارَى قَالَ: «فَمَنْ».

أي: طريق ومنهاج^(١)، وقد اختلف العلماء في تعريف السنة كل
حسب فنه.

أولاً: السنة عند المحدثين:

هي كل ما أثر عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من قول أو فعل أو

(١) ينظر: المعجم الوسيط مادة سن ٤٥٦/١، مختار الصحاح ص ٢٥١، والحديث رواه
الإمام البخاري بلفظه في كتاب أحاديث الانبياء باب ما ذكر عن بنى إسرائيل
حديث رقم: ٣٤٥٦ ص ٦٦٥، ط: دار الأفكار الدولية.

تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة ذاتية سواء أكان ذلك قبل البعثة أم بعدها - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

والسنة بهذا التعريف عند المحدثين، تشتمل على كل ما يتصل بسيرة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من حسن الخلق وكرم الشمائل والأخبار والأقوال والأفعال التي أثرت عنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سواء أكانت أحكاماً أم لا.

وعلى ذلك تكون السنة عند المحدثين، أعم وأشمل منها عند غيرهم من الفقهاء أو الأصوليين؛ لأنها تبحث في كل ما يتعلق برسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سواء أكانت أموراً شرعية، أو أموراً وجدانية^(١).

أما السنة عند الفقهاء فهي:

كل ما أثر عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من غير الفرض والواجب. ومعنى ذلك أن ما لم يكن فرضاً أو واجباً يدخل تحت باب السنة^(٢)، ولذلك عبر عن ذلك الشيخ ابن الساعاتي، فقال: هي العبادات النافلة وأقواله عليه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأفعاله وتقريراته^(٣)، أي: كل ما فعله النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من غير إلزام.

(١) ينظر: أصول الحديث للدكتور/ محمد عجاج ص٩٨، ١٨ ط: دار الفكر وينظر:

سيرة ابن هشام ١٩٢/١: ١٩، والسيرة النبوية لأبي الحسن الندوي ص٩٨.

(٢) ينظر: أصول الحديث للدكتور محمد عجاج الخطيب ص١٩.

(٣) ينظر: نهاية الوصول إلى علم الأصول (بديع النظام لابن الساعاتي) ٥/١، ط:

معهد البحوث العلمية وإحياء التراث السعودية.

أما قوله (ما) فهي: بمعنى الذي، وقوله: أُثِرَ من الآثار المنقولة عن النبي وأصحابه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن طريق السماع أو التلقي، وقوله: من غير الفرض والواجب، أي: من غير ما ثبتت فرضيته بنص القرآن أو الحديث المتواتر، وأما قوله الواجب: فمعناه ما ثبت وجوبه بأخبار الآحاد من غير إلزام على الناس كالسنن الرواتب والنوافل وقيام الليل وصوم التطوع وصدقة التطوع وحج التطوع، وهو: كل ما روى من أخبار الآحاد.

وقال الإمام علاء الدين السمرقندي: إن خبر الواحد ما عرف من اسمه وهو ما رواه واحد عن واحد وفى عرف الفقهاء ما لم يدخل في حد الاشتهار ولم يقع الإجماع على قبوله وإن كان الرواة اثنين أو ثلاثة أو عشرة^(١).

وعرفه في الإبهاج على المنهاج فقال: هي ما صدر عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مما ليس بمعجز ولا متلو ولا داخل فيه^(٢).

أما السنة عند الأصوليين، وهو: ما يختص بموضوعنا فهي ما صدر عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من قول أو فعل وتقرير.

قوله: "ما" بمعنى الذي قوله: "صدر" أي ما نقله الصحابة أو التابعين عن الصحابة عن طريق السماع أو التلقي عن الآخرين.

(١) ينظر: ميزان الأصول في نتائج العقول ٤٣١/١.

(٢) ومعنى قوله ولا داخل فيه أي ما كان آية أو أقل يعتبر من القرآن، حيث لا يجوز للجنب ولا الحائض قراءته ولا مس المصحف فيه. ينظر: الإبهاج ٧٥٦/٢.

قوله: عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- خرج ما نقل عن غير النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من الأديان الأخرى كالإنجيل والتوراة والزبور.

قوله من قول: أي مما تكلم به -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في مناسبات مختلفة توضح أحكاماً شرعية^(١)، مثل قوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ»^(٢)، قوله أو فعل: أي ما نقل من أفعاله في العبادات والمعاملات كالصلاة والزكاة والحج والبيع والشراء بفعله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.

قوله: "أو تقرير": هو كل ما سكت عنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مما فعله الصحابة وقالوه ولم ينكر عليهم، ومثال ذلك: سكوته عن فعلهم في الذهاب إلى بني قريظة لما قال لهم: «لَا يُصَلِّينَ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ»^(٣)، فصلى بعضهم في الطريق والبعض الآخر صلى العصر مع المغرب والعشاء هناك^(٤).

(١) ينظر: أصول الحديث، د/ محمد عجاج الخطيب ص ١٩، ٢٠.
(٢) رواه الإمام البخاري في كتاب الإيمان (باب) من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه حديث رقم: ١٣ ص ٢٦ ط: بيت الأفكار الدولية.
(٣) رواه الإمام البخاري في كتاب صلاة الخوف باب صلاة الطالب والمطلوب رقم: ٩٤٦ ص ١٨٨.

(٤) ينظر: أصول الحديث د/ محمد عجاج الخطيب ص ١٩، ٢٠، وينظر: التمهيد في تخريج الفروع على الأصول لجمال الدين الإسني حيث قال: وتطلق السنة على ما يقابل الفرض، وكل من القول والفعل يطلق عليه اسم السنة، والتقريب نوع من الفعل؛ لأنه كف، والكف فعل وهذا يرجع إلى القاعدة التي تقول: هل الكف فعل؟. التمهيد في تخريج الفرع على الأصول ص ٣٨٣. تحقيق محمد حسن هيتو.

حجية السنة.

إن السنة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع، وأصل من أصول الشرع الإسلامي الحنيف متواترها وآحادها، يجب الأخذ بها والعمل بعد صحته عن الرسول -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ولم يعاند ولم يخالف إلا من تولى عن الحق، وحاد عن طريق العدل وكان الشيطان وليه، والهوى غايته وأعمى الله بصيرته، وختم على قلبه فضل عن سواء السبيل، نعوذ بالله من اتباع مسالك الشيطان، ومهالك إبليس التي تقود الضالين إلى جهنم والعياذ بالله وتجعل مأواهم الهاوية والنيران.

ونقول لمن شككوا في حجية سنة رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إن الأدلة على حجية السنة من الكتاب، والسنة والإجماع والمعقول، وهذا كله لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وهو على الصراط المستقيم وطريق الحق لا يحد.

أولاً: الأدلة من الكتاب على حجية السنة:

قَالَ تَعَالَى: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾

الأعراف: ١٥٧

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا ءَانَكُمْ الرَّسُولُ فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا﴾

الحشر: ٧

وجه الدلالة من الآية السابقة: إن الله - سبحانه وتعالى - وصف اليهود والنصارى الذين يؤمنون بسيدنا محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، بأنهم على الحق وأن أوصافه في التوراة والإنجيل هي التي يعرفونها، وبناءً على ذلك آمنوا به

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ

بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾

النساء: ٦٥.

ووجه الدلالة من الآية: أن المؤمنين أتباع محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حذرهم الله من مخالفة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فأقسم الله سبحانه وتعالى بنفسه أنهم لن يكونوا مؤمنين حقًا حتى يسلموا بكل ما يقوله رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ويحكم بينهم، وهذا ينطبق على كل ما صدر من رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من قول أو فعل وقال تعالى: ﴿مَنْ يُطِيعِ

الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ النساء: ٨٠.

وجه الدلالة: أن كل من أطاع الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في قوله

فعله فهو مطيع لله سبحانه وتعالى.

قَالَ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ط
فَإِنْ نَنْزَعْنَاهُ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾ النساء: ٥٩.

ووجه الدلالة:

أن الله أمر المؤمنين بطاعة الله ورسوله، فقرن طاعة الله بطاعة الرسول وأولى الأمر، وهم الحكماء والعلماء، وفي حالة الاختلاف يرد إلى كتاب الله وسنه رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ففيه الخير وفيه الرد الحسن إلى الكتاب والسنة وهو أفضل التأويل.

و قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ﴿٢﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ﴿٤﴾﴾ النجم: ٣ - ٤.

ووجه الدلالة:

أن الله تعالى بين لنا أن ما يقوله محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لا يخالف ما أراد الله سبحانه وتعالى، ولا ينطق بالخطأ فאלله سبحانه وتعالى مرشده إلى الحق دائماً؛ لأن الله عاصمه عن الخطأ.

و قَالَ تَعَالَى: ﴿وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿١١٣﴾﴾ النساء: ١١٣.

ووجه الدلالة: أن الله سبحانه وتعالى بين في الآية أنه نزل على

محمد الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأنزل عليه الحكمة، وهى: السنه القولية والفعلية، التي يوجهنا بها - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أو يقرها لنا؛ لأنه علمه ما لم يكن يعلم؛ لأنه أمي، وهذا فضل من الله عظيم.

الأدلة على حجية السنه من السنه.

منها: قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ، تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ»^(١).

ووجه الدلالة:

أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يأمر أمراً مؤكداً بالتمسك بما يقوله لنا وما يوجهنا به وما يفعله، وهذا يتضح من قوله: عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ، وهذا أسلوب بلاغي راقٍ؛ لأن الأمر بالعض أمر بالتمسك الشديد كما يتمسك الأسد بطعامه، وهذا كناية عن عدم التفريط فيما يأمر به رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ويحذرنا مما لم يأت به أن يفعله، وهذا واضح من قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَا أُفِينُ أَحَدَكُمْ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يَأْتِيهِ الْأَمْرُ مِنْ أَمْرِي مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ فَيَقُولُ لَا نَدْرِي مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ اتَّبَعْنَاهُ»^(٢).

(١) رواه أبو داود في سننه رقم: ٤٦٠٧، في عدة روايات كتاب السنه باب لزوم السنه.

(٢) رواه أبو داود في كتاب السنه باب لزوم السنه رقم: ٤٦٠٥، وابن ماجه في كتاب المقدمة، باب تعظيم حديث رسول الله حديث رقم: ١٢.

ومنها: قوله: - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: « تركتُ فيكم ما إن تمسَّكتمُ به لن تَضِلُّوا بعدى أبداً كتاب الله وسنتي »^(١).

ومنها: ما روى عن أبي هريرة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى، قالوا: يا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَنْ يَأْبَى؟ قال: مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى»^(٢).

ومنها: ما روى أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لما بعث معاذاً إلى اليمن قال له: «كيف تقضي إذا عَرَضَ لك قضاء؟»، قال: أقضي بكتاب الله، قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟، قال: فبسنة رسول الله، قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله؟، قال: أجتهد رأيي ولا آلو، قال: فضرب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على صدره، وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله»^(٣).

ثالثاً: الأدلة على حجية السنة من الإجماع.

لقد أجمع المسلمون سلفاً وخلفاً شرقاً وغرباً في العالم الإسلامي

(١) أخرجه السيوطي في شرح الجامع الصغير ١٤٩/٢، ط المطبعة الازهرية ١٣٢٤هـ.
(٢) رواية البخاري في كتاب الأحكام من أطاعني، فقد اطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله رقم: ٧١٣٧، باب قول الله تعالى: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾، وأخرجه السيوطي في الجامع الصغير ٧٩/٣ ط: المطبعة الازهرية المصرية سنة ١٣٢٥هـ.

(٣) رواه الإمام الترمذي في كتاب الأحكام رقم: ١٣٢٧، باب ما جاء في القاضي كيف يقضي، وقال: ضعيف.

على أن السنة هي: المصدر الثاني للتشريع بعد كتاب الله تعالى، ومعنى كونها حجة أي: أنها موجبة لاعتقاد ما جاء في مضمونها، والعمل بمقتضاها وثبوت الشريعة بها.

وقد ثبت عن الصحابة -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أنهم في جميع الأقضية كانوا يبحثون عن الكتاب أولاً فإن لم يجدوا بحثوا في السنة فإن لم يجد وكان أكثرهم يجتهد برأيه بما يوافق كتاب الله وسنة رسوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.

ويقول الإمام الشافعي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: "وما سنَّ رسول الله فيما ليس لله فيه حكمٌ، فبحكم الله سنَّه. وكذلك أخبرنا الله في قوله: قَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ الشورى: ٥٢.

وقد سن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مع كتاب الله، وسنَّ فيما ليس فيه بعينه نصُّ كتاب، وكل ما سن فقد ألزمتنا الله اتباعه، وجعل في اتباعه طاعته، وفي العُتُود عن اتباعها معصيته التي لم يعذر بها خَلْقاً^(١).

وقال الشافعي -أيضاً:-

كل ما سنَّ رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مما ليس فيه كتاب، وفيما كتبنا في كتابنا هذا، من ذكر ما

(١) الرسالة للشافعي ص ٨٨.

مَنْ اللَّهُ بِهِ عَلَى الْعِبَادِ مَنْ تَعَلَّمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ: دَلِيلٌ
عَلَى أَنَّ الْحِكْمَةَ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ ^(١).

وقد أفرد الإمام الشافعي باباً في الرسالة بعنوان باب: فرض الله

طاعة رسول الله مقرونة بطاعة الله ومذكورة وحدها، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا

كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ

وَمَنْ يَعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ^(٣٦)﴾ الأحزاب: ٣٦، وقد جاءت

السنة بأحكام متنوعة ومتعددة، منها ما جاء مؤكداً وموافقاً للقرآن،

ومنه قوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: " بنى الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله

إلا الله، وأن محمد رسول الله... الحديث " ^(٢).

فقد جاء الحديث موافقاً لما في آيات القرآن التي تأمرنا بالصلاة

والزكاة والحج والصوم، ومنها قوله: قَالَ تَعَالَى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا

الزَّكَاةَ﴾ البقرة: ٤٣، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ

الصِّيَامُ﴾ البقرة: ١٨٣، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ آل

عمران: ٩، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ

إِحْسَانًا﴾ النساء: ٣٦، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾

(١) الرسالة للإمام الشافعي ص ٣٢ فقرة رقم: ٩٦ باب البيان الرابع.

(٢) رواه البخاري في كتاب الإيمان باب دعاؤكم إيمانكم حديث رقم: ٨.

البقرة: ١٨٨، وهى موافقة لقوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ»^(١).

ومنها: ما جاء مبيناً لما في القرآن من المجمل أو مقيداً لمطلق أو مخصصاً لعام أو موضحاً لمشكل.

فمثال السنة التي بينت المجمل قوله تعالى: ﴿وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ﴾ بين رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أوقات الصلوات، وأعداد الركعات وكيفيه الصلاة، وأما التي قيدت المطلق في قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ قيدت السنة مطلق القطع بتحديد الجزء الذي يقطع وهو: من الرسغ وهو مفصل الكف^(٢).

وأما السنة التي خصصت العام مثل قوله: قَالَ تَعَالَى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِ كَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ﴾ النساء: ١١، فخصصت السنة أن الانبياء لا يورثون وما تركوه صدقه^(٣)، وكذلك خصصت السنة القاتل بالحرمان من الميراث (القاتل لا يرث)^(٤).

(١) الحديث رواه أبو يعلى رقم: ١٥٧٠.

(٢) وحديث قطع اليد من مفصل الكف رواه الدارقطني رقم: ٣٤٦٦ والإمام البيهقي في سننه رقم: ١٧٧٠٩.

(٣) وحديث نحن معاصر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، رواه الإمام البخاري في كتاب فرض الخمس باب فرض الخمس رقم: ٣٠٩٤، والترمذي في كتاب السير باب ما جاء في تركه رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رقم: ١٦١٠.

(٤) رواه الترمذي في كتاب الطلاق باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل رقم: ٢١٠٩.

ومن الأمثلة التي بينها السنة، المشكل في معنى القرء، والقرء لفظ يحتمل أكثر من معنى فمنه: الطهر، ومنه: الحيض، وكل ذلك في استعمال اللغة، ولكن السنة بينت أن القرء في استعمال الحيض أرجح من الطهر، وذلك واضح من قول النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « طَلَقُ الْأَمَةِ شَتَانٌ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ »^(١).

ومن أنواع السنة: ما يأتي بتشريع مستقل، لم يتعرض له القرآن، ومن ذلك: تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها.

قال -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: " لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا " ^(٢).

ومنه تحريم لبس الحرير، قال -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: " أَحْلَى الذَّهَبِ وَالْحَرِيرِ لِلنِّسَاءِ أَمْتِي، وَحَرَمَ عَلَى ذُكُورِهَا " ^(٣).

ولفظ البخاري عن أبي ليلى عن حذيفة -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قال: نهانا النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أن نشرب في أنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه ^(٤).

(١) رواه أبو داود في كتاب طلاق العبد رقم: ٢١٨٩، والترمذي في كتاب الطلاق باب ما جاء أن طلاق الأمة تطليقات رقم: ١١٨٢، وضعفه أبو داود والترمذي.

(٢) رواه النسائي في كتاب النكاح باب المجمع بين المرأة وعمتها رقم: ٣٢٨٨ وصححه

(٣) رواه البخاري عن حذيفة بالنهي عن استعمال أنية الذهب والفضة وليس الحرير في كتاب اللباس رقم: ٧٧، حديث رقم: ٥٨٣٢ - ٥٨٣٧، الترمذي في كتاب اللباس رقم: ١٧٢٠ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ.

(٤) صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب افتراش الحرير، برقم: ٥٨٣٧.

أسئلة وتمارين

س: اذكر أقوال العلماء فى حجية السنة مستدلًا ومناقشًا ومرجعًا.



أقسام السنة من حيث السند.

قال المصنف - رَحِمَهُ اللهُ -: (فَصْلٌ فِي الْإِتِّصَالِ الْخَبَرِ لَا يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ رَوَاتُهُ فِي كُلِّ عَهْدٍ قَوْمًا لَا يُحْصَى عَدْدُهُمْ، وَلَا يُمَكِّنُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ لِكَثْرَتِهِمْ وَعَدَالَتِهِمْ وَتَبَيُّنِ أَمَّاكِنِهِمْ أَوْ تَصِيرُ كَذَلِكَ بَعْدَ الْقَرْنِ الْأَوَّلِ أَوْ لَا تَصِيرُ كَذَلِكَ بَلْ رَوَاتُهُ أَحَادٌ وَالْأَوَّلُ مُتَوَاتِرٌ وَالثَّانِي مَشْهُورٌ وَالثَّلَاثُ خَبَرُ الْوَاحِدِ وَلَمْ يُعْتَبَرْ فِيهِ الْعَدَدُ إِذَا لَمْ يَصِلْ حَدَّ التَّوَاتُرِ).

تنقسم السنة من حيث السند إلى ثلاثة أقسام، عند جمهور الحنفية وهى: المتواتر والمشهور والآحاد.

أولاً: المتواتر

الخبر في اللغة: اسم لكلام مخصوص بصيغة مخصوصة، يتعلق به العلم بالخبرية، تقول: خبرت الشيء أخبره أي علمت به^(١).

وأما الخبر عند أهل المنطق: فهو قضية تحتل الصدق والكذب ويسمونها المركب الخبري الذي يصح أن يقال لقائله: إنه صادق فيه أو كاذب، كما تقول: طالعت الدرس، أو قابلت فلان^(٢).

(١) ينظر: ميزان الأصول للسمرقندي ص ٤٢٠، والمصباح المنير ١/ ١٧٤.

(٢) ينظر: حاشية على شرح السلم ص ٨٨، ط: مصطفى الحلبي. وينظر: الإيضاح لمتن إيساغوجي ص ٢٦ القضايا، ط: مطبعة الملاجئ.

أما تعريف الخبر عند أهل الأصول: فقد اختلف أهل الأصول في تعريف الخبر:

فقليل فيه: إنه ما يحتمل الصدق والكذب، وقيل: ما يدخله الصدق والكذب.

وقد اعترض عليهما الإمام السمرقندي، ووصفهما بأنهما فاسدان؛ لأن خبر الله وخبر رسوله وخبر الأمة لا يحتمل إلا الصدق.

وقال بعضهم: هو كلام تعرّى عن معنى التكليف، وقد صحح هذا التعريف السمرقندي وقال: هذا حد صحيح؛ لأن الكلام كله تعريف وتكليف، والتعريف هو: الخبر والاستخبار والنداء والتمني، والتكليف هو الأمر والنهي وكله فيه معنى الخبر^(١).

أما الخبر المتواتر:

فمعناه عند الفقهاء: ما كان متصلاً بنا، عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قطعاً وقيناً؛ بحيث لم يتوهم فيه شبهة الانقطاع.

ومعناه عند أهل الأصول وأهل الحديث: ما تنقله جماعة لكثرة عددها، لا يجوز عليهم في مثل صفتهم الاتفاق والتواطؤ في مجرى العادة على اختراع خبرٍ، لا أصل له^(٢).

وقيل فيه: ما رواه قوم لا يحصى عددهم، ولا يتوهم تواطؤهم على الكذب؛ لتنزههم وعدالتهم وتباين أماكنهم عن قوم مثلهم، ويدوم

(١) ينظر: میزان الأصول للسمرقندي ص ٤٢٠-٤٢.

(٢) ينظر: الأصول في الفصول (أصول الجصاص) ٥٠٦/١.

هذا الحد إلى أن يصل إلى رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ويكون أوله كآخره^(١).

شروط العمل بالحديث المتواتر.

الشرط الأول: أن يروى قوم عن قوم لا يتوهم تواطؤهم على الكذب عادةً لكثرتهم.

الشرط الثاني: أن يكون المخبرون متساوين، في الطرفين والوسط في الكثرة والإسناد إلى الحسن.

الشرط الثالث: أن يكون المخبر به أمراً محسوساً.

وهذه الشروط الثلاثة اتفق عليها العلماء في رواية المتواتر واختلفوا في كون المُخْبَر به معقولاً أو مظهرناً، فالتواتر فيه لا يفيد علماً يقينياً، واختلفوا في أقل عدد يحصل به العلم للمتواتر، فقليل: خمسة. وقيل: اثنا عشر، وقيل: أربعون، وقيل: سبعون، وقيل: غير ذلك، والراجح أنه يشترط أن يكون غير محصور العدد^(٢).

وأما إذا كان المخبرون غير مسلمين فهل يقبل هذا الخبر؟.

قال في روضة الناظر: لا يشترط أن يكون المخبرون مسلمين أو

(١) ينظر: المذهب إلى أصول المذهب شرح المنتخب للأخسيكي الحسامي، ط: دار الفرفور ١٤١٨هـ.

(٢) ينظر: ميزان الأصول للسمرقندي ص ٤٢٢ - ٤٢٣، وجامع الأسرار في شرح المنار للنسفي تأليف محمد بن محمد بن أحمد الكاكي ٦٣٦/٣، ط: نزار مصطفى مكة المكرمة.

عدولاً، ولا يشترط أن يكونوا محصورين في بلد واحد يجمعهم^(١)، أو
عدولاً، ولا يشترط أن يكونوا محصورين في عدد معين، ولكن الراجح
أنه غير محصورين.



(١) ينظر: روضة الناظر لابن قدامة المقدس ٢٥٤/١: ٢٦٠.

حكم المتواتر:

قال الإمام صدر الشريعة - رَحِمَهُ اللهُ - (وَالْأَوَّلُ:
يُوجِبُ عِلْمَ الْيَقِينِ؛ لِأَنَّ الْإِتِّفَاقَ عَلَى شَيْءٍ مُخْتَرَعٍ
مَعَ تَبَايُنِ هُمُومِهِمْ وَطَبَائِعِهِمْ وَأَمَاكِنِهِمْ مِمَّا يَسْتَحِيلُ
عَقْلًا. وَالثَّانِي يُوجِبُ عِلْمَ طُمَأْنِينَةٍ وَهُوَ عِلْمٌ تَطْمَئِنُّ
بِهِ النَّفْسُ، وَتَظُنُّهُ يَقِينًا لَكِنْ لَوْ تَأَمَّلَ حَقَّ التَّأَمُّلِ
عِلْمُ أَنَّهُ لَيْسَ بِيَقِينٍ ... وَالثَّالِثُ يُوجِبُ غَلَبَةَ الظَّنِّ إِذَا
اجْتَمَعَ الشَّرَاطُ الَّذِي نَذَرُهَا إِنْ شَاءَ اللهُ).

المتواتر يوجب علم اليقين عند جمهور علماء المسلمين، كالعيان
وقال بعض المعتزلة: يوجب علم طمأنينة القلب لا علم يقين، وهذا قول
باطل، لأنه يؤدي إلى الكفر؛ لأن فيه معجزات الأنبياء لا تثبت بالفعل إلا
بالتواتر.

وحجة الجمهور: أن المتواتر بوصفه يوجب علم اليقين كالحس؛
لأن كثرة عدد الرواة في المتواتر مانعة من اتفاقهم على الكذب^(١).

الحديث المشهور:

وهو في اللغة: من الشهرة وهي الانتشار تقول: شهر الرجل سيفه

(١) ينظر: جامع الأسرار للكاكي ٦٤٠/٣ - ٦٤١، وينظر: ميزان الأصول للسمرقندي
ص ٤٢٣ - ٤٢٤، ولباب الأصول وبديع الفصول ص ١٤٣.

شهرًا من باب نفع: سله، وشهرت الحديث أي أفشيته^(١).

وفي الاصطلاح: هو اسم لخبر كان من الآحاد في القرن الأول ثم اشتهر فيها بين العلماء في العصر الثاني حتى انتشر، ورواه جماعة عن جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب، وقد تلتقه الأمة بالقبول فكان ذلك بمنزلة المتواتر^(٢).

وشروط المشهور هي نفس شروط المتواتر، عدا شرط واحد، وهو: أن كثرة الرواة في القرن الأول، ليست بشرط في الحديث المشهور.

حكم الحديث المشهور: اختلف علماء الحنفية في حكم الحديث المشهور، فقال بعضهم: إنه يوجب علم طمأنينة، وليس علم يقين وهو: ما صرح به الإمام القاضي أبو زيد الدبوسي فقال: وأما المشهور فحده: ما كان وسطه وآخره على حد المتواتر وأوله على حد الآحاد.

وقد ذكر الدبوسي، عن عيسى بن أبان، أن الأخبار ثلاثة أقسام:

الأول: قسم يُضلل جاحده؛ كخبر الرجم.

الثاني: قسم يخشى المأثم على جاحده؛ كخبر المسح على الخفين.

الثالث: قسم لا يخشى الإثم على جاحده؛ كالأخبار التي اختلف العلماء فيها في مسائل خلافهم.

(١) المصباح المنير ٣٥١/١، ط دار الفكر.

(٢) جامع الأسرار للكاكي ٦٤٦/٣ - ٦٤٧، ط: نزار مصطفى.

فالأول المتواتر، والثاني المشهور، والثالث الأحاد، ويسمى العلم بالمتواتر علم اليقين، وعن المشهور علم طمأنينة، وعن الغريب علم غالب الرأي وعن المستكر علم ظن^(١)، وقال الإمام الجصاص رَحِمَهُ اللهُ تعالى: المتواتر على ضربين:

الضرب الأول: ضرب يعلم بخبره باضطرار من غير نظرٍ ولا استدلال؛ لما يقارنه من الدلائل الموجبة للعلم بصحته.

الضرب الثاني: لا يوجب العلم وهو ما يعلم صحته للاستدلال، أي: طلب الدليل على صحة الرواية^(٢).

ونسوق بعض الأمثلة للمتواتر والمشهور مثل:

١- تواتر نقل القرآن الكريم من عهد رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إلى يومنا هذا، ومقادير الزكاة وفرضية الحج، وكيفيته وحل البيع وحرمة الربا.

٢- وأما المشهور ما نقل من الأحاديث مثل حديث رجم ماعز -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، والمسح على الخفين، والتتابع في صيام كفارة اليمين، وقصر الصلاة في السفر.

(١) ينظر: تقويم الأدلة للإمام أبي زيد الدبوس ص ٢١٢ ط دار الكتب العلمية ١٤١٢هـ - ٢٠٠١م.

(٢) كأن الإمام الجصاص رَحِمَهُ اللهُ يقسم المتواتر إلى قسمين فجعل المشهور قسم من قسمي المتواتر فالأول منه وهو ما يفيد علم اليقين والثاني وهو المشهور ما يفيد علم طمأنينة، والضرب الأول يسمى متواتر الأصل والثاني متواتر الفرع. ينظر: أصول الجصاص المسمى الفصول في الأصول ٥٠٦/١، ٥١٨، ط: عباس الباز.

وحكم المتواتر:

إنه يوجب علماً ضرورياً من غير نظر ولا استدلال، ومن أنكر حصول العلم بالمتواتر فهو كافر لا يعرف دينه ولا دنياه؛ لأن معرفة الدين والإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر ومعرفة الحلال والحرام لا تحصل إلا بالمتواتر^(١).

وأما حكم المشهور:

إنه يوجب علم طمأنينة لا علم يقين، فكان أقل درجة من المتواتر، وفوق الأحاد حتى صحت به الزيادة على النص، ومنكره: ضال ولا يكفر عند جمهور العلماء؛ لأن إنكاره لا يؤدي إلى تكذيب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ لكونه فيه شبهة وتخطئة العلماء ليس بكفر، ولكنها بدعة وضلالة بخلاف المتواتر^(٢).



-
- (١) ينظر: السراج الهندي على المغنى للخبازي، تحقيق أبواب الكتاب والسنة والمعارضة، من ص ١٨٠: ١٨٤، رسالة ماجستير مكتبة الشريعة القاهرة د/ عبد الفتاح أحمد قطب الدخيميسي عام ١٤١٠هـ - ١٩٨٩م.
- (٢) ينظر: تحقيق الكتاب والسنة والمعارضة د/ عبد الفتاح الدخيميسي ص ١٩١، وينظر: الميزان للسمرقندي ص ٤٣٠ ط مكتبة التراث.

خبر الآحاد

مرّ تعريف الخبر، عند الكلام على أقسام السنة، من حيث السند إلى متواتر ومشهور وآحاد.

وأما عند جمهور العلماء، من المالكية والشافعية والحنابلة، ينقسم الخبر من حيث السند إلى: متواتر وآحاد، وقد جعلوا المشهور ضمن خبر الآحاد، وشروطه شروط خبر الآحاد.

وخبر الآحاد:

تعريفه في اللغة: مأخوذ من اسمه وهو: خبر رواه واحد عن واحد^(١).

وفى الاصطلاح: ما لم يدخل في حد الاشتهار، ولم يقع الإجماع على قبوله، وإن كان الراوي اثنان أو ثلاثة أو عشرة^(٢).

وعرفه في جامع الأسرار للكاكي فقال:

هو: كل خبر يرويه الواحد والاثنان فصاعداً، لا عبرة للعدد فيه بعد أن يكون دون المشهور^(٣).

(١) ينظر: المصباح المنير ٣٢٥/٢، مادة: وحد الواو مع الحاء.

(٢) ينظر: الميزان للسمرقندي ص ٤٣١.

(٣) جامع الأسرار للكاكي ٦٤٩/٣، ط: مكتبة تزار مصطفى مكة المكرمة.

حكم خبر الواحد في العمل به:

قال الإمام صدر الشريعة - رَحِمَهُ اللهُ -: (وَالْأَحَادِيثُ فِي أَحْكَامِ الْآخِرَةِ مِنْهَا مَا اشْتَهَرَ، وَمِنْهَا مَا دُونَ ذَلِكَ وَكُلُّ ذَلِكَ يُوجِبُ مَا ذَكَّرْنَا؛ وَلِأَنَّهَا تُوجِبُ عَقْدَ الْقَلْبِ، وَهُوَ عَمَلٌ فَيَكْفِي لَهُ خَبَرُ الْوَاحِدِ، وَفِي هَذَا نَظَرٌ، لِأَنَّهُ يَجِبُ أَنْ لَا يَخْتَصَّ هَذَا بِأَحْكَامِ الْآخِرَةِ بَلْ يَكُونُ كُلُّ الْإِعْتِقَادِيَّاتِ كَذَلِكَ).

قال جمهور العلماء من الأصوليين: إنه يوجب العمل دون العلم قطعاً، ولكنه يوجب العلم بغالب الرأي وأكثر الظن^(١).

وقال الإمام أحمد - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - إنه يوجب العمل والعلم جميعاً، وقال بذلك أهل الظاهر، ومال إلى هذا الرأي علاء السمرقندي في لباب الأصول وبديع الفصول والميزان للسمرقندي^(٢)، والراجح ما قاله الإمام أحمد ومن معه؛ لأن السنة جُلُّها أخبار آحاد.

واختلف العلماء في خبر الآحاد إلى ثلاثة آراء:

الأول: أن خبر الواحد لا يحصل به العلم، وهو قول جمهور

(١) الميزان للسمرقندي ص ٤٤٨، وجامع الأسرار للكاكي ٦٥٠/٣.

(٢) ينظر: شرح الكوكب المنير لابن النجار ص ٢٣٤٩، وروضة الناظر ٢٦٥/١، ولباب الأصول وبديع الفصول لعلاء الدين السمرقندي ص ١٤٤-١٤٥، وينظر: ميزان الأصول للسمرقندي ص ٤٥٢، والإحكام لابن حزم ١١٢/١.

الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وقد استدلوا فقالوا:

- لو أن خبر الواحد أفاد العلم لصدقنا كل خبر، ولكن كل خبر لا يصدق.

- لو أن خبر الواحد أفاد العلم لما تعارضت الأخبار في الآحاد.

- لو أن خبر الواحد أفاد العلم لجاز أن ينسخ خبر الواحد القرآن والمتواتر ولجاز الحكم بالشاهد الواحد ولم يشترط شاهد ثان.

- لو أفاد خبر الواحد العلم لاستوى العدل والفاسق في حصول العلم.

الثاني: قد روى عن الإمام أحمد أنه قال:

يقطع على العلم بخبر الواحد في أخبار الرؤية، وهذا
يحتمل في الرؤية التي كثرت رواها وتلقاها الأمة
بالقبول ودلت عليه القرائن بصدق ناقلها فيكون من
المتواتر غير المحصور.^(١)

الثالث: إن خبر الواحد يفيد العلم.

وقد أول بعض العلماء ذلك على أن حصول العلم، يقصد به ما نقله الأئمة الذين حصل الاتفاق على عدالتهم وثقتهم، ونقل ذلك من طرق متساوية لعدة أمور.

منها: لو افترضنا العمل بالمقطوع لتعطلت الأحكام لندرة المقطوع

(١) ينظر: روضة الناظر وجنة المناظر ٣٠٣/١، وشرح مختصر الروضة ١٠٤/٢.

ومنها: أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قبل أخبار الآحاد بما كان يبعثه للناس، وما قاله: أبو الخطاب أيده السمرقندي في لباب الأصول وميزان الأصول، فقال في لباب الأصول وبديع الفصول نقلاً عن الإمام أحمد -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-:

إن خبر الواحد يوجب العلم والعمل جميعاً، وفي خبر الآحاد تعطيل أحكام عامة الشرائع وفي إلحاقه بالمتواتر تكفير أهل الحق، ولا سبيل إلى تعطيل الأحكام ولا إلى تكفير أهل الإسلام بل الطريق المستقيم ما لا يؤدي إلى تعطيل ولا إلى تكفير فيعتبر في حق العمل صيانة عن التعطيل ولا يعتبر في حق العلم صيانة عن التفكير، وخبر الواحد لا تهمة فيه^(١)، وإذا ثبت عدالة الراوي سقطت تهمة الكذب؛ لأن شهادة العدول مقبولة.

(١) ينظر: ميزان الأصول ص ٤٥٢، ولباب الأصول ص ١٤٤، ١٤٥، الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ١١٢/١.

أسئلة وتمارين

س: اذكر اقسام السنة باعتبار سندها معرفا كل قسم مبينا حكمه؟

س: عرف السنة المتواترة مبينا أقسامها معرفا كل قسم مع

التمثيل؟

س: عرف السنة المشهورة واذكر حكمها مبينا رأى الإمام

الجصاص فيها؟

س: فرق بين أقسام السنة باعتبار ذاتها وباعتبار سندها؟

الكلام عن شروط خبر الواحد.

قال المصنف - رَحِمَهُ اللهُ -: (فَصْلٌ فِي شَرَايِطِ الرَّاَوِي،
وَهِيَ أَرْبَعَةُ الْعَقْلِ وَالضَّبْطِ وَالْعَدَالَةِ وَالْإِسْلَامِ) أَمَّا
الْعَقْلُ فَيَعْتَبَرُ هُنَا كَمَالَهُ، وَهُوَ مُقَدَّرٌ بِالْبُلُوغِ عَلَى مَا
يَأْتِي فَلَا يَقْبَلُ خَبْرَ الصَّبِيِّ وَالْمَعْتُوهِ. وَأَمَّا الضَّبْطُ فَهُوَ
سَمَاعُ الْكَلَامِ كَمَا يَحِقُّ سَمَاعُهُ ثُمَّ فَهْمُ مَعْنَاهُ ثُمَّ حِفْظُ
لَفْظِهِ ثُمَّ الثَّبَاتُ عَلَيْهِ مَعَ الْمُرَاقَبَةِ إِلَى حِينِ الْأَدَاءِ،
وَكَمَالُهُ أَنْ يَنْضَمَّ إِلَى هَذَا الْوُقُوفُ عَلَى مَعَانِيهِ
الشَّرْعِيَّةِ).

أولاً: الإسلام:

وقد بدأ بالإسلام؛ لأنه سمة المسلم وصفته، وهو الأهم وليس غيره
ديناً عند الله قال الله - تعالى -: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾؛ لأن من
غير الإسلام، لا يصدق قول ولا عمل لأحد^(١).

والإسلام لغة: الاستسلام أي: الانقياد وهو: إظهار الخضوع لله
والالتزام بما جاء به النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ومنه: الإسلام باللسان
والإيمان بالقلب^(٢).

(١) لباب الأصول ص ٢٢٢.

(٢) لسان العرب ٢٠٨٠/٣.

والإسلام في الاصطلاح^(١): هو الإقرار باللسان والتصديق بالقلب بوجود الله - تبارك وتعالى - ووحدانيته وأسمائه وصفاته.

والإسلام نوعان:

الأول: ظاهر.

الثاني: باطن.

أما الأول وهو الاسلام الظاهر: فهو يشمل كل من شهد بوحدانية الله حتى ولو كان منافقاً؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عامل المنافقين على أنهم مسلمين، مع أنه كان يعرفهم ويعلم بهم عن طريق الوحي من الله.

أما الثاني وهو الاسلام الباطن: فهو أدق؛ لأنه اعتقاد بالقلب اعتقاداً جازماً؛ لأنه إذا قيل: أتؤمن بالله ورسوله وأسمائه وصفاته؟ فيقول نعم؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - استوصف الأعرابي حين رأى الهلال، فقال له: أتشهد أن لا إله الا الله، وأني رسول الله، فقال: نعم، فقال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: الله أكبر يكفى المسلمين أحدهم^(٢).

وهذا اختبار من النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بالاستيصال الإجمالي، أي: السؤال الإجمالي عن صفة الشخص، ومنه أي من الاستيصال الإجمالي قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَعْتَادُ الْمَسَاجِدَ، فَاشْهَدُوا لَهُ

(١) لباب الأصول ص ٢٢٢، وأصول السرخسي ٣٤٥/١.

(٢) لباب الأصول وبديع الفصول ص ٢٢٢.

بِالْإِيمَانِ»^(١).

وإذا استوصف، أي: سئل عن صفة إيمانه، فأنكر حكم بكفره.
فإذا قيل له: أتشهد أن لا اله الا الله، فقال: لا أعرف أو لا أعتقد،
حكم بكفره إذا قيل له: أتشهد أن محمدا رسول الله، فقال: لا أعرف،
حكم بكفره،

ومن هنا تعلم أن الإسلام لا بد منه؛ لأنه هو دين الله، كما قال
تعالى: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ
الْخَسِرِينَ﴾ آل عمران: ٨٥.

أما الشرط الثاني من شروط قبول الخبر فهو:

ثانياً: العدالة:

والعدالة تنقسم إلى قسمين:

عدالة: ظاهرة.

عدالة: باطنة.

والعدالة لغة: الاستقامة.

وفي الاصطلاح: عبارة عن هيئة راسخة في النفس تحملها على
الاستقامة والتقوى والمروءة الحسنة، واجتناب المحظور في الدين.

(١) رواه الترمذي ٢٧/٥ وابن ماجه ٢٦٣ /١

وأما العدالة الظاهرة فهي: ما ثبت بظاهر الدين واعتدال العقل بالبلوغ؛ لأن الدين والعقل يحملان المكلف على الاستقامة والعدالة، ويزجرانه عن المعاصي، فسميت لذلك عدالة ظاهرة؛ لأنها بمجرد الظاهر من الأعمال.^(١)

وأما العدالة الباطنة.

فهي: ما يحصل بالانزجار عن المعاصي، برجحان جهة الدين والعقل، على طريق الهوى والشهوة، وهذا النوع من العدالة، لا يدرك صداه أي لا يعرف قدره، ولا نهايته.

أي: أن درجة التقوى عند صاحبه تعرف في الظاهر من كثرة التزامه بأمور الدين واجتنابه المحظور من الآثام والمحرمات، وهذا كله يكون باطناً لا يدرك بمجرد الظاهر، ويتفاوت من شخص إلى شخص ولا يمكن معرفة ذلك على وجه اليقين، ولكن هناك أمور معتبرة يعرف بها التزام الرجل، وهي: اجتنابه للصغائر، فإذا كان كثير الاجتناب للصغائر، اعتُبرَت العدالة فيه؛ لأنه يجتنب الكبائر ويترك الإصرار على الصغائر.

والذى لا يتحاشى الصغائر، لا يستطيع تحاشى الكذب، فلا تكون العدالة فيه كاملة.^(٢)

أما إذا وقعت منه الصغيرة بدون الإصرار عليها، فلا يخلُ ذلك

(١) ينظر: لباب الأصول ص ٢٢٣.

(٢) ينظر: شرح السراج الهندي ٢٦٠/١، رسالة ماجستير.

بالعدالة فيه؛ لأننا لو اعتبرنا ذلك مخللاً بالعدالة؛ لوقع حرج عظيم تعطلت به الأحكام، وتوقفت الحقوق والشهادات؛ لأن حقيقة العدالة هي: الاستقامة في أمور الدين، ولا يستطيع أحد أن يُفصح عن حقيقة أحد آخر أنه يفعل شراً مثلما يفعل خيراً؛ لأن ذلك يكون بين العبد وبين ربه، ومن هنا يكفى في المرء أن يكون محترزاً عما يخل بالمروءة عادةً من الصغائر ويكون مجتنباً للكبائر^(١) في السر والجهر.



(١) ينظر: لباب الاصول وبديع الفصول ص ٢٢٢، وانظر: أصول السرخسي ٣٤٥/١.

الشرط الثالث: من شروط قبول الخبر العقل:

وهو لغة: من عقل يعقل فهو عقول، يقال: رجل عاقل أي جامع لأمره مأخوذ من عقلت البعير، إذا جمعت قوائمه^(١).

وفى الاصطلاح:

هو نور يبصر به القلب، المطلوب بعد انتهاء درك الحواس، يتأمله بتوفيق الله، وعلامة ذلك أن العقل يستدل به في إيقاع الفعل أو ترك الفعل.

وقد شرط العقل هنا لتمام كماله، وذلك احترازاً عن الآفات التي تصيب العقل؛ ولذلك أقيم البلوغ مقام العقل؛ دلالة على اكتمال العقل حتى يكون المكلف مسئولاً عن أعماله^(٢).

وقال الإمام السمرقندي: إنه بالفعل يعرف ما يقول، فإذا فات العقل لا يدري صدقه أو كذبه^(٣).

ومن هنا كان العقل لا بد منه؛ لأن المرء يدرك بعقله الصحيح ويميز بين درجات الحفظ للرواة، ويعرف بالعقل درجه التقوى، ودرجات الضبط والضبط مطلوب في الأخبار والروايات معاً.

أما في المعاملات: فلا يشترط الضبط وقد فصل السراج الهندي كلاماً طويلاً عن شروط العقل والضبط، لا يسع المقام لذكره كله هنا

(١) ينظر: الصباح المنير ٦٤٧/٢ ومختار الصحاح ص ٤٤٦.

(٢) ينظر: أصول السرخسي ١/ ٣٤٥.

(٣) ينظر: لباب الاصول ص ١٣١.

فارجع اليه إن شئت^(١).

وقال في وصفه بأنه نور، والنور هو: الظهور للإدراك؛ لأنك إذا رأيت الشيء أمامك، فهو: ظاهر لك، وإذا ظهر لك أدركته، وإذا أدركته علمته.

رابعاً: الضبط:

والضبط لغة: حفظ الشيء بالحزم يقال: ملك ضابطٌ لمملكته أي حازم^(٢).

واصطلاحاً: سماع الخبر وحفظه ببذل المجهود في مذاكرته وتكراره إلى حين أدائه وتبليغه للسامعين.

وهنا يكون الضبط من أول السماع إلى التبليغ من غير نسيان، وذلك يكون بكثرة التكرار والمذاكرة، فيحصل الضبط؛ ولأنه بدون السماع لا يتصور الفهم، وإذا حصل السماع والفهم، يلزم الأداء كما تحمل، ولا يتأتى ذلك إلا بالحفظ، والثبات عليه.

والضبط ينقسم إلى نوعين:

الأول: ضبط المتن.

الثاني: ضبط المعنى^(٣).

أما النوع الأول وهو:

(١) ينظر: السراج الهندي ٢٦٥/١، ٢٦٦.

(٢) ينظر: المصباح المنير ٥٤٤/٢، مختار الصحاح ٣٧٦.

(٣) ينظر: السراج الهندي ٢٧١/١: ٢٧٨.

ضبط المتن، فهو: ضبط ألفاظ الحديث من تصحيف أو تحريف

أما النوع الثاني فهو:

ضبط المعنى أي: ضبط معنى الحديث فقهاً وشرعية، والضبط هو:

شرط صحة الرواية، وهذا النوع من الضبط، وهو: ضبط المعنى يطلق عليه الضبط الناقص.

أما إذا اجتمع ضبط المتن مع ضبط المعنى فيسمى الضبط الكامل، ونقل الحديث بالمعنى جائز، وهذا الأمر مشهور بين العلماء.

وهذا يسمى الضبط والفهم، ولما كان الضبط شرط في قبول

الخبر، فإذا كان الراوي كثير الغفلة والنسيان لا يقبل خبره.^(١)

هل تقدم رواية الفقيه على غيره؟

قال صدر الشريعة - رَحِمَهُ اللهُ -: (الرَّأْيُ إِمَّا مَعْرُوفٌ بِالرَّوَايَةِ وَإِمَّا مَجْهُولٌ أَيْ: لَمْ يُعْرَفْ إِلَّا بِحَدِيثٍ أَوْ حَدِيثَيْنِ، وَالْمَعْرُوفُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ مَعْرُوفًا بِالْفِقْهِ وَالِاجْتِهَادِ كَالْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ وَالْعَبَادِلَةِ (أَيْ: عَبْدُ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ) وَزَيْدٌ وَمُعَاذٌ وَأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ وَعَائِشَةُ وَنَحْوِهِمْ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ

(١) ينظر: شرح السراج الهندي ٣٧٩/١.

أَجْمَعِينَ وَحَدِيثَهُ يُقْبَلُ وَافِقَ الْقِيَاسِ أَوْ خَالَفَهُ.

الروى إما أن يكون معروف الرواية أو مجهول الرواية، والمعروف بالرواية وهو: الذي روى أحاديث كثيرة واشتهر بالرواية. وأما مجهول الرواية وهو: الذي لم يعرف إلا بحديث أو حديثين. ومعروف الرواية، أي: الذي اشتهر بالرواية إما بكونه معروفاً بالفقه، أو غير معروف بالفقه.

أما المعروف بالفقه فيكون راوياً وفقهياً؛ كالخلفاء الراشدين - أبى بكر وعمر وعثمان وعلى - وكذا العبادلة: عبد الله بن عمر، وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص، وكذا زيد ومعاذ وأبى موسى وعائشة ونحوهم - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - جميعاً.

وحديث الفقيه والراوي، أي: من اشتهر بالرواية والفقه، يقبل سواء وافق القياس أم خالفه، وقيل: يقبل ولكن إذا خالف القياس، يقدم القياس عليه، ولكن رد هذا بأن الحديث يقين بأصله، والقياس علته محتمله، أي: ظنيه فلا يقدم عليه^(١).

المشهورون بالرواية فقط:

ومنهم أبو هريرة وأنس بن مالك - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، فإن هذا الخبر مقبول عند الفقهاء بشروط، وهي:

- أن يوافق القياس، ألا يخالف جميع الأئمة.

(١) ينظر: التوضيح على التنقيح ٨/٢.

- أما إذا وافق قياساً وخالف قياساً آخر فإنه يقبل.

والرواية بالمعنى مقبولة، فإذا قصر الراوي في أحد المعاني، رجعنا إلى القياس؛ فإنه يخلو من الشبهة الزائدة.

ومثال هذا النوع حديث المصرة.

روى أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: «من اشترى شاة فوجدها مُحَفَّلَةً^(١)، فهو بخير النظرين إلى ثلاثة أيام إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردّها ورد معها صاعاً من تمرٍ»^(٢).

فالقياس الصحيح لهذا الحديث أن تقدير الضمان بالمثل أو بالقيمة، وليس أن يرد معها تمرّاً أو شعيراً؛ لأن التمر والشعير لا يعتبر مثلاً ولا يعتبر من القيمة.

فترك هذا الحديث وعمل بالقياس الصحيح، وهو: أن تقدير القيمة ثابت بالكتاب والسنة، قَالَ تَعَالَى: ﴿فَمَنْ أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ البقرة: ١٩٤.

وقال -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَنْ أَعْتَقَ شِقْصاً^(٣)، لَهُ فِي عَبْدٍ قَوْمٌ عَلَيْهِ

(١) المحفلة: وهى التي امتلئ ضرعها.

(٢) الحديث رواه البزار عن أنس وأخرجه السيوطي في الجامع ٣٩٤/٢.

(٣) الشقص: القطعة من الارض، والطائفة من الشئ، والمراد هنا النصيب. ينظر: الصحاح للجوهري ١٠٤٣/٣.

نَصِيبُ شَرِيكِهِ».^(١)

وأما إذا خالف الأقيسة كلها، فلا يعمل به ويردُّ ويعمل بالقياس الصحيح وتترك الرواية.



(١) أخرج الإمام مسلم عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من أعتق شركا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة العدل». صحيح مسلم ١٢٨٦/٣، كتاب الأيمان، باب من أعتق شركا له في عبد، رقم: ١٥٠١.

أسئلة وتمارين

س: عرف خبر الواحد ثم اذكر شروط العمل به إجمالاً؟ ثم تكلم عن شرط العدالة عند الإمام أبي حنيفة؟

س: من شروط العمل بخبر الواحد ألا يعمل الراوى بخلاف ما رواه تكلم بالتفصيل عن هذا الشرط؟

رواية المجهول:

قال المصنف - رَحِمَهُ اللهُ -: (وَأَمَّا الْمَجْهُولُ فَإِنْ رَوَى عَنْهُ السَّلَفُ وَشَهِدُوا لَهُ بِصِحَّةِ الْحَدِيثِ صَارَ مِثْلَ الْمَعْرُوفِ بِالرَّوَايَةِ، وَإِنْ سَكَتُوا عَنْ الطَّعْنِ بَعْدَ النَّقْلِ فَكَذَابٌ؛ لِأَنَّ السُّكُوتَ عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَى الْبَيَانِ بَيَانٌ، وَإِنْ قَبِلَ الْبَعْضُ وَرَدَّ الْبَعْضُ مَعَ نَقْلِ الثَّقَاتِ عَنْهُ يُقْبَلُ إِنْ وَافَقَ قِيَاسًا «كَحَدِيثِ مَعْقِلِ بْنِ سِنَانٍ فِي بَرُوعَ مَاتَ عَنْهَا هِلَالُ بْنُ مُرَّةَ، وَمَا سَمَى لَهَا مَهْرًا، وَمَا دَخَلَ بِهَا (فَقَضَى - عَلَيْهِ السَّلَامُ - لَهَا بِمَهْرٍ مِثْلٍ نِسَائِهَا»).

وأما مجهول الرواية فإذا روى عنه السلف، وشهدوا له بصحة الحديث، فإنه يقبل ويكون مثل المعروف بالرواية.

وإذا سكتوا عن الطعن بعد النقل فذلك، أي: تقبل روايته أيضًا؛ لأن سكوتهم عند الحاجة إلى البيان بيان^(١).

أما إذا قبله البعض وردده البعض الآخر، مع نقل الثقات عنه تقبل إن وافق القياس، مثل: حديث معقل بن سنان في بَرُوعَ بِنْتِ وَاشِقٍ^(٢)،

(١) شرح التوضيح على التنقيح ١٠/٢-١١.

(٢) هي: برُوع بنت واشق الرؤاسية الكلابية، أو الأشجعية، زوج هلال بن مرة،

مات عنها زوجها هلال بن مرة، وما سمي لها مهرًا وما دخل بها، ففُضِيَ فيها النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بمهر مثل نساءها.

فقبله ابن مسعود، وردّه عليّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- وقال: ما نصنع بقول أعرابي بوال علي عقيبه، وهذا طعن من عليّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- في كلام الأعرابي، ولكن الثقات ردوا عنه؛ كابن مسعود وعلقمة ومسروق وغيرهم، فعملنا به؛ لأنه وافق القياس عندنا، والموت كالدخول بدليل وجوب العدة في الموت.

أما إذا كان الحديث مردوداً بين الكل، فإنه لا يعمل به؛ كحديث فاطمة بنت قيس^(١)، أنها روت أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لم يجعل لها نفقه ولا سكنى وقد طلقها زوجها ثلاثاً، فردّه عمر وغيره من الصحابة؛ لأنه مخالف للكتاب والسنة والكتاب قوله: **﴿قَالَ تَعَالَى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكُنْتُمْ﴾﴾** الطلاق: ٦، والسنة قوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في رواية عمر قال: سمعت رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يقول: للمطلقة الثلاث النفقة والسكنى ما دامت في العدة^(٢).

أخرج حديثها ابن أبي عاصم من روايتها، عن سعيد بن المسيب، عن بروع بنت واشق- أنها نكحت رجلاً، وفوّضت إليه، فتوفي قبل أن يجامعها، ففُضِيَ لها رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بصدّاق نساءها. الإصابة في تمييز الصحابة ٤٩/٨.

(١) هي: فاطمة بنت قيس بن خالد القرشية الفهرية، أخت الضحاك بن قيس، وكانت أكبر منه بعشر سنين، لها صحبة. الطبقات الكبرى ٢١٣/٨.

(٢) قال الزيلعي: " وَحَدِيثُ فَاطِمَةَ رَدَّهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَإِنَّهُ قَالَ: لَا نَدْعُ كِتَابَ رَبِّنَا،

أما إذا لم يظهر حديث الراوي في السلف، فإنه كان يجوز العمل به في زمنهم، أي: زمن السلف؛ لأنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ، أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟ قَالَ: «قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَكُونُهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَكُونُهُمْ»^(١)، وأما بعد القرن الثالث فلا يجوز العمل لغلبة الكذب.^(٢)

أما إذا كان غير معروف بالفقه والعلم، فإنه لا يؤخذ منه إذا لم يوجد غيره.

ومن هنا قال العلماء: إن القياس يقدم على رواية غير الفقيه؛ لأنه يلزم معرفة حال الراوي من الفقه وغيره، وهذا إذا كان الراوي غير صحابي، أما إذا كان صحابياً، فالغالب فيه أنه على علم بما يقول، فيترجح جانب الفقه فيه؛ لأن ذلك هو الغالب، وكل غالب ثابت من حيث الظاهر فيكتفى بالظاهر^(٣).

وَلَا سُنَّةَ نَبِيٍّ بِقَوْلِ امْرَأَةٍ لَا نَدْرِي صَدَقَتْ أَمْ كَذَبَتْ، حَفِظْتُ أَمْ نَسِيتُ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: "لِلْمُطَلَّاقَةِ الثَّلَاثِ النِّفْقَةُ وَالسُّكْنَى، مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ"، وَرَوَاهُ أَيْضًا عَائِشَةُ، وَجَابِرٌ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ. ينظر: نصب الراية ٢٧٣/٢، وعمدة القاري شرح صحيح البخاري ٣١١/٢٠.

(١) صحيح مسلم ١٩٦٣/٤، كتاب الفضائل، بَابُ فَضْلِ الصَّحَابَةِ ثُمَّ الَّذِينَ يَكُونُهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَكُونُهُمْ، رقم: ٢٥٣٣، اتفق العلماء على أن خير القرون قرنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- واختلف في المراد بالقرن والصحيح أن قرنه الصحابة والثاني التابعون والثالث تابعوهم.

(٢) ينظر: التوضيح على التنقيح ١١/٢.

(٣) ينظر: لباب الاصول وبديع الفصول ص٢٤٤.

شبه حول خبر الآحاد:

قال القاشاني من الشافعية ومحمد بن داود الظاهري والمرتضى من الشيعة: لا يجوز العمل بخبر الواحد، وقد ساق هؤلاء أدلة على رأيهم فقالوا:

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ﴾ الإسراء: ٣٦، وخبر الواحد لا

يوجب العلم، فلا يجوز العمل به.

وقد رد جمهور العلماء على هذا الدليل فقالوا: هذا الرأي ضعيف كما أشار إليه الإمام السراج الهندي، والإمام السرخسي وغيرهم، حيث إن تلك المقولة تعتبر مغالاة في الدين، وتعطيل الأحكام وتكفير أهل الإسلام، ولا يصح من المؤمنين^(١) أن يعطلوا أحكام دينهم ولا أن يكفروا أهل ملتهم.

وقال الإمام أحمد: هذا الدليل حجة لنا لا علينا؛ لأن الله تعالى نهى عن اتباع غير العلم وخبر الواحد فيه علم فيكون موجب للعلم، وذم الله تعالى اتباع الظن، وخبر الواحد لا يفيد ظناً، ولكنه يفيد العلم بسلامة السند، ولولا إفادة خبر الواحد للعلم لكنا مذمومين على اتباعه^(٢)، ولكن ذلك على خلاف ما أجمع عليه العلماء من أهل السنة.

(١) السراج الهندي ٢٠٢/١، تحقيق باب السنة، رسالة ماجستير د. عبد الفتاح الدخيمسي.

(٢) ينظر: الواضح في أصول الفقه ٤/١٣، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ٣٥/٢.

وجمهور العلماء يقولون: بأن خبر الواحد لا يفيد إلا العمل وقد ساقوا عدة أدلة من القرآن والسنة.

أولاً: قال الله تعالى: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ﴾.^(١)

ووجه التمسك في هذه الآية:

إن الله تعالى أمر الطائفة التي نفرت بالفقه وإنذار قومهم بعد الرجوع اليهم، والإنذار هو الدعوة إلى العلم والعمل به، فلو لم يكن قول الطائفة موجب للعمل لما كانت دعوة؛ فدل ذلك على أن خبر الواحد حجة للعمل^(٢).

وقد ساق الإمام البزدوي عدة روايات في قبول خبر الواحد ومن هذه الروايات خبر بريرة^(٣)، فإنه روي أنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قبل قولها في الهدايا^(٤). وخبر سلمان في الهدية والصدقة فإنه روي أن سلمان -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- كان من قوم يعبدون الخيل البلق، فوقع عنده أنه ليس على

(١) سورة التوبة، الآية: رقم: ١٢٢.

(٢) السراج الهندي ٣٠٢/١.

(٣) هي: بريرة مولاة عائشة (كانت لعتبة بن أبي لهب) صحابية، عاشت إلى خلافة يزيد بن معاوية. ينظر: سير أعلام النبلاء ٢/٢٩٧.

(٤) أَهْدِيَ لِرَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَحْمٌ، فَقَالُوا لِلنَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: هَذَا تُصَدِّقُ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، فَقَالَ: «هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ، وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ». صحيح مسلم ١١٤٤/٢، كِتَابُ الْعِتْقِ، بَابُ إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ رقم: ١٥٠٤.

شيء وجعل ينتقل من دين إلى دين طالباً للحق؛ حتى قال له بعض أصحاب الصوامع لعلك تطلب الحنيفية، وقد قرب أوانها فعليك بيثرب، ومن علامة النبي المبعوث أنه يأكل الهدية، ولا يأكل الصدقة وبين كتفيه خاتم النبوة فتوجه نحو المدينة، فأسره بعض العرب وباعه من اليهود بالمدينة، وكان يعمل في نخيل مولاه بإذنه حتى هاجر رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلى المدينة، فلما سمع بمقدم النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أتاه بطبق فيه رطب ووضع بين يديه، فقال ما هذا، فقال: صدقة فقال لأصحابه كلوا، ولم يأكل، فقال: سلمان في نفسه هذه واحدة، ثم أتاه من الغد بطبق فيه رطب، فقال: ما هذا يا سلمان، فقال: هدية فجعل يأكل ويقول لأصحابه كلوا، فقال: سلمان هذه أخرى، ثم تحول خلفه فعرف رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مراده، فألقى الرداء عن كتفه؛ حتى نظر سلمان إلى خاتم النبوة بين كتفيه فأسلم، فقبل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قوله في الصدقة والهدية، مع أنه كان عبداً حينئذ.

وكانت الملوك يهدون إليه على أيدي الرسل، وكان يقبل قولهم، ولا شك أن الإهداء منهم لم يكن على أيدي قوم لا يتصور نواطؤهم على الكذب، وقبل شهادة الأعرابي في الهلال، وقبل خبر الوليد بن عقبة حين بعثه ساعياً إلى قوم، فأخبر أنهم ارتدوا حتى أجمع النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على غزوهم ونزل قوله تعالى: ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ﴾ الحجرات: ٦، وكان يقبل أخبار الجواسيس والعيون المبعوثة إلى

أرض العدو، وقد بعث علياً إلى اليمن، وبعث معاذاً إلى اليمن^(١).

وكان رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يقبل خبر الرسل منفردين، فبيعت الرسول إلى أحد الملوك أو الحكام ويقبل خبره بما يرجع به من الردود. فبعث دحية الكلبي إلى قيس، وبعثه أيضاً إلى هرقل بالروم، وبعث عبدالله بن حذافة إلى كسرى، وحاطب بن أبى بلتعة إلى المقوقس صاحب الإسكندرية، وقد بعث هؤلاء الرسل إلى الملوك في أرجاء الأرض ليبلغوهم الدعوة وما كانوا إلا آحاداً، وكان يقبل أخبارهم عما أرسلوا اليهم.

وإذا ثبت أن خبر الواحد واجب القبول في العمل فإنه ينقسم إلى قسمين:

الأول: معروف الرواية كأبي بن كعب وعبد الرحمن بن عوف وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن الزبير^(٢).

والثاني: مجهول الرواية وهو: الذي روى أحاديث قليلة مثل: معقل بن سنان الذي روى حديث النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أنه قال: إن هلال بن مرة مات عن زوجته ولم يسم لها مهراً، وما دخل بها فقضى -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بمهر مثلها، فقبله ابن مسعود ورده على -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-، وقد سبق الكلام على رواية الفقيه وغير الفقيه

(١) كشف الأسرار على أصول البزدوي ٣٧٣/٢ - ٣٧٥.

(٢) ينظر: كشف الأسرار على أصول البزدوي لعبد العزيز البخاري ٣٧٣/٢: ٣٧٥.

والمجهول والمعروف في الكلام عن الحديث المتواتر والمشهور^(١).

هل يترجح قبول الخبر بكثرة العدد؟

قال جمهور الحنفية: لا يترجح قبول الخبر بكثرة العدد؛ لأنها ليست دليلاً على الترجيح.

ودليلهم في ذلك: قوله: قَالَ تَعَالَى: ﴿وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ﴾ ص: ٢٤

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ الأنفال: ٣٤، وأن كثيراً

من السلف لا يرجح بكثرة العدد، وأن هذا القول خلاف الإجماع والترجح لا يقع بكثرة العدد وإنما يقع بوصف لا يقع به التعارض^(٢).

وقال الشافعية والمعتزلة والظاهرية:

إن كثرة العدد في الرواية يترجح بها قبول الخبر على قلة العدد، وقال: بذلك الإمام الكرخي والسراج الهندي من الحنفية، ولكن الإمام السراج الهندي قال بذلك بشروط.

منها: زيادة عدد الأصول على عدد الفروع، ومعنى ذلك: أن يكون رواية السند الأول من الحديث وهم أصل السند كله أكثر من غيرهم^(٣).

وقال الإمام النسفي في كشف الأسرار:

(١) أصول البزدوي مع كشف الأسرار ٣٧٧/٢: ٣٨٧، شرح التلويح على التوضيح ١٠/٢.

(٢) أصول البزدوي مع كشف الأسرار ٣٧٧/٢.

(٣) لباب الاصول ص ٢٥٣.

والترجيح لا يقع بكثرة عدد الرواة وبالذكورية والحرية، خلافاً لبعض أهل النظر، ويقصد من قوله: أهل النظر القائلين: بالترجيح بكثرة العدد، وهم: الشافعي ومن ذهب معه.

فإذا روى الخبر واحد وروى الخبر الآخر اثنين، قدم الاثنين على الخبر الواحد، وإذا كان راوي الخبر حرين، فليقدمان على العبدین، إذا روى خبراً آخر، وإذا كانا راوي الخبر امرأتين تقدمان على الأمتين.

وإذا كانا رجلين يقدمان على المرأتين، وإذا كانت هناك زيادة في رواية ولم تذكر هذه الزيادة في رواية أخرى، قدم ما فيه الزيادة على ما ليس فيه الزيادة، وتترك الأخرى^(١).



(١) كشف الأسرار للنسفي ١٠٧/٢-١٠٨.

حكم قبول رواية غير العدل.

هناك من الناس من يشك في روايته، إذا كان غير عدل، فيتردد العلماء في قبول هذه الرواية، ومن هؤلاء الصنف من الناس:

- ١- المستور: وهو غير معروف الحال.
 - ٢- المغفل: وهو كثير الغفلة.
 - ٣- المتساهل: وهو الذي لا يبالي في الأمور.
 - ٤- صاحب الهوى: وهو من لا يعبأ بالدين.
 - ٥- الفاسق: من يأتي بما بخل بالمروءة والهيبة.
 - ٦- الكافر: وهو خلاف المسلم.
 - ٧- الصبى: وهو من لم يبلغ الحلم.
- أولاً: المستور:

والمستور غير: معروف الحال من العدالة أو الفسق، وقد قال الإمام محمد -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- فيه: لا يقبل خبره لأنه كالفاسق، وقد قال -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "لا تحدثوا عن من لا تعلمون بشهادته".

فالرواية تعتمد على الدليل، والمستور ليس فيه دليل على عدله ويحتاج إلى تفحص وتأمل^(١).

وقيل: بأن المستور يقبل خبره؛ لأنه بمنزلة العدل في الظاهر،

(١) ينظر: أصول السرخسي ٣٧٢/١.

والنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: المسلمون عدول بعضهم على بعض^(١).

ومن وجهة نظري: أن المستور يقبل خبره إذا غلب على الظن عدله وأمانته وإذا لم يغلب على الظن عدله وأمانته فلا يقبل خبره.

ثانياً: الفاسق: وهو الذي لا يعبأ بأمور الدين بما يخل بالمروءة، وقد قال الإمام محمد - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: إن الفاسق إذا أخبر بطهارة الماء، فإذا غلب على ظن السامع صدقه صدق وإلا فلا.

والراجع في قبول خبر الفاسق والمستور هو: عدم القبول، ولكن الفاسق قد يصدق في أمور الدين، مثل: طهارة الماء والمكان؛ لأن بعض الناس يخشى أمور الدين حتى ولو كان هو فاسق^(٢).

ثالثاً: المغفل: وهو الذي لا يعرف الفرق بين السيء والحسن، فلا يقبل خبره؛ لأنه لا يعرف العدل من غيره في الرواية، وذلك ناتج عن عدم ضبط حفظه من كثرة السهو والغلط فهو كثير الغفلة.

رابعاً: المتساهل: وهو الذي لا يبالي في الأمور بما يقع منه من سهو أو غلط، وهذا لا تقبل ولايته؛ لأنه كثير السهو لعدم المبالاة وعدم الضبط.

(١) أورده الديلمي عن ابن عمر بلا سند مرفوعاً، وهو عند ابن أبي شيبة من طريق: عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ابن عمر به، ويروى عن عمر من قوله، أخرجه الدارقطني من طريق أبي المليح. ينظر: المقاصد الحسنة ص: ٦٠٦.

(٢) ينظر: أصول السرخسي ٣٧٢/١، وأصول الحديث للدكتور / محمد عجاج الخطيب ص ٢٧٤.

خامساً: صاحب الهوى: وهو الذي لا يعبأ بأمور الدين، فقد يلعب بالحمام أو بالحيوانات الأخرى وتكون له هوايات لا تتفق مع هيبة رواية الحديث، وهذا لا تقبل روايته أبداً لما يعتريه من قلة الاهتمام.

سادساً: الكافر: وهو من كان على غير دين الاسلام، وهذا لا تقبل روايته؛ لأنه كيف يؤمن على الإسلام وهو عدو له، وإذا أخذ بطهارة الماء، قيل: إذا وقع في ظن السامع صدقه صدق ويتوضأ، ولكن الراجح أن السامع المسلم لا يتوضأ من الماء ويفضل التيمم وإراقة الماء^(١).

وهؤلاء أمثال المغفل والفساق وصاحب الهوى والكافر، لا تقبل لهم أخبار؛ لأنهم ليسوا أهلاً للعدالة.

سابعاً: الصبى والمعتوه: أما الصبى فهو: من لم يبلغ الحلم، وأما المعتوه فهو: ما أصيب بخلل في العقل، فيخلط كلامه بالصحيح وغير الصحيح، فيكون فيه من كلام العقلاء وكلام المجانين.

وأما المعتوه لا يقبل خبره؛ لأنه لا يدري ما يقول، وكذلك الصبى لا يقبل خبره؛ لأنه لا يكون مكلفاً بأداء حقوق الله تعالى البدنية والمالية عندنا؛ خلافاً للشافعي فإن وليه يكلف بأداء الحقوق المالية للصبى؛ لأنها معلقة في أمواله^(٢).

(١) ينظر: أصول السرخسي ٣٧٢/١، التوضيح على التنقيح ١٩/٢.

(٢) ينظر: أصول السرخسي ٣١٢/١، لباب الاصول ص ٣٣٣.

وقيل: في رواية الصبي والمعتوه، إن عقل كل منهم ما يقول تقبل روايته، فإذا وقع في قلب السامع صدق ما يقول، ويؤخذ به، ولكن الأولى عدم الأخذ بقول أيا منهم لعدم الاطمئنان إلى عقله بما يؤدي الغرض المطلوب للشرع.



أقسام الخبر باعتبار الصدق والكذب

ينقسم الخبر باعتبار الصدق والكذب إلى أربعة أقسام:

الأول: أخبار الرسل - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

الثاني: أخبار المشركين ودعواهم.

الثالث: أخبار الفساق.

الرابع: شهادة الفاسق.

أما النوع الأول وهو أخبار الرسل:

فإن جهة الصدق لا شك فيها في هذه الأخبار؛ لأن الرسل يتلقون الوحي من الله، وهم معصومون من الخطأ والرسول مؤيدون بالمعجزات الخارجة عن مقدور البشر، فيجب اعتقاد الصدق والحق فيما بلغوا به من أخبار، قال تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾^(١).

النوع الثاني من الأخبار: أخبار المشركين ودعواهم.

وهذا النوع هو ادعاءات كاذبة من البشر مثل: دعوى فرعون بأنه رب الناس، قال تعالى: ﴿فحشر فنأدى فقال أنا ربكم الأعلى﴾^(٢).

ودعوى المشركين بأن الأصنام آلهة، وأنها تشفع لهم يوم القيامة

(١) سورة الحجر الآية: ٥٩، أصول السرخسي ٣٧٤/١٠.

(٢) سورة النازعات الآية: ٢٣ - ٢٤.

عند الله كما قالوا: بأنها تقربهم إلى الله زلفى في قوله: قَالَ تَعَالَى: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ الزمر: ٣.

فهنا: ادعوا بأن الآلهة تقربهم إلى الله، فكذبوا وهذه الدعاوى ينكرها العقل؛ لأن الجمادات التي يعتقد فيها الكفار لا تنفع ولا تضر.

وهناك من الدعاوى الكاذبة التي يزعم أهلها أنهم صادقون فيها ولكن العقل يكذبهم أيضاً؛ لأنهم ليسوا على برهان مبين، وهذه مثل: الخرافات التي تحدث من بعض الناس الذين يقومون بأعمال الشعوذة والدجل، فيضللون الناس بها، وحكمها البطلان، وهى: من المنكرات التي يجب تغييرها باليد واللسان والقلب ما أمكن ذلك، مثل: الاعتقاد في أصحاب القبور والصالحين من الأموات بأنهم ينفعوا أو يضرّوا.

النوع الثالث من الأخبار:

وهو خبر الفاسق، وفيه احتمال الصدق والكذب، واحتمال الصدق باعتبار أنه مسلم، واحتمال الكذب باعتبار أنه يأتي بما يخل في أمر الدين بعدم المبالاة، وهذه الأخبار لا بد من وجود دليل على الصدق فيها عملاً، بقوله: قَالَ تَعَالَى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ الحجرات: ٦.

وقد سبق أن أشرنا إلى عدم قبول خبر الفاسق على الراجح، فيكون الترجيح بالأخذ بقول الفاسق، هو: الدليل على صدق قوله.

النوع الرابع من الأخبار:

وهذا النوع يترجح فيه أحد الجانبين أي: ربما يترجح جانب الصدق أو جانب الكذب، وهذه سلطة السامع أو القاضي الذي يقرر مدى مكان صدق أو كذب الشاهد، وهو: مثل شهادة الفاسق أو شهادة المحدود في قذف، فإذا رأى القاضي رد الشهادة ترجح جانب الكذب، وإذا رأى الأخذ بها ترجح جانب الصدق^(١).



(١) ينظر: أصول السرخسي ٣٧٧/١

أطراف الخطير

الخبر له أطراف ثلاثة:

الأول: السماع.

الثاني: الأداء.

الثالث: الحفظ.

أما الطرف الأول وهو السماع فهو نوعان:

عزيمة ورخصة.

أما العزيمة: فهي تتعلق بالسماع وهي أن يقرأ الشيخ وهو: المحدث والتلميذ يسمع، والشيخ هنا هو: الأصل، والتلميذ هو: الفرع أو أن التلميذ يقرأ والشيخ يسمع، فيكون الفرع قارئاً على الأصل.

والسماع هنا يسمى بتحمل الأمانة أي: أمانة رواية الحديث عن الشيخ؛ بناءً على قراءة أحدهما على الآخر.

وأما الرخصة: وهي: تعنى الإجازة والمناولة ومعنى ذلك إجازة الشيخ للتلميذ أن يحدث بما قرأ على شيخه أو إجازته له بمناولته ما دونَه في الصحيفة بعد سماعه من التلميذ ويقره عليه^(١).

شروط الرخصة في الخبر:

الأول: أن يكون ما في الكتاب معلوماً أي: أن يكون ما قرأه التلميذ

(١) ينظر: أصول السرخسي ٣٧٧/١، لباب الأصول ص ٢٤٦.

على شيخه من الكتاب مفهوماً له.

الثاني: أن يكون الشيخ من أهل الضبط والإتقان.

الثالث: أن يكون الشيخ على علم بجميع ما في الكتاب، لا يخفى عليه شيء منه.

ويقول الشيخ للتلميذ: أجزت لك بأن تشهد على جميع ما في هذا الكتاب، فإذا قال ذلك كان صحيحاً، والأحوط أن يقول: التلميذ عند الرواية: أجاز لي فلان، وإذا قال أخبرني فلان، فإنه يجوز.

وليس له أن يقول حدثني؛ لأن هناك فرق بين قوله حدثني، وقوله أخبرني، فإذا قال حدثني فيكون ذلك عزيمة والعزيمة تتطلب أن يكون التلميذ حافظاً لجميع ما في الكتاب لا يخطئ منه شيء.

أما إذا قال أخبرني، فإن ذلك رخصة، والرخصة أن يكون فاهماً لما هو في الكتاب ويرجع إليه، إذا نسى شيئاً أو أخطأ فيه^(١).

الطرف الثاني وهو الحفظ:

وهو أيضاً على نوعين، عزيمة ورخصة.

أما العزيمة:

وهي: أن يتلقى التلميذ عن الشيخ، فيحفظ ما يمليه عليه ويسمعه منه ويتقنه إلى وقت الأداء ويكون الحفظ مقترباً بالفهم.

(١) ينظر: أصول السرخسي ٣٧٧/١.

وأما الرخصة:

وهى: أن يكون عالماً بكل ما في الكتاب؛ بحيث يتذكر ما فيه بمجرد النظر في الكتاب، فإذا حفظ ما في الكتاب ونسى شيئاً يتذكره بمجرد النظر.

وإذا تذكر بمجرد النظر فهو عزيمة، وإذا كان عالماً بما في الكتاب فقط فهو رخصة^(١).

الطرف الثالث وهو الأداء.

وهو عزيمة ورخصة.

أما العزيمة: وهى أن يؤدي ما سمع ويحفظه، إلى حين أداءه بلفظه ومعناه من غير تغيير.

وأما الرخصة: وهى أن يؤدي ما سمع بالمعنى عند عدم قدرته^(٢) على الحفظ، وهذا جائز عند العلماء؛ لأن رواية الحديث بالمعنى جائز، وقد اختلف فيه العلماء فمنهم من أجازهم ومنهم من منعه، ولكن الراجح الجواز مع عدم الإخلال بالمعنى المقصود من الرواية^(٣).

(١) ينظر: أصول السرخسي ٣٧٩/١.

(٢) ينظر: لباب الاصول ص ٢٧٠.

(٣) ينظر: كشف الأسرار للنسفي ٧٢/٢.

أسئلة وتمارين

س: تكلم عن قبول رواية الفقيه وغير الفقيه وأيها ترجح؟

س: هل يترجح قبول الخبر بكثرة العدد؟

س: هل يجوز قبول رواية الفاسق والمتساهل؟

رواية الحديث بالمعنى.

قال المصنف- رَحِمَهُ اللهُ -: (وَأَمَّا التَّبْلِيغُ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ
عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْحَدِيثِ النَّقْلُ بِالْمَعْنَى «لِقَوْلِهِ: -
عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - نَضَرَ اللَّهُ أَمْرًا أَي: نَعِمَ اللَّهُ
سَمِعَ مِنَّا مَقَالَةً فَوَعَاها، وَأَدَاها كَمَا سَمِعَهَا»؛ لِأَنَّهُ
مَخْصُوصٌ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ، وَعِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ يَجُوزُ،
وَلَا شَكَّ أَنَّ الْعَزِيمَةَ هُوَ الْأَوَّلُ وَالتَّبَرُّكُ بِلَفْظِهِ - عَلَيْهِ
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - أَوْلَى لَكِنْ إِذَا ضَبَطَ الْمَعْنَى وَنَسِيَ
اللَّفْظَ فَالضَّرُورَةُ دَاعِيَةٌ إِلَى مَا ذَكَرْنَا، وَهُوَ فِي ذَلِكَ
أَنْوَاعٌ).

ذهب الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء،
ومنهم الأئمة الأربعة: إلى جواز نقل الحديث بالمعنى، وكذلك ذهب
جمهور المحدثين إلى جواز نقله بالمعنى.

وذهب البعض من العلماء، إلى جواز النقل بالمعنى بالإتيان مما
يرادف الألفاظ، ولا يجوز ما عدا ذلك.

وقال الإمام السرخسي: إذا كان اللفظ محكماً فلا يجوز تغييره؛
لأنه له معنى واحد، لا يتغير بظاهر المتن، وإذا كان غير محكم، لا
يجوز نقله بالمعنى، إلا لمن كان فقيهاً عالماً باللغة، وأما المحكم فلا يجوز

تغييره إلا إذا كان عالماً بمترادفات الألفاظ؛ بحيث يأتي بالعبرة لا تحتمل زيادة ولا نقصان، وقد ساق الجمهور أدلة على رأيهم، فقالوا:

أولاً: الدليل من المنقول في السنة: روى ابن مسعود -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: حينما سأله رجل فقال: يا رسول الله تحدثنا، ولا نقدر أن نسوق الحديث كما سمعناه، فقال -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- «إذا أصاب أحدكم المعنى فليحدث»^(١).

ثانياً: الإجماع:

إن هذا الحديث السابق الذي رواه ابن مسعود، لم ينكر عليه أحد، فاعتبر الجمهور ذلك إجماعاً من الصحابة والتابعين، على جواز النقل بالمعنى.

ثالثاً: ما روى من آثار:

ما روى عن مكحول أنه قال: دخلنا على واثلة بن الأسقع، فقلنا حدثنا حديثاً ليس فيه تقديم ولا تأخير، فغضب وقال: لا بأس إن قدمت وأخرت إن أصبت المعنى^(٢).

(١) أخرجه الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية في علم الرواية ص ٣٠٢، وفي رواية لابأس إن قدمت أو أخرت، إذا أصبت المعنى الخطيب في الكفاية ص ٣٠٨، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ٩٤/١ - ٩٥، والدارمي في سننه ٧٩/١. وينظر: أصول السرخسي ٣٥٦/١، التقرير والتحبير ٢٨٥/٢.

(٢) ينظر: الرسالة للإمام الشافعي ص ٢٧٠ - ٢٧٦ فقره: ٧٤٤ - ٧٤٣، والمستصفي للغزالي ١٢٨/١، ولباب الأصول وبديع الفصول ص ٢٤٦.

واستدل من منع رواية الحديث بالمعنى فقالوا:

أولاً: النص: قال-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «نَضَّرَ اللَّهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِي، فَوَعَاَهَا أَفَدَّاهَا كَمَا سَمِعَهَا»^(١).

فنص في الحديث على مدح من أدى المقالة، كما سمعها وهنا لا يجوز نقل الحديث بالمعنى؛ لأنه تغيير في كلام النبي-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.

ثانياً: المعقول: وهو من وجهين:

الأول: إن علماء العربية وأهل الاجتهاد، يختلفون في معنى اللفظ الوارد مع اتحاد، والاختلاف مع تعدد النقل من الراوي أو الرواة ينتهي إلى مخالفة المعنى المقصود باللفظ النبوي، وهو: ممنوع.

الثاني: إن خبر النبي يُتعبد به، فلا تجوز مخالفته فيروى بلفظه من غير تغيير ولا زيادة أو نقصان.

وعلى ذلك لا يجوز رواية الحديث بالمعنى؛ لأن فيها مخالفة لكلام النبي-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ومخالفة في الألفاظ^(٢).

(١) رواه جماعة من الصحابة-رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ-، أخرجه أبو داود في كتاب العلم باب فضل نشر العلم رقم: ٣٦٦٠، ورواه ابن ماجة في المقدمة باب من بلغ علماً، رقم: ٢٣١، ٢٣٢، ٢٣٦، والترمذي في كتاب العلم باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع رقم: ٢٦٥٨ وقال صحيح.

(٢) ينظر: أصول السرخسي ٣٣٥/١، ومختصر المنتهى لابن الحاجب ١/٢، المعتمد لأبي الحسين ١٤١/٢، والعدة للقاضي لأبي يعلى ٩٧١/٣.

مناقشة الجمهور لأدلة المانعين:

أولاً: الدليل الأول: الذي استدل به المانعون، أن من نقل معنى اللفظ من غير زيادة ولا نقصان يصح أن يقال: أدى كما سمع، ولهذا يقال: لمن ترجم إلى لغة أخرى، ولم يغير في المعنى أدى كما سمع.

ثانياً: هذا الحديث روى بألفاظ متعددة وروايات مختلفة منها: "رحم الله امرأ، ورب حامل فقه غير فقيه".

فهنا طلب الرحمة لمن أدى الحديث، ولم يغير في مقصوده ومعناه، ولكن إذا غير المعنى لا يجوز^(١).

ثانياً: النقل بالمعنى جائز، طالما كان الراوي عالماً بدقائق الألفاظ بحيث لا يخفى عليه شيء منها، ألا ترى أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بلغ إلى كل طائفة بلسانهم^(٢) وهذا لا يتصور إلا بالمعنى، وكذلك الصحابة -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ- رَوَوْا عن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فلم يستطيعوا أن يرووا الألفاظ، كما حدثها النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.

وجميع الروايات كلها سُمِعَتْ بالمعنى، وقلما تحكى رواية كما سُمِعَتْ؛ لأن من سمع مقالة عن غيره قل ما يمكنه أن يحكى بتلك

(١) ينظر: لباب الاصول ص ٢٤٧، المعتمد لأبي الحسين ١٤١/٢.

(٢) ينظر: أصول السرخسي ٣٣٥/١، ومختصر المنتهى لابن الحاجب ١/٢، المعتمد لأبي الحسين ١٤١/٢، والعدة للقاضي أبي يعلى ٩٧١/٣.

العبارة بلا زياده ولا نقصان، فثبت أن النقل بالمعنى جائز^(١).

ومن شرط النقل بلا زيادة أو نقصان، فقد كلف غيره ما لا يستطيع، وهذا حرج عظيم وذلك كله باطل قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ الحج: ٧٨.

والجواب عن المعقول في دليل المانعين من وجهين:

الأول: إن الكلام في النقل بلا زيادة أو نقصان.

الثاني: إن السنة يجوز النقل فيها بالمعنى وذلك خلاف القرآن، لأن المقصود من نقل القرآن هو الإعجاز وتغييره يخرج عنه الإعجاز.

وأما السنة فيجوز ذلك فيها، مادامت تصيب المعنى من غير زيادة أو نقصان، وهناك أمور قصد منها التعبد في ألفاظها، مثل: ألفاظ الأذان وألفاظ الإقامة، وكذلك الصلاة على الجنائز وغير ذلك، ومن هنا ثبت أن نقل الحديث بالمعنى جائز- والله أعلم-^(٢)، إلا فيما ورد ذكره بعدم التغيير، والالتزام بالنص كالقرآن والأدعية المخصوصة في بعض أنواع الصلوات؛ كالجنازة والاستخارة والأذان والإقامة والسلام ورده.

(١) ينظر: لباب الأصول وبديع الفصول ص٢٤٨، كشف الأسرار للنسفي ٧٢/٢.

(٢) ينظر: لباب الأصول ص٢٤٧، الإحكام للآمدي ٣٣١/٢، إرشاد الفحول ص٥٧ والعدة للإمام القاضي أبي يعلى ٩٦٨/٣: ٩٧٠.

أسئلة وتمارين

س: تكلم عن رواية الحديث بالمعنى مبينا الخلاف فيها مع ترجيح ما ترى.



فصل في الانقطاع.

قال المصنف - رَحِمَهُ اللهُ -: (فَصْلٌ فِي الْإِنْقِطَاعِ) أَيُّ: انْقِطَاعِ الْحَدِيثِ عَنِ الرَّسُولِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - (وَهُوَ ظَاهِرٌ وَبَاطِنٌ أَمَّا الظَّاهِرُ فَكَأَلِإِرْسَالِ) الْإِرْسَالُ عَدَمُ الْإِسْنَادِ، وَهُوَ أَنْ يَقُولَ الرَّاوي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ غَيْرِ أَنْ يَذْكُرَ الْإِسْنَادَ وَالْإِسْنَادُ أَنْ يَقُولَ: حَدَّثَنَا فَلَانٌ عَنْ فَلَانٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالْمُرْسَلُ مُنْقَطِعٌ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ حَيْثُ الظَّاهِرُ لِعَدَمِ الْإِسْنَادِ الَّذِي يَحْصُلُ بِهِ الْإِتِّصَالُ لَا مِنْ حَيْثُ الْبَاطِنُ لِلدَّلَائِلِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْمَتْنِ الدَّالَّةِ عَلَى قَبُولِ الْمُرْسَلِ).

المقصود من الانقطاع هو انقطاع السند؛ لأن السند إما أن يكون متصلاً أو منقطعاً، فأما السند المتصل فهو: مثل المتواتر الذي ليس فيه انقطاع في سلسلة الرواة.

وكذلك المتصل في حديث الأحاد، الصحيح أو الحسن فإنه يكون مقبول الرواية لاتصال السند.....

والمنقطع ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: الانقطاع الظاهر.

القسم الثاني: الانقطاع الباطن^(١).

أولاً: الانقطاع الظاهر:

وهو ما كان مرسلًا، والمرسل وهو: المطلق الذي انقطع اتصاله عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وقصر السند على الصحابي.

والمرسل على أربعة أنواع:

الأول: مرسل الصحابي ومثاله: ما روى عن ابن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ومرسل الصحابي محمول على السماع من غير واسطة؛ لأن من صحت صحبته مع النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يحمل على السماع عند إطلاق الرواية، قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ»^(٢).

وهذا الحديث مروى عن ابن عمر، عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وليس فيه قوله: حدثني أو سمعت، فيكون مرسلًا، والمرسل هو: الانقطاع الظاهر.

الثاني: مرسل التابعي ومثاله: حديث أسامة بن زيد عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. وأما مرسل التابعي فمحمول على أنه وضع له

(١) ينظر: كشف الأسرار للنسفي ٤٢/٢، أصول السرخسي ٣٥٥/٢، الرسالة للشافعي ص ٢٧٠، وباب السنة في شرح السراج الهندي على المغني للخبازي ١٥٠/١، تحقيق د/عبد الفتاح الدخيسي سنة ١٩٨٩م.

(٢) رواه الترمذي في كتاب الجنائز باب ما جاء في فضل الصلاة على الجنازة، حديث رقم: ١٠٤٠، وابن ماجه في كتاب الجنائز باب ما جاء في ثواب من صلى على جنازة ومن انتظر دفنها رقم: ١٥٣٩، ٤٠، ٤١، ط بيت الأفكار الدولية.

الأمر واستبان له الإسناد، ومثاله: «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ»^(١).

وقال الدكتور/ محمد عجاج الخطيب:

الأقوال في مرسل التابعي بلغت نحو عشرة أقوال أشهرها ثلاثة:

الأول: أنه يحتج به مطلقاً، وهذا هو قول: الإمام أبي حنيفة ومالك ورواية عن أحمد- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-.

والثاني: لا يحتج به مطلقاً، وهو: لجمهور المحدثين والإمام الشافعي وكثير من الفقهاء والأصوليين.

والثالث: يحتج به إذا عضد بعاضد؛ بأن يسند من طريق آخر، أو يعمل به بعض الصحابة أو أكثر أهل العلم، وإذا أسند من آخر فهو: حجة عند جماهير أهل العلم والمحدثين.

الرابع: مرسل الراوي العدل في كل عصر، وهذا النوع يعرف عن طريق الجرح والتعديل، فإذا كان الراوي ثقة ويرسل الحديث عمن روى عنه، فإنه يُقبل، وإذا لم يكن ثقة ويرسل الحديث فلا يقبل.^(٢)

الخامس: ما كان مرسلًا من وجه دون وجه. ومثاله: ما روى عن

(١) رواه ابن ماجة في كتاب الفرائض، باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك رقم: ٢٧٢٩، وأبو داود في كتاب الفرائض باب هل يرث المسلم الكافر رقم: ٢٩١١، والترمذي في كتاب الفرائض باب ما جاء في إبطال الميراث بين المسلم والكافر رقم: ٢١٠٧، ٢١٠٨، وأخرجه السيوطي في الجامع الصغير ٣/ ٤٤٠. ينظر أصول الحديث د/ محمد عجاج الخطيب ص ٣٣٨، والعدة لأبي يعلى ٩١٢/٣.

(٢) أصول الحديث د/ محمد عجاج الخطيب، والرسالة للشافعي ص ٤٥٣-٤٥٥.

النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: « لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ »^(١)، فهذا الحديث رواه مسنداً إسرائيل ورواه مرسلأ شُعْبَة وَسُفْيَان، وكذلك حديث «ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد، وإذا فسدت فسد الجسد كله»، روى من وجه مسنداً، ومن وجه أخرى مرسل، فأسنده النعمان بن بشير وأرسله آخر^(٢).

أوجه قبول الحديث المرسل:

قال في المصنف - رَحِمَهُ اللَّهُ -: (وَمُرْسَلُ الصَّحَابِيِّ مَقْبُولٌ بِالْإِجْمَاعِ وَيُحْمَلُ عَلَى السَّمَاعِ، وَمُرْسَلُ الْقَرْنِ الثَّانِي وَالثَّلَاثِ لَا يُقْبَلُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ - تَعَالَى - إِلَّا أَنْ يَثْبُتَ اتِّصَالُهُ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ كَمُرَاسِيلِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ؛ لِأَنِّي وَجَدْتُهَا مَسَانِيدَ، لِلْجَهْلِ بِصِفَاتِ الرَّأْوِيِّ الَّتِي تَصِحُّ بِهَا الرِّوَايَةُ).

أولاً: الحديث الذي أرسله الصحابي مقبول بالإجماع؛ لأنه محمول على

(١) رواه الترمذي في كتاب النكاح باب ما جاء لا نكاح إلا بولي رقم: ١١٠١، ١١٠٢ قال أبو عيسى هذا حديث حسن وأخرجه السيوطي في الجامع الصغير، وحمله على عدم صحة النكاح الجامع الصغير وعليه شرح السراج المنير للشيخ علي بن أحمد نور الدين محمد بن إبراهيم العزيمي ٢٣/٤٢٥، ط: المطبعة الأزهرية، سنة ١٣٢٥ هـ عام ١٩٠٥ م في عصر الخلافة العثمانية.

(٢) رواه البخاري في كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه ١/ ٢٨ رقم: (٥٢)، ومسلم في كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات ٣/ ١٢١٩ رقم: (١٥٩٩).

السماع، وهو ما رواه صغار الصحابة -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ- ولم يسمعه من النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أو لم يشاهدوه بل سمعوه من غيرهم من الصحابة الكبار، ولم يذكروا اسم الصحابي الذي رواه عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فسمى لذلك مرسلًا^(١).

وقال السراج الهندي: المرسل هو - قول من لم يلقَ النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بحذف الواسطة بينه وبين النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-^(٢).

ثانيًا: مرسل التابعي وغيره من أنواع المراسيل مقبولة عند جمهور الأحناف، وقال بذلك: المعتزلة والإمام مالك وإحدى الروايتين عن أحمد.

وقال السراج الهندي: والمرسل من القرن الثاني والثالث - وهم التابعون وأتباع التابعين-، محمول على أنه وضع لهم الأمر واستبان الإسناد وهو: طريق الاتصال، فلا يحتاج إلى ذكر الواسطة، حتى قال الإمام الحسن البصري: إذا اجتمع لي أربعة من الصحابة أرسلته إرسالًا، وهو حجة عندنا.

وقال الشافعي: لا يقبل المرسل من القرن الثاني والثالث، إلا إذا ثبت اتصاله من وجه آخر، فتقبل مراسيل سعيد بن المسبب، وأما

(١) كشف الأسرار للنسفي ٤٢/٢ وينظر كشف الأسرار على أصول البزدوي ٦/٣

(٢) ينظر: باب السنة في شرح السراج الهندي على المغني، تحقيق: د/ عبد الفتاح الدخيمسي ١/ ١٤٨ - ١٤٩.

مراسيل غير القرون الثلاثة فقد اختلفوا في قبولها.

وقال الإمام الشافعي: إني تتبعته مراسيل سعيد بن المسيب فوجدتها مسانيد، أي: تتصل من وجوه أخرى.

ثالثاً: مرسل العدل من كل عصر وهو: الذي توافرت فيه شروط الراوي في كل عصر وسلم من القدح فهو مقبول.

وقال الإمام الكرخي: إنه مقبول؛ لأنه لا فرق بين مرسل عصر الصحابة أو مرسل عصر التابعين ومرسل العصور الأخرى، ومن تقبل روايته مسنداً تقبل روايته مرسلًا.

وقال عيسى بن أبان: لا تقبل إلا مراسيل من كان من الأئمة مشهوداً له بالعلم يأخذ الناس عنه، وإذا كان غير ذلك يقبل مسنده ويتوقف في مرسله^(١).

وقال في كشف الأسرار للنسفي: إن المرسل في القرون الثلاثة، إذا رواه أهل العلم فإنه يقبل ويكون حجة.

وإذا روى عن عدل في أي عصر، واتصلت السلسلة لسلامة السند من القدح، فإنه يقبل وهذا ما قاله: جمهور الحنفية والإمام مالك والمعتزلة، وهذا هو المعقول أيضاً.

النوع الرابع: ما كان مرسلًا من وجه دون وجه، أي: مرسلًا من وجه مسندًا من وجه آخر، فإنه حجة عند من قالوا: بقبول المرسل، ولا

(١) ينظر: باب السنة في شرح السراج الهندي على المغني، تحقيق د/ عبد الفتاح الدخيمسي ١/ ١٤٨-١٤٩.

يقبل عند من قال: بعدم قبول المرسل؛ لأن الإرسال يمنع قبوله.
والراجح: أن الحديث المرسل من وجه دون وجه مقبول؛ لأن المرسل ساكت عن حال الراوي والمسند ناطق، والناطق أولى من الساكت فقبل وقوى جانبه من الإسناد^(١).

اختلاف العلماء في قبول الحديث المرسل:

اختلاف العلماء في قبول الحديث المرسل على عدة أقوال:
الأول: أنه يجوز الاحتجاج به مطلقاً: قال به: الحنفية ومالك والمعتزلة وهو رواية عن أحمد -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-.
الثاني: لا يجوز الاحتجاج به مطلقاً: وهذا القول منسوب إلى الظاهرية وكثير من أهل الحديث، حكاه النووي عن جماهير المحدثين.

الثالث: وهذا القول: قال به الإمام الشافعي، وهو: أنه يعتد به إذا تعضد بعارض؛ بأن تكون له رواية أخرى متصلة السند تقويه، وهذا إذا كان عن التابعي، أما إذا كان عن غير التابعي فلا يقبل.

وأما إذا كان عن غير التابعي فمقبول عند جمهور الأحناف، وإذا صح إرساله من وجه دون وجه فمقبول أيضاً^(٢).

(١) كشف الأسرار للنسفي ٤٤/٢، أصول الحديث ٣٣٩.

(٢) الرسالة ص ٤٥٣، وكشف الأسرار للنسفي ٤٢/٢، أصول الحديث ص ٣٣٨.

وقد احتج من قال: بأن المرسل حجة بقوله: قَالَ تَعَالَى: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ
مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا
إِلَيْهِمْ﴾ التوبة: ١٢٢.

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ الحجرات:
(١) ٦ فإذا أخبر من ليس فاسقاً وجب قبول خبره؛ لأنه حجة، والمرسل
ليس بفاسق.

وقال الحسن البصري: إذا اجتمع لي أربعة من الصحابة على
حديث أرسلته إرسالاً.

وقال الإمام النخعي: إذا قلت حدثني فلان عن عبدالله، فهو:
ذاك، وإذا قلت: قال عبدالله، فهو: غير واحد (٢).



(١) كشف الأسرار للنسفي ٤٤/٢، أصول الحديث ص ٣٣٩.

(٢) كشف الأسرار للنسفي ٤٤/٢، أصول الحديث ص ٣٣٩.

أسئلة وتمارين

س: اذكر اقسام الانقطاع مبينا الخلاف فى العمل بالحديث المرسل؟

س: وضح رأى الامام الشافعى فى العمل بالحديث المرسل مستدلا لما تقول؟



النوع الثاني من الانقطاع:

قال المصنف - رَحِمَهُ اللهُ -: (وَأَمَّا الْإِنْقِطَاعُ الْبَاطِنُ فِيمَا
بِالْمُعَارَضَةِ أَوْ بِنُقْصَانٍ فِي النَّاقِلِ أَمَّا الْأَوَّلُ فِيمَا
بِمُعَارَضَةِ الْكِتَابِ كَحَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَوْلُهُ
تَعَالَى).

الانقطاع الباطن، ينقسم الانقطاع الباطن إلى قسمين:

الأول: انقطاع لخلل في شروط الراوي.

الثاني: انقطاع بالمعارضة.

النوع الأول من الانقطاع: وهو: ما كان لخلل في شروط الراوي،
وهو: كون الراوي غير مسلم، أو صبيًا أو مغفلًا أو ساهيًا أو
متساهلاً أو فاسقًا أو مستورًا.

وقد سبق الكلام على هذه الأمور في شروط الخبر، ولله الحمد
والمنة.

أما النوع الثاني من الانقطاع:

وهو: ما يسمى الانقطاع بالمعارضة، وهو: على أربعة أقسام:

الأول: ما خالف فيه الخبر كتاب الله تعالى؛ فيسمى الخبر منقطعًا؛
لأن كتاب الله تعالى ثبت بطريق اليقين، والخبر ثبت بطريق
الظن، ومن هنا يقدم ما ثبت بالكتاب على ما ثبت بالخبر،

ومثال الخبر المنقطع الذي عارض الكتاب: حديث فاطمة بنت قيس الذي روت فيه أن المطلقة ثلاثاً بائناً لا نفقه لها ولا سكنى، فهذا الحديث خالف النص في الكتاب^(١)، وهو قوله: قَالَ تَعَالَى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ﴾ الطلاق: ٦، وكذلك حديث: «القضاء بشاهد ويمين»^(٢). خالف النص في الكتاب الثابت بيقين، فالعمل بالكتاب أولى من السنة؛ لوجود شبهة في الخبر، وأما قوله: قَالَ تَعَالَى: ﴿وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ البقرة: ٢٨٢، فقوله: ﴿وَأَسْتَشْهِدُوا﴾ أمر بفعل مجمل يحدد عدد الشهود، وكذلك حديث: « ولدُ الزنا شرُّ الثلاثة »^(٣)، مخالف لنص الكتاب، وهو قوله: قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وَزَرَ أُخْرَى﴾ الإسراء: ١٥، وغير ذلك من الأحاديث والآيات، فعلى ذلك لو خالفت السنة صريح الكتاب، فلا يعمل بها؛ لأن الكتاب لا شبهة فيه^(٤).

(١) كشف الأسرار للنسفي ٥٠/٢ والتوضيح على التنقيح ١٧٧/٢

(٢) رواه أبو داود في الأقضية باب القضاء باليمين والشاهد رقم: ٨، ٩، ١٠ والترمذي في كتاب الأحكام باب ما جاء في مع الشاهد رقم: ١٣٤٣، ٤٤، ٤٥ وقال حسن غريب.

(٣) رواه أبو داود في كتاب العتق باب عتق ولد الزنا وأحمد في مسنده ٢/ ٣١١ والبيهقي في السنن الكبرى ١٠/ ٥٧ - ٥٨.

(٤) كشف الاسراء للنسفي ٥٠/٢، التوضيح على التفتيح ١٧/٢.

النوع الثاني من الانقطاع بالمعارضة:

قال المصنف - رَحِمَهُ اللهُ - (وَأَمَّا بِمُعَارَضَةِ الْخَبَرِ الْمَشْهُورِ كَحَدِيثِ الشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ قَوْلُهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - «الْبَيْتَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» وَكَحَدِيثِ بَيْعِ الرُّطْبِ بِالتَّمْرِ «فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ الرُّطْبُ هُوَ التَّمْرُ يُعَارِضُ قَوْلُهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - التَّمْرُ بِالتَّمْرِ مِثْلًا بِمِثْلِ»، وَقَوْلُهُ «جِدْهَا وَرَدِئُهَا سَوَاءً»، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ يُعَارِضُ قَوْلُهُ «إِذَا اخْتَلَفَ النَّوعَانِ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ»).

مخالفة الخبر للسنة المشهورة، فإذا خالف الخبر سنة مشهورة لا

يؤخذ به ويكون العمل بالسنة المشهورة أولى.

ومثاله: «حديث القضاء بشاهد ويمين»، مخالف للسنة المشهورة

التي قال النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «الْبَيْتَةُ عَلَى مَنْ ادَّعَى، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ»^(١)، وكذلك حديث: «بيع الرطب بالتمر»^(٢)، فانه معارض بقوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «التَّمْرُ بِالتَّمْرِ، مِثْلًا بِمِثْلِ»^(٣)، وقوله: - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

(١) البخاري في كتاب الأيمان والنذور باب: قول الله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا رقم: ٦٦٧٧، ط: بيت الأفكار الدولية.

(٢) رواه البخاري في كتاب البيوع باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام رقم: ٢١٧١ - ٢١٨٤، ومسلم في كتاب البيوع رقم: ١٥٣٩.

(٣) رواه الإمام البخاري في البيوع باب بيع التمر بالتمر، رقم: ٢١٧٠ ومسلم في البيوع رقم: ١٥٨٦.

«جَيِّدُهَا وَرَدِيئُهَا سَوَاءٌ» فهذا يترك الخبر الشاذ ويعمل بالمشهور.

النوع الثالث من الانقطاع بالمعارضة:

قال المصنف - رَحِمَهُ اللهُ -: (وَأَمَّا بِكَوْنِهِ شَاذًا فِي الْبَلَوَى
الْعَامِّ كَحَدِيثِ الْجَهْرِ بِالتَّسْمِيَةِ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ خَفَاؤُهُ فِي
مِثْلِ هَذِهِ الْحَادِثَةِ مِمَّا يُحِيلُهُ الْعَقْلُ).

وهو ما كانت البلوى فيه عامة؛ كحديث الجهر بالتسمية، فإنه مخالف لما كان عليه الصحابة والمشهور في ذلك أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان لا يجهر بالتسمية، ولو كان جهر بالتسمية؛ لاشتهر ذلك بين الصحابة - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - لأنهم لم يتركوا شيئاً إلا بلغوا به؛ لأنه واجب عليهم لأمانتهم وعدلهم^(١).

النوع الرابع من الانقطاع بالمعارضة:

قال المصنف - رَحِمَهُ اللهُ -: (وَأَمَّا بِإِعْرَاضِ الصَّحَابَةِ عَنْهُ نَحْوَ «الطَّلَاقِ بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةِ بِالنِّسَاءِ» فَإِنَّهُمْ اخْتَلَفُوا فِي الْحُكْمِ، وَلَمْ يَرْجِعُوا إِلَيْهِ).

وهو ما أعرض عنه الصحابة - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - نحو ما روى: « أن الطلاق بالرجال والعدة بالنساء »^(٢)، فلم تظهر به حاجة من أحد من

(١) التوضيح على التنقيح ١٧/٢.

(٢) أخرجه ابن أبي شيبة ٨٢ / ٥ - ٨٣، والبيهقي ١٦٩ / ٧ - ٣٧٠، موقوفاً على ابن عباس، وعكرمة، ومكحول، والشعبي، وإبراهيم، وسليمان بن يسار.

الصحابة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -، ولو ظهرت به حاجة من أحد منهم لاشتهرت وعرفت، فدل ذلك على أنهم أعرضوا عنه، فلا يجوز الاحتجاج به وكذلك حديث: «ابْتَغُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى لَا تَأْكُلْهَا الصَّدَقَةُ»، فإنهم اختلفوا في ذلك أي: في وجوب الزكاة في مال الصبي اليتيم، وأعرضوا عن الاحتجاج به^(١).



(١) كشف الأسرار للنسفي ٥٣/٢، التوضيح على التنقيح ١٧/٢.

محل الخبر الذي جعل الخبر فيه حجة

قال المصنف- رَحِمَهُ اللهُ- (فَصَلُّ فِي مَحَلِّ الْخَبَرِ، أَيُّ: الْحَادِثَةِ الَّتِي وَرَدَ فِيهَا الْخَبَرُ (وَهُوَ إِمَّا حُقُوقُ اللَّهِ تَعَالَى وَهِيَ إِمَّا الْعِبَادَاتُ أَوْ الْعُقُوبَاتُ. وَالْأُولَى تُثَبِّتُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ بِالشَّرَاطِ الْمَذْكُورَةِ، وَمَا كَانَ مِنْ الدِّيَانَاتِ كَالْإِخْبَارِ بِطَهَارَةِ الْمَاءِ وَنَجَاسَتِهِ فَكَذَا) أَيُّ: يَثْبُتُ بِأَخْبَارِ الْوَاحِدِ بِالشَّرَاطِ الْمَذْكُورَةِ أَيُّ: إِذَا أَخْبَرَ الْوَاحِدُ الْعَدْلُ أَنَّ هَذَا الْمَاءَ طَاهِرٌ أَوْ نَجِسٌ يَقْبَلُ خَبْرَهُ).

محل الخبر هنا ينقسم إلى قسمين:

الأول: أن يكون الخبر متعلقًا بحقوق الله.

الثاني: أن يكون الخبر متعلقًا بحقوق العباد.

والمقصود بمحل الخبر هو الحادثة التي ورد فيها الخبر.

أما القسم الأول من محل الخبر: وهو ما كان متعلقًا

بحقوق الله تعالى:

١- العبادات المحضة.

٢- العقوبات المحضة.

٣- دائر بين العبادات والعقوبات^(١).

والخبر مقبول ويعتبر حجة في العبادات المحضة؛ كالصلاة والصيام والزكاة والحج، ويقبل الخبر بلا شرط عدد معين أو لفظ معين، ولكن بالشروط التي مر ذكرها في أول الباب، أما إذا كان الخبر من العقوبات المحضة، فيُقبل عند الإمام أبي يوسف والإمام الجصاص؛ لأنه خبر واحد، وخبر الواحد يفيد الظن فيعمل به في الحدود مثل الزنا والقذف والقتل والسرقة^(٢).

وقال الإمام السرخسي: خبر الواحد لا يعمل به في الحدود؛ لأن الحدود تندري بالشبهات، فلا يجوز أن تثبت بخبر الواحد الذي فيه شبهة، وإنما جاز قبول خبر الواحد في الشهادات؛ لأن الشهادة ورد فيها من الكتاب^(٣) وهو قوله: قَالَ تَعَالَى: ﴿فَأَسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ﴾ النساء: ١٥.

أما ما كان دائراً بين العبادات والعقوبات فهو مثل: الكفارات، والكفارات لا تجب على الكافر؛ لأنها تعتبر في حق المسلم وصف عبادة، والعبادة فيها غالبية، وذلك في معظم الكفارات إلا في كفارة الظهار، فوصف العقوبة فيها هو الغالب؛ لأن الظهار وصفه الله -تبارك وتعالى- بأنه منكر من القول وزور؛ لأنه حرم ما أحل الله له، وكفارة الفطر في

(١) كشف الأسرار للنسفي.

(٢) ينظر: التوضيح على التنقيح ١٩/٢.

(٣) ينظر: التوضيح على التنقيح ١٩/٢.

رمضان وصف العقوبة فيها هو الغالب؛ لأن الفطر ليس فيه شبهة إباحة، فكانت كفارة الفطر فيه عقوبة أكثر منها عبادة، فصارت الكفارة في هذه الأنواع عقوبة وجوباً وعبادة من ناحية الأداء^(١).

القسم الثاني من محل الخبر: حقوق العباد

وتنقسم حقوق العباد إلى ثلاثة أقسام:

الأول: ما كان فيه الزام محض.

الثاني: ما لم يكن فيه الزام محض.

الثالث: ما كان فيه الزام من وجه دون وجه.

وحقوق العباد تثبت بخبر الواحد بالشرائط المذكورة في أول باب

الخبر.

أما القسم الأول من حقوق العباد:

وهو: ما كان فيه إلزام محض فلا تثبت بخبر الصبي؛ لأنه لا بد فيه من لفظ الشهادة والولاية، فلا تقبل شهادة الصبي والعبد، ويشترط فيه عدد الشهود عند الإمكان، ولا يشترط العدد في كل موضع؛ لأن هناك من المواضع ما لا يشترط فيه العدد؛ كشهادة القابلة ولا بد في حقوق العباد التي فيها إلزام محض وذلك يوم الفطر، وتسليم المبيع.

فيشترط في الأخبار التي تثبت هذه الأمور شروط الخبر؛ لأن

(١) ينظر: التوضيح على التنقيح ٣٠٧/٢.

الالزام يحتاج إلى زيادة تأكيد.^(١)

والقسم الثاني من حقوق العباد: وهو: ما لم يكن فيه إلزام مثل: الوكالات والمضاربات والإذن بالتجارة والرسالات في الهدايا وأنواع الشركات.

وخبر الواحد هنا يقبل من البالغ الحر والصبي المميز، فهنا حصل تجاوز عن بعض الشروط، وهى: أنه يجوز أن يقبل خبر الواحد، إذا كان المخبر مميزاً أو غيره صبيّاً كان أو بالغاً، كافراً كان أو مسلماً أو فاسقاً.^(٢)

ولو أخبر أحد من هؤلاء بأن فلاناً وكله فإن وقع في قلبه بأنه صادق يعمل به؛ لأن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كان يقبل الهدية من البرّ والفاجر والأسواق منذ عهد النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قائمة على العدول والفساق والناس يتعاملون مع هؤلاء جميعاً.

وهنا جعلنا الإلزام في أمور الدين أشد من الإلزام في أمور الدنيا.

ولو أخبر رجل رجلاً آخر أن امرأته رضعت معه فحرمت عليه، جاز له أن يتزوج أختها.^(٣)

والقسم الثالث من حقوق العباد:

(١) كشف الأسرار للنسفي ٥٩/٢، كشف الأسرار للنسفي ٢- ٥٩/٢: ٦٠.

(٢) كشف الأسرار للنسفي ٥٩/٢.

(٣) التوضيح على التنقيح ٢١/٢: ٢٢.

ما كان فيه إلزام من وجه دون وجه، ومثاله: عزل الوكيل، وحجر المأذون، وفسخ الشركة وإنكاح الولي البكر البالغة.

فإنه إلزام من حيث إنه يبطل عملاً في المستقبل في العزل أو الحجر أو الفسخ، وأما في الإنكاح فإنه إذا كان الولي يمكن له أن يجيز ذلك النكاح أولاً يجيزه؛ لأن المخبر الذي يخبر الولي يقبل خبره، إذا كان عدلاً أو غير عدل، أما إذا كان فضولياً فتشترط العدالة فيه، ومن حيث الإلزام فإنه لا يمكن لهذا التزويج أن يتم إلا بموافقة الولي.

ومن حيث عدم الإلزام، فإن الولي يمكن له رد الوكيل، والرسول أو الفضولي، ويقبل هذا الوكيل والرسول بدون شرائط العدالة والشهادة.

أما الفضولي فلا يقبل خبره إلا إذا كان عدلاً؛ لأن الوكيل والرسول يقومان مقام الموكل والمرسل، أما الفضولي فلم يقيم مقام أحد، وأنه هو الذي نصب نفسه في هذا المقام^(١).



(١) التوضيح على التنقيح ٢١/٢: ٢٢.

أسئلة وتمارين

س: اذكر أقوال العلماء فى معارضة خبر الواحد للسنة المشهورة بالتفصيل.



الباب الثاني في البيان

ويشتمل على فصلين:

الفصل الأول: في تعريف البيان ووجوهه، أو ما يكون به
البيان.

الفصل الثاني: في أقسام البيان.

الفصل الأول

في تعريف البيان ووجوهه أو ما يكون به البيان

ويشتمل على مبحثين:

تمهيد:

إن القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة اشتملا على بعض الآيات والأحاديث مجملة، وهذا مما لا شك فيه ولم يخالف في ذلك إلا شذمة قليلة لا يعتد بهم، فوجود الإجمال في القرآن والسنة النبوية أمر متفق عليه، وإن الخطاب بالمجمل جائز؛ لأن الله سبحانه وتعالى جعل من الأحكام ما هو جلي مبين لا إجمال فيه، وجعل منها ما هو خفي غير واضح الدلالة لحكمة جلية، وهي: أن يتفاضل الناس ويثابوا على الاستنباط، والأجر على قدر النصب والتعب، إذا تقرر هذا فما هو تعريف البيان لغة واصطلاحاً...

المبحث الأول

في تعريف البيان.

قال المصنف - رَحِمَهُ اللهُ -: (بَابُ الْبَيَانِ، وَيَلْحَقُ
بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ الْبَيَانُ، وَهُوَ إِظْهَارُ الْمُرَادِ، وَهُوَ إِمَّا
بِالْمَنْطُوقِ أَوْ غَيْرِهِ).

أولاً: تعريف البيان لغة:

بان الأمر يبين فهو: بين وجاء بانن على الأصل، وأبان إبانة
وتبين واستبيان، وهذه المعاني كلها بمعنى الوضوح والظهور والانكشاف
ومنه قوله تعالى: **قَالَ تَعَالَى: ﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾** القيامة: ١٩.

أي إظهار معانيه وأحكامه ومنه قوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: **«إِنَّ مِنْ
الْبَيَانِ لَسِحْرًا وَإِنَّ مِنَ الشُّعْرِ لِحِكْمَةً»**^(١).
فقد سمي الرسول -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- البيان بالسكر؛ لأن البيان
الفصيح يستميل القلوب^(٢).

ثانياً: تعريف البيان في الاصطلاح:

اختلف العلماء في تعريف البيان على أقوال ثلاثة:

أ- يطلق البيان على فعل المبين، وهو: التعريف والإعلام بما ليس

(١) ينظر فتح الباري بشرح البخاري ٢٤٧/١٠.

(٢) ينظر المصباح المنير ٧٠/١، مختار الصحاح ص ٧٣، كشف الأسرار على أصول
البزدوي ١٠٤/٣ وما بعدها.

بمعلوم، ولا معروف.

ب- يطلق البيان على العلم الحاصل من الدليل.

ج- يطلق البيان على الدليل الموصل بصحيح النظر فيه إلى العلم، فمن العلماء من نظر إلى المعنى الأول، مثل: أبي بكر الصيرفي، وابن السبكي وكثير من الشافعية؛ فعرفوا البيان بأنه: إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي والوضوح.

واعترض عليه: بأنه غير جامع؛ لأن ما يدل عليه الحكم ابتداءً من غير إجمال يسمى بياناً بالاتفاق وليس بداخل في التعريف.

وكذلك من شرط التعريف أن يكون أظهر من المعرف، ولفظ البيان هنا أظهر من هذا التعريف.

ومن نظر إلى المعنى الثاني، كأبي بكر الدقاق، وأبي عبد الله البصري وغيرهما قالوا: إن البيان هو: العلم الذي يتبين به المعلوم؛ فكان التبيين والبيان بمعنى واحد.

واعترض عليه: بأنه جمع بين البيان والتبيين وجعلها بمعنى واحد، وهذا من الترادف وهو خلاف الأصل كما أنه عرف البيان بالعلم دون الظن، مع أن التعريف يشملها، ومن نظر إلى المعنى الثالث وهم: أكثر الفقهاء والمتكلمين فقالوا: إن البيان هو الدليل الموصل بصحيح النظر إلى العلم بما هو دليل عليه.

واعترض عليه: بأنه خص البيان بالعلم دون الظن مع إن البيان يشمل العلم والظن.

وخلاصة القول:

فيما سبق أن البيان هو: مجموع هذه الأمور الثلاثة، فكل منها يسمى بياناً على حسب القرينة الموضحة لذلك؛ لأن من عرف شيئاً يقال له بَيِّنَةٌ والعلم الحاصل بهذا الشيء يسمى بياناً، وكذلك الدليل الموصل إلى العلم أو الظن يسمى بياناً، هذا وإن كان المعنى الأول هو: الشائع عند الأصوليين^(١)؛ لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-- كانت وظيفته التبليغ والبيان، يدل على ذلك قوله: قَالَ تَعَالَى: ﴿يَتَأْتِيهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصُمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ المائدة: ٦٧.

وقوله: قَالَ تَعَالَى: ﴿بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنْفَكُّوْنَ﴾ النحل: ٤٤.

(١) كشف الأسرار على أصول البزدوي ١٠٥/٣، شرح المنار وحواشيه ص ٦٨٧ وما بعدها، التلويح ٣٣/٢، أصول السرخسي ٢٦/٢، فواتح الرحموت وشرحه ٤٢/٢، تيسير التحرير ١٧١/٣، التقرير والتحبير ٣٥/٣، الإبهاج ٢٣١/٢، نهاية السؤل مع مناهج العقول ١٤٨/٢ وما بعدها.

المبحث الثاني

في وجوه البيان أو ما يكون به البيان.

قال المصنف- رَحِمَهُ اللهُ- (وَهُوَ إِمَّا بِالْمَنْطُوقِ أَوْ غَيْرِهِ).

١- قد يكون البيان بالقول:

وهو الكثير الغالب وهو متفق عليه بين العلماء وهو يشمل ما يأتي:

أ- قول من الله تعالى مثل قوله: قَالَ تَعَالَى: ﴿قَالُوا أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لُونُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّظِيرِينَ﴾ البقرة: ٦٩، فإنه بيان للمراد من البقرة في قوله: قَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبُحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَنْتَ خَدُّنَا هُزُؤًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ البقرة: ٦٧.

ب- قول من الرسول؛ كقوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرَ وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نَصْفَ الْعُشْرِ»^(١)، فإنه بيان لقوله: قَالَ تَعَالَى: ﴿وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ الأنعام: ١٤١.

(١) ينظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري ٣/٣٤٧، صحيح مسلم بشرح النووي ٥٤/٧، باب ما فيه العشر ونصف العشر.

٢- البيان بالكتابة:

وهو أن يكتب المبين ما يحصل به البيان، وذلك مثل: الكتاب الذي كتبه الرسول -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لعمر بن حزم الأنصاري^(١)، الذي بين فيه الرسول -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مقدار الديات ومقادير الزكاة، ولن تعطي الصدقات وغير ذلك.

٣- البيان بالإشارة:

وهو أن تصدر إشارة من المبين تدل على البيان، ومن ذلك ما رواه ابن عباس -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أنه قال قال -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ عَلَى الْجَبْهَةِ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ»^(٢). فإن إشارته -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- على جبهته وأنفه دليل على اعتبار الجبهة والأنف عضو واحد.

٤ - البيان بالترك:

وهو أن يترك النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فعلاً قد أمر به أو قد سبق منه فعله فيكون تركه له مبيناً؛ لعدم وجوبه وذلك مثل: صلاة التراويح في رمضان، ثم تركها ولم يواظب عليها خوفاً، أن تفرض على المسلمين فتركه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لها دليل على عدم وجوبها؛ لأنه لا يترك الواجب.

٥ - البيان بالفعل:

(١) هو: عمرو بن حزم بن زيد الأنصاري الخزرجي، صحابي مشهور، كانت وفاته بعد سنة: ٥٠ هـ. ينظر: معرفة الصحابة لأبي نعيم ١٩٨٠/٤.
(٢) ينظر: صحيح البخاري ١٢٢/٢، كتاب الصلاة باب السجود على سبعة أعظم.

وهنا اختلف العلماء في البيان فهل يقع كما وقع بالقول أم لا، فيه مذهبان هاك بيانهما:

المذهب الأول:

وعليه الجمهور من العلماء، وهم: يرون أن البيان قد يكون بالفعل، كالبيان بالقول، واستدلوا عليه بما يأتي:

١- أن القرآن الكريم قد اشتمل على آيات مجملة ومن ذلك قوله: قَالَ

تَعَالَى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ البقرة: ٤٣،

وقوله: قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ آل عمران: ٩٧، فإن الآية الأولى

أوجبت إقامة الصلاة من غير بيان أعداد الركعات وأوقات الصلاة،

فجاء فعله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مبيناً للآية، فصلى رسول الله -

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وقال: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي»^(١)، والآية الثانية

أوجبت الحج من غير بيان لأركانه وشروطه، فجاء فعله -

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مبيناً، فحج وقال: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ»^(٢)، ومما

سبق: يعلم أن البيان بالفعل كالبيان بالقول، ولا أدل على الجواز من

الوقوع.

(١) سبق تخريجه.

(٢) سبق تخريجه.

٢- أن البيان بالفعل كالبيان بالقول؛ لأن البيان هو إظهار المراد وقد يكون بالفعل أبلغ وأوضح؛ لأنه يرجع إلى الحس والمشاهدة؛ لأن القول خبر والفعل معاينة وليس الخبر كالمعاينة، ومن هنا أخبر الله تعالى موسى - عَلَيْهِ السَّلَامُ - عما صنع قومه من بعده، فلم يلق الألواح فلما عاين ذلك ألقى الألواح.

المذهب الثاني:

وعليه بعض المتكلمين وبعض الشافعية وبعض الحنابلة وهم: يرون أن البيان لا يكون إلا بالقول وعليه فلا يقع البيان بالفعل، واستدلوا عليه بما يأتي:

إن البيان بالفعل قد يطول عن البيان بالقول، فيكون فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة مع إمكان تعجيله، وتأخير البيان مع إمكان تعجيله غير جائز فيكون البيان بالفعل غير جائز.

أجيب عن ذلك:

بأننا لا نسلم أن البيان بالفعل يطول مطلقاً؛ لأن بعض الأفعال، قد تكون أقصر من القول لو أردنا أن نبين صلاة الظهر مثلاً بما اشتملت عليه من الأقوال؛ لأخذنا من الزمن أكثر مما لو فعلناها، كما لا نسلم تأخير البيان؛ لأن تأخيره: أن لا يشرع عقب الإمكان، وهذا قد شرع فيه واشتغل به.

هذا والراجح ما ذهب إليه الجمهور من العلماء؛ لأنه قد وقع البيان بفعله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في مواضع كثيرة من الشرع.

أسئلة وتمارين

س: عرف البيان وبما يكون البيان؟

س: اذكر أوجه البيان بالتفصيل؟



الفصل الثاني

في أقسام البيان

ويشتمل على خمس مباحث:

المبحث الأول

في بيان التفسير

قال المصنف - رَحِمَهُ اللهُ -: (الثَّانِي: بَيَانُ تَفْسِيرٍ وَالتَّفْسِيرِ
يَجُوزُ مَوْصُولًا، وَمُتَرَاخِيًا اتِّفَاقًا لِقَوْلِهِ: تَعَالَى: ﴿ثُمَّ إِنَّ
عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾ القيامة: ١٩.

تعريفه:

عند الحنفية: هو بيان المجلد والمشارك والخفي والمشكل. وعند
الشافعية: هو بيان المجلد على جهة العموم.

أ - بيان المجلد:

والمجلد هو: اللفظ الذي خفي المراد منه خفاء لا يدرك إلا ببيان
من المجلد أو ما هو ازدحمت فيه المعاني واشتبه المراد اشتباهاً لا
يدرك إلا بالطلب.

وتفسير المجلد:

مما لا شك فيه أن القرآن قد جاءت آيات منه مجملة تحتاج إلى

بيان، ومن ذلك قوله: قَالَ تَعَالَى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ البقرة: ٤٣.

فإن العمل بظاهر هذا اللفظ غير ممكن، وإنما يحتاج إلى بيان، فجاءت السنة فبينت إعداد الركعات وأوقات الصلاة، وذلك تارة بالقول وتارة بالفعل كما صلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقال: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي»^(١).

وفي الزكاة بينها بقوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «هاتوا ربع عشر أموالكم»^(٢)، وقوله: قَالَ تَعَالَى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ المائدة: ٣٨، فإنه مجمل في حق مقدار ما يجب فيه القطع، وفي القطع ذاته من الإبط أو من الزند؛ فجاءت السنة فبينت المقدار الذي يجب به القطع بقوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «لَا قَطْعَ فِي أَقَلِّ مِنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمٍ»^(٣)، كما بينت مجمل القطع بقطع يد السارق من الفصل.

ومن المسائل الفقهية قول: الرجل لامرأته أنت بائن، وأنت علي حرام وغير ذلك من الكنايات، فيسأل عن نية الحالف، فإن قال: عنيت به الطلاق كان بيان تفسير.

(١) سبق تخريج الحديث.

(٢) ينظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري ٣/٣٤٧، صحيح مسلم ٧/٥٤.

(٣) ينظر: سبل السلام ٤/١٩، باب حد السرقة.

أسباب الإجمال:

للإجمال أسباب كثيرة نقتصر منها على ما يأتي: -

أ- يكون الإجمال بسبب نقل اللفظ من معناه اللغوي إلى معنى أرادهُ الشارع، وذلك كلفظ الصلاة فإن المعنى اللغوي المعروف له عند العرب قبل مشروعية الصلاة، هي: الدعاء لكن الشارع أراد به معنى آخر، وهو: الأقوال والأفعال المفتحة بالتكبير المختمة بالتسليم، وكذلك الزكاة فهي في اللغة: النماء والزيادة وليس ذلك مراداً في عرف الشارع، وإنما المراد بها إخراج مال مخصوص من مال مخصوص بلغ نصاباً مستحقه.

ب- قد يكون الإجمال بسبب تردد الواو بين العطف والابتداء، وذلك

مثل قوله: **قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ**

يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ آل عمران:

٧، فإن الواو في قوله **﴿وَالرَّاسِخُونَ﴾** متردد بين العطف؛ فيكون

المعنى أن الراسخ في العلم يعلم تأويل المتشابه وبين الوقف والابتداء؛ فيكون المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله ومن هنا: كان اللفظ مجملاً يحتاج إلى بيان.

ج- وقد يكون الإجمال بسبب غرابة اللفظ في المعنى الذي استعمل فيه

وذلك مثل قوله: **قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا﴾** المعارج: ١٩، فإن

المراد منه: قليل الصبر شديد الحرص واستعماله في هذا المعنى غريب؛ ولذا وضحه الله تعالى بقوله: **قَالَ تَعَالَى: ﴿إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا**

﴿٢٠﴾ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ﴿٢١﴾﴾ المعارج: ٢٠ - ٢١.

د- قد يكون الإجمال بسبب تعدد معاني اللفظ المتساوية مع عدم وجود قرينة تعين الواحد منها، كالمشترك الذي يتعذر ترجيح أحد معانيه، وذلك مثل قوله: **قَالَ تَعَالَى: ﴿أَوْ يَعْفُوا أَلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾**

البقرة: ٢٣٧.

فإن الذي بيده عقده النكاح مجمل بين الزوج والولي، فكان مشتركاً بينهما، ومن هنا اختلف العلماء فيه، فبعضهم قال هو: الولي وبعضهم قال: الذي بيده العفو هو الزوج.

ب- بيان المشترك:

والمشترك هو: اللفظ الذي تعددت معانيه ولا يعرف المراد منه إلا مع وجود قرينة تعين المعنى المراد.

مثاله قوله تعالى: **﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾**

البقرة: ٢٢٨، فإن القرء مشترك بين الطهر والحيض ولا يعرف المراد منه فبين النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أن المراد بالقرء هو: الحيض بقوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- «**طَلَّاقُ الْأَمَةِ ثَنَانٍ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ**»^(١)، وسئلت السيدة

(١) ينظر: سبل السلام ٢٠٦/٣ باب العدة والإحداد.

عائشة-رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- عن القرء فقالت هو: الحيض.

ج- بيان الخفي:

وهو: اللفظ الذي اشتبه معناه، وخفي المراد منه بعارض الصيغة ولا ينال إلا بالطلب.

مثاله: قوله: قَالَ تَعَالَى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾

المائدة: ٣٨.

فإن لفظ السارق في الآية موضوع لمن يأخذ مالا مملوكا لغيره من حرز مثله خفية؛ لكن هذا اللفظ خفي في الطرار، وهو: من يأخذ المال من غيره، وهو: يقظان بنوع من المهارة وخفة اليد، وكذلك في النباش وهو من يأخذ أكفان الموتى؛ لذا: صار هذا اللفظ خفياً، فيحتاج إلى بيان، ومن هنا: اختلف العلماء في قطع يد الطرار والنباش والجمهور من العلماء على وجوب القطع فيهما، لأن الطرار أولى بالقطع من السارق وأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قطع نباشاً.

د- بيان المشكل:

وهو اللفظ الذي خفي معناه بسبب في ذات اللفظ لا يفهم المراد منه إلا بدليل من الخارج.

مثاله قوله: قَالَ تَعَالَى: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾

وَقَدِمُوا لِأَنْفُسِكُمْ﴾ البقرة: ٢٢٣، فقد اشتبه معناه على السامع هل معنى

قوله تعالى: ﴿أَنْتَ سِتُّمُ﴾ بمعنى: كيف ستتم أو بمعنى أين فعرف بعد الطلب والتأمل أنه بمعنى: كيف بقرينة الحرث، وبدلالة حرمة القربان في الأذى العارض، ففي الأذى اللازم أولى وهو الدبر^(١).



(١) ينظر: ما تقدم من البزدوي كشف الأسرار على أصول ٥٢/١ وما بعدها، تيسير التحرير ١٧٤/٣ وما بعدها، شرح المنار وحواشيه ص ٦٨٩، التقرير والتحبير ٣٧/٣، أصول الفقه للدكتور / محمود عبد الله ص ٣٧، فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ٤٣/٢، بحوث في أصول الفقه للدكتور / عبد القادر أبو العلا ص ٣٠ وما بعدها.

مسألة: في تأخير بيان التفسير

قال المصنف - رَحِمَهُ اللهُ -: (وَلَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ؛ لِأَنَّهُ تَكْلِيفٌ بِمَا لَا يُطَاقُ، وَهَلْ يَجُوزُ تَأْخِيرُهُ عَنْ وَقْتِ الْخِطَابِ فَيَبَيِّنُ التَّقْرِيرَ وَالتَّفْسِيرَ يَجُوزُ مُوَصُولًا، وَمُتَرَاخِيًا اتِّفَاقًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾ [القيامة: ١٩].)

تمهيد:

إن تأخير البيان عن وقت الحاجة اتفق الكل على امتناعه سوى القائلين بجواز التكليف بما لا يطاق، ومن ثم قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني عن تأخير البيان عن وقت الحاجة مزيفة ولاتقة بمذهب المعتزلة دون مذهب أهل السنة؛ لأن المؤمنين - عندهم - بهم حاجة إلى التكليف بالعبادات؛ لينالوا بها الدرجة الرفيعة، وعند أهل السنة؛ لأن البارئ يدخل المؤمنين الجنة فضلاً، والكافرين النار عدلاً.

أما تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، فقد اختلف العلماء فيه على مذاهب هاك بيانها:

المذهب الأول:

وعليه الجمهور من العلماء واختاره البيضاوي وابن السبكي وابن الحاجب ونقله القرافي عن المالكية، ونسبه البزدوي لكافة الفقهاء،

وهم: يرون جواز تأخير البيا عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة مطلقاً سواء كان ما يراد بيانه له معنى ظاهر يعمل به أم لا، واستدلوا عليه بما يأتي:

١ - الدليل العقلي:

إن تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة لا يترتب على فرض وقوعه محال؛ لأن غاية ما يلزمه هو: جهل المكلف بما كلف به فترة من الزمن، وذلك ليس محالاً بل واقع في النسخ، فإن المكلف لا يعرف المكلف به قبل نسخه، هل هو باق إلى الأبد أو أنه سيرفع العمل به بعد مدة من الزمن؟، وما دام تأخير البيان عن وقت الخطاب لا يترتب على فرض وقوعه محال فهو جائز عقلاً؛ لأن شأن الجائز العقلي، هو: الجواز.

٢ - الأدلة النقلية:

وسأقتصر على دليل واحد لكل مذهب:

أ - قوله: **قَالَ تَعَالَى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَهُ فَانصِتْ لَهُ، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾** القيامة:

١٨ - ١٩.

وجه الدلالة من الآية:

إن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه محمداً -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- باتباع الإنزال والاتباع متأخر عن الإنزال، وذكر البيان بعد الأمر بالاتباع بلفظ ثم في قوله تعالى: **﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾** وهي: تفيد التراخي؛ فدل ذلك

على أن البيان متأخر عن الاتباع والإتباع متأخر عن الإنزال، ووقت الإنزال هو: وقت الخطاب؛ فدلّت الآية على تأخير البيان عن وقت الخطاب، ولما كان لفظ ﴿بَيَانُهُ﴾ مفرداً وهو: من صيغ العموم، أفاد ذلك أن البيان بجميع أفرادهِ الإجمالي والتفصيلي متأخر عن وقت الخطاب، ولما كان الضمير راجعاً إلى القرآن، والقرآن مشتمل على ما له ظاهر، وما ليس له ظاهر كان تأخير البيان الإجمالي والتفصيلي جائزاً، وهو: المطلوب.....

المذهب الثاني:

وعليه بعض الشافعية كابي إسحاق المرزوي والصيرفي وبعض الحنفية، وبعض الظاهرية، ونسبه الشيرازي لجمهور المعتزلة، وهم يرون امتناع تأخير البيان مطلقاً، سواء كان ما يراد بيانه له ظاهراً، يعمل به أو ليس ظاهر إلا في النسخ، واستدلوا عليه بما يأتي:

- بأن المقصود من الخطاب هو: إيجاب العمل والتكليف به وذلك يتوقف على الفهم، والفهم لا يحصل بدون البيان؛ لأنه يكون كخطاب العربي بلغة أخرى كالزنجية مثلاً، وبهذا يكون تأخير البيان عن وقت الخطاب فيما ليس له ظاهر يعمل به دون أن يصحبه بيان باطل؛ لأنّ فيه إغواءً للمكلف، وحملًا له على أن يفهم ما ليس مراداً، وذلك إيقاع للمكلف في الجهل والضلال، ومثل هذا ينزه عنه الشارع الحكيم.

أجيب عن ذلك من قبل الجمهور: بأن عمل المكلف وإن كان مقصوداً بالخطاب، فالعلم والاعتقاد مقصودان أيضاً بما فيه خفاء يدل

على تحصيل العلم واعتقاد أحقيته؛ كما أن الخطاب بالمجمل قد يفهم السامع أن المتكلم أراد إيجاب شيءٍ عليه أو نهيهِ عن شيءٍ؛ بخلاف مخاطبة العربي بالزنجية؛ لأنه لا يفهم بهذا الخطاب شيئاً، أما القول بأن تأخير بيان ما له ظاهر يعمل به يؤدي إلى الإغواء، مثل قوله: قَالَ

تَعَالَى: ﴿يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾ الفتح: ١٠، ومع ذلك لم يقل أحد ببطلان هذا الخطاب؛ لأنه فيه إغواءٌ للمكلف فليكن ما له ظاهر وقد تأخر بيانه، غير باطل كذلك.

المذهب الثالث:

وعليه أبو الحسن البصري ونقله الرازي عن القفال والمروزي وأبو بكر الدقاق وغيرهم، وهم: يرون جواز تأخير بيان ما ليس له ظاهر كالمجمل، وأما ما له ظاهر كالعلم والمطلق والمنسوخ، فقالوا: يجوز تأخير بيانه التفصيلي ولا يجوز تأخير بيانه الإجمالي، واستدلوا عليه بما يأتي:

- إن تأخير البيان فيما له ظاهر يؤدي إلى باطل فيكون باطلاً؛ بخلاف تأخير ما ليس له ظاهر، فلا يؤدي إلى باطل؛ فيكون جائزاً.

وبيان ذلك:

أن الخطاب بما له ظاهر يعمل به إما أن يقصد به التفهيم أو لا يقصد به ذلك، فإن لم يقصد به التفهيم كان الخطاب به عبثاً، والعبث من الشارع محال وإن قصد به التفهيم، فإما أن يقصد المعنى الظاهر أو المعنى الباطن، فإن كان الأخير كان باطلاً؛ لأنه تكليف بما لا يطاق،

وإن كان القصد به تفهيم المعنى الظاهر كان ذلك إغواء للمكلف وتجهيلاً له، ومثل ذلك ينزه عنه الشارع فبطل الخطاب بما له ظاهر، دون أن يقترن به البيان.

أما ما ليس له معنى ظاهر فيعمل به فلا يترتب عليه بطلان؛ لأن المكلف يتوقف عن فهم أي معنى من المعاني؛ حتى تقوم القرينة فلا يقع في الجهل ولا يكون الخطاب به عبثاً؛ لأنه مفيد في الجملة.

أجيب عن ذلك:

باختيار أن الخطاب قصد به تفهيم المعنى الباطن ولا يلزم التكليف بالمحال؛ لأنه لم يقصد به الإتيان بالفعل في هذه الحالة؛ لأن المفروض أن وقت الحاجة إلى العمل به لم يأت، فإذا جاء وقت الحاجة بين له ذلك المراد، فيمكنه الإتيان به وعلى ذلك فلا محال.

هذا وفي المسألة مذاهب كثيرة، ولكن اكتفي بما ذكرت تخفيفاً على الطلاب ولضيق المقام هنا فمن أراد المزيد فعليه الرجوع إلى مراجع أصول الفقه المذكورة في الهامش^(١).

وبعد عرض المذاهب في هذه المسألة وأدلة كل فريق على ما ذهب

(١) ينظر: تفصيل المسألة في المراجعة السابقة، أصول الفقه للدكتور/ زهير ٢٦/٣ وما بعدها، الإحكام للامدي ٤١/٣ وما بعدها، الابهاج ٢٣٤/٢ وما بعدها، نهاية السؤل ١٥٦/٢، مناهج العقول ١٥٢/٢، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ١٦٤/٢، المستصفي ٣٦٨/١، تنقيح الفصول ص ٢٨٢، المحصول للرازي ٤٧٧/١، اللمع ص ٢٩، شرح المحلي على جمع الجوامع لابن السبكي رسالتنا لنيل درجة الدكتوراه ٦٤٠/٢ وما بعدها.

إليه، أرى ترجيح مذهب الجمهور، القائل: بجواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة؛ لقوة أدلته وضعف أدلة المخالفين له



المبحث الثاني في بيان الضرورة

قال المصنف - رَحِمَهُ اللهُ -: (فَصَلُّ فِي بَيَانِ الضَّرُورَةِ،
وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَنْوَاعٍ: الْأَوَّلُ: مَا هُوَ فِي حُكْمِ الْمَنْطُوقِ
مِثْلُ قَوْلِهِ: قَالَ تَعَالَى: ﴿وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾
النساء: ١١، يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْبَاقِيَ لِلْأَبِ، وَكَذَا نَصِيبُ
الْمُضَارِبِ).

تعريفه:

هو: إظهار المراد مما لم يوضع للبيان في الأصل وهو: النطق بل
بالسكوت؛ فكأنه جعل حكم المسكوت عنه بمنزلة المنطوق، بدلالة حال
الساكت الشاهد الكلام سمي نفسه متكلمًا.

أقسامه:

قد قسم العلماء الحنفية بيان الضرورة على أربعة أقسام هاك

بيانها:

القسم الأول:

ما ينزل منزلة الحكم المنصوص عليه في البيان أو هو: معرفة
حكم عن طريق حكم وقع النص والتصريح عليه.

وذلك مثل قوله: قَالَ تَعَالَى: ﴿فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثُهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ

الْثُلُثُ﴾ النساء: ١١، فَإِنَّ الْآيَةَ ذَكَرَتْ مِيرَاثَ الْوَالِدَيْنِ فِي صَدْرِ الْكَلَامِ،
ثُمَّ بَيَّنَّتْ نَصِيبَ الْأُمِّ بِالثُّلُثِ وَيُلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ يَكُونُ نَصِيبُ الْبَاقِي
وَهُوَ: الثَّلَاثَانِ، فَكَأَنَّ اللَّهَ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- قَالَ فَلَأُمِّهِ الثُّلُثُ وَلِأَبِيهِ
الْثَّلَاثَانِ.

وهذا البيان لم يحصل بمجرد السكوت عن نصيب الأب، بل بدلالة
صدر الكلام.

مثال آخر:

لو قال رب المال للمضارب خذ هذا المال مضاربة على أن لك من
الربح نصفه جاز العقد قياساً واستحساناً؛ لأن المضارب هو: الذي
يستحق بالشرط وقد بين نصيب نفسه بالنصف، فكان الباقي للآخر؛
لأن الربح منحصر بينهما.

القسم الثاني:

قال المصنف - رَحِمَهُ اللهُ -:

(وَالثَّانِي: مَا ثَبَتَ بِدَلَالَةٍ حَالِ الْمُتَكَلِّمِ كَسُكُوتِ
صَاحِبِ الشَّرْعِ عَنْ تَغْيِيرِ أَمْرِ يَعَاينُهُ يَدُلُّ عَلَى حَقِّيَّتِهِ
وَكَذَا السُّكُوتُ فِي مَوْضِعِ الْحَاجَةِ كَسُكُوتِ
الصَّحَابَةِ عَنْ تَقْوِيمِ مَنْفَعَةِ الْبَدَنِ فِي وَلَدِ الْمَغْرُورِ).

السكوت الذي يكون بياناً بدلالة حال المتكلم الذي وظيفته البيان،
وذلك مثل سكوت النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن أمر يعاينه من قول أو فعل
مثل ما يشاهده من بيع وشراء، ومأكل ومشرب، وغير ذلك فأقرهم
عليها ولم ينكرها عليهم، فدل على أن جميعها مباح في الشرع؛ إذ لا
يجوز من النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن يقر الناس على منكر محظور
فإن الله تعالى وصفه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قوله: قَالَ
تَعَالَى: ﴿يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ
الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ الأعراف: ١٥٧.

فذلك يدل على حقيقة ذلك الأمر؛ لقوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
«الساكت عن الحق شيطان أخرس»؛ لأن بيان الشرع واجب على
رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لكونه مبعوثاً للبيان فلا يجوز منه ترك
الواجب؛ لأنه حرام في حقه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مع القدرة عليه، وكذلك

سكوت الصحابة -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ- دليل على المشروعية، وذلك مشروط بشرطين: القدرة على الإنكار، وكون الفاعل مسلماً؛ لأنه لو كان غير مسلم، فلا يدل السكوت على المشروعية، كما لو شاهدوا اليهود والنصارى يذهبون إلى كنائسهم، فلا يكون سكوتهم دالاً على مشروعية ذلك الفعل.

ومثاله:

سكوت الصحابة: ما روي أن أمة أَبَقَتْ وأتت بعض القبائل، فتزوجها رجل من بني عُدْرَةَ؛ فولدت أولاداً ثم جاء مولاهما فرفع ذلك إلى عمر-رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- ففُضِيَ بها لمولاهما، وقضى على الأب أن يفدي الأولاد، وكان ذلك بمحضر من الصحابة فسكتوا عن ضمان منافعها ومنفعة ولد المغرور؛ فكان ذلك إجماعاً من الصحابة على أن المنافع لا تضمن بالإتلاف المجرد، وكانت هذه الحادثة أول حادثة وقعت بعد رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مما لم يسمعوا فيها نصاً، فكان يجب عليهم البيان والسكوت بعد وجوب البيان دليل على نفي الضمان.

القسم الثالث:

قال المصنف - رَحِمَهُ اللهُ -: (وَالثَّالِثُ مَا جُعِلَ بَيِّنًا
لِضُرُورَةٍ دَفَعَ الْغُرُورَ كَالْمَوْلَى يَسْكُتُ حِينَ يَرَى عَبْدَهُ
يَبِيعُ، وَيَشْتَرِي يَكُونُ إِذْنًا وَكَذَا سُكُوتُ الشَّفِيعِ).

السكوت الذي جعل بَيِّنًا لدفع الغرر والضرر، وذلك مثل: المولى إذا رأى عبده يبيع ويشترى، فسكت ولم ينهه كان سكوته إِذْنًا له في التجارة، وقال: الشافعي - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - لا يكون إِذْنًا له سكوته؛ لأن النهي محتمل؛ لأن يكون للرضي بتصرفه، وقد يكون لفرط الغيظ وقلة الالتفات إلى تصرفه؛ لعلمه أنه ممنوع من التصرف شرعاً؛ ومع هذا الاحتمال يعتبر إِذْنًا له بالتجارة.

واستدل الأولون وهم: الحنفية الذين قالوا يعتبر سكوته إِذْنًا له بالتجارة بأنه لو لم يكن سكوت المولى عن النهي إِذْنًا له بالتجارة؛ لأدى إلى الضرر، والغرر ودفعهما واجب لقوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»^(١)، وقوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» فلدفع الضرر والغرر جعلنا سكوت المولى بمنزلة الإذن للعبد في التجارة.

(١) ينظر: سبل السلام ٨٣/٣ باب إحياء الأرض الموات.

القسم الرابع:

قال المصنف - رَحِمَهُ اللهُ -: (وَالرَّابِعُ مَا ثَبَتَ لِضُرُورَةِ
الْكَلَامِ نَحْوُ لَهُ عَلَى مِائَةٍ وَدِرْهَمٍ وَمِائَةٍ، وَدِينَارٍ وَمِائَةٍ
وَقَفِيزٍ حِنْطَةٍ يَكُونُ الْآخِرُ بَيَانًا لِلأَوَّلِ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ
- رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - الْمِائَةُ مُجْمَلَةٌ عَلَيْهِ بَيَانُهَا كَمَا فِي مِائَةٍ
وَتَوْبٍ وَمِائَةٍ وَشَاةٍ، لَنَا أَنَّ حَذْفَ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ فِي
الْعَدَدِ مُتَعَارَفٌ لِلْحَفْظِ نَحْوُ بَعْتِ بِمِائَةٍ وَعَشْرَةٍ دَرَاهِمَ،
وَنَظَائِرُهَا فَيُحْمَلُ عَلَى ذَلِكَ فِيمَا هُوَ مُقَدَّرٌ بِخِلَافِ
الْعَبْدِ وَالتَّوْبِ عَلَى أَنَّهُمَا لَا يَثْبِتَانِ فِي الذِّمَّةِ).

السكوت الذي جعل بياناً لضرورة الكلام أو ما يثبت دون التلفظ
به للعرف الدال على ذلك.

مثاله:

كما لو قال لفلان: "مِائَةٌ وَثَلَاثَةُ دَرَاهِمٍ أَوْ مِائَةٌ وَثَلَاثَةُ أَفْرَاسٍ"،
فهنا يجب التفرقة بين ما إذا كان المعطوف من جنس المعطوف عليه أم
لا، فإن كان من جنسه كما في المثال الأول تجب عليه المائة وثلاثة
دراهم؛ لأن المعطوف بيان للمعطوف عليه، أما إذا لم يكن من جنسه،
كما في المثال الثاني، فلا تجب عليه إلا المائة ولا يكون المعطوف بياناً
للمعطوف عليه^(١).

(١) ينظر: هذا المبحث في كشف الأسرار على أصول البزدوي ١٤٧/٣ وما بعدها،

المبحث الرابع

في بيان التقرير

تعريفه:

هو تأكيد الكلام بما يقطع احتمال المجاز أو الخصوص، ومن أمثلة الحقيقة المحتملة للمجاز قوله: **قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمِمَّنْ دَابَّةٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٌ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ﴾ الأنعام: ٣٨.**

فإن لفظ الطائر في الآية مستعمل في حقيقته وهو الطائر المعروف ولما كانت كلمة طائر يحتمل استعمالها مجازاً لمعنى آخر كالبريد والرسول دفع الله سبحانه وتعالى هذا الاحتمال بقوله تعالى في الآية "بجناحيه" ومن أمثلة العام المحتمل للتخصيص قوله: **قَالَ تَعَالَى:**

﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ﴾ الحجر: ٣٠

فإن الملائكة اسم عام يشمل جميع أفراد الملائكة مع احتمال أن يكون المراد بعضهم فقوله "كلهم" قرر معنى العموم وقطع احتمال أن يكون المراد بعضهم فقوله "كلهم" قرر معنى العموم وقطع احتمال

شرح المنار وحواشيه ص ٧٠٣، التلويح مع التوضيح ٨١/٢ وما بعدها، فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ٤٣/٢ وما بعدها، أصول السرخسي ٥١/٢ وما بعدها.

إرادة الخصوص.

ومن أمثلة العام المحتمل للتخصيص في الفروع الفقهية قول:
الرجل لامرأته: "أنت طالق" قائلاً عنيت به الطلاق من النكاح؛ لأن
تصريحه بذلك مقرر لمقتضى الكلام، وقاطع لاحتمال إرادة المجاز
والطلاق، وإن كان حقيقة شرعية عرفية في رفع النكاح، لكن يحتمل
رفع كل قيد باعتبار أصل الوضع^(١).



(١) ينظر: بيان التقرير في المراجع السابقة.

المبحث الخامس

في بيان التبديل " النسخ "

قال المصنف - رَحِمَهُ اللهُ -: (فَصْلٌ) فِي بَيَانِ التَّبْدِيلِ،
وَهُوَ النَّسْخُ وَالْبَحْثُ هُنَا فِي تَعْرِيفِهِ وَجَوَازِهِ، وَمَحَلِّهِ
وَشَرْطِهِ. وَالنَّاسِخُ وَالْمَنْسُوخُ).

تمهيد:

النسخ هل هو قسم من أقسام البيان أو لا؟ ذهب بعض علماء
الحنفية منهم السرخسي ومحب الدين بن عبد الشكور، وغيرهم إلى أن
النسخ غير البيان؛ لأن النسخ رفع الحكم بعد ثبوته، والبيان إظهار حكم
الحادثة عند وجود الحكم ابتداءً، وذهب البعض الآخر منهم: صدر
الشرعية، والبزدوي، إلى أن النسخ قسم من أقسام البيان.
والواقع أن ما ذهب إليه أصحاب المذهب الأول هو: الأقرب إلى
الصواب؛ إذا تقرر هذا، فهناك بيان وتفصيل هذا المبحث:

النسخ

المطلب الأول

في تعريف النسخ.

قال المصنف - رَحِمَهُ اللهُ -: (فَصْلٌ) فِي بَيَانِ التَّبْدِيلِ، وَهُوَ النَّسْخُ وَالْبَحْثُ هُنَا فِي تَعْرِيفِهِ وَجَوَازِهِ، وَمَحَلِّهِ وَشَرْطِهِ. وَالنَّاسِخُ وَالْمَنْسُوخُ: وَهُوَ أَنْ يَرِدَ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ مُتَرَاخِيًا عَنْ دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ مُقْتَضِيًا خِلَافَ حُكْمِهِ وَلَمَّا كَانَ الشَّارِعُ عَالِمًا بِأَنَّ الْحُكْمَ الْأَوَّلَ مُؤَقَّتٌ إِلَى وَقْتٍ كَذَا كَانَ دَلِيلُ الثَّانِي بَيَانًا مُحْضًا لِمُدَّةِ الْحُكْمِ فِي حَقِّهِ، وَلَمَّا كَانَ الْحُكْمُ الْأَوَّلُ مُطْلَقًا كَانَ الْبَقَاءُ فِيهِ أَصْلًا عِنْدَنَا لَجَهْلِنَا عَنْ مُدَّتِهِ فَالثَّانِي يَكُونُ تَبْدِيلًا بِالنِّسْبَةِ إِلَى عَلَمِنَا كَالْقَتْلِ بَيَانٌ لِلْأَجَلِ فِي حَقِّهِ تَعَالَى؛ لِأَنَّ الْمَقْتُولَ مَيِّتٌ بِأَجَلِهِ، وَفِي حَقِّنَا تَبْدِيلٌ).

أولاً: تعريف النسخ لغة:

أ - الإزالة: سواء أقيم مقامه شيء آخر أم لا ومنه قول: العرب نسخت الشمس الظل أي: أزالته ونسخت الريح آثار الديار أي: غيرتها.

ب - النقل والتحويل: سواء كان النقل من مكان إلى مكان دون تغيير مع انعدامه في المحل الأول أم لا، فمن الأول تقول نسخت كتابي

من كتاب زيد، ومن الثاني تناسخ الورثة^(١).

ثانياً: تعريف النسخ في الاصطلاح:

اختلف علماء الأصول في تعريف النسخ، وإليك بعض هذه التعريفات.

أ - التعريف الأول:

عرف صدر الشريعة النسخ بأنه أن يرد دليل شرعي متراحياً عن دليل شرعي مقتضياً خلاف حكمه.

ومعنى ذلك: أن يكون الحكم الثابت بالدليل المتأخر المتراخي ينافي الحكم بالدليل السابق حتى يصعب على المكلف الإتيان بهما معاً؛ لوجود المنافاة بينهما والملاحظ في هذا التعريف أنه تعريف لدليل النسخ وليس للنسخ.

ب - التعريف الثاني:

عرف الإمام الغزالي النسخ: بأنه الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتاً مع تراخيه عنه ووافق على هذا التعريف القاضي الباقلاني والإمام الرازي والقرافي وبعض المعتزلة.

واعترض على التعريف السابق بأنه غير جامع لوجود النسخ بفعل

(١) ينظر: القاموس المحيط ٢٨١/١، لسان العرب ٤٤٠٧/٦، المصباح المنير ٦٠٢/٢، مختار الصحاح ص ٦٥٦.

النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -- وهو ليس بخطاب كما أنه غير مانع، لأن البدل إذ قال نسخ حكم كذا يكون هذا القول خطاباً ولفظاً دالا على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم ولا يكون نسخاً بالإجماع.

وهذا التعريف لا يخلو من الاعتراض عليه أيضاً؛ لأنه يشتمل على حشو وزيادة لا داعي لها وهي: قوله الذي كان معلوماً عند الله تعالى كما أنه يؤدي إلى تعدد الحقوق والحق الواحد في الشرعيات والعقليات جميعاً عند الله تعالى.

ج - التعريف الثالث:

عرف البزدوي وابن مالك النسخ بأنه: بيان مدة الحكم المطلق الذي كان معلوماً عند الله تعالى إلا أنه أطلقه فصار ظاهرة البقاء في حق البشر، فكان تبديلاً في حقنا بياناً محضاً في حق صاحب الشرع، وهذا التعريف لا يخلو من الاعتراض عليه أيضاً؛ لأنه يشتمل على حشو وزيادة لا داعي لها، وهي: قوله الذي كان معلوماً، عند الله تعالى كما أنه يؤدي إلى تعدد الحقوق والحق واحد في الشرعيات والعقليات جميعاً عند الله تعالى.

د - التعريف الرابع:

وعليه ابن الحاجب والسرخسي وابن السبكي ومحب الدين ابن عبد الشكور والآمدي وكثير من علماء الحنفية وهم: يرون أن النسخ هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر.

فقولهم رفع الحكم الشرعي قيد خرج به المباح، فإن رفعه بدليل

شرعي وذلك كسقوط التكليف عن الإنسان بالموت أو النوم أو لغفلة أو الجنون، فإن سقوط التكليف عنه بأحد هذه الأمور يدل عليه العقل.

وقولهم متأخر احترز به عن تقييد الحكم بالغاية والشروط والاستثناء، لأنه ليس متراح عنه.

واعتراض على هذا التعريف:

بأنهم عبروا بقولهم رفع الحكم، والمعلوم أن ما ثبت في الماضي لا يتصور بطلانه لتحقيقه قطعاً، وأما ما يثبت مستقبلاً لم يتحقق، فكيف يبطل وأياً ما كان فلا رفع وأيضاً، فالحكم وتعلقه العلمي قديمان لا يقبلان الرفع.

أجيب على ذلك:

بأنه ليس المراد من الرفع البطلان؛ بل زوال ما يظن من التعلق في المستقبل، يعني أنه لولا النسخ لكان في عقولنا ظن التعلق في المستقبل، فبالنسخ زال ذلك التعلق المظنون، وإذا كان للنسخ جهتان جهة البيان وجهة الرفع فيجوز اعتبار كل جهة في تعريفه، فيجوز أن يحد بأنه رفع حكم شرعي^(١).

(١) ينظر: هذه التعريفات السابقة في كتاب كشف الأسرار على أصول البزدوي ١٥٥/٣ وما بعدها، شرح المنار وحواشيه ص ٧٠٨، التلويح مع التوضيح ٦٢/٢، فواتح الرحموت ٥٣/٢، أصول السرخسي ٥٤/٢، التقرير والتحرير ٤١/٣، تيسير التحرير ١٧٠/٣، مختصر ابن الحاجب ١٨٥/٢، الإحكام للامدي ١٥٥/٣، المستصفى ١٠٧/١، المحصول للرازي ٥٢٦/١، تنقيح الفصول ص ٣٠١، نهاية السؤل مع مناهج العقول ١٦٤/٢ وما بعدها، النسخ وأثاره في الفقه الإسلامي لأستاذي

وبعد عرض أقوال العلماء في تعريف النسخ أرى أن التعريف الأخير هو: الأقرب إلى الصواب؛ حيث لم يرد عليه شيء من الاعتراضات المعتقد بها.



المطلب الثاني

في إثبات النسخ والرد على منكريه

قال المصنف - رَحِمَهُ اللهُ -: (وَهُوَ جَائِزٌ فِي أَحْكَامِ الشَّرْعِ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلْيَهُودِ عَلَيْهِمُ اللَّعْنَةُ فَعِنْدَ بَعْضِهِمْ بَاطِلٌ نَقْلًا، وَعِنْدَ بَعْضِهِمْ عَقْلًا، وَقَدْ أَنْكَرَهُ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ أَيْضًا، وَهَذَا لَا يَتَصَوَّرُ مِنْ مُسْلِمٍ) (أَمَّا النُّقْلُ فَبِالنَّوَاقِبِ التَّوَرَاتِ تَمَسَّكُوا بِالسَّبَبِ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَادَّعَوْا نَقْلَهُ تَوَاتُرًا، وَيَدَّعُونَ النُّقْلَ عَنْ مُوسَى - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - أَنَّ لَا نَسْخَ لِشَرِيعَتِهِ) قُلْنَا هَذِهِ الدَّعْوَى غَيْرُ صَحِيحَةٍ لِوُجُودِ التَّحْرِيفِ.

(وَأَمَّا الْعَقْلُ فَلِأَنَّهُ يُوجِبُ كَوْنَ الشَّيْءِ مَأْمُورًا بِهِ، وَمَنْهِيًّا عَنْهُ فَيَكُونُ حَسَنًا وَقَبِيحًا، وَلِأَنَّهُ يُوجِبُ الْبَدَاءَ وَالْجَهْلَ بِالْعَوَاقِبِ، وَلَنَا أَنَّ حِلَّ الْأَخَوَاتِ فِي شَرِيعَةِ آدَمَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَحِلَّ الْجُزْءِ أَيْ: حَوَاءَ لَهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَلَمْ يَنْكَرْ أَحَدٌ ثُمَّ نُسِخَ فِي غَيْرِ شَرِيعَتِهِ).

تمهيد:

اتفق أهل الشرائع على جواز النسخ عقلاً، وعلى وقوعه شرعاً، ولم يخالف في ذلك سوى أبي مسلم الأصفهاني من المسلمين، فإنه منع من ذلك شرعاً وجوزه عقلاً، وافترقت اليهود في ذلك على ثلاث فرق: ففرقة الشمعونية ذهبوا إلى امتناعه عقلاً وسمعاً، وهم يعترفون ببعثة سيدنا محمد -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ولكن إلى العرب خاصة لا إلى الأمم كافة.

إذا تقرر هذا سأذكر المذاهب في النسخ واكتفي بدليل واحد لكل مذهب لضيق المقام، ومن أراد المزيد فعليه المراجع التي أذكرها في هذا الموضوع:

المذهب الأول:

وعليه الجمهور من المسلمين قاطبة سوى أبي مسلم الأصفهاني وهم: يرون أن النسخ جائز عقلاً وواقع سمعاً في الشريعة الواحدة وبين الشرائع المختلفة، واستدلوا عليه بأدلة من المعقول والمنقول:

فمن المعقول:

أن النسخ لا يترتب على فرض وقوعه محال؛ وذلك لأن أحكام الله تعالى إما أن تشرع لمصالح العباد أو لا تشرع لمصالحهم، فإذا قلنا: بالأول كما تقول المعتزلة، فلا مانع أن يعلم الله تعالى استلزام الأمر بالفعل في وقت معين لمصلحة، واستلزام النهي عنه في وقت آخر، وذلك مثل: الطبيب يصف دواءً للمريض في وقت لمصلحة ونهيه عنه في وقت آخر لمصلحة أخرى؛ إذ المصالح كما تختلف باختلاف الأشخاص

والأحوال تختلف باختلاف الأزمان والأوقات، فلا شك أن ذلك مما يجعل النسخ أمراً لا بد منه، لا أنه يكون محالاً.

وإن كان الثاني: وهو أن الأحكام يراعى في شرعيتها مصالح العباد فظاهر أيضاً أن النسخ لا يترتب عليه محال؛ لأنه لا يخرج عن كونه فعلاً من أفعال الله تعالى والله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، فظهر أن النسخ في الحالتين لا يترتب على فرض وقوعه محال فكان جائزاً عقلاً؛ لأن شأن الجائز العقلي ذلك.

ومن المنقول:

استدل الجمهور بأدلة على الجواز وعلى وقوعه في الشريعة المحمدية من القرآن الكريم، وعلى وقوعه بين الشرائع المختلفة بأقوال من شرائعهم، فمن قوله: **قَالَ تَعَالَى: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾** البقرة: ١٠٦.

وجه الدلالة من الآية:

أن الله تعالى أخبر في هذه الآية أن كل آية ينسخها ويزيلها، لا بد وأن يأتي ببديل لها سواء كان البديل خيراً للعباد من الآية المنسوخة أو مثلها، وسواء كان المنسوخ لفظها أو حكمها أو كليهما معاً.

ومن الثاني: وهو وقوعه في الشريعة المحمدية، أن التوجه إلى بيت المقدس كان واجباً، ثم زال ذلك الوجوب بالتوجه إلى بيت الله الحرام بقوله: **قَالَ تَعَالَى: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ**

قَبْلَةَ تَرْضَاهَا فَوَلَّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا
وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا
اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿البقرة: ١٤٤﴾

وتقديم الصدقة بين يدي الرسول -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كان واجباً،
بقوله: قَالَ تَعَالَى: ﴿يَتَأَيَّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَجَّيْتُمُ الرُّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ
صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرٌ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ المجادلة: ١٢.

ثم نسخ بقوله: قَالَ تَعَالَى: ﴿ءَأَسْفَقْتُمْ أَنْ تَقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَتٌ
فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ
وَاللَّهُ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ المجادلة: ١٣..

ومن الثالث: وهو وقوع النسخ بين الشرائع المختلفة أن آدم -
عَلَيْهِ السَّلَامُ- كان يزوج بناته من بنيه وكان ذلك بأمر من الله تعالى ثم
نسخ ذلك اتفاقاً، وكذلك ورد في التوراة أن الله قال: لنوح - عَلَيْهِ السَّلَامُ -
عند خروجه من الفلك بعد النجاة من الطوفان يا نوح إني قد جعلت
كل دابة حية مأكلاً لك، ولذريتك وأطلقت ذلك لكم كنبات العشب ما
عدا الدم، فلا تأكلوه ثم حرم على ذريته كثيراً من الدواب، في شريعة
موسى وحكي القرآن ذلك بقوله: قَالَ تَعَالَى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا

حَرَّمَ كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنْ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا
إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَهُمْ
بِغَيْرِهِمْ وَإِنَّا لَصَدِيقُونَ ﴿١٤٦﴾ الأنعام: ١٤٦، وبذلك يكون النسخ واقعاً بين
الشرائع المختلفة.

المذهب الثاني:

وعليه أبو مسلم الأصفهاني وهم: يرون أن النسخ جائز عقلاً
وسمعاً بين الشرائع المختلفة غير واقع في شريعة محمد--صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
واستدل على الوقوع في الشرائع المختلفة بما استدل به الجمهور
واستدل على عدم وقوعه في القرآن بما يأتي:

١- قوله: قَالَ تَعَالَى: ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ

حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾ فصلت: ٤٢.

وجه الدلالة من الآية:

أن النسخ باطل فيه إلغاء للحكم المنسوخ، فلو وقع في القرآن لأتاه
الباطل وفي ذلك الخبر تكذيب لخبر الله تعالى، والكذب في خبره
محال.

أجيب عن ذلك:

أن الضمير في قوله تعالى: ﴿لَا يَأْتِيهِ﴾ راجع على كل القرآن

فيكون المعنى أن كل القرآن لا يأتيه الباطل، ونحن متفقون على أن النسخ لا يرد على كل القرآن، فما هو محل النزاع لا دلالة للآية عليه، وما تدل عليه الآية محل اتفاق.

وفضلاً عن هذا الجواب من الجمهور، فقد وقع نسخ القرآن بالقرآن في قوله: **﴿قَالَ تَعَالَى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَّتَعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾** البقرة: ٢٤٠، فقد أمر الله تعالى المتوفى عنها زوجها بالاعتداد حولاً كاملاً، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: **﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾** البقرة: ٢٣٤.

وخلاف أبو مسلم لفظي؛ لأنه يسمي النسخ تخصيصاً وغيره يسميه نسخاً

المذهب الثالث:

وعليه الشيعونية وهم فرقة من اليهود، ووافقهم نصارى هذا العصر وهم: يرون أن النسخ غير جائز عقلاً، ولم يقع سمعاً، واستدلوا

عليه بما يأتي:

من المعقول: إن النسخ يترتب على فرض وقوعه محال، وذلك لأن النسخ أما أن يكون لحكمة ظهرت للشارع بعد أن لم تكن فيلزم منه البداء والجهل، وهما: محالان على الله تعالى، وإما أن يكون لا لحكمة ومصلحة فيلزم منه العبث، وهو: محال على الله تعالى وعلى ذلك يكون النسخ محال.

أجيب عن ذلك:

قد سبق القول في دليل الجمهور على أن النسخ لا يترتب على فرض وقوعه محال؛ لأنه إذا روعيت المصلحة في أحكام الله تعالى، فالمصالح تختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والأحوال، وليس هناك ظهور بعد خفاء؛ لأن الله تعالى عالم بجميع الأشياء، وإن قلنا: إن الأحكام لم تراعى فيها مصالح العباد، فالله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويختار، واستدل الشيعونية على عدم الوقوع السمعي بما يأتي:

بأن النسخ لو وقع شرعاً وصح أن تكون شريعة محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ناسخة لشريعة موسى عَلَيْهِ السَّلَام - للزم الكذب في قوله تعالى لموسى - عَلَيْهِ السَّلَام - في التوراة، وهذه الشريعة مؤبدة ما دامت السموات والأرض، والكذب في خبره - سبحانه وتعالى - محال؛ فامتنع النسخ شرعاً لذلك.

أجيب عن ذلك: بأن هذا القول ليس قولاً لموسى ولا تواتراً عنه؛ لأن هذا القول مختلق ومنقول على موسى - عَلَيْهِ السَّلَام - وأول من أحدثه

ابن الرواندي ليعارض به شريعة نبينا-صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وهذا أمر ليس بالغريب عليهم فكثيراً ما بدل اليهود في التوراة وحكي القرآن ذلك قَالَ تَعَالَى: ﴿فِيمَا نَقَضِهِمْ مِّثْقَهُمْ لَعَنَهُمْ﴾ المائدة: ١٣ ويؤيد ذلك أن اليهود الذين وجدوا في زمن النبي-صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لم يعارضوا الرسول-صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بهذا مع أن فيه حجة لهم واليهود أحرص الناس على المعارضة.

المذهب الرابع:

وعليه العنانية^(١)، وهم: يرون أن النسخ جائز عقلاً وهو غير واقع سمعاً، واستدلوا على الجواز العقلي بما استدل به الجمهور، واستدلوا على عدم الوقوع سمعاً، بما استدل به الشيعونية فارجع إليه ولا داعي للتكرار.

المذهب الخامس:

وعليه العيسوية، وهم: يرون أن النسخ جائز عقلاً وواقع سمعاً، ولكن شريعة موسى دائمة لا تنسخها شريعة محمد-صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، واستدلوا على عدم نسخ شريعة موسى بما استدل به الشيعونية فارجع إليه^(٢).

(١) العنانية: فرقة من اليهود أسسها عنان بن داود، ظهرت في القرن الثامن الميلادي.

(٢) ينظر: كشف الأسرار على أصول البزدوي ج ٣ ص ١٥٨ وما بعدها، فواتح الرحموت وشرحه ٥٥/٢ وما بعدها، أصول السرخسي ٥٤/٢، مناهل العرفان

وبعد عرض المذاهب وأدلة كل مذهب أرى: ترجيح مذهب الجمهور القائل: بأن النسخ جائز عقلاً وواقع سماعاً؛ لقوة أدلته.



٩٣/٢، غاية الوصول ص ٨٩، النسخ بين النفي والإثبات لأستاذي الدكتور / محمد محمود فرغلي ٤٥/١، شرح المنار وحواشيه ص ٧٠٩، تيسير التحرير ١٨١/٣ وما بعدها، التقرير والتحبير ٤٤/٣ وما بعدها، الإحكام للآمدي ١٦٥/٣، تنقيح الفصول ص ٣٠٣، نهاية السؤل مع مناهج العقول ١٦٦/٢، التلويح مع التوضيح ٦٦/٢ وما بعدها، أصول الفقه للدكتور / محمد زهير ٤٨/٣، النسخ وأثاره في الفقه الإسلامي لأستاذي الدكتور / صبري معارك ص ١٤٥ وما بعدها.

المطلب الثالث

في محل النسخ.

قال المصنف - رَحِمَهُ اللهُ -: (وَأَمَّا مُحَلُّهُ فَاعْلَمْ أَنَّ الْحُكْمَ
إِمَّا أَنْ لَا يَحْتَمِلَ النَّسخَ فِي نَفْسِهِ كَالْأَحْكَامِ الْعَقْلِيَّةِ)
مِثْلَ وَحْدَانِيَّةِ اللهِ، وَأُمَثَالِهَا (وَمَا يَجْرِي مَجْرَاهَا)
كَأُمُورِ الْحَسِيَّةِ وَالْإِخْبَارَاتِ عَنِ الْأُمُورِ الْمَاضِيَةِ أَوْ
الْحَاضِرَةِ أَوْ الْمُسْتَقْبَلَةِ نَحْوَ - قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَسَجَدَ
الْمَلَكِيَّةُ ﴾ الْحَجَرُ: . (وَأَمَّا أَنْ يَحْتَمِلَ كَالْأَحْكَامِ
الشَّرْعِيَّةِ ثُمَّ هَذَا إِمَّا إِنْ لَحِقَهُ تَأْيِيدٌ نَصًّا كَقَوْلِهِ:
تَعَالَى: ﴿ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ ﴾ آل عمران: ٥٥. الْآيَةُ،
وَقَوْلِهِ: - عَلَيْهِ السَّلَامُ - «الْجِهَادُ مَاضٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»
أَوْ دَلَالَةً كَالشَّرَائِعِ الَّتِي قُبِضَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -
فَإِنَّهَا مُؤَبَّدَةٌ بِدَلَالَةِ أَنَّهُ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ أَوْ تَوْقِيتٌ)
عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ: تَأْيِيدٌ فِي قَوْلِهِ: أَمَّا إِنْ لَحِقَهُ
تَأْيِيدٌ. (فَإِنَّ النَّسخَ قَبْلَ تَمَامِ الْوَقْتِ بَدَاءً، وَيَكُونُ
الْحُكْمُ مُطْلَقًا عَنْهُمَا) أَيُّ: عِنْدَ التَّأْيِيدِ
وَالْتَوْقِيتِ. (فَالَّذِي يَجْرِي فِيهِ النَّسخُ هَذَا فَقَطْ).

المراد بمحل النسخ ما يجري فيه وما لا يجري، وقسم فخر الإسلام البزدوي ما لا يجري فيه النسخ إلى أربعة أقسام: وما يجري فيه قسم واحد، وهاك بيان هذين النوعين:

النوع الأول: ما لا يجري فيه النسخ:

١- العقائد: كالإيمان بالله تعالى وملائكته ورسله واليوم الآخر وصفاته تعالى، مثل: العلم والقدرة والإحياء والإماتة والرزق والخلق وأسمائه تعالى مثل: الرحمن والرحيم والعليم والحكيم، فهذه الأمور لا تقبل التغيير والتبديل لأنها حقائق ثابتة.

٢- النصوص التي دلت على الفضائل مثل: العدل والإحسان وبر الوالدين والرزائل مثل: الشرك بالله وقتل النفس بغير حق وعقوق الوالدين والكذب والظلم، فإن هذه الأمور لا تختلف باختلاف الأزمان والأحوال والأشخاص.

٣- الأحكام الشرعية التي تفيد التأييد نصاً أو دلالة، فمن الأول قوله:

قَالَ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ

إِلَى طَعَامٍ غَيْرِ نَظِيرٍ إِنَّهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا إِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا

مُسْتَعْسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكَ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيُّ فَيَسْتَحِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ

لَا يَسْتَحِي مِنْ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ

ذَلِكَ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ

وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ، مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكَ كُنَّ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا ﴿٥٣﴾
 الأحزاب: ٥٣ ومن الثاني: الأحكام التي قبض عليها رسول الله -
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فإنها مؤبدة لا تحتمل النسخ؛ لأن النسخ لا يكون إلا
 على لسان من ينزل عليه الوحي، وقد ثبت أنه خاتم الأنبياء وبوفاته
 انقطع الوحي فلا نسخ بعده.

٤- الأحكام العقلية مثل: الواحد نصف الاثنين، والحسية مثل الإحراق
 للنار، والإخبار عن الأمور الماضية، كقوله: قَالَ تَعَالَى: ﴿فَسَجَدَ
 الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ﴾ (٣٠) الحجر: ٣٠ أو الواقعة في الحال
 والاستقبال مثل قوله: قَالَ تَعَالَى: ﴿غَلَبَتِ الرُّومُ﴾ (٢) في أدنى الأرض
 وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ﴿٣٠﴾ الروم: ٢ - ٣ فنسخ هذه الأمور
 يؤدي إلى الكذب والجهل وهما: محالان على الله تعالى.

النوع الثاني:

وهو ما يجري فيه النسخ وهو: الأحكام الشرعية الفرعية التي
 تتعلق بالحل أو الحرمة أو الإيجاب أو النذب أو الكراهة أو غير ذلك،
 كالأوامر فهي: التي تقبل النسخ وسيأتي بعد قليل^(١).

(١) راجع المراجع السابقة في المبحث السابق.

المطلب الرابع

في شروط النسخ.

قال المصنف - رَحِمَهُ اللهُ - (وَأَمَّا شَرْطُهُ فَالْتَّمَكُّنُ مِنَ
الِإِعْتِقَادِ كَأَنَّ لَا حَاجَةَ إِلَى التَّمَكُّنِ مِنَ الْفِعْلِ
عِنْدَنَا وَعِنْدَ الْمُعْتَزِلَةِ لَا يَصِحُّ قَبْلَ الْفِعْلِ؛ لِأَنَّ
الْمَقْصُودَ مِنْهُ الْفِعْلُ فَقَبْلَ حُصُولِهِ يَكُونُ بَدْءًا، وَلَنَا
أَنَّهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَمَرَ لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ بِخَمْسِينَ صَلَاةً ثُمَّ
نَسَخَ الزَّائِدُ عَلَى الْخَمْسِ مَعَ عَدَمِ التَّمَكُّنِ مِنَ الْعَمَلِ؛
وَذَلِكَ لِأَنَّهُ يُمَكِّنُ أَنْ يَكُونَ الْمَقْصُودُ هُوَ الْإِعْتِقَادُ
فَقَطُّ أَوْ الْإِعْتِقَادُ وَالْعَمَلُ جَمِيعًا، وَهَذَا) أَيُّ: فِي
صُورَةٍ يَكُونُ الْمَقْصُودُ الْإِعْتِقَادُ وَالْعَمَلُ جَمِيعًا).

اعلم أن للنسخ شروطاً، بعضها متفق عليه وبعضها مختلف فيه،

وهاك بيان هذين النوعين:

النوع الأول:

١- أن يكون الناسخ والمنسوخ حكمين شرعيين، فإن العجز والموت كل واحد يزيل التعبد الشرعي ولا يسمى نسخاً، وكذا إزالة الحكم العقلي بالحكم الشرعي لا يسمى نسخاً.

٢- أن يكون الناسخ منفصلاً عن المنسوخ متأخراً عنه، فإن الاستثناء

والغاية لا يسميان نسخاً؛ بل تخصيصاً.

٣- أن يكون الناسخ مثل: المنسوخ في القوة أو أقوى منه، فلا نسخ إذا كان دونه في القوة؛ وذلك لأن الضعيف لا يزيل القوي، ولذلك لا ينسخ القرآن بخبر الواحد عند الجمهور، وسيأتي بيان ذلك في أقسام النسخ.

٤- أن لا يكون المنسوخ مقيداً بوقت محدد فلو كان كذلك، فلا يكون انقضاء وقته الذي قيد به نسخاً له، فلو قال: الشارع أوجبت عليكم هذا الشيء مدة عام مثلاً؛ فلانقضاء العام انتهى الحكم ولا يكون نسخاً.

النوع الثاني:

الشروط المختلف فيها وهي ما يأتي:

- ١- أن يكون هناك بدل للحكم المنسوخ وإلا كيف يكون منسوخاً؟.
- ٢- أن يكون الناسخ والمنسوخ من جنس واحد مثل: قرآن بقرآن وسنة متواترة بسنة متواترة، وسيأتي في أقسام النسخ.
- ٣- أن يكون الناسخ أخف من المنسوخ أو مثله فإنه شرط لصحة النسخ عند قوم.

٤- التمكن من الاعتقاد مع عدم التمكن من الفعل الذي تعلق به الفعل، مثال ذلك الأمر الصادر من الله تعالى إلى الخليل إبراهيم عَلَيْهِ السَّلَامُ بذبح ولده إسماعيل: **قَالَ تَعَالَى: ﴿فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبْنَىٰ إِنِّي**

أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَأَنْظِرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَتَأَبَّتْ أَفْعَلُ مَا تُؤْمَرُ

سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴿١٠٢﴾ الصافات: ١٠٢،

فهنا تمكن من الاعتقاد مع عدم التمكن من الفعل دليل أن النسخ قبل الذبح أي: الفعل^(١).

هذا وبعد ذكر هذه الشروط المختلف فيها بين العلماء فقد وقع خلاف بين العلماء بناء على خلافهم في هذه الشروط في عدة مسائل سأقوم بذكر الخلاف فيها وأدلة على مذهب بعد قليل في أقسام النسخ.



(١) راجع هذه الشروط في كشف الأسرار على أصول البزدوي ج ٣ ص ١٦٩ وما بعدها، شرح المنار وحواشيه ص ٧١٣ وما بعدها، التلويح مع التوضيح ٦٦/٢ وما بعدها، تيسير التحرير ١٨٧/٣ وما بعدها، أصول السرخسي ٦٣/٢.

المطلب الخامس

في أقسام النسخ.

ينقسم النسخ باعتبار الحكم المنسوخ إلى قسمين أحدهما نسخ ببدل وثانيهما: نسخ بلا بدل، وينقسم باعتبار وقوع النسخ في القرآن والسنة إلى عدة أقسام وهي:

١- نسخ القرآن بالقرآن.

٢- نسخ القرآن بالسنة.

٣- نسخ السنة بالقرآن.

٤- نسخ السنة بالسنة، وهذا القسم يشمل الأنواع الآتية:

أ- نسخ السنة المتواترة بمثلها.

ب- نسخ السنة الأحادية بمثلها.

ج- نسخ السنة الأحادية بالسنة المتواترة.

د- نسخ السنة المتواترة بالسنة الأحادية.

وهاك بيان هذه الأقسام مع بيان موضع الاتفاق والاختلاف بين

العلماء:

أولاً: أقسام النسخ باعتبار الحكم المنسوخ:

قال المصنف- رَحِمَهُ اللهُ -: (مَسْأَلَةٌ يُجُوزُ أَنْ يَكُونَ النَّاسِخُ أَشَقَّ عِنْدَنَا؛ لِأَنَّ فِي ابْتِدَاءِ الْإِسْلَامِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهِ الصِّيَامُ كَانَ مُحْيِراً بَيْنَ الصِّيَامِ وَالْفِدْيَةِ ثُمَّ صَارَ الصَّوْمُ حَتْمًا وَعِنْدَ الْبَعْضِ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِالْمِثْلِ أَوْ الْأَخْفِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا﴾ [البقرة: ١٠٦] الْآيَةِ. قُلْنَا الْأَشَقُّ قَدْ يَكُونُ خَيْرًا؛ لِأَنَّ فِيهِ فَضْلَ الثَّوَابِ مَسْأَلَةٌ لَا يُنْسَخُ الْمُتَوَاتِرُ بِالْأَحَادِ وَيُنْسَخُ بِالْمَشْهُورِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ بَيَانٌ يُجُوزُ بِالْأَحَادِ وَمِنْ حَيْثُ إِنَّهُ تَبْدِيلٌ يَشْتَرِطُ التَّوَاتُرَ فَيُجُوزُ بِمَا هُوَ مُتَوَسِّطٌ بَيْنَهُمَا أَيُّ: بَيْنَ الْمُتَوَاتِرِ وَخَبَرِ الْآحَادِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ.)

ينقسم النسخ هنا إلى قسمين:

القسم الأول:

النسخ ببدل: وهو أن يرفع الله حكماً شرعياً، ويأتي بحكم آخر بدلاً منه مثاله: إن الله تعالى نهى المسلمين في أول الإسلام عن قتال الكفار ثم رفع ذلك النهي وكتب عليهم القتال يدل على ذلك قوله: قَالَ

تَعَالَى: ﴿الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً﴾
النساء: ٧٧.

وسواء كان هذا البديل أخف أو مساو أو أثقل من الحكم المنسوخ وعلى هذا يتنوع النسخ ببديل إلى ثلاثة أنواع:

أ - نسخ الحكم إلى حكم أخف.

ب - نسخ الحكم إلى حكم مساو له.

ج - نسخ الحكم إلى حكم أثقل منه.

وهناك نجد أن النوعين وهما نسخ الحكم إلى حكم أخف وإلى حكم مساوي موضع اتفاق بين العلماء ولم يخالف في جوازها أحد، ومثال النسخ إلى نسخ أخف تحريم الأكل والشراب والجماع بعد النوم في ليالي رمضان بجله في قوله: قَالَ تَعَالَى: ﴿أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾ البقرة: ١٨٧.

وكذلك نسخ ثبات الواحد من المؤمنين أمام العشرة من الكفار في

قوله: قَالَ تَعَالَى: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا حَرِّضَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ

مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَبَرُوا عَلَى مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا

أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ﴾ الأنفال: ٦٥، فلما شق

ذلك على المسلمين خفف الله عنهم وأوجب ثبات الواحد أمام الاثنين
 قَالَ تَعَالَى: ﴿ اَلْكَنَّ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ اَنْتَ فِىكُمْ ضَعْفًا اِنْ يَكُنْ
 مِنْكُمْ مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَاِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ اَلْفٌ يَغْلِبُوا اَلْفَيْنِ بِاِذْنِ
 اللّٰهِ وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ﴾ الأنفال: ٦٦.

ومثال النسخ ببطل مساو كما في نسخ التوجه إلى بيت المقدس
 بالتوجه إلى البيت الحرام بمكة فإن الحكم الثاني مساوياً للحكم الأول
 المنسوخ، وإن اختلف المتوجه إليه، فقد كان الأول بيت المقدس وأصبح
 البيت الحرام بمكة.

وهذا وبعد ذكر موضع الاتفاق هنا أنا اذكر موضع الخلاف بين
 العلماء وهو نسخ الحكم إلى حكم آخر أثقل من الحكم المنسوخ وقد
 اختلف العلماء فيه على مذهبين هاك بيانهما:

المذهب الأول:

وعليه الجمهور من الفقهاء والمتكلمين والأصوليين، وأكثر أصحاب
 الشافعي وكثير من الظاهرية وهم: يرون أن النسخ إلى بدل أثقل من
 الحكم المنسوخ جائز عقلاً وواقع سمعاً، واستدلوا عليه بأدلة من العقل
 والشرع هاك بيانها:

١ - فمن المعقول:

أن النسخ إلى بدل أثقل لا يترتب على فرض وقوعه محال؛ لأن

الأحكام إذا قلنا: بأنها تراعى فيها المصالح، وهو: ما عليه المعتزلة فإن مصلحة المكلف، قد تكون في الترقى من الأخف إلى الأثقل ألا ترى أن الطبيب ينقل المريض من الغذاء إلى الدواء تارة ومن الدواء إلى الغذاء تارة أخرى بحسب ما يعلم من منفعته، وإن قلنا: إن الأحكام لا تراعى فيها المصلحة وهذا ما عليه أهل السنة، فإن النسخ إلى بدل أثقل أقوى في الجواز؛ لأن الله تعالى يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد.

٢ - أدلة الجمهور من الشرع على الوقوع السمي وهي ما يلي:

أ - أن الله تعالى أوجب صيام رمضان في ابتداء الإسلام مخيراً بينه وبين الفداء بالمال الثابت في قوله: **قَالَ تَعَالَى: ﴿أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾** البقرة: ١٨٤، ولا شك أن الصوم أشق من التخيير.

ب - إن الله سبحانه وتعالى نسخ الصبح والعفو عن الكفار، وقد كان الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مأموراً به في بداية الإسلام بقوله: **قَالَ تَعَالَى: ﴿فَاعْفُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحْ﴾** المائدة: ١٣، ثم نسخ ذلك بقوله: **قَالَ تَعَالَى: ﴿وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً﴾**

وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿التوبة: ٣٦﴾ ولا شك أن القتال أثقل من الصفع والعفو.

ج - إن الخمر كانت في بداية الإسلام مباحة ثم نسخت الإباحة،

بقوله: قَالَ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلُمُ

رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ المائدة: ٩٠. ولا شك إن التحريم أثقل من الإباحة.

المذهب الثاني:

وعليه بعض الشافعية وبعض الظاهرية وهم يرون: أن النسخ إلى بدل أثقل لا يجوز عقلاً، ولم يقع شرعاً، واستدلوا عليه بأدلة من العقل والشرع هاك بيانها:

١- فمن المعقول:

إن النسخ إلى بدل أثقل من الحكم المنسوخ أبعد في تحقيق المصلحة لكونه إضراراً في حق المكلفين؛ لأنهم إن فعلوا التزموا المشقة الزائدة، وإن تركوا تضرروا بالعقوبة، وذلك لا يليق بحكمه الشارع ورأفته على عباده.

أجيب عن ذلك: بأن ما ذكروه لازم عليهم في ابتداء التكليف ونقل الخلق من الإباحة والإطلاق إلى مشقة التكليف وعن الصحة إلى المرض وعن القوة إلى الضعف وعن الغنى إلى الفقر، فما هو الجواب

لهم من صور الإلزام فهو: جوابنا في محل النزاع.

٢ - ومن الشرع ما يلي:

أ - قوله: قَالَ تَعَالَى: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ

مِثْلَهَا ۚ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ البقرة: ١٠٦.

وجه الدلالة من الآية: إن الله سبحانه وتعالى أخبر أن الناسخ خير من المنسوخ أو مثله، وإلا فالقرآن خير كله من غير تفاضل فيه والأثقل ليس بخير، ولا مثل للمنسوخ فلا يجوز النسخ به.

أجيب عن ذلك:

لا نسلم أن الأثقل ليس بخير؛ بل هو خير باعتبار الثواب في الآخرة؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: «أجرك على قدر نصبك»^(١)، أي تعبك وقوله: «أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ أَحْمَرُهَا»^(٢)، أي: أشقها على البدن.

ب - قوله: قَالَ تَعَالَى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾

البقرة: ١٨٥، وقوله جل ذكره: ﴿وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾ النساء: ٢٨.

وجه الدلالة من الآيتين:

فإنهما تدلان على إرادة اليسر والتخفيف والنقل إلى الأثقل يدل

(١) راجع فتح الباري بشرح صحيح البخاري ٦١٠/٣، المستدرک ٤٧١/١.

(٢) راجع كشف الخفاء ١٧٥/١، النهاية لابن الأثير ٤٤٠/١، المقاصد الحسنة ص ٦٩.

على إرادة العسر والتثقل؛ فيكون خلاف النص فلا يجوز.

أجيب عن ذلك:

بأن هاتين الآيتين لا تدلان على العموم حتى تقتضيان التخفيف في كل شيء من كل وجه؛ بل يجوز أن يأتي بحكم أثقل من المنسوخ، ويكون المراد منه التخفيف في المأل برفع أثقال الآخرة والعقاب على المعاصي، والفوز بسعادة الآخرة.

المذهب الثالث:

وعليه بعض المعتزلة وهم: يرون أن النسخ إلى أثقل جائز عقلاً؛ لكنه غير واقع سمعاً، واستدلوا على الجواز العقلي بما استدل به الجمهور، واستدلوا على عدم الوقوع سمعاً، بما استدل به أصحاب المذهب الثاني، فلا داعي للتكرار^(١).

هذا وبعد عرض المذاهب وأدلة كل فريق، أرى ترجيح مذهب الجمهور القائل: بالجواز؛ لقوة أدلته والرد على أدلة من خالفهم.

(١) ينظر: ما تقدم في كشف الأسرار على أصول البزدوي ج ٣ ص ١٨٧ وما بعدها، فواتح الرحموت ٧١/٢، أصول السرخسي ٦٢/٢، تيسير التحرير ١٩٩/٢، التقرير والتحبير ٥٩/٣، الإحكام للامدي ١٦٩/٣، المستصفي ١٢٠/١، تنقيح الفصول ص ٣٠٨، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ١٩٣/٢ الأحكام لابن حزم ٤٦٦/٤، إرشاد الفحول ص ١٩٥، المعتمد ٤١٦/١، مناهج العقول ١٧٤/٢، الإبهاج لأبن السبكي ٢٦٢/٢، غاية الوصول للانصاري ص ٨٩.

القسم الثاني: في النسخ بلا بدل.

تمهيد:

بعد أن تحدثنا عن القسم الأول وهو النسخ ببذل وذكرنا خلاف العلماء في النسخ ببذل أثقل من الحكم المنسوخ وهنا اذكر الخلاف بين العلماء في النسخ بلا بدل فقد اختلف العلماء فيه على مذاهب هاهنا بيانها:

المذهب الأول:

وعليه الجمهور من العلماء وهم يرون جواز النسخ بلا بدل مطلقاً واستدلوا عليه بأدلة من المعقول والمنقول:

فمن المعقول:

بأن النسخ بلا بدل لا يترتب على فرض وقوعه محال وكل ما كان كذلك كان جائزاً فالنسخ بلا بدل جائز.

دليل الاستثنائية:

إن تقديم الصدقة بين يدي المناجاة لرسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان واجباً، ثم نسخ بقوله تعالى: ﴿أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ نَجْوَىكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ﴾ المجادلة: ١٣. من غير أن يكون هنا بدل.

أجيب عن ذلك:

من قبل المانع: بأننا لا نسلم أن هذا من قبيل النسخ بلا بدل؛ بل هو من النسخ ببدل، غاية الأمر أن البديل لم يثبت بالنسخ وإنما ثبت بدليل آخر وهو: الدليل العام الطالب للصدقة ندباً من غير تقييد بزمان، فإن هذا شامل للزمان الذي تكون فيه المناجاة، فتكون الصدقة في هذا الوقت مندوبة.

ومن المنقول:

إن الإمساك عن المفطرات الثلاثة الأكل والشرب والجماع كان واجباً بالنوم بعد دخول الليل في رمضان، ثم نسخ ذلك الوجوب من غير بدل بقوله: قَالَ تَعَالَى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾ البقرة: ١٨٧.

أجيب عن ذلك:

بأن هذا ليس من النسخ بلا بدل بل هو من النسخ ببدل؛ غاية الأمر أن النسخ لم يثبت بالنسخ؛ بل ثبت بدليل آخر غير دليل النسخ وهو: قوله: قَالَ تَعَالَى: ﴿عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَشِّرُوهُمْ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ﴾ البقرة: ١٨٧.

المذهب الثاني:

وعليه جمهور المعتزلة وبعض الظاهرية وهم: يرون عدم جواز النسخ بلا بدل مطلقاً، واستدلوا عليه بما يأتي:

١ - قوله: قَالَ تَعَالَى: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ

مِثْلَهَا ۚ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ البقرة: ١٠٦.

وجه الدلالة من الآية:

إن الله - سبحانه وتعالى - أخبر أنه إذا رفع حكماً عن المكلفين لا بد وأن يأتي بما هو خير منه أو مثله، فإذا نسخ الله الحكم، ولم يأت ببديل يكون قد تخلف خبره، والخلف في خبر الصادق محال فيستحيل أن يقع النسخ بغير بدل.

أجيب عن ذلك بوجهين:

الأول: أن الآية لا دلالة فيها على المطلوب؛ لأنها في نسخ الآية القرآنية؛ لأن الآية حقيقة فيها والأصل في الإطلاق الحقيقة، فيكون معنى الآية لا يوجد منا نسخ لآية من الآيات القرآنية، ألا أتينا بآية بدلها، وليس كلامنا في ذلك، وإنما كلامنا في نسخ الأحكام.

رد على ذلك: أن القرآن الكريم لا تفاوت فيه من حيث لفظه؛ بل كله في درجة واحدة، والآية تشعر بالتفاوت، فلا تكون متعلقة بنفس اللفظ.

الثاني:

سلمنا أن الآية في نسخ الأحكام ولكن لم لا يجوز أن يكون عدم الإتيان بالبدل خيراً من الإتيان به، تيسيراً على المكلف وتسهيلاً له وعلى ذلك فليس في الآية دليل على ما تقولون.

وخلاصة القول:

إن كان المراد من البديل أي بدل كان، ولو البراءة الأصلية فالحق أنه لا نسخ إلا ببدل؛ لأن الله تعالى لم يترك عباده سدى في أي وقت من الأوقات.

وإن كان المراد بالبديل بدلاً خاصاً هو: حكم شرعي دل عليه الدليل الناسخ للحكم الأول، فالحق أن هذا دعوى لا موجب لها ولا دليل عليها، والواقع يكذبها فإن تقديم الصدقة عند المناجاة قد نسخ وجوبه بقوله تعالى: ﴿أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيَّ نَجْوَاكُمْ صَدَقْتُمْ فَأِذَا لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ المجادلة: ١٣.

ولم يشتمل الناسخ على البديل، فالقول بأنه لا نسخ إلا ببدل يدل عليه الناسخ غير صحيح، وإن كان المراد بالبديل هو: الحكم الشرعي سواء دل عليه الناسخ أو دل على غيره، فالحق إن القول بأنه لا نسخ إلا ببدل بهذا المعنى، ليس لازماً فقد يجوز أن يكون البديل هو: البراءة الأصلية.

على أن الناظر في أدلة الطرفين يجد أن المانع للنسخ بلا بدل قد استند بأدلة شرعية والمجوز لذلك قد استدل بالدليل العقلي وهذا يجعلنا نحكم بأن المانع مراده أن لم يقع شرعا النسخ بلا بدل والمجوز يرى أن ذلك جائزاً عقلاً، ومن هنا فالنفي والإثبات لم يتواردا على محل واحد، فارتفع النزاع بين الطرفين في المسألة^(١).



(١) ينظر: النسخ بلا بدل في أصول الفقه للدكتور / زهير ٦٣/٣ وما بعدها، فواتح الرحموت وشرحه ٩٦/٢ وما بعدها، التقرير والتحبير ٥٧/٣ وما بعدها، مباحث النسخ للأستاذ / محمد طه ص ٧٥، رسالة في النسخ للأستاذ / إبراهيم عدس ص ٥١، إرشاد الفحول ص ١٦٤، الإبهاج ٢٦١/٢، مناهج العقول ١٧٤/٢، نهاية السؤل لابن السبكي ١٧٧/٢، تنقيح الفصول ص ٣٠٨، المحصول للرازي ٤٥٦/١، الإحكام للآمدي ١٩٥/٧، المحصول للرازي ٤٥٦/١، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ١٩٢/٢.

ثانيا: أقسام النسخ باعتبار وقوعه في القرآن والسنة:

قال المصنف - رَحِمَهُ اللهُ -: (وَأَمَّا النَّاسِخُ فَهُوَ إِمَّا الْكِتَابُ
أَوِ السُّنَّةُ لَا الْقِيَاسُ عَلَى مَا يَأْتِي وَلَا الْإِجْمَاعُ؛ لِأَنَّهُ
إِنْ كَانَ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - يَكُونُ مِنْ بَابِ
السُّنَّةِ؛ لِأَنَّهُ مُتَفَرِّدٌ بَيَانِ الشَّرَائِعِ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ،
فَلَا نَسْخَ حِينَئِذٍ فَيَكُونُ أَرْبَعَةَ أَقْسَامٍ نَسْخُ الْكِتَابِ
بِالْكِتَابِ أَوِ السُّنَّةِ بِالسُّنَّةِ أَوِ الْكِتَابِ بِالسُّنَّةِ أَوِ
بِالْعَكْسِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - بِفَسَادِ
الْأَخِيرَيْنِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا﴾
البقرة: ١٠٦، دَلِيلٌ عَلَى امْتِنَاعِ نَسْخِ الْكِتَابِ بِالسُّنَّةِ
(وَالسُّنَّةِ دُونَهُ) أَي: دُونَ الْكِتَابِ).

إذا بحثنا في الحكم المنسوخ نجده إما أن يكون قد ثبت بالكتاب
أو بالسنة المتواترة أو ثبت بخبر الآحاد، وبسبب هذا قسم العلماء الناسخ
والمنسوخ على قسمين متفق عليهما ومختلف فيهما وإليك بيانهما:

القسم الأول:

وهو المتفق عليه بين العلماء وهو يتمثل في الآتي:

- ١- نسخ القرآن بالقرآن: وهو جائز عند القائلين بالنسخ لتساويهما في
إفادة العلم ووجوب العمل وذلك كوجوب الصفح والإعراض عن

المشركين فإنه كان ثابتاً بالكتاب في قوله: **﴿قَالَ تَعَالَى: ﴿فَأَصْفَحْ**

الَصَّفَحَ الْجَمِيلَ﴾ الحجر: ٨٥، ثم انتسخ ذلك بقوله: **﴿قَالَ تَعَالَى:**

﴿فَأَقْضُوا الشَّرْكَاءَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخَذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ

كُلَّ مَرَصَدٍ﴾ التوبة: ٥.

وكذلك مثل نسخ ثبات الواحد من المسلمين أمام العشرة من

الكفار الثابت بقوله: **﴿قَالَ تَعَالَى: ﴿يَأَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ**

إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَبِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا

أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ﴾ الأنفال: ٦٥.

بوجوب ثبات الواحد من المسلمين للاثنتين من الكفار للتخفيف

على المسلمين

بقوله: **﴿قَالَ تَعَالَى: ﴿الْكُنْ خَفَّ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ**

يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ

بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ الأنفال: ٦٦.

٢- نسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة:

وهذا محل اتفاق بين العلماء لأنه يشترط في النسخ أن يكون

مساوياً للمنسوخ أو أقوى منه وهنا وقع التساوي في الرتبة فيجوز

النسخ.

٣- نسخ السنة الأحادية بمثلها: وذلك لتساويها من كل وجه كما روى أنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حرم زيارة القبور بنهيه عنها ثم نسخ ذلك بقوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ إِلَّا فَرُورُوهَا فَقَدْ إِذْنٌ لِمُحَمَّدٍ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ"^(١).

٤- نسخ السنة الأحادية بالسنة المتواترة:

لأنها أقوى منها، وإذا جاز النسخ بالمساوي في الرتبة يجوز النسخ بالأقوى.

وإن كنت أرى أن هذا لا يعتبر نسخاً؛ لأن النسخ لا يتحقق إلا إذا وجد نсан ولم يمكن الترجيح بينهما؛ لأن العمل بالدليلين أولى من العمل بأحدهما فإذا تعارض خبر الواحد مع المتواتر، فإننا نعمل بالمتواتر لقوته، ولا يقال إن المتواتر قد نسخ الأحاد.

القسم الثاني:

وهو: المختلف فيه بين العلماء وهو يشتمل على ما يأتي:

١- نسخ القرآن بالسنة المتواترة.

٢- نسخ السنة المتواترة بالقرآن.

(١) ينظر: صحيح مسلم بشرح النووي ٤٦/٧، باب استئذان النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في زيارة قبر أمه، السنن الكبرى للبيهقي ٧٦/٤، باب زيارة القبور، الجامع الصغير للسيوطي ٩٧/٢.

٣- نسخ المتواتر من القرآن والسنة بخبر الواحد.

وإليك تفصيل كل مسألة من هذه المسائل:

المسألة الأولى: في نسخ القرآن بالسنة المتواترة

اختلف العلماء في نسخ القرآن بالسنة المتواترة على مذهبين هاك

بيانهما:

المذهب الأول:

وعليه الجمهور من الفقهاء والمتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة والمحققون من أصحاب الشافعي وغيرهم وهم: يرون جواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة عقلاً وشرعاً واستدلوا على ذلك بأدلة من العقل والشرع:

١- فمن المعقول:

إن القرآن والسنة النبوية كلاهما: وحيٌّ من عند الله تعالى؛ لقوله

تعالى: ﴿مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ۚ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ﴾ النجم: ٢- ٤.

غير أن القرآن وحي متلو والسنة وحي غير متلو، ولا يمتنع أن ينسخ أحد الوجهين الآخر؛ لأنه لا يترتب على فرض وقوعه محال عقلاً، فكان نسخ القرآن بالسنة المتواترة جائز عقلاً.

أجيب عن ذلك:

بأن القرآن والسنة وإن كان كلاهما وحياً، إلا أن القرآن أقوى من

السنة لما يأتي:

أ- أن القرآن الكريم أقوى من جهة لفظه، فإن لفظه معجز بخلاف السنة فإن لفظها ليس بمعجز.

ب- أن القرآن الكريم مقدم على السنة من حيث العمل بدليل حديث معاذ حيث قال له النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " بما تحكم قال بكتاب الله قال فإن لم تجد قال فبسنة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " (١).

ج- إن القرآن الكريم قطعي الدلالة بخلاف السنة كما أن القرآن الكريم أقوى من جهة تعظيمه إذ لا يجوز مسه للجانب بخلاف السنة.

٢ - ومن الشرع بما يأتي:

أ- قوله: قَالَ تَعَالَى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَلَدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾ (١٨٠) البقرة: ١٨٠.

فإن الوصية كانت فرضاً لهم بهذه الآية ثم نسخت بقوله- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- " لا وصية لوارث " (٢).

(١) سبق تخريجه.

(٢) سنن الترمذي ٤/٤٣٣ رقم ٢١٢٠ كتاب الوصايا وقال حسن صحيح، سنن أبي داود ٣/١١٤ رقم ٢٨٧٠ باب ما جاء في الوصية، نيل الأوطار للشوكاني ٦/٣٩ وما بعدها.

أجيب عن ذلك:

بأن الناسخ الحقيقي لهذه الآية إنما هي آية المواريث لقوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث " فهذا الحديث صريح في أن الناسخ آية المواريث.

ب- أن الإمساك في البيوت في حق الزواني الثابت بقوله: قَالَ تَعَالَى:

﴿وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ

فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ

سَبِيلًا﴾ النساء: ١٥.

فإنه نسخ بقوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ

جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جُلْدٌ مِائَةً وَتَغْرِيبٌ عَامٍ وَالشَّيْبُ بِالشَّيْبِ

جُلْدٌ مِائَةً وَالرَّجْمُ" ^(١).

أجيب عن ذلك:

لا نسلم أن هذه الآية قد نسخت بالسنة؛ بل النسخ ثبت بالكتاب

فقد روي عن عمر -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أن الرجم كان مما يتلى في القرآن "

الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز

حكيم" وقال: لولا أن الناس يقولون زاد عمر في كتاب الله لكتبتهما

على حاشية المصحف ^(٢)، فكان هذا النسخ للكتاب بالكتاب أولا ثم نسخ

(١) صحيح البخاري ١٥٦/١ باب البكران يجلدان وينفيان صحيح مسلم ١٥/١٨٨.

(٢) راجع المستدرک ٣٦٠/١ كتاب الحدود، سنن أبي داود ٤/١١٤ كتاب الحدود سنن

تلاوة النسخ وبقي حكمه.

المذهب الثاني:

وعليه الإمام الشافعي وأكثر أهل الحديث والإمام أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه وهم: يرون عدم جواز النسخ للقران بالسنة المتواترة، واستدلوا عليه بأدلة من العقل والنقل هاك بيانها:

١- من المعقول:

أن حجية السنة ثابتة بالقرآن الكريم بقوله: **قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾** الحشر: ٧.

إلى غير ذلك من الآيات التي توجب إتباع الرسول -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مثل قوله تعالى: **﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا﴾** النساء: ٨٠.

وقوله تعالى: **﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾** النور: ٦٣.

إذا فالسنة فرع عن القرآن، والفرع لا يرجع على أصله بالإبطال؛ لأن الفرع ينهار بانهار أصله.

أجيب عن ذلك:

بأن السنة ليست ناسخة للأصل الذي أثبت حجيتها حتى ترجع على نفسها بالإبطال؛ بل هي ناسخة لأحكام آيات أخرى ليست أصلاً يرجع إليه في الاحتجاج بها، كما أن ما ذكروه حجة عليهم لا لهم؛ لأن القرآن قد دل على وجوب الأخذ بما يأتي به الرسول -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ووجوب إتباعه، فإذا أتى الرسول --صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-- بنسخ شيء من القرآن ولم يتبع كان على خلاف ما ذكروه.

٣- ومن النقل بما يأتي:

أ- قوله تعالى: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ

تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ البقرة: ١٠٦.

فقد دلت الآية على امتناع نسخ القرآن بالسنة وذلك من وجوه:

الأول:

أن الله تعالى قال: ﴿نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا﴾، والسنة ليست خيراً من القرآن ولا مثلاً له؛ لأن القرآن كلام الله تعالى، وهو معجز والسنة كلام الرسول -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وهي غير معجزة، فلا يجوز نسخ القرآن بها.

الثاني:

أن الله سبحانه وتعالى قال: ﴿نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا﴾، وهذا يدل على أن

الآتي بالخير أو المثل هو: الله تعالى والسنة ليست من عند الله تعالى.

الثالث:

أن الله سبحانه وتعالى ذيل الآية بقوله - تعالى -: ﴿لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ

عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ وهذا يدل على أن من له النسخ هو الله سبحانه ذو القدرة والقوة الباهرة، فيكون الناسخ من جهته وهو القرآن لا السنة.

أجيب عن ذلك من قبل الجمهور بما يلي:

الأول:

أن المراد بالخيرية والمثلية في الآية من جهة الثواب، فقد يكون الحكم الثاني الثابت بالسنة مثل القرآن أو خير منه، كما أن آيات القرآن كلها خير؛ إذ الكل كلام الله تعالى، فيكون المراد بالآية حكمها وليس نصها.

الثاني:

لا نسلم أن السنة ليست من عند الله؛ بل إن السنة والقرآن كلاهما من عنده، غاية الأمر إن القرآن وحي متلو والسنة وحي غير متلو،

والرسول مبلغ قال تعالى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ (٢) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ (٤)﴾

النجم: ٢ - ٤: .

الثالث:

بأننا نسلم أن الذي له النسخ إنما هو: الله تعالى المختص بالقدرة

والقوة فهو: المتمكن من إزالة الحكم والسنة نسخته؛ لكونها حياً من عند الله تعالى.

ب- قوله: قَالَ تَعَالَى: ﴿قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَائِي نَفْسِي﴾ يونس:

.١٥

وجه الدلالة من الآية:

أن نسخ القرآن بالسنة، يقتضي تبديل الرسول -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- للقرآن من تلقاء نفسه والرسول -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ليس له ولاية التبديل؛ لأنه متبع لما أوحى إليه لا مبدل له، وعليه فلا نسخ للقرآن إلا بالقرآن.

أجيب عن ذلك:

أن نسخ القرآن بالسنة ليس فيه تبديلاً، من عند الرسول -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-؛ لأن النسخ بها كالتنسخ بالقرآن كما أن الآية ليست في محل النزاع؛ لأن الآية ظاهرة في تبديل رسم آية بآية والنزاع في تبديل حكم الآية، وليس فيه ما يدل على تبديل حكمها بآية أخرى.

ج - قوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- "إذا روي لكم عني حديثاً، فاعرضوه على كتاب الله فما وافق كتاب الله تعالى فاقبلوه وما خالف فردوه"^(١).

وجه الدلالة من الحديث:

أن الرسول -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أمر برد الحديث إلى الكتاب الله تعالى عند المخالفة فإن عارضه رد الحديث فلا يكون الحديث ناسخاً

(١) راجع مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ١/١٧٠.

للكتاب.

أجيب عن ذلك:

بأن الحديث الذي يعرض على كتاب الله تعالى، هو: الحديث المنكر الذي لا يعرف، أي: غير المقطوع بصحته وكلامنا في الحديث الذي يصح به النسخ، وهو: الحديث المتواتر فالحديث في غير محل النزاع^(١).

هذا وبعد عرض الأقوال في هذه المسألة وأدلة كل فريق لا يسعنا، إلا ترجيح مذهب الجمهور القائل: بجواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة؛ حيث وقع، ولا أدل على الجواز من الوقوع.

(١) ينظر في هذه المسألة: كشف الأسرار على أصول البزدوي ج ٣ ص ١٧٧ وما بعدها، فواتح الرحموت وشرحه ٧٨/٢، التقرير والتحبير ٦٣/٣، شرح المنار وحواشيه ص ٧١٦ وما بعدها، الإحكام للامدي ٢١٧/٣، نهاية السؤل مع مناهج العقول ١٨١/٢ وما بعدها، الإبهاج لأبن السبكي ٢٧٤/٢، إرشاد الفحول ص ١٦٧، مناهل العرفان ١٣٧/٢، الإحكام لابن حزم ١٠٧/٤، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ١٩٧/٢، لمستصفي ١/ ١٢٦، التلويح مع التوضيح ٧٧/٢، النسخ وأثاره لأستاذي الدكتور / صبري محمد معارك ص ٥٠ وما بعده، أصول السرخسي ٦٨/٢.

المسألة الثانية:

في نسخ السنة المتواترة بالقرآن.

اختلف العلماء في السنة المتواترة بالقرآن على مذهبين هاك

بيانهما:

المذهب الأول:

وعليه الجمهور من الأشاعرة والمعتزلة والفقهاء وهم: يرون جواز نسخ السنة المتواترة بالقرآن عقلاً، ووقوعه سمعاً، واستدلوا بأدلة من العقل والشرع هاك بيانهما:

١- فمن المعقول:

إن الكتاب والسنة وحي من الله تعالى على ما قال تعالى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ

عَنِ الْهَوَىٰ ۚ ﴿٢﴾ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ﴿٤﴾﴾ النجم: ٣ - ٤، غير أن الكتاب وحي متلو والسنة وحي غير متلو، ونسخ حكم أحد الوجهين بالآخر غير ممتنع عقلاً؛ لأنه لا يلزم عليه محال لذاته عقلاً.

٢- ومن الشرع بما يأتي:

١- إن التوجه إلى بيت المقدس كان واجباً، وليس في القرآن ما يدل على الوجوب فكان ثابتاً، بالسنة ثم نسخ التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى المسجد الحرام بقوله: قَالَ تَعَالَى: ﴿قَدْ زَرَى ثَقَلَبٌ وَجْهَكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُؤَيِّنَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ

الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿البقرة: ١٤٤﴾

ب- إن صوم عاشوراء كان واجباً بالسنة ونسخ بصوم رمضان في

قوله: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ ﴿البقرة: ١٨٥﴾

ج- إن الأكل والشرب والجماع كان محرماً، بالسنة بعد النوم في ليل

رمضان ثم نسخ بقوله: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾

﴿البقرة: ١٨٧﴾

واعترض على ذلك:

بأنه ما المانع أن يكون جميع ما ذكر من صور نسخ السنة بالقرآن ثابتاً بقرآن نسخت تلاوته وبقي حكمه فيكون من باب نسخ القرآن بالقرآن أو يكون ثابتاً بسنة قد اندثرت فيكون من قبيل نسخ السنة بالسنة.

أجيب عن ذلك:

بأن تجويز أن تكون الصور السابقة من باب نسخ القرآن بالقرآن والسنة بالسنة احتمال بلا دليل، فلا يسمع؛ لأن ذلك يؤدي إلى أنه لم يعلم الناسخ من المنسوخ، وهذا مخالف لإجماع الأمة.

المذهب الثاني:

وعليه الإمام الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - وبعض العلماء وهم: يرون عدم

جواز نسخ السنة بالقرآن، واستدلوا عليه بأدلة من العقل والنقل هاك بيانها:

١ - فمن المعقول:

لو نسخت السنة بالقرآن لزم تنفير الناس من النبي- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وعن طاعته لإيهاهم أن الله لم يرض ما سنة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-- وذلك مناقض لمقصود البعثة، ولقوله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ النساء: ٦٤.

أجيب عن ذلك من قبل الجمهور بثلاث أوجه:

الأول:

إن تنفير الناس من النبي- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إنما يصح لو كانت السنة من تلقاء نفسه وليس كذلك، لأن السنة وحي من عند الله تعالى كما سبق القول.

الثاني:

لو امتنع نسخ السنة بالقرآن لدلالته على أن ما شرعه غير مرضي؛ لامتنع نسخ القرآن بالقرآن والسنة بالسنة، وهذا مخالف لإجماع القائلين بالنسخ بجوازه في القسمين.

الثالث:

إن نسخ القرآن بالسنة لا يدل على أن المشروع أولاً، كان غير مرضي، وإنما هو: دليل على أن الشارع لم يرد بخطابه الأول ثبوت

الحكم في وقت النسخ دون ما قبله.

٢- ومن الشرع بما يأتي:

قوله تعالى: ﴿بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ

إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٤﴾ النحل: ٤٤.

وجه الدلالة من الآية:

إن الله تعالى جعل قول الرسول -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بياناً للمنزل من القرآن، فلو نسخت السنة بالقرآن؛ لخرجت عن كونها بياناً لانعدامها.

أجيب عن ذلك:

إن المراد بقوله تعالى: ﴿تُبَيِّنَ لِلنَّاسِ﴾، إنما هو التبليغ من القرآن وغيره، وليس فيه ما يدل على امتناع كون القرآن ناسخاً للسنة، كما لا نسلم انحصار وظيفة النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في البيان؛ بل إن السنة النبوية قد تستقل بالتشريع، وعليه فلا دلالة في الآية على امتناع نسخ السنة بالقرآن^(١).

هذا وبعد هذا العرض أرى ترجيح مذهب الجمهور القائل: بجواز نسخ السنة المتواترة بالقرآن.

(١) راجع هذه المسألة في المراجع السابقة في المسألة التي سبقتها.

المسألة الثالثة:

في نسخ المتواتر من القرآن والسنة بخبر الواحد.

إذا تتبعنا كلام العلماء حول هذه المسألة نجد أنهم متفقون على أنه يجوز عقلاً نسخ المتواتر من القرآن والسنة بخبر الواحد، وحكي هذا الاتفاق غير واحد من العلماء، لكن الخلاف بينهم في الوقوع الشرعي، بمعنى هل وقع شرعاً نسخ المتواتر بالآحاد، أو لا خلاف بين العلماء هاك بيانه:

المذهب الأول:

وعليه الجمهور من العلماء وهم: يرون أنه لم يقع نسخ المتواتر بالآحاد شرعاً، واستدلوا على ذلك بما يأتي:

١- أن المتواتر مقطوع به وخبر الواحد مظنون والمقطوع لا ينسخ بالمظنون؛ لأن الأقوى لا ينسخ بالأضعف، وحيث لا مساواة بينهما فلا نسخ؛ بل إذا تعارض المتواتر والآحاد قدم المتواتر.

٢- بأن صحابة الرسول -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كانوا يتركون خبر الواحد إذا تعارض مع حكم المتواتر من الكتاب والسنة فلو عندهم أن خبر الواحد ينسخ المتواتر ما تركوه؛ فبطل وقوع النسخ به.

٣- إننا استقرينا الأدلة الشرعية وتتبعناها فما وجدنا فيها متواتر قد نسخ بخبر الآحاد.

المذهب الثاني:

وعليه بعض أهل الظاهر منهم: ابن حزم وداود وهم يرون وقوع نسخ المتواتر بالآحاد شرعاً، واستدلوا عليه بأدلة من المعقول والمنقول هاك بيانها:

١- فمن المعقول:

إن النسخ تخصيص لعموم الأزمان، فيجوز بخبر الواحد وإن كان المنسوخ متواتراً قياساً على تخصيص عموم الأشخاص، فإنه جائز التخصيص بخبر الواحد، وإن كان المخصص متواتراً. أجب عن ذلك:

لا نسلم أن النسخ كالتخصيص؛ بل بينهما عدة فروق منها: يجوز التخصيص بخبر الواحد ولا يجوز به النسخ.

٢- ومن المنقول ما يلي:

إن وجوب التوجه إلى بيت المقدس كان ثابتاً بالسنة المتواترة؛ لأنه لم يوجد في الكتاب ما يدل عليه فلما نسخ وتحولت القبلة إلى الكعبة جاءهم منادٍ فقال: لهم إن القبلة قد حولت، فاستدلوا بخبره ذلك على جواز نسخ المتواتر بالآحاد.

أجب عن ذلك:

بأن التوجه إلى الكعبة، وإن كان قد روي هذه الحادثة راو واحد، إلا أن الظروف المحيطة بها وسؤال الناس عنها جعلها في قوة المتواتر.

ب - قوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ الأنعام: ١٤٥.

وجه الدلالة من الآية:

قد دلت على حصر المحرمات من الطعام وهي الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله وما عدا ذلك فهو على الإباحة الأصلية ثم نسخ ذلك بحديثه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «نهى عن كل ذي نابٍ من السباع، وكل ذي مخلبٍ من الطير»^(١).

أجيب عن ذلك:

بأن هذا من قبيل التخصيص وليس من النسخ في شيء.

ج - إن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان ينفذ الأحاد إلى أطراف البلاد لتبليغ الأحكام والناسخ والمنسوخ، ولولا قبول خبر الواحد في ذلك لما كان قبوله واجباً.

أجيب عن ذلك:

بأن تنفيذ الأحاد للتبليغ، فإنما يجوز فيما يجوز فيه خبر الواحد، وما لا فلا^(٢).

(١) ينظر: سبل السلام ٧٢/٢، سنن أبي داود ٣/٣٥٦، رقم: ٢٨٠٥.

(٢) ينظر هذه المسألة: في تيسير التحرير ٣/٢٠١، فوائح الرحموت وشرحه ٧٧/٢، المحصول للرازي ١/٥٥٦، الإحكام للآمدي ٣/٢٠٩، مختصر ابن الحاجب وشرحه

وبعد عرض المذاهب في هذه المسألة، أرى ترجيح مذهب الجمهور
القائل بعدم جواز نسخ المتواتر بالآحاد؛ لقوة أدلتهم وضعف أدلة مذهب
المخالف لهم.



١٨٩/٢، أصول الفقه للدكتور / زهير ٧٩/٣، أحكام النسخ لأستاذي الدكتور /
صبري معارك ٦١ وما بعدها، الإحكام لابن حزم ٦١٧/٤، المعتمد ٤٣/١، الإبهاج
لابن السبكي ١٦٢/٢ وما بعدها.

المطلب السادس

في أنواع النسخ في القرآن الكريم.

قال المصنف - رَحِمَهُ اللهُ - (وَأَمَّا الْمَنْسُوخُ فَهُوَ إِمَّا الْحُكْمُ وَالتِّلَاوَةُ مَعًا قَالُوا وَقَدْ يُرْفَعَانِ بِمَوْتِ الْعُلَمَاءِ أَوْ بِالْإِنْسَاءِ كَصُحُفِ إِبْرَاهِيمَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَالْإِنْسَاءُ كَانَ لِلْقُرْآنِ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - قَالَ تَعَالَى: ﴿سُنْقِرْتُكَ فَلَا تَنْسَى﴾ الأعلى: ٦. قَالَ تَعَالَى: ﴿إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾ الأعلى: ٧. فَأَمَّا بَعْدَ وَفَاتِهِ فَلَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ الحجر: ٩. وَإِمَّا الْحُكْمُ فَقَطْ وَإِمَّا التِّلَاوَةُ فَقَطْ وَمَنْعَهُ الْبَعْضُ؛ لِأَنَّ النَّصَّ بِحُكْمِهِ، وَالْحُكْمَ بِالنَّصِّ فَلَا انْفِكَاكَ بَيْنَهُمَا وَلَنَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَأَمْسِكُوهُمْ فِي الْبُيُوتِ﴾ النساء: ١٥، نُسَخَ حُكْمُهُ وَبَقِيَ تِلَاوَتُهُ وَنَظَائِرُهُ كَثِيرَةٌ).

نسخ جميع القرآن غير جائز إجماعاً، وإنما الخلاف وقع في نسخ بعضه ببعض والنسخ في القرآن الكريم على ثلاثة أنواع: نسخ الحكم والتلاوة، ونسخ الحكم مع بقاء التلاوة، ونسخ التلاوة مع بقاء الحكم.

النوع الأول:

نسخ الحكم والتلاوة معاً، وهو: عبارة عن النسخ لبعض آيات القرآن الكريم بإنشاء النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أو توجيه الأمر له بعدم تلاوة هذه الآية وعدم العمل بحكمها.

ومن أمثلة هذا النوع صحف إبراهيم، فإنها كانت نازلة وتقرأ ويعمل بها قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى﴾ ١٨ ﴿صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى﴾ ١٩ ﴿الْأَعْلَى: ١٨ - ١٩، ثم لم يبق شيء من ذلك في أيدينا ولا عملاً به، فلا طريق لذلك سوى القول بانتساح الحكم والتلاوة، ويكون بطريق الصرف والنسيان أن يصرفها عن القلوب أو يصرف القلوب عنها.

وكان هذا النوع وهو: نسخ التلاوة والحكم جائزاً في القرآن الكريم في حياة النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- للاستثناء المذكور، في قوله تعالى: ﴿سُنْقِرْتُكَ فَلَا تَنْسَى﴾ ٦، إذا لو لم يتصور النسيان لخلا ذكر الاستثناء عن الفائدة، وقوله تعالى: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ ١٠٦ ﴿البقرة: ١٠٦، فقد دلت الآية على حصول الإنشاء له -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.

وأما بعد وفاته -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لا يجوز هذا النسخ عند المسلمين لقوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ الحجر: ٩. أي: نحفظه منزلاً، لا يلحقه تبديل صيانة للدين إلى آخر الدهر.

ومن أمثلة هذا النوع ما يأتي:

١- ما روى مسلم عن عائشة-رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- كان فيما أنزلَ مِنَ الْقُرْآنِ: "عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمُنَّ"، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسِ مَعْلُومَاتٍ، فتوفي رسولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وهُنَّ مِمَّا نَقَرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ^(١).

٢- ما روي أن سورة الأحزاب تعدل سورة البقرة أو أكثر.

٣- ما روي عن الحسن بن علي -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أن النبي-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أوتي قراناً، ثم نسيه فلم يكن شيئاً، أو لم يبق منه شيءٌ لما رفع الله عن قلبه ذلك.

مما تقدم يتبين أن نسخ التلاوة والحكم معاً قد وقع، ولا خلاف فيه عند من يقول بجواز النسخ.

النوع الثاني:

نسخ الحكم مع بقاء التلاوة، وهو: عبارة عن بقاء النص كما هو متلو في القرآن الكريم مع نسخ الحكم المتضمن له، وهذا النوع اختلف العلماء في جوازه على مذهبين ... هاك بيانهما:

المذهب الأول:

وعليه الجمهور من الفقهاء والمتكلمين وهم: يرون جواز نسخ الحكم دون التلاوة عقلاً وسمعاً، واستدلوا على ذلك بأدلة من المنقول والمعقول.... هاك بيانها:

(١) (٤) راجع صحيح مسلم بشرح النووي ٢٩/١ كتاب الرضاع، ونيل الأوطار ٣٠٠/٦، سبل السلام للصنعاني ٢١٦/٣، الموطأ ٤١/٢.

فمن المنقول ما يلي:

أ- إن الإيذاء باللسان للزانيين، بقوله تعالى: ﴿وَالَّذَانِ يَأْتِيَنِهَا مِنْكُمْ

فَأَذَوْهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا

﴿١٦﴾ النساء: ١٦، وإمساك الزواني أي الزانيات الثابت بقوله: قَالَ

تَعَالَى: ﴿فَأَمْسِكُوهُمْ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ

سَبِيلًا﴾ النساء: ١٥، نُسَخًا بالجلد والرجم مع بقاء تلاوة النصين

الدالين عليهما وبقيت تلاوته أي: تلاوة النص المثبت له أو يقال: إن

النص الموجب للإيذاء، والإمساك نسخ حكمه وبقيت تلاوته.

ب- نسخ حكم أية الاعتداد بالحول الثابت، بقوله: قَالَ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ

يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَّعًا إِلَى الْحَوْلِ

غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ البقرة: ٢٤٠، بالاعتداد أربعة أشهر وعشرًا الثابت،

بقوله: قَالَ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَرْبِصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ

أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ البقرة: ٢٣٤،

مع بقاء الآية الأولى يتعبد بتلاوتها في القرآن الكريم.

- ومن المعقول:

إن ما يتعلق بالنص من الأحكام على قسمين قسم يتعلق بالنظم

مثل: جواز الصلاة والإعجاز وغيرهما، وقسم يتعلق بالمعنى وهو: ما يترتب عليه من الوجوب والحرمة ونحوهما، فيجوز أن يكون أحدهما مصلحة دون الآخر، فإذا انتسخ ما يتعلق بالمعنى، جاز أن يبقى ما يتعلق بالنظم؛ لكونه مقصوداً.

المذهب الثاني:

وعليه بعض المعتزلة وهم: يرون عدم جواز نسخ الحكم مع بقاء التلاوة واستدلوا عليه بأدلة عقلية، اكتفى بدليل واحد:

- أن بقاء التلاوة دون الحكم يوهم أن الحكم باق لبقاء دليله، وفي ذلك إيقاع للمكلف في الجهل وهو: قبيح من الشارع والله - سبحانه وتعالى- ينزه عن ذلك، فامتنع نسخ الحكم مع بقاء التلاوة.

أجيب عن ذلك:

بأن هذا الدليل مبني على قاعدة التحسين والتقييح العقليين وهي: باطلة؛ كما أن نسخ الحكم مع بقاء التلاوة لا يوقع للمكلف في الجهل؛ لأن الله تعالى نصب على الحكم المنسوخ دليلاً.

النوع الثالث:

نسخ التلاوة مع بقاء الحكم، وهو: عبارة عن إزالة النص الدال على الحكم من القرآن الكريم مع بقاء العمل بالحكم المتضمن له.

هذا وقد اختلف العلماء في هذا النوع؛ كما اختلفوا في النوع

الثاني على مذهبين هاك بيانهما:

المذهب الأول:

وعليه الجمهور من الفقهاء والمتكلمين وأكثر المعتزلة والشيعة الظاهرية وغيرهم وهم: يرون جواز نسخ التلاوة مع بقاء الحكم، واستدلوا عليه بأدلة من المنقول والمعقول..... هاك بيانهما:

فمن المنقول:

أ - ما رواه الشافعي وغيره عن عمر بن الخطاب -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أنه قال: كان فيما أنزل الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنِيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ نَكَالًا من الله ورسوله^(١). فإنه منسوخ التلاوة دون الحكم لأمره -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- برجم المحصنين.

ب - مثل قراءة عبد الله بن مسعود -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- في كفارة اليمين فصيام ثلاثة أيام متتابعات^(٢)، وقد كانت هذه قراءة مشهورة إلى زمن أبي حنيفة -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- ولكن لم يوجد فيها النقل المتواتر الذي يثبت بمثله القرآن، فكان هذا منسوخ التلاوة دون الحكم.

٢- ومن المعقول:

أن القول بجواز نسخ التلاوة مع بقاء الحكم، لا يترتب على فرض وقوعه محال، وكل ما كان كذلك كان جائزاً إذا انسخ التلاوة دون الحكم جائز عقلاً.

(١) سبق تخريج هذا الأثر.

(٢) راجع الكشف للزمخشري ٦٤١/١.

المذهب الثاني:

وعليه بعض المحدثين وبعض المعتزلة وهم: يرون عدم جواز نسخ التلاوة مع بقاء الحكم، واستدلوا عليه بأدلة من المعقول.

سأكتفي بدليل واحد من هذه الأدلة:

إن التلاوة مع الحكم بمنزلة العلم مع العالمية والمفهوم مع المنطوق، ولا ينفك العلم عن العالمية والمفهوم عن المنطوق، فكذا التلاوة والحكم لا ينفكان، فلا يجوز نسخ التلاوة مع بقاء الحكم.

أجيب عن ذلك:

بأنه إذا كان قصدكم التلاوة والحكم متلازمان ابتداء فنحن مسلمون بهذا، ولا يفيدكم هذا الاعتراض؛ لأن كلامنا في الدوام لا في الابتداء، وإن كان قصدكم إنهما متلازمان انتهاء، فلا نسلم لكم بذلك؛ لأنه لا يلزم من الثبوت ابتداء الثبوت دواماً؛ لأن التلاوة مع الحكم كالإمارة مع ما تدل عليه بشرط انتفاء المعارض، وهذا معارض وهو الناسخ^(١).

وبعد هذا العرض لمذاهب العلماء في جواز نسخ التلاوة مع بقاء الحكم وأدلة كل فريق.... أرى ترجيح مذهب الجمهور القائل بالجواز.

(١) ينظر: هذه المسألة في المراجع السابقة في المسألة الثالثة في نسخ المتواتر بخبر بخبر الواحد.

خاتمة:

الطرق التي يعرف بها الناسخ من المنسوخ

يعرف الناسخ والمنسوخ بعدة أمور، منها ما يلي:

- ١ - التنقيص من الشارع على أن أحد الأمرين المتعارضين بخصوصه ناسخ للآخر.
 - ٢ - إجماع الأمة على أن النص من الكتاب والسنة ناسخ لحكم كذا؛ لأن الأمة معصومة عن الخطأ.
 - ٣ - معرفة أن أحد الأمرين المتعارضين بعينه، متأخر عن الأمر الآخر؛ فيكون المتأخر هو الناسخ للمتقدم.
- ومعرفة المتقدم والمتأخر إما بالتصريح به في نفس الحديث؛ كقوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ إِلَّا فُزُّوْهَا"، فإن الحديث يفيد أن النهي عن الزيارة متقدم على الأمر بها، فيكون الأمر بها ناسخاً للنهي، وأما بقول الراوي: الحديث الفلاني متقدم على الحديث الفلاني، فالمتأخر ناسخ للمتقدم^(١).

هذه هي: الطرق لمعرفة الناسخ والمنسوخ، وهناك طرق مختلف فيها بين العلماء بعضهم، قال: إنها فاسدة فلا داعي لذكرها.

والله أعلى وأعلم

(١) ينظر هذه الطرق: في الإحكام للآمدي ٢/٢٥٨، تنقيح الفصول ص ٣٢١، الإحكام لابن حزم ٤/٤٥٨، نهاية السؤل مع مناهج العقول ٢/١٩٣، الإبهاج لابن السبكي ٢/٢٨٦، فواتح الرحموت ٢/٩٥، المحصول ١/٥٧١، أصول الفقه للشيخ / محمد زهير ٣/١٠٥ وما بعدها.

أسئلة وتمارين

س: اذكر أنواع البيان اجمالاً؟ ثم تكلم عن بيان التقرير بالتفصيل؟

س: تكلم عن بيان التغيير؟ مبينا أقسامه مع التمثيل؟

س: عرف بيان التبديل؟ مبينا الخلاف في التسمية؟

س: عرف النسخ واذكر شروطه؟

س: اذكر اقوال العلماء في حكم نسخ الى حكم أثقل منه بالتفصيل؟



باب الإجماع

الإجماع لغة: من جمع أمره وأجمع عليه أى عزمه، ويكون بمعنى الاتفاق ويستعمل بمعنى العزم.

أما استعماله بمعنى الاتفاق يقال: أجمع الناس على أمر، أى: اتفقوا عليه جميعاً ومنه قوله: قوله: **قَالَ تَعَالَى: ﴿فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غِيَابَتِ الْجُبِّ﴾** يوسف: ١٥، فهذان معنى الاتفاق فى اللغة للإجماع^(١).

وأما استعماله بمعنى العزم والتصميم منه، **قَالَ تَعَالَى: ﴿فَأَجْمَعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُونِ﴾** يونس: ٧١، أى: اعزموا عليه، وهذا معنى الاتفاق والعزم.

وفى الاصطلاح: هو اتفاق جميع أهل الحل والعقد من أمة محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعد وفاته فى كل عصر على حكم شرعى.^(٢)

وحكم الإجماع:

هو حجة قطعية لهذه الأمة موجبة للعلم؛ كرامة لأمة محمد

(١) لسان العرب ٦٨١/١ والمصباح المنير ١٠٩/١

(٢) انظر السراج الهندى تحقيق بابى البيان والاجماع ص ٤٤٨

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ ولهذا لم يكن في الأمم السابقة ما يسمى اجماعاً؛ لأن المولى تبارك وتعالى حباها بهذه النعمة ولم يجعلها في غيرها من الأمم السابقة لأن الله تعالى قَالَ تَعَالَى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

آل عمران: ١١٠ ﴿١١٠﴾



حجية الإجماع

قال في شرح المغنى للسراج الهندي: "إجماع هذه الأمة حجة قطعية موجبة للعلم كرامة لأمة محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خاصة".

وقال النظام^(١) والقاشاني من المعتزلة^(٢) والخوارج^(٣) وأكثر أهل

(١) النظام: إبراهيم بن يسار بن هاني، أبو إسحاق البصري، المعتزلي المشهور، كان أديباً متكلماً، وتنسب إليه النظامية من المعتزلة، وكان شديد الحفظ، وعلى دراية بالأخبار واختلاف الناس في الفتيا، وله آراء شاذة منها: إنكار حجية الإجماع والقياس، من تصانيفه: كتاب النكت في عدم حجية الإجماع، توفي سنة ٢٣١هـ. ينظر: تاريخ بغداد وذيوله ٩٤/٦، سير أعلام النبلاء ٥٢٩/٥، الوافي بالوفيات ١٦/١٢/٦، لسان الميزان ٢٩٥/١.

(٢) القاشاني أو القاساني: نسبة إلى ناحية مجاورة لـ (قم) : أبو بكر محمد بن اسحاق القاشاني الأصبهاني، كان ظاهرياً، ثم أصبح شافعيّاً، كان عالماً بالفقه، والأصول، نظاراً، بارعاً، كان يعيش في القرن الثالث، ومن مؤلفاته: "الرد على داود في إبطال القياس"، "أصول الفتيا".

ينظر: الفهرست لابن النديم ص٢٦٣، طبقات الشيرازي ص١٧٦، اللباب لابن الأثير ٧/٣، تبصير المنتبه بتحرير المشتبه لابن حجر ١١٤٧/٣.

(٣) الخوارج: جمع خارج، وهو: كل من خرج عن الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه، سواء كان في أيام الصحابة، أو كان بعدهم على التابعين والأئمة في كل زمان، واشتهر إطلاقه في فرقة خرجت على علي بن أبي طالب - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - كانوا معه في موقعة صفين، ومن معتقداتهم الباطلة: القول: بتكفير أصحاب الكبائر، وتخليدهم في النار، وإنكار الصراط والميزان، وجواز الإمامة في غير قریش، والقول بتكفير أصحاب الجمل. ومن أسمائها: الحرورية، الشراة، المارقة، النواصب. يراجع: مقالات الإسلاميين ص٨٦، الفصل بين الفرق

الروافض^(١): "إن الاجماع ليس بحجة أصلاً"، ونقل صاحب المنار عن النظام والقاشانى أنهما قالاً: بأن الإجماع حجة، لكنه غيرموجب للعلم بل هو حجة للعمل^(٢)، وقال ابن حزم: ثم اتفقنا نحن وأكثر المخالفين على أن الإجماع من علماء أهل الاسلام حجة وحق مقطوع به فى دين الله عز وجل.

ثم اختلف فى ذلك فقالت طائفة: هو شيء غير القرآن وغير ما جاء به النبى ﷺ لكنه أى الإجماع أن يجتمع علماء المسلمين على حكم لانص فيه لكن برأى منهم أو بقياس منهم على منصوص.

وقلنا نحن هذا باطل ولا يمكن البتة أن يكون إجماع من علماء الأمة على غير نص من القرآن أو سنة يبين فى أى قول المختلفين هو الحق فيكون من وافق النص هو صاحب الحق المأجوز مرتين ويكون

١٤٤/٤، اعتقادات فرق المسلمين ص٦٤.

(١) الروافض: فرقة من الشيعة، سموا: بذلك؛ لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-، وهم مجمعون على أن النبى -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نصّ على استخلاف علي بن أبي طالب- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- باسمه، وأن أكثر الصحابة -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ- ضلوا بتركهم الاقتداء به بعد وفاة النبى -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وأن الإمامة لا تكون إلا بنص وتوقيف، وأنها وراثية، وأبطلوا جميعاً الاجتهاد فى الأحكام، وزعموا أن الإمام لا يكون إلا أفضل الناس، وهم يدعون الإمامية؛ لقولهم بالنص على إمامة علي بن أبي طالب- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-. يراجع: مقالات الإسلاميين لأبى الحسن الأشعري ص١٦/١٧، الفرق بين الفرق ص١٥/١٧، الفصل بين الملل والأهواء والنحل ص٧٧/٧٨.

(٢) السراج الهندى ص٢٥٠

من خالف النص مأجور أجرا واحداً^(١)

وأما الذين منعوا انعقاد الإجماع فقالوا:

إن الإسلام قد اتسعت رقعته، وعلماء الشريعة متباعدون في الأمصار ومختلف الأقطار ومعظم البلاد المتباعدة لا تتواصل فيها الأخبار، فكيف يتصور رفع مسألة إلى جميع علماء المسلمين في العالم؟

ثم كيف يفترض اتفاقهم فيها مع تفاوت الفطن والقرائح وتباين المذاهب والمطالب؟

ومثل ذلك غير ممكن في أطراد العادة، اللهم إلا إذا كان مثل هذا الأمر بمعجزة تخرقت لنبي أو ولي على رأى من يقول بالكرامات وبالجملية يتلخص كلام المعارضين في ثلاث جهات.

أما الجهة الأولى: تعذر عرض مسألة واحدة على كافة علماء المسلمين.

أما الجهة الثانية فهي: عسر اتفاق العلماء على حكم مظنون، لأن الظن يتخلف عن اليقين.

أما الجهة الثالثة فهي: لو فرض وقوع الإجماع فكيف يتصور النقل بالتواتر؟^(٢)

أما الجواب عن الجهة الأولى:

إن عدد الكفار يربو على عدد المسلمين وهم متفقون على ضلالة

(١) الإحكام لابن حزم ٥٢٥/٤، ٥٢٦

(٢) البرهان في أصول الفقه للإمام الحرمين باب الإجماع ٤٣٤/١

تدرك بأدنى فكر، فإذا: لِمَ يمتنع إجماع المسلمين على معرفة ذلك والإحاطة به.

وكذلك لا يمتنع تصور وجود ملك قوى يستطيع احضار من يشاء من أطراف ملكه وجمع من يشاء من علماء الدين ليلقى عليهم ما عن له من مسألة ومثال ذلك لا يصعب على ملك حازم قادر عليه.

أما الجواب عن الجهة الثانية:

وهى عسر اتفاق العلماء على الحكم المظنون فى مسألة ليست من كليات الدين مع تفرق العلماء واستقرارهم فى أماكنهم فإذا انتفى الداعى الى هذا الإجماع فهذا غير مقصود فى اطراد العادة وأن من يتصور وقوع الاجماع مع انتفاء الداعية إليه فى مسألة مظنونه فهو زلل وليس هذا على بصيره من أمره وإن كنا نسلم بأن معظم مسائل الإجماع تمت فى عهد رسول الله ﷺ فى حضور أصحابه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، وهذا منتهى الفرض فى تصور الإجماع.

ولكن بعد وفاة رسول الله ﷺ وانقراض أصحابه إذا أجمع علماء المسلمين على مسألة مظنونة^(١) واسندوا حكم هذه السألة إلى الظن وحرصوا به فهو حجة قاطعة، والدليل على ذلك أن العصور الماضية والأمم المنقرضة اتفقت على تبكيت من يخالف اجماع العلماء.^(٢)

أما الجهة الثالثة: وهى كيفية النقل بالتواتر فقليل:

(١) البرهان لامام الحرمين ٤٣٤/١

(٢) البرهان لامام الحرمين ٤٣٧/١.

إن قولكم كيف يثبت بالتواتر؟ هذا أمر يورث الشك فى الضروريات لأن ترك الصحابة والتابعين للقطع إلى الظن أمر بعيد فثبت أن الإجماع حجة قطعية أى بالدليل السمعى القاطع المقتضى له وهو المطلوب، والصحابة والتابعون بلغ عددهم عدد التواتر فى وجود

هذا الدليل القطعى وهو قوله: **قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ**

مَا نَبَّيْنَاهُ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ

وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿١١٥﴾ النساء: ١١٥، وناهيك عن الأحاديث الأخرى

والآيات التى دلت على ثبوت الاجماع فلا يشترط فيه عدد التواتر؛ لأن إجماع الأكثر يعتبر حجة مطلقا كما ذكره كثير من العلماء منهم ابن جرير وبعض المعتزلة وأحمد ابن حنبل^(١)، والثابت بالمتواتر من الأخبار علم ضرورى كالثابت بالمعاينة.^(٢)

شرح تعريف الاجماع:

الاجماع هو: اتفاق المجتهدين من امه محمد **صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** على

امر من الامور.^(٣)

وعرفه الامام السرخسى فقال: أن الاجماع: هو اتفاق كل عالم

(١) تيسير التحرير ٢٣٦/٣

(٢) أصول السرخسى ٢٩١/١

(٣) كشف الاسرار على أصول البزدوى ٢٢٧/٣

مجتهد من هو غير منسوب إلى هوى، ولا معلن بفسق في كل عصر^(١)؛
لأن حكم الاجماع لا يثبت الا بهذا الوصف من المعانى لانها صفة
الوسطية كما قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ
عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ البقرة: ١٤٣

وعرفه الشافعية فقالوا: اتفاق جملة أهل الحل والعقد من أمة
محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في عصر من الاعصار على حكم وافقة من
الوقائع.^(٢)

والفرق بين تعريف الحنفية الشافعية: أن تعريف الشافعية
يشتمل على جميع المجتهدين سواء كانوا عدول أو غير عدول ثقة أو
غير ثقة فساقا كانوا أو عدولا.

أما تعريف الحنفية فيشترط أن يكون المجتهد من العدول الثقة
الذين لا يتبعون الهوى ولا يتبعون إلى فسق صيانة لهم عن الجرح في
تقواهم.^(٣)

وهنا أريد بالاتفاق في التعريف الاشتراك في الاعتقاد أو القول
الفعل وخرج بالمجتهدين غير المجتهدين كالعوام والمقلدين ومن له
دارية محددة بالفقه والعلم.

(١) أصول السرخسى ٣١١/١

(٢) الإحكام في أصول الأحكام للامدى ١٦٨/١

(٣) انظر اصول السرخسى ٣١١/١

وكذلك خرج بقوله المجتهدين أى اتفاق الجميع فخرج اتفاق بعض المجتهدين. وخرج بقوله أمة محمد الامم السابقة حيث لاجماع عندهم ولا يعتبر ذلك عندهم ولا يدخلون فى اجتهاد العلماء من هذه الامة فخرج بذلك علماء اليهود والنصارى والمجوس حيث لا يعتد باجماع هؤلاء ومن على غير ملة محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.^(١)



(١) كشف الأسرار على أصول البزدوى ٢٢٧/٣، وانظر السراج الهندى الاجماع والبيان ص٢٤٨

دليل الإجماع

استدل العلماء القانونيون بالاجماع بأدلة من الكتاب وأدلة من السنة وتذكر من هذه الادلة ما يأتي:

أولاً: أدلة القائلين بالاجماع من الكتاب

قال الله تبارك وتعالى: **﴿قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا**

نُبِّئَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ تُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ

وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ النساء: ١١٥

محل الاستدلال فى هذه الآية:

إن الله تعالى جمع بين مشاقة الرسول ومخالفة جماعة المسلمين فمن خرج عن طاعة الرسول **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** وخرج عن اتباع طاعة المؤمنين، فإن الله توعد به بأن يتركه فى شقاقة وهو متولى فى طريق الباطل، فإذا فعل ذلك من غير رجوع إلى طريق الحق أصلاه الله نار جهنم والعياذ بالله، وساءت مصيراً، فيكون معنى الآية أن طاعة الله وطاعة الرسول واتباع سبيل المؤمنين هى الطريق الحق فمن خالف ذلك ضل الطريق، فيكون مخالفة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين احد شطرى ايجاب النار لكل مخالف بمشقتة للرسول واتباع غير سبيل المؤمنين، فيكون كل سبب من هؤلاء يصلح أن يكون هو الداع إلى

وجوب النار لكل مخالف بمشقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين^(١).

وقد وصف الله قال تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ﴾^(١١٠)
آل عمران: ١١٠.

ووجه التمسك بهذه الآية:

أن الله تعالى جعل الخيريه صفه لهذه الامة بقوله خرجت للناس وعبر عنهم بأفعل التفضيل وهو كلمة خير؛ لانهم لا يجتمعون على ضلال، لانهم إذا اجتمعوا على أمر فهو حق كان ذلك خلال قال الله قال تعالى: ﴿فَذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ﴾^(٣٢)
يونس: ٣٢.

ولا شك أن الأمة الضالة لا تكون خير الإمام بل تكون هي شر الامم وأمة محمد صلى الله عليه وسلم لم يجعلها الله من الامم الضالة أبدا بل وصفها وصفا بالخيرية قال تعالى: ﴿فَذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ﴾^(٣٢) يونس: ٣٢. فجعل منهم من يدعوا إلى الخير ويأمر بالمعروف وينتهى عن المنكر وأعرض على الادلة السمعية

بالاعتراضات الآتية.

أما الاعتراض الأول فهو:

إن التوعد على اتباع غير سبيل المؤمنين مشروط بمن شاق لرسول وإذا عدم الشرط عدم المشروط^(١) لأنه قد يراد باتباع سبيل المؤمنين مقاصرتهم للرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أو قال الأعداء ودفعهم عنه أو الاقتداء به أو فيما صاروا به مؤمنين وهو الإيمان فكان الاستدل به بما اثبت حجيته^(٢).

وأجيب عن هذا الاعتراض:

بأن سبيل غير المؤمنين هو الكفر، وإذا كان استنباط الحكم ظني غير مقطوع به إلا أن اجتماع المؤمنين يدل على القطعية حتى روى أن الإمام الشافعي تلا القرآن ثلاث مرات حتى استنبط هذه الآية من القرآن، والآية وحدها لا تدل على القطعية في إفادة المطلوب، ولكن اجتماع المؤمنين يدل على القطع في الحكم؛ لأن اجتماع مثلهم لا يكون على مظهرين فيكون قولهم حجة قطعية، مثل ما إذا أجمعوا على حكم مظهرين واستندوا إلى الظن وحرصوا به.

فهذه حجة قاطعية؛ لأن الأمم الماضية اتفقت على تبكيت من يخالف إجماع العلماء، ولا يزالون على ذلك.^(٣)

(١) شرح السراج الهندي ص ٢٥٣

(٢) التقرير والتحبير ٨٥/٣

(٣) البرهان لامام الحرمين ٤٣٧/١

الاعتراض الثانى:

قال الخصم: سلمت أن سبيل المؤمنين ليس هو الكفر وسبيل غيرهم هو الكفر ولكن اللام فى المؤمنين للاستغراق تشمل جميع المؤمنين الى يوم القيامة، وهذا لايدل على أن الإجماع فى كل عصر حجة على المؤمنين إجماعاً عاماً فى جميع المجتهدين وغيرهم مع أن غير المجتهدين غير داخلين فتكون الآية غير دالة على الإجماع.

وأجيب عن ذلك:

بأنه لا يصح أن يراد بسبيل المؤمنين كل من آمن به إلى يوم القيامة؛ لأ المقصود بالمؤمنين هم الأحياء الموجودون؛ لأنهم هم الموصوفون بالإيمان ومن مات يسمى مؤمناً باعتبار ما كان وليس باعتبار ما هو كائن فى الوقت الحاضر.

أما كون غير المجتهدين مراد فى الآية وداخل فيها فهذا أمر مختلف فيه وليس مقطوع به.^(١)

والدليل على أن إجماع هذه الإمامة حجة قطعية:

قَالَ تَعَالَى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ

وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ آل عمران: ١١٠، أى: اعدلهم وارضاهم والوصف بالعدالة تنصيص على أن ما يجتمعون عليه هو الحق ثم جعلهم شهداء على الناس والشاهد مطلقاً من يكون قوله حجة

(١) انظر السراج الهندى ص٢٥٤: ص٢٥٦

ففى هذا بيان أن اجماعهم حجة على الناس وأنه موجب للعلم قطعاً، أن الله جعلهم شهداء أمة وهو أعلم لصدقهم لانه علام الغيوب وفى هذا رد على من قال: أن الشهود فى الحقوق عند القاض لانهم شهدوا عند الحكم الاعدل الذى يعلم السر وأخفى.^(١)

وهناك اعتراضات أخرى ذكرها الإمام السراج الهندى فأجاب عن البعض وترك البعض لانها اعتراضات غير معتبر بها فلم نذكرها لعدم الإطالة فما ذكر من الاعتراضات هو المقصود، والله أعلم.

وأما الأدلة على الإجماع من السنة فكثيرة جدا

منها: ما روى عن الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ كعمر بن الخطاب وابنة عبدالله وعبدالله بن مسعود وأبى سعيد الخدرى، وأنس ابن مالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ جميعاً، وكذا الصحابة: أبو هريرة وحذيفة بن اليمان وغير هؤلاء رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، وما روى من هذه الاحاديث قوله: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ”ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئاً فهو عند الله سيئ“.^(٢)

وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ”لا تجتمع أمتى على الضلالة“.^(٣) وقوله: ”سألت ربي ألا تجتمع أمتي على ضلالة فأعطانيه“.^(٤) وقال: ”يد الله

(١) أصول السرخسى ٢٩٧/١ وانظر السراج الهندى ص٢٥٤

(٢) رواه أحمد فى المسند ٣٧٦/١ وهو موقوف على ابن مسعود والبغوى فى شرح

السنة ٣١٥/١ وذكره الهندى فى مجمع الزوائد ٧٧/١

(٣) رواه ابن ماجه فى الفتن ١٣٠٣/٣ وأبو داود ٩٨/٤ وأحمد ١٤٥/٥

(٤) رواه الترمذى ١٤٨/٥ وأحمد ١٨٠/٥ ابوالحاكم ١١٧/١

مع الجماعة، ولا تبالي بشذوذ من شذ.“^(١) وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ”لم يكن الله ليجمع أمتي على ضلالة“^(٢).

وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ”عليكم بالسواد الأعظم“^(٣). وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ”من خرج من الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة الجاهلية“^(٤).

وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ”لا يزال طائفة من أمتي على الحق حتى يخرج الدجال“^(٥)، وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ”لا يزال طائفة من أمتي على الحق حتى يأتي أمر الله“^(٦) وقد ساق الامام السرخسي ادلة أخرى فقال: ما روى عن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ”من مر ببجوبة الجنة فليلزم الجماعة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع

(١) رواه الحاكم فى المستدرک ١١٥/١ بلفظ لا يجمع الله هذه الامة على الضلالة وذكره صاحب كشف الخفا ٥٤٧/٢

(٢) الحاكم فى المستدرک ١١٦/١ والخطيب البغدادي ١٦٧/١ بلفظ: (اتقوا الله وعليكم بالجماعة فان الله لم يكن ليجمع امه محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على ضلالة).

(٣) رواه ابن ماجه فى الفتن ١٣٠٣/٣ والحاكم فى باب العلم ١١٥/١ والخطيب البغدادي فى الفقيه والتفقه ١٦٢/٥

(٤) البخارى مع فتح البارى ٥/١٣ والنسائى فالسنن ١٢٣/٧ وفرواية (من مزج من الجماعة قيد شبر فقد خلع رقبته الاسلام منعنه) رواه أحمد ١٦٥/٥ والحاكم فى المستدرک ٧٧/١ والخطيب البغدادي ١٦٤/٥

(٥) رواه البخارى ١٣٤/٩ ومسلم بشرح النووى ٢٠٢/١

(٦) رواه البخارى فى التخرىج السابق وكذا مسلم.

شرح السراج الهندى على المغنى للخبازى ص ٢٥٩: ٢٦١.

وانظر لباب الاصول وبديع الفصول للامام علاء الدين السمرقندى ص ٢٧٥ يتحققنا رسالة دكتوراه

الواحد، وهو من الإثنين أبعد^(١)، وما روى عن معاذ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "ثلاثة لا يغفل عنهم قلب مسلم: أخص العمل لله تعالى، ومناصحة ولاة الأمور ولزوم جماعة المسلمين".^(٢) والآثار المروية في ذلك كثيرة تبلغ حد التواتر، وكذلك من الآثار التي تروى في القصص المذكورة والمشهورة المعروفة مثل علم الناس بكرم حاتم.^(٣)

حيث علم^(٤) الناس واجمعوا على كرم حاتم وشجاعة على رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وقوة عنتره وقوة نظر حزام.



-
- (١) أخرجه في مجمع الزوائد ٢٢٥/٥ وشرح السنة للبغوي ٢٢/١١ وأخرجها ابن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق ١١١/٦ وأبو الخطاب البستي في العزلة ص٤
- (٢) أخرجه أحمد في المسند ٨٠/٤، ٨٢ والدارس ٧٥/١، والحاكم ٨٥/١ وابن عاصم في السنه ٢٥١٦/٢، ٥١٦، ٥١٨
- (٣) هو حاتم بن عبدالله بن سعد بن الحشر الطائي القمطاني القمطاني البدايه والنهية لابن كثير ٢١٢/٢ الاعلام للزركلي ١٥١/٢
- (٤) هو الصحابي الجليل على بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام ولد سنة ٢٣ هـ انظر أسد الغابة ١١/٤ تهذيب التهذيب ٣٣٤/٧

ركن الاجماع

الركن فى اللغة: هو الجانب القوى، وهو جوانب الشئ^(١).

وفى الاصطلاح: ما يقوم به ذلك الشئ، إذ لا قوم للشئ الا ببركته
فيكون من الرام وليس من القيام^(٢).

والركن ينقسم إلى قسمين فى باب الاجماع:

أما القسم الاول: فهو عزيمة.

وأما القسم الثانى: فهو رخصة.

فالقسم الاول فهو العزيمة:

وهو اتفاق الكل على الحكم بقول نسخ منهم أو استوت الحاجة
الى معرفته فيما تعم به البلوى، وذلك كتحريم الزنا والريا وتحريم
الامهات وتحريم الخنزير، ويشترك فى ذلك جميع علماء العصر.

أما فيما لا تعم به البلوك كتحريم المرأة على عمتها وخالتها
وتقسيم الصدقات وما يجب فى الزروع والشجر، فان أصل الاجماع
يقوم فى كل منها أى ما تعم به البلوى وما لا تعم^(٣).

أما القسم الثانى وهو الرخصة:

وهو انتشار القول من بعض علماء أهل العصر وسكوت البعض

(١) لسان العرب ١٧٢١/٢ يقال ركن إلى الشئ أى مال اليه

(٢) السراج الهندى تحقيق يابى الاجماع والبيان ص٢٦٢

(٣) انظر أصولا لسرخسى ٣٠٣/١

الآخر عن اظهار خلاف فى القول وكذلك سكوتهم عن الرد على القائلين بهذه الفتوى بعد علمهم بها ومعرفتهم اياها.

فهذا ينعقد اجماعا عندنا أى الاحناف.^(١)

وعند الشافعية لا ينعقد ذلك اجماعا وفى رواية عن رواية الشافعى ينعقد الا أن الاشهر عندهم عدم الانعقاد، قال فى المحصول:

"إذا قال بعض أهل العصر قولاً وسكت الباقيون وهم حاضرون فذهب الشافعى فيه أنه ليس باجماع ولا حجة، وحجة الشافعى فى ذلك أن السكوت يحتمل وجودها أخرى وهى ثمانية ذكرها فى المحصول:

١- أن يكون هناك مانع فى الباطن من اظهار القول.

٢- قد يكون هذا القول سائغا، ولكنه لم يوافق عليه.

٣- ان كل مجتهد مصيب، فلا يرى الانكار مرضيا.

٤- ربما كانت مبادرة الانكار فى غير مصلحة.^(٢)

٥- ربما لحقه بالانكار ذل أو ضرر كما فى القول عن ابن عباس.

٦- ربما كان لاتكاد التمهّل والنظر.

٧- أن لا تكاد ربما كان الغير يقوم به.

٨- ربما رأى الآخرون أن الخطأ من الصغائر فلم ينكروا.^(٣)

-(١) أصول السرخسى ٣٠٣/٢ والسراج الهندى ص٢٦٢

(٢) المحصول ٧٤٧/٢

(٣) المحصول ٧٤/٢، ٧٥ ولباب الاصول ص٢٧٥

وقال المعتزلة: إنه إجماع ومحجة بعد انقراض العصر.

واحتج الشافعية لقهم بأن خلاف الساكتين معتبر أن عمرو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لما شاور الصحابة في مال فضل للمسلمين فإشاروا لغيره عليه بتأخير القسمة وأشار على بالقسمة بين المسلمين فلم يجعل عمر سكوت على موافقة بل استشاره فأشار عليه برأيه^(١)

ووجه قول الحنفية:

أنه لو شرط لانعقاد الإجماع التنصيص من كل واحد منهم على قوله واظهار الموافقة مع الآخرين قولاً أدى ذلك إلى الا ينعقد الإجماع ابداً؛ لأنه لا يتصور اجتماع أهل العصر كلهم على قول يسمع ذلك منهم إلا نادراً، ولكن ذلك يكون عادة بانتشار الفتوى من البعض وسكوت الباقيين، وفي قولنا: إن الاجماع حجة وطريقاً لمعرفة الحكم دليل على بطلان قول هذا القائل، أى: الذين يقولون بعدم اعتبار سكوت الساكتين؛ لأن ذلك إجماع الناس متعذر، والمتعذر كالممتنع، فيكون ذلك نفياً لهذا الشرط وهو أن يجتمع لكل جميعاً في مكان واحد يقولون قولاً مسموعاً يعرفه كلهم وجميعهم.

وإذا انتشر القول من أكثر العلماء اعتبر ذلك كظهوره من الكل لأن الأقل يجعل تبعاً للاكثر.

(١) أصول السرخسى ٣٠٣/١، ٣٠٤ والمحصول ٨٦/١

أصول السرخسى ٣٠٥/١ وانظر الرسالة للشافعى ص ٥٩٨ واللمع للشيرازى ص ٩١ ولباب الاصول ص ٢٧٨

وقد رد الاحناف على حديث القسمة لعلى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فقالوا: إن ما أشاروا به على بالقسمة على سيدنا عمر كان حسناً؛ لأن للإمام أن يؤخر القسمة فيما يفضل عنده من المال ليكون معداً لنائبة من نواب الدهر. ولم يجعل سيدنا عمر سكوت علي موافقة منه بل استشاره فأشار عليه برأيه.^(١)



(١) أصول السرخسى ٣٠٦/١ وانظر لباب الاصول وبديع الفصول رسالة دكتورة بتحقيقنا ص٢٧٨ وارشاد الفحول للشوكاني ص٧٩

السبب الداعى إلى الاجماع

والسبب الداعى إلى الاجماع نوعان: أما النوع الاول وهو يتعلق بالدليل القطعى فقد يكون سبب الاجماع الكتاب فهو دليل قطعى لا شبهه فيه منقول اليناى طريق التواتر ومثال ذلك.

أن الله تعالى حرم علينا أمهاتنا وبناتنا وعماتنا وخالاتنا^(١).

وسبب ذلك قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ

وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ﴾ النساء: ٢٣، الخ الآية المحرمات.

وكذلك اجمع العلماء على حلية صيد البحر حال الاحرام بدليل

قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ، مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلْغَايَةِ وَلِلْغَايَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ

صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ المائدة: ٩٦.

وأما النوع الثانى من الداعى إلى الاجماع فقد يكون خبر احاد أو

يكون قياساً أو يكون خبراً متواتراً.

أما الخبر المتواتر فمقطوع به، فحكمه مثل حكم القرآن وكمثل

ذلك قوله عبده السلمانى

”ما اجتمع اصحاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على شئ كاجتماعهم

على محافظة الأربع قبل الظهور على الاسفار بالفجر وعلى تحريم

نكاح الاخت فى عدة الاخت“، وهذه الحديث مشهور أخذ حكم المتواتر

(١) كشف الاسرار للنفى ١٩٢/٢

ويسمى فى علم الاخبار بمتواتر الفرع احاد الأصل^(١)، وأما إذا اخبر احادا لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ”فى العينين والشفيتين والرجلين والاذنين والانتشين الدية“^(٢) أجمع الصحابه على وجوب الدية فيها، وعلى وجوب الرجم للمحصن الزانى، وكذلك اجمعوا على جواز بيع الطعام الشراء قبل القبض.

وقد قال بعض العلماء بعدم انعقاد الاجماع بخبر الاحاد وهم ابن حزم والقاشانى من المعتزلة.

وقال أصحاب الظواهر ينعقد الاجماع بخبر الواحد ولا ينعقد بالقياس لان القياس مختلف فى حجيته.^(٣)

ومثال انعقاد الاجماع بالقياس، كاجماع العلماء على حرمة الربا فى الأشياء الستة وهى الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح فقد قاس العلماء الأرزوالذرة والعدس والفل على هذه الأشياء وحديث تحريم الأشياء الستة مشروح فى كتب الفقه.^(٤)

وانعقاد الإجماع بالقياس يطلق عليه العلماء المعنى المستنبط من الكتاب والسنة، وقد قالوا فيه مثالا آخر وهو: ما روى أن عمر بن الخطاب رضى عنه وظف الخراج على الأرض ولم يقسم شيئا بين

(١) الحديث رواه فى جامع المسانيد للإمام ابى حنيفة ٣٧٣/١ وشرح معاتى الآثار

للطحاوى ١٧٨/١ والنسائى ٢٧٢/١

(٢) رواه النسائى ٥٧/٨ والبيهقى ٨٦/٨ والحاكم ٨٨/٨

(٣) كشف الاسرار للنسفى ١٩٢/٢

(٤) نيل الاوطار للشوكانى ١٩٠/٥ باب ما يجرى فيه الريا

الغانمين حتى يأخذ كل الناس نصيبهم من هذه الارض الموجودة، والذي يأتى أى لم يقصر الخراج على جيل واحد بل جعل الخراج يشمل كل الاجيال القادمة حتى قال: "أرى لمن بعدكم فى الفئ نصيباً"^(١).

وهذا المعنى مستنبط من قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ الحشر: ١٠، وكذلك أجمع الناس على خلافة أبى بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بالاستنباط من كلام المصطفى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حيث كان عليه الصلاة والسلام يستخلف أباً بكر للصلاة بالناس فقال فيه عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: "إن الله قد اختار أباً بكر لأمر دينكم أفلا ترضونه لأمر دنياكم"^(٢).

وكذلك اجمعوا على فصال مانعى الزكاة؛ لأن الله تعالى جعل الزكاة ركناً من أركان الدين ودعامة من دعائمه التى يقوم عليها فإذا هدم هذا الركن فقد هدم خمس الدين.^(٣)

وهذا ما رآه الجمهور، وهو أن الاجماع لا بد من مستند ومأخذ أى سبب داعى إليه.

وقيل: إن الإجماع لا يكون إلا بدليل قطعى من الكتاب والسنة ولا

(١) انظر تحقيق بابى البيان والاجماع شرح السراج الهندى ص ٢٧١

(٢) أورده فى المصنف الحديث والاثار لابی شيبه ٥٧٣/٨ ط دار الفكر للسيوطى

(٣) حيث قال أبو بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لا افرق بين ما جمع الله تاريخ الخلفاء للسيوطى

ينعقد بدليل ظني أو قياس.

وقيل: إن الإجماع لا ينعقد الا من خبر الواحد لان خبر المتواتر أو الكتاب لا يحتاج إلى اجماع.

وقيل: إن الاجماع ينعقد عن إلهام بأن يوفق الله العلماء إلى اختيار الحكم الصحيح والصواب.^(١)



(١) انظر كشف الاسرار للنسفي ١٩٢/٢ وشرح السراج الهندبصا ٢٧١ وارشاد الفحول للشوكاني ص ٧٩

أسئلة وتمارين

س: عرف الاجماع لغة واصطلاحاً؟ ثم اذكر شروطه؟

س: بين ركن الاجماع ودليله؟



شروط الإجماع

قال السراج الهندي فى شرح المغنى على أصول الخبازى:

"إن أهل الاجماع كل مجتهد ليس فيه نسق ولا بدعة، لأن الاجماع حجة بالنصوص الواردة على خيرية أمة محمد ﷺ".

وهذه التعبير يبنى عن عدة شروط للاجماع.

الأول: أن يموت كل العلماء المجتهدين مجمعين على الحكم الشرعى من غير مخالف.

الثانى: أن يكون المجمعون من امة محمد ﷺ فلا يصح الاجماع من غيرهم من أصحاب الديانات الاخرى لانهم ليسوا على الحق لأن الدين عند الله الاسلام.

الثالث: أن يكونوا مجتهدين، فلا يصح الاجماع من غير المجتهد.

الرابع: لأنه لا حكم له أن يكونوا عدولا ثقة، فلا يصح إلا سماع من أهل الهوى والبدع وأصحاب التصرفات المخلة بالمروءات فى الدين فلا يصح لهؤلاء اجماعا لانهم غير مؤتمنين على أمور الدين.^(١)

الخامس: أن يكون المجتهد ون عدولا من المقبولين فى الفتوى، واشتراط العدالة إن حكم الاجماع من حيث كونه ملزما انما ثبت

(١) كشف الاسرار للنفى ١٨٥/٢ أصول السرخسى ٣١٥/١

بأهل الشهادة وإذا ثبت بأهل الشهادة فلا يصح الابين العدول.^(١)

وهذه الشروط هى الشروط المعتبرة عند جمهور العلماء، وهناك شروط غير معتبرة.

أولاً: يشترط انقراض العصر حتى يتم الاجماع لاحتمال رجوع صاحب الرأى عن راية، ومعنى هذا الشرط أن يموت جميع أهل العصر ممن شاركوا فى ابداء هذا الحكم فى المسألة التى عرضت لهم بعدها يصير اجماعاً، لانه لو رجع احدهم عن راية بطل الاجماع فلا يكون منعقداً.^(٢)

ثانياً: روى عن الإمام مالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه قال: يشترط فى الاجماع أن يكون المجمعون من أهل المدينة، وإذا كان اجماع من أهل المدينة فهو حجة معتبرة.^(٣)

وقد رد جمهور العلماء على اشتراط انقراض العصر وكذلك على من قال بأن اجماع اهل المدينة معتبر دون غيرهم فقالوا:

أولاً: أن انقراض العصر ليس شرطاً لا انعقاد الاجماع، وأدلة اجماع مطلقة عن اشتراط انقراض العصر فتحتوى على اطلاقها، ولانه لو اعتبر مثل هذا الشرط لا ينعقد اجماع أبداً، ولأن التابعين كانوا يزعمون الصحابة فى الفتوى فصار حكم الصحابه، فلو لم

(١) لباب الاصول وبديع الافصول ص٢٧٨

(٢) قال بذلك الشافعي وأحمد وابن فورك قاله فى شرح الكوكب المنير ٢٤٦/٢

والاحكام للامدى ٣١٦/١

(٣) مختصر المنتهى لابن الحاجب ٣٥/٢

ينعقد لإجماع لجاز التابعين الخلاف وهكذا فى كل عصر.^(١)

ثانياً: الجواب عن تمسك الإمام مالك فى إجماع أهل المدينة بقوله فى الخبر المروى "إن المدينة طيبة تنفى خبثها كما تنفى النار الكير خبث الحديد"^(٢)

هذا التخصيص لفضل المدينة لا يدل على اختصاص الاجماع بأهل المدينة وحدها، وخصصها النبى ﷺ لظهار شرفها وفضلها وهذا ينفى الفضل عن غيرها، والا لكان اولى بذلك أهل مكة بين مكانها، حيث بها الركن والمقام وزمزم والجمرة والصفاء والمروة ومواضع المناسك ومنى مولد النبى ﷺ ومنشأ اسماعيل ومنزل ابراهيم عليهما السلام، فعرف ان البقاع لا أثر لها فى الاحكام والفتاوى بل الاعتبار والاثر لما يبديه العلماء من علم.^(٣)

ومن الشروط غير المعتبره فى الاجمال قول البعض:

لا أجماع الا لأهل البيت^(٤) وهذا ما قاله الزيدى واستدلوا بقوله

تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ

تَطْهِيراً﴾^(٥) الأحزاب: ٣٣، أخير الله بنفى الرجس عنم بكلمة إنما

(١) انظر السراج الهندى ص ٢٨٨

(٢) البخارى فى الحج ٢٦/٣ ومسلم ١٥٧/٩ واحمد ٣٠٦/٣

(٣) السراج الهندى ص ٢٨٥ وللب لاصول ص ٢٧٦

(٤) وأهل البيت هم على وفاطمة وأبناءهما الحسن والحسين رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ. انظر

السراج الهندى ص ٢٨٢

وهى للحصر، والخطأ رجس فيكون منفيا عنهم فقط.

واستدلوا بقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إني مقبوض، وإني قد تركت فيكم الثقلين - يعني كتاب الله وأهل بيتي - وإنكم لن تضلوا بعدهما"^(١)

وقد رد الجمهور أيضا على كلام الزيدية فقالوا:

أولاً: الآية نزلت في نساء النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لرفع التهمة عنهن، ودليل

ذلك أن الله تعالى قال بعد ذلك: ﴿يَنْسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُ نَّكَاحًا مِنْ

النِّسَاءِ﴾ الأحزاب: ٣٢ وإشارة النبي عَلَيْهِ السَّلَامُ بقوله: "هؤلاء أهل البيت"^(٢)

ثانياً: أن المراد من الرجس الشرك أو الاثم أو الاهواء والشیطان.

ثالثاً: الرجس بالالف واللام فيقتضى نفى الرجس عنهم بجميع انواعه وليس نوعاً مخصوصاً.^(٣)

ومن الشروط غير المعبرة ما قاله الظاهرية:

إن الاجماع لا يكون إلا من الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ لأنهم عاصروا التنزيل وهم كل المؤمنين.^(٤)

(١) رواه أحمد في المسند ٣٦٦/٤ وذكره في مجمع الزائد ١٦٣/٦

(٢) رواه مسلم ١٨٨٣/٣ والترمذي نحوه الاحوزي ٦٦/٩ وأحمد في السند ٢٩٢/٦

(٣) انظر السراج الهندي تحقيق بابي البيان واجماع ص ٢٨٤

(٤) الاحكام في اصول الاحكام لابن حزم ٥٠٩/٤ وهذا يتضح أن كلام الجمهور هو الراجح لانه هو المقبول عقلاً فلا يعقل أن يراد بأن المؤمنين هم كل من آمن إلى يوم القيامة لانه لو كان كذلك لما كان اجماع ابداء لما لتنتقت كلمة العلماء

وقد رد عليهم الجمهور فقالوا:

ولا يصح أن يكون المراد من قوله تعالى: "سَبِيلَ الْمُؤْمِنِينَ" هم كل المؤمنين ممن آمن بمحمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الى يوم القيامة؛ لان المراد بالمؤمنين فى الحقيقة هم الاحياء الموجودون، لانهم المتصفون بالإيمان حقيقة، ومن مات يسمى مؤمناً باعتبار ما كان منه على قيد الحياة، ومن لم يجد من المؤمنين يسمى مؤمناً باعتبار ما يؤول اليه من الايمان والهداية وكلاهما بطريق المجاز.

إذا يكون لفظ المؤمنين صادق على أهل عصر، على أن المراد من الآية هو البحث على متابعة سبيل المؤمنين^(١) ولكن إجماع الصحابة فى حد ذاته على حكم من الاحكام حجة قاطعة.

وهناك من اعتباراجماعات أخرى ليست معتبرة فى نظر جمهور العلماء أيضا فذكرها تتيما للفائدة.

قليل أن اجماع الخلفاء الراشدين حجة ولكن ليس كلهم فاجماع الأربعة منهم حجة وهم: أبو بكر وعمر وعثمان وعلى، ولكن الجمهور لم يعتبر هذا الاجماع حجة لانهم بعض الامة واستدل من قال بأنه حجة بقوله تعالى السلام^(٢) "اقتدوا بالذين من بعدى أبى بكر وعمر"^(٣)

على حكم مسألة شرعية.

(١) السراج الهندى رسالة ماجستير ص٢٥٣ تحقيق بابى البيان والاجماع

(٢) ارشاد لفحول للشوكانى ص٨٣

(٣) رواه الترمزى فى المناقب ٦١٠/٥ والحاكم فى فضائل الشيخين ٥٧/٣

وقيل: إن اجماع أهل الحرمين مكة والمدينة وأهل المصريين البصرة والكوفة حجة، ولكن لا حجة لذلك، وقد قدمنا إبطال كلام من قال بحجة اجماع أهل المدينة، فيكون إبطال ذلك باب أولى.^(١)

من هم أهل "انعقاد الاجماع"

١- سبق أن اشرنا في شروط الاجماع أن يكونوا أى المجتهدين الذين يجتمعون ليصدروا حكم في مسألة "ما" من الثقة الذين تحملهم انفسهم على التقوى والروع لانهم يحملون أمانة الناس في الفتوى والتشريع، فلا بد أن يكونوا على حسن في الخلق والدين.

٢- والا يكونوا من أصحاب الاهواء أو الفسق لان ذلك يخل بهبتهم وكرامة العلم والعلماء.

٣- وأن يكونوا من العلماء الذين يبتعدون عن مواطن الشبهات كالفسق والهوى وسقوط العدالة لان الفسق يورث الشبهة والعدالة تسقط الهيبة وإذا كان هناك صاحب هؤلاء ولا يعتبر قوله في أمور الدين، لان أمر الدين فوق أمر الدنيا وكل شبهة ترد هؤلاء في أمر الدنيا فاولى من ذلك الرد في أمور الدين^(٢)

وقال السراج الهندي: ولا يعتبر مخالفة أهل الهوى في انعقاد الاجماع والمراد بذلك المغالين في آرائهم التي تبعث عن هوى في نفوسهم مثل كلام بعض الشيعة بأن جبريل قد غلط في تبليغ الرسالة

(١) السراج الهندي ص ٢٥٦

(٢) كشف الاسرار للنسفي ١٨٢/٢

إلى محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ^(١)



(١) السراج الهندي ص ٢٩٣

إذا اجمع أهل عصر على دليل أو تأويل بقولين، هل يجوز
لمن بعدهم احداث قول ثالث؟

قال صاحب التقرير والتحبير:

يجوز أن يحدث من بعدهم قولاً ثالثاً، وهذا عند ابن الحاجب
أيضاً إذا لم ينصوا على بطلانه^(١)

وقال الامام الرازى:

اتفق العلماء على أنه لا يجوز إبطال التأويل القديم، وما التأويل
الجديد فإنه يكون حتماً إذا لم يترتب عليه قدم التأويل القديم، وإذا
ترتب عليه قدح فى التأويل القديم فلا يجوز.

وقد قال أيضاً الامام الرازى: والحق أن احداث القول الثالث أما
أن يلزم الخروج عما اجمعوا عليه أولاً يلزم، فإذا كانوا قد خرجوا عن
الاجماع^(٢) بالقول الثالث لم يجز احداث القول الثالث.

ومثاله: أن العلماء اختلفوا فى ميراث الجد على قولين:

الأول: انه يأخذ المال كله وقيل يقاسم الاخوة فالقول الثالث وهو
مصرف المال كله لى الاخ غير جائز لانهم أهل العصر الاول لم
يحرفوا الجد^(٣)

أما المجوزون بحدوث قول ثالث فقد قالوا: إن القول الثالث إذا

(١) اى بطلان القول الثالث انظر التقرير والتحبير ١٠٨/٣

(٢) اى الاجماع الاول الذى اجمع عليه الجيل الأول.

(٣) الحصول للامام الرازى ٦٢/٢

لم يكن جائزا لأنكره الناس من العلماء.

وهذا دليل ضعيف؛ لأن جمهور العلماء لم يقل به.

أما المانعون من إحداث قول ثالث فقالوا: إن إحداث القول الثالث فيه اتباع غير سبيل المؤمنين ومخالفة للأمة، وفيه صفة عدم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وهى صفة المؤمنين ما يخالف صفتهم.^(١)

وقد اجاب المجوزون عن دليل المانعين:

قالوا: أن احداث القول الثالث ليس تباع لغير سبيل المؤمنين وانما هو ملك جديد يسلكه المجتهد فى الاحداث الجديدة والوقائع المتجدده.

وقد أجاب المجوزون عن هذا الدليل الثانى فقالوا:

إن صفة هذه الأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولو كان القول الثالث منكراً لنهاهم الناس عنه، فيكون إحداث القول الثالث ليس بمنكر، فلا يكون منقبيل ما ذكرتم.^(٢)

وقد مال صاحب بذل النظر الى عدم المنع من احداث قول ثالث وقد ساق أدلة على ذلك وفى المسألة تفصيل.^(٣)

(١) التقرير والتحبير ١٠٨/٣، ١٠٩

(٢) مختصر المنتهى لابن الحاجب ٤٠/٢، ٤١

(٣) بذل النظر فى الاصول ص ٥٥٧: ٥٣٦

أسئلة وتمارين

س: اذكر شروط الاجماع واقسامه عند الحنفية؟



القسم الثالث من أنواع الاجماع:

الاجماع المركب

لقد سبق أن اشرنا فى أول هذا الباب الى تعريف الاجماع فهذا هو الاجماع الصريح ثم تناولنا الاجماع السكونى وهو أن يتكلم البعض فى المسألة فيبلغ ذلك الآخرين فيسكتون، وهذا هو الاجماع السكوتى. ونتكلم الان عن النوع الثالث وهو:

الاجماع المركب:

وهو الذى يتركب من مأخذين فصاعدا كل منها مختلف فيه والمركب منهما متفق عليه.

وقيل فى تعريفه: اتفاق طرفين المأخذين على حكم بعلتين مختلفتين.

والاجماع المركب

هو اتفاق الطرفين على الحكم بعلتين مختلفتين.

ولتوضيح معنى الاجماع المركب نسوق أمثلة.

المثال الأول:

قال الحنفية: إن الوضوء ينتقض بالقىء إذ ملأ الفم ولا ينتقض بالمس.

وقال الشافعية: لا ينتقض الوضوء بالقىء ولكن الوضوء ينتقض بالمس أى مس الرجل للمرأة.

فيكون الاجماع المركب من طرفين يؤخذ من الطرفين طرفاً ثالثاً
لايختلف فيه أي من الحنفية والشافعية وهو:

أن الحنفية قالوا بأن الوضوء لا ينتقض بالمس، والشافعية قالوا
بأن الوضوء ينتقض بالمس ولكل رأى جهة.

والحنفية قالوا ينتقض بلقى ملى الفم، والشافعية قالوا لا ينتقض
بالقى، فإذا رفع الحنفية الانتقضاء بلقى اتفق الطرفان على عدم
الانتقاض بالقى، وإذا رفع الشافعية الانتقاض بالمس اتفق الطرفان على
عدم الانتقاض بالمس لان كلا من الطرفين يعترف بكلام الطرف
الآخر^(١) والاجماع المركب فى ذلك هو أن كل من المس أو القى غير
ناقض.

والمثال الثانى: اختلف الصحابة فى ميراث الجد على قولين:

الأول: أن الجد يحجب الاخوة.

الثانى: أنه يرث معهم.

والاجماع المركب من القولين عدم حرمان الجد.^(٢)

والمثال الثالث: اختلفوا فى عدة الحامل المتوفى عنها زوجها.

الرأى الاول قال: تعتد بوضع الحمل.

الرأى الثانى قال: أبعد الاجلين.

(١) شرح المعنى للقائى ورقة ١١٠ والسراج الهندى ص ٣٠٦

(٢) بذل النظر فى الاصول للشيخ محمد عبد الحميد الاسمندى ص ٤٥٦

والاجماع المركب من القولين أن المرأة لا تقتصر على الأشهر فقط
أى أشهر عدة الوفاة وهى الأربعة أشهر وعشرة أيام.^(١)

المثال الرابع:

أن النبى ﷺ فى سهم ذوى القربى أعطى بنى هاشم
وحرمة بنى عبد شمس، وقال ﷺ عن بنى هاشم: بأنهم
ناصره فى الجاهلية والاسلام فكان سبب اعطائهم القرية والنصرة
وقدمت النصرة على القرابة فتركب سبب الإعطاء من النصرة والقرابة
فكان اجماعا مركبا.

أقسام الاجماع المركب

ينقسم الاجماع المركب إلى قسمين:

الأول: وهو الذى يتركب من مأخذين فصاعدا كل منهما مختلف فيه
والمركب منها متفق عليه. وهو الذمر الكلام عنه منذ قليل.

الثانى: من اقسام الإجماع المركب وهو الذى يعبر عنه بعدم اتقائل
بالفصل وهو: إذا اختلفوا فى المسألة على قولين يكون اجماعا
منهم على نفي قول ثالث.

قال صاحب بذل النظر: إذا اختلفوا فى مسألة على قولين هل
يجوز لمن بعدهم احداث قول ثالث؟

وارد فى هذه المسألة ذكرها الشيخ السنقدي

(١) الوجيز فى اصول الفقه د/ عبد الكريم زيدان ص ١٧٩

الأول: أنه يجوز إحداث قول ثالث مطلقاً.

الثانى: أنه لا يجوز مطلقاً.

وقد علق صاحب بذل النظر على هذه المسألة فقال: ^(١) إذا قالوا بتحليل شيئين، وقال آخرون بتحريم هذين الشيئين ففى ذلك جهان: أولاً: أن يعلم أن قصدوا التسوية بين هذين الشيئين وأثبتوها به له واحدة بالتنصيص أو بما يجرى مجرى التنصيص.

ومثاله: لأن كلاً من التمر أو المكر من الزبيب حرهما البعض وأحلها البعض الآخر، فلا يجوز لغيرهم أن يحرم واحداً ويحل الآخر. لأن كلاً من الفريقين أجمع على الجمع بين المسألتين بالتحليل أو التحريم بعة واحدة فيكون التفريق بينهما خلافاً جماع وهذا يعبر عنه بقولهم: إن منشأ الخلاف متحد وإذا كان منشأ الخلاف متحد لا يجوز أحداث قول ثالث كما فى المثال السابق. ^(٢)

والمثال الثانى:

اختلفوا فى فسخ النكاح بالعيوب الخصة وهى البرص - الجنون - العته - الرتق - الرتق - القرن، فالبعض قال: لا يبطل النكاح بهذه العيوب، وقال البعض يفسخ النكاح فى جميع هذه العيوب. ^(٣)

وهنا لا يجوز أحداث قول ثالث وهو القول بأنه يجوز لفسخ

(١) بذل النظر فى الاصول عمر عبد الحميد الاسندى ص ٥٥٩

(٢) بذل النظر فى الاصول ص ٥٥٩

(٣) التقرير والتحرير ١٠٩/٣

بالبعض دون البعض الآخر.

ومثاله ايضاً: نقض الوضوء بالمس أو القئ، فالحنفية قالوا: لا ينتقض بالمس والشافعية قال ينتقض وكذلك قال الحنفية ينتقض بالقئ والشافعية لا ينتقض عندهم بالقئ.

والقول الثالث وهو أن شيئاً من هذه الأشياء غير ناقض للوضوء قول ثالث لا يجوز القول به^(١)

وأما النوع الثاني وهو إذا قالوا بتحليل شيئين أو بتحريمها ولم يعلم قصدوا التسوية بينهما وأثبتوها بعلة واحدة بالتخصيص أو ما جرى مجرى التنصيص.

وهذا النوع هو المعبر عنه بأن منشأ الخلاف فيه غير واحد.

ومثاله: الحكم بإرث القاتل والعبد، فلو قال البعض يجوز إرث القاتل والبعد معا وقال البعض الآخر: بعدم ارثهما معا وحكم آخر بجواز أرث احدهما كان ذلك جائزاً لانهم لهجمعوا على التسوية بينهما في الحكم وفي العلة^(٢)؛ لأنه لاتعلق لأحدهما بالآخر ولهذا لا يجوز الخطأ في أحدهما الخطأ في الآخر.

ومثاله ايضاً:

لو قال الحنفية: إن القئ ملئ الفم ينتقض الوضوء، وقال الشافعية: إن البيع الفاسد غير ناقل للملكية، وحكم آخر بأن البيع

(١) التقرير والتحبير ٢٥١/٣

(٢) بذل النظر في الاصول ص ٥٥٩

الفاسد يفيد الملك، كان ذلك جائزا لأن الموضوعين مختلفين.

ومثال آخر:

قالوا فى علة الربا هى القدر مع الجنس وقيل أن علة لربا هى الطعم والجنس غير داخل رفع لاحد الأقوال المذكورة الثانية وهذا غير جائز.

لأن فى علة القدر مع الجنس لا يجوز بيع قفيز بنفيزين من البر لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء" وفى علة الطعم مع الجنس لا يجوز بيع قفيز بقفيزين ويجوز بيع حفة بحفتين لأنها لا تقدر بكيل فلا يكون ذلك مراد^(١).

وأما علة الجنس والادخار فمعنى ذلك أن المفاضل فيه مما يدخر كالبر والشعير وغير ذلك أو النقود مثلا، أما إذا كان مما لا يدخر فتجوز المفاضلة مثل المحاصل التى تزرع فاكهة وغير ذلك ولأن الفاكهة تدخر عن طريق الثلاجات فلا يجوز التفضل فيها.^(٢)

وهذا المثال داخل فى القسم الأول من نوعى عدم القائل بالفصل وهو أن منشأ الخلاف واحد وهو علة الربا.

ومثال آخر:

وهو اختلاف العلماء فى جواز نكاح الاخت فى عدة الاخت المطلقة ثلاث طلاقات أو المطلقة طلقة واحدة بآئته.

(١) السراج الهندى ص ٣٢٠ باب الاجماع وانظر التلويح على التوضيح ٤٢/٢، ٤٣

(٢) منها حديث النبى الذى رخص فى العرايا انظر التلويح على التوضيح ٤٢/٢

فقال البعض: يجوز نكاح الأخت في عدة الأخت المطلقة ثلاثاً أو طلقه بائة، وبناء عليه إذا ملك الاخ اخته فانها لا تعتق.

وقال البعض: لا يجوز يجوز نكاح الأخت في عدة الأخت في المسألة السابقة، وبناء عليه إذا ملك اخته فنها تعتق والمثال فيه مغاضلة ويعنى أنه لو جاز نكاح الاخت في عدة الاخت عن طلاق بائن أو ثلاث لما ثبتق الاخت إذا ملكها اخوها. والمقصود اختلاف المنشأ في الخلاف في هذه المسألة.

وهذا مذهب الشافعية الذين قالوا بذلك ومن قال عدم جواز نكاح الاخت في عدة الاخت المطلقة بائة أو ثلاثاً قال بعق الاخت إذا ملكها أخوها وهذا مذهب جمهور الحنفية ولا يكون الاجماع المركب هنا حجة؛ لأن الاجماع المركب والاجماع المعتبر بعدم القائل بالفصل مترادفان، ولا يؤخذ بهما في جمع الاحوال والعمل بهما ضعيف.

أسئلة وتمارين

س: عرف الاجماع المركب ثم اذكر اقسامه مع التمثيل لكل قسم؟



مراتب الإجماع

الإجماع له عدة مراتب

١- المرتبة الاولى:

إجماع الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وهو أقوى أنواع المراتب؛ لأنه نص عليه الكل، لأن الصحابة هم كل المؤمنين في هذا الوقت وقد نصوا عليه قولاً وفعلاً وذلك بنص القرآن والسنة المتواترة في كون هذه الأدلة قطعية، حتى يكفر جاحد هذه الأدلة لأن هذه الأدلة هي القرآن والسنة المتواترة هي مستند الصحابة في الإجماع^(١)، ولأن إجماع الصحابة هو المقصود أولاً لأن الصحابة هم الذين عاصروا التنزيل وسمعوا من النبي علي الصلاة والسلام وفيهم أصحاب الفتوى من المكثرين والمقلين والتموسطين.

والمكثرون في الفتوى أمثال علي- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- وعائشة وابن مسعود- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-، والمقلون أمثال أبي الدرداء وأبي سلمة وأبو عبيدة، والحسن والحسين والنعمان ابن بشير وأما المتوسطون أمثال أبي بكر وأنس ابن مالك وأبو هريرة.^(٢)

وقد قال الظاهرية: لا إجماع إلا إجماع الصحابة لأنهم كل

المؤمنين

(١) السراج الهندي الهندي ص ٣٣٨

(٢) اعلام الموقعين ١/١٢: ٢٢

٢- المرتبة الثانية:

وهو الإجماع الصريح بين علماء المسلمين وهو الذى أشرنا إليه فى أدلة الباب بقولنا: هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد ﷺ على مر من الأمور^(١) وهذا الإجماع هو المقطوع به الذى ينص عليه جميع العلماء من غير أن يختلف واحد منهم على الراجح. حيث يبدي كل واحد منهم رأيه فى المسألة ويسمى عند الحنفية بالعزيمة وكذلك لو أفتى أحد العلماء فتوى أو أبدى رأيا وانتشر فى الآفاق وبلغ جميع المشرق والمغرب وصرحوا بالموافقة يعتبر إجماعا صريحا وحجة قطعية لايجوز مخالفتها.

٣- المرتبة الثالثة:

الإجماع السكوتى وهو أن يظهر فى مسألة قولاً للبعض ويشتهر بين العلماء فيؤيد البعض ويسكت البعض.

وهنا قال الحنفية اجتهد العلماء العدول الثقة يتبين بالتعبير أو الدلالة، فأما التنصيص فهو الموافقة بالقول الصريح، وأما الدلالة فهى الموافقة بعدم الاعتراض وهنا اعتبر الحنفية السكوت موافقة خلافا للشافعية؛ لأن الحنفية اعتبروا أن السكوت عن البيان فى موضع الحاجة يعتبر بيان.

اما الشافعية فقالوا يعتبر انعقاد الاجماع على كل من كان من أهل

(١) كشف الاسرار على أصول البزدوى ٢٢٧/٣ وإحكام الفصول ٤٣/٢

الاجتهاد، ولم يعتبروا بالإجماع السكوتي^(١)

واختلف الحنفية والشافعية وأبو هاشم من المعتزلة في حجة الإجماع السكوتي

الراي الأول: ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة وبعض الشافعية إلى إن الإجماع السكوتي يعتبر إجماعاً وحجة واستدلوا بما يأتي

أولاً: إن المتعذر كالممتنع والتنصيص من كل واحد بعينه متعذر مع تباعد الأقطار بين المجتهدين ولكن العلم بالفتوى لا يكون إلا بانتشارها وموافقة البعض وسكوت البعض الآخر فيدل السكوت على الموافقة.

ثانياً: إن تعليق الشيء بالممتنع يكون ممتنعاً وكذلك تعليق الشيء بما متعذر يكون متعذراً.

ثالثاً: إن السكوت عن الخلاف حرام ولولا الوفاق لبعد سكوتهم والفتوى بعد العرض واجبة والسكوت عن الخلاف فيها حرام^(٢).

الرأي الثاني: قال الشافعي وعيسى بن أبان من الحنفية وداوود الظاهري وبعض المعتزلة وهو عبد الله البصري إن الإجماع السكوتي ليس إجماعاً ولا حجة واستدلوا بأدلة.

أن الساكت لا ينسب قول أو قد يكون سكتاً لما منع أو لأنه لم ينظر

(١) الرسالة ص ٥٩٨ ولباب الأصول ص ٢٧٨ وبديع النظام لابن الساعاتي ٢٩٧/١

والمذهب في أصول المذهب ٨٤ / ٢

(٢) ينظر المذهب في أصول المذهب ٨٤ / ٢ وبديع النظام لابن الساعاتي ٢٩٨/١

في المسألة أو أنه لم يتبين له حكم في المسألة أو أنه اعتقد أن كل مجتهد مصيب أو لأنه لا ينكر المختلف فيه أو أنه لامصلحة في إنكاره

وقد أحيب على هذه التساءلات:

أولاً: الساكت لا ينسب له قول هذا خلاف الظاهر لأنه قد يكون

سكت لأنه لم ينظر في المسألة أو نظر ولم يتوصل إلى حكم.

ثانياً: قولهم غنه سكت لمانع وهذا خلاف الظاهر أيضاً لأن هذا يؤدي

إلى خلو العصر من القائم بحجة الله في الفتوى ز

ثالثاً: قولهم سكت لأنه لم يتبين له حكم في المسألة وهذا خلاف

الواقع لأنه لا يجوز له أن يسكت عن البحث في الحكم ويمكن أن

يسال غيره كما كان يفعل التابعون إذا اشكل لهم أمر يبحثون

عن أقوال الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ.

رابعاً: أما قولهم إنه اعتقد أن كل مجتهد مصيب فهذا يدل على أن من

انتحل مذهبا فإنه يدعو لمذهبه.

خامساً: قولهم لا ينكر المختلف فيه وهذا القول بعيد عن الصواب

لأن كثيراً من التابعين كانوا يرجعون إلى أقوال الصحابة المنتشرة

ويأخذون منها الأحكام^(١).

(١) المحصول للرازي ج ٢/٧٤ ط دار الكتب العلمية بيروت إرشاد الفحول ص ٨٤

والإحكام لابن حزم المجلد الثاني الجزء رقم ٥٦٠/٤، ٥٦١ وشرح السراج الهندي

على المغني للخبازي تحقيق بابي البيان والإجماع رسالة ماجستير شريعة

القاهرة سنة ١٩٨٩ م ص ٢٦٤ في الكلام عن ركن الإجماع ينظر روضة الناظر

الراي الثالث: وهو رواية عن الشافعي ان الإجماع السكوتي حجة وليس إجماعاً وبه قال أبو هاشم من المعتزلة واختاره الآمدي والصيرفي وهو رواية عن الشافعي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ واستدلوا

أولاً: إن سكوت الباقيين يدل على الموافقة فيكون حجة لا إجماعاً ولم نقل إنه إجماع لأن السكوت فيه احتمالات وقد ذكرت.

ثانياً: إن فتاوى الصحابة انتشرت بينهم من غير نكير بشرط انقراض العصر وقد فسر أبو حامد الإسفراييني والقاضي أبو الطيب بأن المراد من قولهم لا ينسب إلى ساكت إنما هو الإجماع القطعي حيث صرح به الصيرفي وابن الحاجب وإلا فلا يجوز أن ينقسم الإجماع إلى نفسه

والذين قالوا إن الإجماع السكوتي حجة مثيرة للظن اختلفوا هل هو قطعي أو ظني فقال الأستاذ أبو إسحق الإسفراييني وأبو منصور البغدادي البندنجي إنه قطعي وقال غيرهم إنه ظني.

وبعد عرض الاختلاف في الإجماع السكوتي وأدلة كل رأي نرى أن الرأي المعقول والحق المأمول وخلاصة المحصول أن الإجماع السكوتي حجة قاطعة مثل الإجماع الصريح وذلك لأمر واحد قطع الطريق على كل مشكك في هذ الإجماع بعد الأدلة التي ساقها جمهور العلماء والعقلاء والحكماء وهو أننا في عصرنا الحديث تصلنا جميع الفتاوى

في لمح البصر على جميع القنوات الفضائية وتنتشر في الأرض انتشار النار في الهشيم فيسمع بها القاصي والداني.

وعلى هذا ثبتت حجية الإجماع الصريح والسكوتي معا والله أعلم

٤- المرتبة الرابعة إجماع أهل المدينة

اختلف العلماء في حجية إجماع أهل المدينة.

الرأي الأول: ذكرت جل كتب الأصول إلى أن الإمام مالك وأكثر أصحابه يعتبرون إجماع أهل المدينة حجة وإجماعا.

واستدلوا بادلة فقالوا:

١- إن المدينة هي دار الهجرة ومهبط الوحي ومجمع الصحابة

٢- إن المدينة كما وصفها رسول الله ﷺ تنفي خبثها كما تنفي النار كير الحديد

٣- إن أهل المدينة لا يخرج الحق عن قولهم إلى قول غيرهم لأنهم عاصروا التنزيل وسمعوا التأويل وكانوا أقرب الناس إلى رسول الله ﷺ.

والجواب عن هذه الأدلة:

أولاً: إن كثيرا من الصحابة كانوا فيها وخرجوا منها إلى أماكن أخرى مثل علي وابن عباس وابن مسعود ومعاذ وأبو عبيدة وأبو موسى وغيرهم بما يزيد على ثلاثمئة ونيف فكيف يعتبر إجماع أهل المدينة بدون هؤلاء.

ثانيا: أما قولهم إن الحق لا يخرج عنهم إلى غيرهم قول فيه تحكم لا يقبله عقل لأن كثيرا من هاجروا مع رسول الله ﷺ سمعوا منه كما سمع من بقي فيها

ثالثا: قولهم إن المدينة لتنفى خبثها كما تنفى النار كير الحديد

إن هذا الحديث له قصة مع رسول الله ﷺ وهي أن أعرابيا هاجر معه فلم يطق البقاء في المدينة فذهب الى النبي ﷺ فقال له أقلني بيعتي فأبى رسول الله ﷺ ثلاثا وقال:

إنما المدينة كالكير تنفى خبثها وينصع طيبها وعلى هذا فلا توجد في الحديث لأهل المدينة أفضلية على غيرهم^(١).

الراي الثاني: ذهب المحققون من المالكية منهم أبو الوليد الباجي وأبو بكر الأبهري وأبو يعقوب الرازي والطيالسي والقاضي أبو الفرج وابن القصار وأبو التمام وهو مذهب الإمام مالك فيما رواه الباجي إنما هو ما كان طريقه النقل كالآذان والصاع وإخراج زكاة الخضروات. وهو ما ذهب إليه الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن إجماع أهل المدينة لا يعتبر إجماعا ولا حجة.

وتحقيق كلام الإمام مالك من مصادر المذهب المالكي حيث قال

(١) صحيح رواه الإمام البخاري في كتاب الحج باب فضل المدينة وأنها تنفى الناس ج ٣ / ٢٦ ط دار الشعب ومسلم بشرح النووي مجلد رقم ٣ / ج ٦ صفحة

الإمام أبي الوليد الباجي في إحكام الفصول في أحكام الأصول مايفيد
أن ما نسب إلى الإمام مالك ليس مذهبه فقال:

قد أكثر أصحاب الإمام مالك رضي الله عنه في ذكر إجماع أهل
المدينة والاحتجاج به وحمل ذلك بعضهم على غير وجهه فسمع به
المخالف عليه وعدل عما روى في ذلك المحققون وقد وضع الإمام أبو
الوليد وجه احتجاج الإمام مالك من أمرين:

الأول: إنما عول الإمام مالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ على أقوال أهل المدينة وجعلها
حجة فيما طريقه النقل كالآذان وترك الجهر بالتسمية ومسألة
الصاع وعدم إخراج الزكاة من الخضروات فهذا منقول عن أهل
المدينة لا يخفى وهو حجة مقدمة على خبر الآحاد عند إمام دار
الهجرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

ووجه الاحتجاج بما قد ذكره الإمام مالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إذا كان المؤذن
يؤذن بالأمس على المنار آذان على صفة قد علمها جميعهم أنه الآذان
هو الذي فارقهم عليه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثم أذن مؤذن من الغد
فأمسك الجميع عن الإنكار عليه ولإخبار عنه بأنه غير شيئاً من الآذان
وأن سكوتهم يعني أن هذا الآذان هو الذي أذن بالأمس فهذا يعتبر
تواتراً يقطع العلم.

ومثال ذلك لو جاء رجل إلى المدينة يسأل عن قبر رسول الله
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأرشده الناس إلى القبر على مرأى ومسمع من
الحاضرين من الناس ولم ينكر عليه أحد أنه أرشد إلى قبر النبي إرشاداً

خطأ فقد وقع له العلم بأن هذ هو قبر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

الثاني: إن ما نقل عن أهل المدينة من أقال تتعلق بالاستنباط والاجتهاد فهذا لا فرق فيه بين أهل المدينة وبين غيرهم من العلماء ممن خرجوا من المدينة وسكنوا بلادا أخرى إلا ما عضد بالأدلة ومما ييؤيد ما الإمام أبي الوليد ما ذكره الإمام الشوكاني الشوكاني نقلا عن القاضي عبد الوهاب إن إجماع أهل المدينة على ضربين نقلي واستدلالي

أما الأول وهو النقلي أي ما نقل عنهم جيلا بعد جيل منذ عهد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وهذا على ثلاثة أضرب الأول: ما كان نقله شرع مبتدأ كالقول أو الفعل أو الإقرار.

أما القول كنقل الصاع والمد والآذان والإقامة

وأما الفعل كنقلهم المتصل في عهدة الرقيق

وأما الإقرار كتركهم أخذ الزكاة من الخضروات وماكان من هذا النوع يعتبر إجماعا وحجة يلزم المصير إليه عندنا وترك الأخبار والمقاييس به لا خلاف بين أصحابنا فيه.

الثاني: وهو طريق الاستدلال أي طريق الأحكام الاجتهادية وهذا على ثلاثة أوجه:

الأول أنه ليس بإجماع ولا حجة وهو قول أبي الوليد الباجي وأبي

بكر وأبي يعقوب الرازي والقاضي أبي بكر وابن فورك
والطيالسي وأبي الفرج والأبهرى وأنكر كونه مذهباً للإمام
مالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

الثاني إنه إجماع وحجة وبه قال قاضي القضاة أبو الحسين وبعض
أصحاب الشافعي^(١):

وقد ساق أبو الوليد الباجي ما يدل على أن ليس هو مذهب
الإمام مالك فقال:

أولاً إن العقل لا يحيل الخطأ على الأمة لأن الشرع ورد بتصويب
الأمة بمجموعها ولولا أن الشرع ورد بتصويب الأمة بمجموعها
لاحتل الخطأ على الأمة فيما أجمعوا عليه

وورود الشرع بتصويب الأمة عامة سواء أكانوا من أهل المدينة أو
غيرهم فلا مزية لأهل المدينة على غيرهم في العصمة من الخطأ وقد
خرج من المدينة من الصحابة من هم أفضل ممن هم بقوا فيها

ثانياً: إن الإمام مالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لم يحتج بعمل أهل المدينة إلا فيما كان
طريقه النقل كالآذان والصاع والمد مما أشرنا إليه سابقاً وقد
احتج الإمام مالك على الإمام أبي يوسف في مسألة الوقف وقال
له هذه أوقاف رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وصدقاته ينقلها الخلف
عن السلف فرجع الإمام أبو يوسف إلى قول الإمام مالك وكذلك

(١) ارشاد الفحول للشوكاني ص ٨٢ ط ١٩٧٩م وإحكام الفصول في أحكام الأصول
لأبي الوليد الباجي ٢/ ص ٤٩: ٥٤

في مسألة الصاع والآذان والخضروات^(١).



(١) إحكام الفصول في أحكام الأصول للإمام أبي الوليد الباجي ٢ / ٤٩: ٥٤ وإرشاد الفحول للإمام الشوكاني ص ٨٢ ط دار المعرفة بيروت والمهذب في أصول الفقه المقارن للدكتور عبد الكريم النملة ج ٢ / ٩٥٠: ٩٥٣ ط مكتبة الرشد أصول الفقه المقارن د عبد الكريم النملة ج ٢ / ٩٥٠: ٩٥٣ وإحكام الفصول في أحكام الأصول لأبي الوليد الباجي ص ٤٩: ٥٤

إجماع الخلفاء الأربعة

اختلفوا في إجماع الخلفاء الأربعة وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ جميعاً.

فذهب الإمام أحمد في رواية والقاضي أبو خازم من الحنفية إلى أن إجماع الخلفاء الأربعة حجة وقد هذا القول أبو بكر الرازي فقال: وبلغني أن أبا سعيد البردعي أنكر على أبي خازم ذلك وقال: وهذا فيه خلاف بين الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فقال أبو خازم لأعد هذا خلافاً على الخلفاء الأربعة ولم يعتد بخلاف زيد بن ثابت في توريث ذوي الأرحام وحكم برد أموال حصلت في بيت مال المعتضد إلى ذوي الأرحام وقبل المعتضد فتياه

واحتج أبو خازم بقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضواً عليها بالنواجذ.

ومنهم من احتج بقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقتدوا بالذين من بعدي أبوبكر وعمر.

وقد رد هذا الدليل بقوله: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم.

وذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن إجماع الخلفاء الأربعة ليس بإجماع ولا حجة واستدلوا:

أولاً: إنهم ليسوا كل الأمة والعصمة وردت لكل الأمة في مجموعها فهم

بعض الأمة.

ثانيا: ليس في الأحاديث ما يدل على أن قولهم ولكن الحديث يدل على حسن الاقتداء بهم

ثالثا: لو كان في الأحاديث ما يدل على أن قولهم حجة لكان قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حق ابن مسعود "رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد"

رابعا: إن كل ما يدل عليه الحديث أن قولهم حجة إذا لم يظهر له مخالف^(١).



(١) ينظر المحصول للإمام الرازي ج ٢/ ٨٢ ط دار الكتب العلمية بيروت ينظر البحر المحيط ٦ / ٤٥١ ط الكتبي وإرشاد الفحول ص ٨٣ والمهذب في أصول الفقه المقارن ج ٢ / ٩٤٧، ٩٤٨ ط مكتبة الرشد

إجماع أهل البيت

قال الشيعة الإمامية الزيدية إن إجماع أهل البيت حجة وهم العترة وهم علي وفاطمة والحسن والحسين؛ لانهم تربوا في بيت النبوة في حجر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وسمعوا منه واستدلوا بقوله تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ ﴿٣٣﴾ الأحزاب: ٣٣.

ووجه الدلالة أن الخطأ منفي عن أهل البيت وهم علي وفاطمة والحسن والحسين وقد روي أنه لما نزلت هذه الآية لف رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كساء على علي وفاطمة والحسن والحسين وقال هؤلاء أهل بيتي^(١)

الجواب عما ذكره الشيعة:

إن الآية في سورة الأحزاب تعني زوجات النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهي تبدأ من قوله: قَالَ تَعَالَى: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ﴾

(١) (أورد الرواية الترمذي في كتاب تفسير القرآن سورة الأحزاب حديث رقم ٣٢٠٥ ص ٥٠٩ وقال هذا حديث غريب من هذا الوجه وأورده في كتاب المناقب باب مناقب أهل البيت حديث رقم ٢٧٨٧ ص ٥٨٧) ط بيت الأفكار الدولية ينظر نهاية الوصول في دراية الأصول للصفى الهندي ٢٥٩٠/٦ وما بعدها وأخرجه الحاكم في كتاب معرفة الصحابة باب مناقب أهل البيت ج/١٤٦

وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ
عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾ وَأَذْكُرْ مَا يُمِيتُ فِي بُيُوتِكُنَّ
مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴿٣٤﴾ الأحزاب: ٣٣ - ٣٤.

وأما ما ذكروه من الحديث فهو بيان كونهم مرادون من الآية
ويدل على ذلك ما روي أن أم سلمة قالت يا رسول الله أأنت من أهل
البيت قال بلى إن شاء الله.

وأما قولهم إن الخطأ منفي عنهم لا يدخل في معنى الآية لأن
المقصود من الرجس القذر والعقاب والغضب.

واستدلوا أي المجوزين لحجية إجماع أهل البيت "إني تارك فيكم
ما إن تمسكتم به كتاب الله وعترتي"

ووجه الدلالة أن كتاب الله معصوم من الخطأ فكذلك أهل البيت
والجواب عن ذلك أن هذا الحديث خبر آحاد وأنت م لا تعملون
بخبر الآحاد

والمراد من الحديث أنه إذا تمسكتم بإفاء حق القران والإيمان
بهو العمل بأوامره ونواهيه وتعظيم أهل البيت وصلتهم.

أسئلة وتمارين

س١: تكلم عن مراتب الإجماع؟ وحكم كل مرتبه؟

س٢: تكلم عن إجماع أهل المدينة عند الإمام مالك؟ وهل هو حجة أم لا؟ مع بيان الأدلة المناسبة؟

س٣: بين حكم الإجماعات الآتية، هل حجة أم لا؟

- إجماع ابي بكر وعمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
- إجماع الخلفاء الأربعة
- إجماع آل البيت عند الشيعة



وبهذا قد انتهى مقرر السنة الثالثة بكلية الشريعة والقانون في الدراسة الموضوعية، ونبدأ في الدراسة النصية، وأولها باب القياس بإذن الله تعالى.

الدراسة الظلمية

في طاب القياس

من كتاب التوضيح شرح التنقيح

للإمام صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود المحبوبي البخاري المتوفى

سنة ٧٤٢ هـ.

أصول الفقه

على مذهب الإمام أبي حنيفة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد.

فهذه محاضرات في الدراسة النصية، من كتاب: "التوضيح على التنقيح" للإمام الأجل صدر الشريعة، عبيد الله بن مسعود ألقيتها على طلاب الفرقة الثالثة بكلية الشريعة والقانون بأسبوط جامعة الأزهر، وقد اعتنيت بالأداء في هذه المحاضرات وجعلت إلقائها بأسلوب سهل يسير، فجعلت قراءة النص من الكتاب هو: القاعدة الأساسية؛ حتى يستطيع الطالب أن يتعرف على طريقة فهم تراثنا الفقهي والأصولي، كما راعيت في عرض الدراسة النصية، كونها مرتبة الموضوعات والجزئيات؛ لأن الكتاب يعرض أسلوبه متواصلًا، على طريقة العلماء الكبار، وهذا قد يفوت على الطالب كيفية الوقوف على نهاية الجملة، أو كيفية الوقوف على معاني العبارات في الكتاب، فكنت أقرأ لهم النص وأوضح أول العبارة وآخرها؛ حتى يتسنى للطالب فهم النص ومعرفة بدء الجملة ونهايتها، وفي بعض الأحيان أكلف بعض الطلاب بالقراءة لأحدد مدى استيعاب الطلاب لفهم النص.

وموضوعنا في الدراسة النصية هو: القياس، وقد تناولت الدراسة في هذا الموضوع من عدة جوانب هامة جدًا.

منها: التعريف بالقياس لغة واصطلاحًا.

ومنها: معرفة أركان القياس.

ومنها: حجية القياس، فالجمهور على أنه حجة، والظاهرية ليس كذلك.

ومنها: أركان القياس، وهي الأصل، والفرع، وحكم الأصل والعلة.

ومنها: شروط القياس وهي: ألا يكون حكم الأصل مخصوصًا به، وألا يكون معدولاً عن سنن القياس، وأن يكون المعدي حكمًا شرعيًا، وألا يغير القياس حكم النص.

ومنها: الكلام عن العلة وشروطها والحكمة والتعليل.

ومنها: التعليل في الأحكام، وأن الأصل عند الحنفية التعليل وعند البعض أنها غير معلة.

ومنها: كيفية التعليل، ولها مجموعة أمور:

وهي: الوصف، والإجماع، والمناسبة.

ومن موضوعات القياس: تقسيم القياس إلى: جلي، وخفي.

وهو ما يسمى فيه الجلي بالقاعدة الأصلية، والخفي بالاستحسان، وقد وضحت ذلك كله بإبراز نص الكتاب، ثم التعليق على النص بالشرح والتوضيح، وبيان ما يلزم من اللغويات والفروع، والإشارة إلى بعض الأعلام حتى يفهم الطالب كيفية البحث في نصوص التراث وقراءتها وفهم معانيها اللغوية والأصولية والفقهية.

هذا وأرجو أن أكون قد وفقت في هذا العرض وعلى الله القصد
والقبول.

وصلى الله على سيدنا محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.



المسألة الأولى:

تعريف القياس.

قال المصنف^(١) - رَحِمَهُ اللهُ - في التنقيح^(٢):

(الرُّكْنُ^(٣) الرَّابِعُ فِي الْقِيَاسِ^(٤) وَهُوَ: (تَعْدِيَةُ الْحُكْمِ مِنَ
الْأَصْلِ إِلَى الْفَرْعِ بَعْلَةً مُتَّحِدَةً لَا تَدْرِكُ بِمَجَرَّدِ اللُّغَةِ)

(١) المصنف هو: الإمام عبيد الله بن مسعود المحبوبي (صدر الشريعة) فقيه أصولي، وله مصنفات منها: الوقاية، والتنقيح، والتوضيح شرح التنقيح، توفي ٧٤٧ هـ. ينظر: الفوائد البهية ص ١٠٩، الفتح المبين في طبقات الأصوليين للإمام عبد الله مصطفى المراغي ١١٥/٢.

(٢) التنقيح: هو الكتاب الأول ثم شرحه في التوضيح.

(٣) الركن: هو في اللغة الجانب القوي، قال تعالى ﴿لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ﴾ سورة هود الآية: رقم: ٨٠. وفي الاصطلاح: قد عرفه الإمام صدر الشريعة في أقسام الحكم التعليقي فقال: أما الركن فما يقوم به الشيء. التوضيح على التنقيح ٢٧٣/٢.

(٤) القياس في اللغة: هو التقدير والمساواة، ومثال التقدير تقول: قست الثوب بالذراع، وقست الأرض بالمتر. وأما المساواة تقول: قست النعل بالنعل أي ساويته به والثوب بالثوب. وقوله: إثبات حكم مثل حكم الأصل في الفرع..... الخ. يعنى: أنه بالمطابقة بينهما وجد أن الفرع يساوى الأصل في الوصف، فأخذ الفرع مثل حكم الأصل، ووضع في الفرع، ولهذا عرفه بعض العلماء بأنه بيان مثل حكم أحد المذكورين بمثل علقته في الآخر. ينظر: كشف الأسرار للنسفي ١٩٧/٢، والتوضيح ١١٢.

أَيُّ: إِبْتِاثُ حُكْمٍ مِثْلِ حُكْمِ الْأَصْلِ فِي الْفَرْعِ، وَالْمُرَادُ
بِالْأَصْلِ الْمَقِيسُ عَلَيْهِ وَالْفَرْعُ الْمَقِيسُ، وَقَدْ قِيلَ.

وقد قيل عليه: إن التعدية توجب أن لا يبقى الحكم
في الأصل وهذا باطل^(١).

١- لأن التعدية في اصطلاح الفقهاء المعنى الذي
ذكرنا.

٢- وأيضاً لا تشعر بعدم بقاءه في الأصل؛ بل تشعر
ببقائه في الأصل في المعنى اللغوي^(٢).

(١) هذا اعتراض من البعض حيث قال: إذا عدى الحكم من الأصل لا يبقى الحكم في الأصل فيبقى الأصل بلا حكم. وأشار المصنف إلى أن هذا الكلام باطل، واستدل بقوله: التعدية يقصد بها تعدية مثل حكم الأصل؛ لأن الحكم على الشيء بالحل والحرمة وصف، وتعدية الأوصاف محال، والتعدية لا تشعر بعدم بقاء الحكم في الأصل، ولكن تشعر ببقاء الحكم في المعنى اللغوي. ينظر: التلويح على التوضيح ١١٢/٢، كشف الأسرار للنسفي ١٩٧/٢.

(٢) والمقصود بالأصل هنا، هو: المقيس عليه، والمقصود بالفرع هو: المقيس، وكل منهما يعتبر محلاً مختلفاً عن الآخر؛ لأن الأصل وهو المقيس عليه وهو الخمر ثبت بدليل قطعي، وأما المقيس وهو: الفرع في النبيذ ثبت بدليل ظني، وهو قياس المجتهد؛ لأن الفرع ابتنى على الأصل لعله هي الإسكار، ولحكمة هي وقوع العداوة والبغضاء بين الناس والصد عن

قال صدر الشريعة:

ألا يرى أن تعدية الفعل هي ألا يقتصر على التعلق بالفاعل بل يتعلق بالمفعول أيضاً كما هو: متعلق بالفاعل^(١)، فالمراد هنا ألا يقتصر ذلك النوع من الحكم على الأصل؛ بل يثبت في الفرع أيضاً، ولا حاجة إلى أن يقال: تعدية الحكم لا تمكن، إلا وأن يكون الحكم متحداً^(٢) من حيث النوع، وإنما يكون الاختلاف باعتبار المحل.

وقوله: لا تدرك بمجرد اللغة احترازاً عن دلالة النص^(٣) وذكر هذا القيد؛ لاتفاق العلماء على الفرق

ذكر الله وعن الصلاة. ينظر: التلويح على التوضيح ١١٢/٢.

(١) وهذا مثال قياس على التعدية، فكما أن الفعل يتعدى إلى الفاعل فكذلك يتعدى إلى المفعول؛ لأن كلا من الفاعل والمفعول مرتبطان بالفعل، فكذلك هنا يتعدى الحكم من الأصل إلى الفرع ثم إلى غيره من الفروع التي تكون بنفس النوع هنا وهو الشراب والمحل هنا مختلف فالخمر هنا أصل والنبذ فرع فاختلف المحلان فثبوت حرمة الإسكار في النبيذ بناء على ثبوته حرمتها في الخمر فكانت العلة الجامعة بينهما هي الإسكار. ينظر: التلويح على التوضيح ١١٢/٢.

(٢) والاتحاد هنا يقصد به الاتحاد في صفة واحدة، وهي: الإسكار.

(٣) ودلالة النص معناها: ما يفهم من اللفظ بمجرد اللغة من غير تأمل،

بين دلالة النص والقياس^(١).

قال صدر الشريعة:

(وَبَعْضُ أَصْحَابِنَا جَعَلُوا الْعِلَّةَ رُكْنَ الْقِيَاسِ وَالتَّعْدِيَةِ
حُكْمَهُ فَالْقِيَاسُ تَبْيِينٌ أَنَّ الْعِلَّةَ فِي الْأَصْلِ هَذَا لِيُثَبَّتَ
الْحُكْمُ فِي الْفَرْعِ) وذكر نخر الإسلام^(٢) رَحِمَهُ اللَّهُ أَنْ

حيث يستوي فيه الفقيه وغير الفقيه، وتسمى فحوى الخطاب، ومثاله: قوله تعالى ﴿وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَفْ﴾ يفهم منه أن كلمة أف حرام، فحرمة الضرب من باب أولى. ينظر: كشف الأسرار للنسفي ٣٨٣/١، والتوضيح على التنقيح ٢٤٩/١.

(١) أما القياس فهو تعدية حكم الأصل بإثبات، مثل: حكم الأصل في الفرع فيكون القياس تعدية من الأصل إلى الفرع فيثبت موافقة الفرع للأصل في صفة الاسكار. وأما دلالة النص: فهي تفهم باللغة، وليس بالقياس؛ لأن الفرع في دلالة النص يكون أولى من الأصل في الفهم؛ لأن حرمة التأفف في قوله تعالى ﴿وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَفْ﴾ هو الأصل، والضرب مسكوت عنه، فتكون حرمة الضرب وهو الفرع أشد حرمة، وهنا يفهم ذلك من اللغة، ويسمى مفهوم الموافقة، وهو موافقه المسكوت عنه للمنطوق به. ينظر: التوضيح على التنقيح ص ١١٠/٢، وينظر: التوضيح ٢٤٦/١.

(٢) فخر الإسلام: هو على بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم البزدوي المكنى بأبي اليسر له شرح التقويم وقد تتلمذ على الإمام علاء الدين السمرقندي ت ٥٤٨٢هـ. ينظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية ٣٧٢/١، تاج التراجم ص ٦٥، والعلة معناها في اللغة: ما يتغير به

الشيء، كالمرض والسفر والطعم والاقتياد في الربا وغير ذلك. وفي الاصطلاح: عند علماء الحنفية هي: الخارج المؤثر في الحكم، وقوله الخارج يخرج الركن؛ لأنه داخل في ماهية الشيء، وقيل فيها وصف منضبط، يدور مع الحكم وجوداً وعدمًا. ينظر: التلويح على التوضيح ١٣١/٢.

والإمام البزدوي عرف العلة فقال: ما يضاف إليه وجوب الحكم، وهي ستة أقسام: أولاً: العلة اسماً ومعنى: كالبيع الموقوف على الإجازة أو على شرط فيكون البيع علة اسماً وتأثير البيع في الملك فيكون علة معنى. ثانياً: العلة اسماً وحكماً: مثالها السفر والمرض رخصة في القصر والفطر فالسفر والمرض مظنة المشقة لأنه مؤثر حقيقي. ثالثاً: العلة معنى وحكماً ومثالها من ملك أباه، أو أخاه عتق عليه، فالملك هو سبب العتق فيكون علة حكماً وإن القرابة هي السبب الحقيقي للعتق فيكون علة حكماً. رابعاً: العلة اسماً فقط: مثالها الطلاق المعلق على شرط فوقوع الطلاق معلق على الشرط من غير أن يكون للشرط تأثير. خامساً: العلة معنى فقط: ومثالها ملك القريب فالقرابة هي العلة الحقيقية في العتق فتكون علة معنى. سادساً: العلة حكماً فقط: ومثالها كمن حلف على امرأته وقال لها إن دخلت الدار فأنت طالق فالوقوع معلق على الدخول من غير أن يكون للدخول تأثير في الطلاق، والعلة تكون علة تامة وعلة ناقصة، فالتامة لها شروط:

- ١- أن تكون علة اسماً، بحيث يضاف إليها الحكم اسماً.
 - ٢- أن تكون علة معنى بحيث يضاف إليها الحكم معنى.
 - ٣- أن تكون علة حكماً بحيث يضاف إلى الحكم ويقترن بها، ومثالها:
- ١- البيع المطلق من غير خيار يسمى علة اسماً.
 - ٢- تأثير البيع في نقل الملك من البائع إلى المشتري علة معنى.

العلة ركن القياس^(١)، والتعديدية حكمه^(٢) فالركن ما يتقوم به الشيء، والحكم هو: الأثر الثابت بالشيء.

قال صدر الشريعة:

والمراد أن الشيء الذي يقوم به القياس هو العلة أي: العلم بالعلة^(٣)، ثم التعديدية هي: أثر القياس، فالقياس هو تبين أن العلة في الأصل هذا الشيء؛ ليثبت الحكم في الفرع، وهو التعديدية^(٤) نتيجة القياس

٣- نقل الملك إلى المشتري مقترن بالبيع يسمى حكماً. التوضيح على التنقيح ١٣١/٢.

(١) قوله: إن العلة ركن القياس، والركن كما قلنا: هو ما يقوم به الشيء، وكأن القياس لا يكون قياساً إلا بوجود العلة، وقال في جامع الأسرار شرح المنار للكاكي "وركنه ما جعل علماً على حكم النص مما اشتمل عليه النص، ولما لم يكن للقياس قيام إلا بالمعنى الذي هو مناط الحكم كان هو ركناً فيه". ينظر: جامع الأسرار للكاكي ١٠٠٢/٤، ط: مكتبة نزار مصطفى.

(٢) قوله: إن التعديدية حكمه؛ لأن الحكم هو الأثر المترتب على القياس، والأثر هو النتيجة التي حصلت منه؛ لأن الحكم بالحل، أو الحرمة بالقياس يتوقف على القياس. ينظر: جامع الأسرار للكاكي ١٠٠٣/٤.

(٣) يريد أن يقول: إن الذي يقوم به القياس هو علة ومن غير العلة لا يصلح قياساً.

(٤) التعديدية هي انتقال الحكم من الأصل إلى الفرع، هو: الأثر والنتيجة

والغرض منه.

قال صدر الشريعة:

وإنما قلنا: ليثبت الحكم في الفرع ، حتى لو علل بالعلة
القاصرة^(١)، كما هو مذهب الشافعي-رَحِمَهُ اللهُ- لا

التي تحققت من القيام بالقياس، لأن القياس بيان أن العلم في الأصل هذا الشيء وهو: الإسكار أو الطعم أو السفر أو المرض ليثبت الحكم في الفرع وإذا ثبت الحكم في الفرع سمى تعدية وهو النتيجة والثمرة من القيام بعملية القياس.

وقوله فالقياس تبیین، وهذا يعنى أن التبيين خلاف الإثبات؛ لأن الإثبات الذي قاله بعض العلماء معناه أن المجتهد هو الذي أثبت حكم الأصل للفرع وأنه لم يكن موجودا. وأما الإبانة معناها: أن الحكم موجود ولكن المجتهد أظهره. ولذا عرف القياس في الميزان فقال: والحد الصحيح أن يقال: إبانة مثل حكم أحد المذكورين بمثل علته في الآخر، والمقصود بأحد المذكورين الفرع. ينظر: ميزان الأصول للسمرقندي ص ٥٥٤، وينظر جامع الأسرار في شرح المنار ٩٦٠/٤، وهذا فهم من كلام صدر الشريعة في قوله القياس تبیین. ينظر: التوضيح ١١١/٢.

(١) العلة تنقسم إلى قسمين: علة متعدية أي: أنها تنقل الحكم من محل إلى محل وذلك مثل نقل حكم الخمر إلى النبيذ لاتحادهما في وصف السكر، وتنقل حكم حرمة الزيادة في الربا من البر إلى الذرة لعله الطعم او الاقتيات او حرمة الزيادة في الذهب أو الفضة لعله الوزن مع الجنس وقوله: كما هو مذهب الشافعي؛ لأن الإمام الشافعي يجيز التعليل بالقاصرة، وقد ذكر ثلاثة أوجه للتعليل بها فقال:

يكون هذا التعليل قياساً، وهذا أحسن من جعل القياس تعدياً وإثباتاً للحكم في الفرع؛ لأن إثبات الحكم في الفرع مغلل بالقياس، والعلة لا بد أن تكون خارجة عن المعلول، وعلة إثبات الحكم في الفرع ليست إلا الحكم بالمساواة بين الأصل والفرع في العلة؛ لتثبت المساواة بينهما في الحكم^(١).

-
- ١- التعدية فرع لصحة العلة فلا يصح أن تكون التعدية شرطاً لصحتها.
- ٢- التعدية ليست شرطاً في المنصوص عليها ولا العقلية وهما أكد.
- ٣ - لو نص الشارع على جميع القائلين بوجوب القصاص لا يمنع الظن بأنه ردع وزجر. ينظر: روضة الناظر لابن قدامة ج ٢ / ٣٢١: ٣٢٥.
- (١) قوله: وهذا أحسن من جعل القياس تعدياً وإثباتاً للحكم في الفرع؛ لأن العلة لا بد أن تكون خارجة عن المعلول، مثل: الإسكار وصف جمع بين الخمر والنبيذ، فهما خارج يحدث بالشرب. وواضح أن صدر الشريعة يقول إن القياس هو تبين وإظهار وليس إثبات، فيقال: دليل إثبات حرمة النبيذ وهو القياس لأن مثبت الحكم هو الله سبحانه وتعالى وهذا جواب عن أن القياس إثبات، وأما العلة القاصرة: وهى ما لا يمكن وجودها في محل آخر وذلك مثل تعليل ربوية الذهب وتعليل ربوية الفضة بكونها ذهباً، أو فضة. ينظر: الإبهاج شرح المنهاج للشيرازي ج ٢ / ١٠٣٠، ١٠٣١، التلويح على التوضيح ج ٢ / ١١٢، ١١٣، ميزان الأصول ص ٥٥٤.

أسئلة وتمارين

قال صدر الشريعة الركن الرابع في القياس وهو
تعدية الحكم من الأصل الى الفرع بعلّة متحدة لا
تدرك بمجرد اللغة.

س١: وضح معنى الركن؟ وما معنى قوله الرابع؟

س٢: استخرج من النص تعريفا للقياس؟ وما معنى قوله تعدية الحكم
من الأصل الى الفرع؟

المسألة الثانية:

ظنية الحكم الثابت بالقياس.

قال صدر الشريعة:

(وَهُوَ يُفِيدُ غَلْبَةَ الظَّنِّ بِأَنَّ الْحُكْمَ هَذَا إِلَّا أَنَّهُ مُثَبَّتٌ لَهُ ابْتِدَاءً).

أي: القياس يفيد غلبة ظننا بأن حكم الله في صورة الفرع هذا فما ذكرنا من إثبات الحكم، فالمراد به هذا المعنى^(١)، لا أن القياس مثبت للحكم ابتداءً؛ لأن مثبت الحكم هو: الله تعالى، وَهَذَا مَا قَالُوا: إِنَّ الْقِيَاسَ مُظْهِرٌ لِلْحُكْمِ لَا مُثَبِّتٌ^(٢).

(١) أي: أن إظهار الحكم بالقياس على الأصل بين النبيذ والخمر، وهو بفعل المجتهد.

(٢) وقد ذكر في الميزان أنه رجح أن القياس هو إبانة مثل حكم أحد المذكورين بمثل علته في الآخر، وعبر بقوله المذكورين، ولم يقل الأصل والفرع أو الشئيين حتى يشمل المعدوم والموجود؛ ولأن قوله إبانة أو تبين؛ لأن القياس إظهار لحكم الفرع بقياسه على الأصل. ينظر: ميزان الأصول للسمرقندي ص ٥٥٤، جامع الأسرار في شرح المنار للكاكي ٩٦٠/٤، كشف الأسرار شرح المصنف على المنار ١٩٨/٢، ط: دار الكتب العلمية - بيروت.

المسألة الثالثة:

نفي الظاهرية للقياس.

قال صدر الشريعة:

(وَأَصْحَابُ الظَّوَاهِرِ^(١) نَفَّوْهُ) فبعضهم على أن لا عبرة للعقل أصلاً^(٢)، وبعضهم على أن لا عبرة له في الشرعيات^(٣)، لهم قوله تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾ النحل: ٨٩^(٤) ولما كان الكتاب تبياناً لكل شيء تكون كل الأحكام مستفادة من الكتاب)، والقياس إنما يكون حجة فيما

(١) هم: اتباع داوود بن علي بن خلف الأصبهاني، المولود ٢٠١هـ. ت ٢٧٠هـ، وهو: مؤسس مذهب الظاهرية، وسموا بذلك لأخذهم بظاهر النصوص. وينظر: وفيات الأعيان ٢/٢٥٥، والأعلام للزركلي ٨/٣ أصول الفقه تاريخه ورجاله د/ شعبان إسماعيل ص ١٢١.

(٢) قال الظاهرية: إن العقل ليس له حمل النظير على النظير في الأحكام الشرعية ولا في غيرها من العقليات والأصول الدينية، وهذا الرأي ذهب إليه الشيعة والخوارج والنظام.

(٣) وذهب داوود وابنه والقاشاني إلى أن العمل بالقياس ممتنع شرعاً، لكنه جائز عقلاً. ينظر: جامع الأسرار للكاكي ٤/ ٩٦١، كشف الأسرار للنسفي ٢/ ٢٠٩، وينظر: التلويح على التوضيح ٢/ ١١٣/ ١١٤.

(٤) سورة النحل من الآية: ٨٩، وهذا الدليل الأول للمنكرين.

لا يوجد في الكتاب^(١)

وقوله تعالى: ﴿وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَاسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾
 الأنعام: ٥٩^(٢) إن كان المراد بالكتاب اللوح المحفوظ
 فلا تمسك لهم حينئذ، وإن كان المراد القرآن
 فالتمسك به كما ذكرنا في قوله تعالى: ﴿تَبَيَّنَّا لِكُلِّ
 شَيْءٍ﴾^(٣).

وقوله: -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- "فَقَاسُوا مَا لَمْ يَكُنْ بِمَا قَدْ
 كَانَ فَضَلُوا وَأَضَلُّوا" ولفظ الحديث هكذا "لم يزل
 أمر بني إسرائيل مستقيماً حتى كثرت فيهم أولاد
 السبايا فقاموا"....الخ^(٤).

(١) وضح وجه الدلالة من الآية: على أن القياس ليس بحجة فيما فيه نص.

(٢) سورة الأنعام من الآية: ٥٩، وهذا الدليل الثاني.

(٣) إذا كان المراد بالكتاب اللوح... الخ، هذا رد من القائلين بالقياس على المنكرين بأن الكتاب إن كان هو اللوح فلا دليل لكم؛ لأن المقصود بالكتاب هنا هو معاني النصوص؛ لأن القرآن فيه بيان لكل شيء بطريق المعنى لا بالنص، والمقصود بالكتاب في الآيات هو اللوح المحفوظ، وليس القرآن. ينظر: كشف الأسرار عن أصول فخر الاسلام البزدوى ٤/ ٤٢٩، وينظر: ميزان الأصول ص ٥٦٧، ص ٥٦٨.

(٤) وهذا هو الدليل الثالث من أدلة المنكرين، للقياس والحديث أخرجه

ولأن العمل بالأصل ممكن، وقد دعينا إليه قال الله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ أي: دعينا إلى العمل بالأصل، وهو الإباحة والبراءة، وأنا دعينا إليه بقوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا﴾ الأنعام: ١٤٥^(١).

قال صدر الشريعة:

وكل ما لا يوجد في كتاب الله تعالى مُحَرَّمًا، لا

ابن ماجة في سننه ٢١/١ قريب من لفظه، أخرجه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه ١٨٠/١، باب القياس، وذكره السيوطي في الجامع الصغير ١٩١/٣، ط المطبعة الأزهرية.

(١) سورة الأنعام من الآية: ١٤٥، وهذا هو الدليل الرابع للمنكرين للقياس قوله تعالى: "قُلْ لَا أَجِدُ فِيهَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا" الآية، والرد على هذا الدليل أن الله سبحانه وتعالى قال: إذا كان قد أمر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بالاحتجاج بأصل الإباحة فيما لا يوجد فيه دليل الحرمة في الكتاب، فهذا معلوم من قوله تعالى (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا) فالإضافة بلام التمليك أدل على إثبات صفة الحل من النص على الإباحة. أصول السرخسي ١٢٠/٢.

يكون مُحَرَّمًا؛ بل يكون باقياً على الإباحة الأصلية^(١).
 (وَلَاِنَّ الْحُكْمَ حَقُّ الشَّارِعِ، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى الْبَيَانِ
 الْقَطْعِيِّ فَلَمْ يَجْزِ إِثْبَاتُهُ بِمَا فِيهِ شُبْهَةٌ، وَهُوَ تَصَرُّفٌ)^(٢).
 الضمير يرجع إلى الإثبات أي: أن إثبات الحكم
 المذكور (في حَقِّهِ تَعَالَى؛ وَلِأَنَّهُ طَاعَةُ اللَّهِ تَعَالَى).
 أي: الحكم طاعة الله، والمراد بالحكم هنا المحكوم به.

(١) والإباحة الأصلية معناها لغة: من قولهم باح فلان بسر فلان بوحاً أي: أظهره. وأما الإباحة في الاصطلاح الشرعي: ما استوى فعله وتركه في الشريعة، ويخرج به فعل البهائم والمجانين. ينظر: المصباح المنير مادة باح، والمعجم الوسيط مادة باح، وينظر: ميزان الصول لعلاء الدين السمرقندي ص ٤٤.

(٢) ومعنى العبارة أن الحكم لله وهو قادر على بيانه بالقطع لا بالظن، فلم يَجْزِ إِثْبَاتُهُ بِمَا فِيهِ شُبْهَةٌ أَي: دليل فيه شبهة، والضمير في إثباته بالإجماع يرجع إلى الحكم، وهذا رد على دليل المانعين للقياس؛ لأن الحكم اذا ثبت بالإجماع فهو قطعي واذا ثبت بخبر الواحد ففيه شبهة في طريق الوصول إلينا فالشرعيات تثبت بما فيه شبهة كالشهادات، والحكم بمعنى المحكوم به أي: ما كلف به. ينظر: التلويح على التوضيح ١١٥/٢.

قال صدر الشريعة:

(وَلَا مَدْخَلَ لِلْعَقْلِ فِي دَرْكِهَا)^(١)، كالمقدرات مثل:
 أعداد الركعات، وسائر المقادير الشرعية، التي لا
 مدخل للعقل في دركها؛ بخلاف أمر الحرب وقيم
 المتلفات ونحوهما، فإن العمل بالأصل لا يمكن هنا،
 وهي: من حقوق العباد، وهي تدرك بالحس أو
 العقل^(٢).

فقوله بخلاف أمر الحرب جواب عن سؤال مقدر،
 هو: أن هذه الأشياء يصح فيها القياس، والعمل
 بالرأي اتفاقاً، فصح ثبوت بعض الأحكام بالقياس،
 فأجاب بالفرق المذكور^(٣).

(١) المقصود هنا الأحكام الشرعية التي تثبت بالدليل.

(٢) أما الأحكام الوضعية، وهي: التي تتعلق بالأسباب والشروط والموانع والعزائم والرخص فتدرك بالحس أو العقل كما ذكرنا في الأمثلة في الحرب وقيم المتلفات.

(٣) والمقصود بقوله بخلاف أمر الحرب الخ.....أي: أنا نمنع العمل بالرأي، والقياس فيما ثبت بالنصوص من الكتاب، والسنة، والإجماع ويكون من حقوق الله تعالى، وليس للعقل فيها إدراك مثل: العبادات، والعقوبات، والزكوات. وأما أمور الحرب، وتقدير المتلفات فهي من

قال صدر الشريعة:

(وَكَذَا أَمْرُ الْقِبْلَةِ) أي: يدرك بالحس أو العقل أو
بالسفر، أو بمحاذاة الكواكب ونحوهما^(١)، والاعتبار
محمول على الاتعاظ بالقرون الخالية^(٢).



حقوق العباد فتقدر. ينظر: لباب الأصول وبديع الفصول لعلاء الدين
السمرقندي ص ٢٠٩، والتلويح على التوضيح ١١٥/٢. وهذا هو الفرق
الذي أشار إليه في قوله فأجاب بالفرق المذكور، وهو أن ما ثبت من
حقوق الله يكون بالقطع، وليس للعقل فيه مدرك، وأما ما ثبت من
حقوق العباد يكون بالظن، وهو ما فيه للعقل مدرك.

(١) كأنه يسوق مثالا آخر فقال: الأحكام الشرعية تثبت بالشرع من
النصوص في الكتاب أو السنة أو الإجماع ولا دخل للعقل في إدراكها ،
وهناك من الأحكام الوضعية التي تثبت بالعقل منها ما يتعلق بالأسباب
والشروط والموانع فتعرف بالعقل ومنها أمور الحرب وقيم المتلفات،
ومعرفة اتجاه القبلة لغير حاضري المسجد الحرام ومكة فتدرك هذه
الأمور حساً أو عقلاً أو سفرًا أو عن طريق النجوم ومواقعها.

(٢) قوله والاعتبار محمول. الخ، هذا رد على دليل المانعين للقياس من قبل
الجمهور في قوله تعالى: " فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ " سورة الحشر
من الآية: ٢. ينظر: التلويح شرح التوضيح لسعد الدين التفتازاني
هامش التوضيح ١١٥/٢ ، ١١٦.

أسئلة وتمارين

قال صدر الشريعة:

(وَأَصْحَابُ الظَّوَاهِرِ نَفَوْهُ) فبعضهم على أن لا عبرة
للعقل أصلاً، وبعضهم على أن لا عبرة له في
الشرعيات، لهم قوله تعالى ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ
تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾

س: من هم أصحاب الظواهر؟ وعلام يعود الضمير في قوله نفوه؟
وما معنى قوله لاعبرة للعقل أصلاً؟

المسألة الرابعة:

أدلة حجية القياس.

قال صدر الشريعة:

(اعْلَمْ^(١) أَنَّ النَّصَّ)، التمسك به للقائسين هو قوله تعالى: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ﴾^(٢) والمراد بالاعتبار: الاتعاظ بالقرون الخالية^(٣)، يدل عليه سياق الآية. وقوله تعالى: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾^(٤) محمول على الحرب^(٥)، أي: إن تمسك به أحد على

(١) قوله اعلم: يدل على أهمية الكلام الذي يأتي بعد لفظة اعلم، وهذا كلام الظاهرية على نفي القياس.

(٢) سورة الحشر: من الآية: رقم: ٢.

(٣) وقد رد الجمهور على كلام المانعين للقياس بتفسيرهم الاعتبار بالقرون الخالية إن الاعتبار هو رد الشيء إلى نظيره، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص، أي: أن الاعتبار عام يشتمل على مجموعة معاني منها الاعتبار بمعنى الاتعاظ، ومنها الاعتبار بمعنى التجاوز من العبور، ومنها الاعتبار من التعبير، وهو تعبير الرؤيا، فيدل على الاتعاظ عبارة وعلى القياس إشارة.

(٤) آل عمران: من الآية: ١٥٩.

(٥) وقوله "وشاورهم في الأمر" ليس على أمر الحرب فقط، ولكنه يدل على أن الكتاب تبياناً لكل شيء، والقياس منزل في القرآن نصاً، أو دلالة.

صحة العمل بالرأي في الأحكام الشرعية نقول: إنه
محمول على أمر الحرب.^(١)

قال صدر الشريعة:

(ولنا^(٢)) قوله تعالى: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ﴾^(٣)
الآية. فإن الاعتبار رد الشيء إلى نظيره، والعبرة
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، واللفظ عام
يشمل الاتعاض، وكل ما هو رد الشيء إلى نظيره
أي: الحكم على الشيء بما هو ثابت لنظيره.
واشتقاقه من العبور والتركيب يدل على التجاوز

- (١) وليس كما قالوا إنه محمول أمر الحرب بل هو محمول على أمر من
امور الدين سواء كان ذلك في الحرب، أو غيره.
أما أمور الشرع التي أمر الله بها فلا مشاورة فيها.
ينظر: كشف أسرار البزدوي ٤/ ٤٠٧ ط: عباس الباز، وينظر كشف
الأسرار شرح المصنف على المنار ٢/ ١١٢، التلويح على التوضيح هامش
التوضيح ٢/ ١١٦ ط: دار العلمية.
- (٢) قوله ولنا: هذا كلام صدر الشريعة يعبر عن أدلة الجمهور على
القياس، وما مر من أدلة كان للظاهرية على نفي القياس.
- (٣) سورة الحشر من الآية: ٢.

والتعدي^(١) فيدل على الاتعاظ عبارة، وعلى القياس إشارة؛ لأن الاتعاظ يكون ثابتاً بطريق المنطوق مع أن سياق الكلام له، والقياس ثابت بطريق المنطوق من غير أن يكون سياق الكلام له^(٢)

قال صدر الشريعة:

(سَلَّمْنَا أَنَّ الْإِعْتِبَارَ هُوَ الْإِتِّعَاضُ لَكِنْ يَثْبُتُ الْقِيَاسُ دَلَالَةً) أي: ما ذكرناه أنه يدل على القياس إشارة كان على تقدير أن المراد بالاعتبار رد الشيء إلى نظيره^(٣) فالآن نسلم أن المراد بالاعتبار الاتعاظ، ومع

(١) مشتق من العبور بمعنى التجاوز من مكان إلى مكان. ومشتق من الاعتبار وهو الاتعاظ والتأمل وهو من العبرة ومشتق من التعبير وهو تعبير الرؤيا وتفسيرها، ففيها انتقال من حال إلى حالة أخرى.

(٢) ودلالة العبارة هي: العمل بما سيق الكلام له ظاهراً، ويدخل فيها الظاهر، والمفسر، والخاص كل ذلك يعتبر عبارة النص. وأما إشارة النص هي: العمل بما ثبت بنظم الكلام لغة، لكنه غير مقصود ولا سيق له النص. والمقصود بالنص هو كل ملفوظ مفهوم المعنى من الكتاب والسنة.

ينظر: جامع الأسرار في شرح المنار للنسفي ٥٠٠/٢، التلويح شرح التوضيح ١١٦/٢، كشف الأسرار على أصول البزدوي ٤٠٧/٣.

(٣) إذا فسر الاعتبار برد الشيء إلى نظيره يدل على القياس إشارة.

ذلك يدل على القياس بطريق دلالة النص^(١) التي تسمى فحوى الخطاب^(٢).

(وطريقها) أي: طريق دلالة النص في هذه أن الصورة (في النص ذكره الله تعالى هلاك قوم بناء على سبب وهو اغترارهم بالقوة والشوكة، ثم أمر بالاعتبار؛ ليكف عن مثل ذلك السبب؛ لئلا يترتب عليه مثل ذلك الجزاء).

قال صدر الشريعة:

فَالْحَاصِلُ أَنَّ الْعِلْمَ بِالْعِلَّةِ يُوجِبُ الْعِلْمَ بِحُكْمِهِ، فَكَذَا فِي الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ مِنْ غَيْرِ تَفَاوُتٍ، وَهَذَا الْمَعْنَى يُفْهَمُ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ اجْتِهَادٍ فَيَكُونُ دَلَالَةُ نَصٍّ لَا قِيَاسًا حَتَّى لَا يَكُونَ إِثْبَاتُ الْقِيَاسِ بِالْقِيَاسِ^(٣) قَالَ تَعَالَى:

(١) إذا فسر الاعتبار بالاعتاظ والتأمل يدل على القياس، عبارة بطريق دلالة النص.

(٢) معنى فحوى الخطاب أي مفهوم الموافقة؛ لأن قوله تعالى: فاعتبروا، الفاء هنا للتعليل؛ لأن قصة إخراج الكافرين من ديارهم هي: علة للاعتاظ والتأمل، أي: أنكم إذا فعلتم فعلهم حاق بكم ما حاق بهم. ينظر: التلويح ١١٦/٢، جامع الأسرار ٩٦٤/٤.

(٣) هذا ملخص كلامه عن القياس عن القائلين به أن العلم بالعلة يوجب

﴿هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَنَّهُمْ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدَى الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يٰأُولِيَ الْأَبْصَارِ ﴿٢﴾﴾ الحشر: ٢^(١)، فعلى تقدير أن يكون المراد بالاعتبار الاعتاض معناه اجتنبوا عن مثل هذا السبب؛ لأنكم إن أتيتم بمثله يترتب على فعلكم مثل ذلك الجزاء فلما أدخل فاء التعليل على قوله ﴿فاعتبروا﴾ جعل القصة المذكورة علةً لوجوب الاعتاض، وإنما تكون علةً لوجوب الاعتاض باعتبار قضية كلية^(٢) وهي: أن كل من علم بوجود السبب

العلم بالحكم والقصة المذكورة للدلالة على القياس هي علة لوجوب الاعتاض ، لأن العلم بوجود السبب يوجب الحكم بوجود المسبب فكذا في الأحكام الشرعية.

(١) سورة الحشر من الآية: رقم: ٢.

(٢) والقضية الكلية هي: ما ليس موضوعها جزئياً معيناً وبين كليته ومثالها كل جوهر متحيز وكل إنسان مفكر، وكل عالم فاهم. ينظر: التلويح ١١٧/٢ ، وينظر في تعريف القضية الكلية روضة الناظر لابن قدامة، ومعه شرح نزهة الخاطر للشيخ عبد القادر الدمشقي في مقدمة الكتاب

يَجِبُ الْحُكْمُ عَلَيْهِ بِوُجُودِ الْمُسَبِّحِ حَتَّىٰ لَوْ لَمْ تُقَدَّرْ
هَذِهِ الْقَضِيَّةُ الْكَلِيَّةُ لَا يَصْدُقُ التَّعْلِيلُ؛ لِأَنَّ التَّعْلِيلَ
إِنَّمَا يَكُونُ صَادِقًا إِذَا كَانَ الْحُكْمُ الْكُلِّيُّ صَادِقًا
فَيَكُونُ حِينَئِذٍ هَذَا الْحُكْمُ الْجُزْئِيُّ صَادِقًا فَإِذَا ثَبَتَتْ
الْقَضِيَّةُ الْكَلِيَّةُ ثَبَتَ وَجُوبُ الْقِيَاسِ فِي الْأَحْكَامِ
الشَّرْعِيَّةِ، وَهَذَا الْمَعْنَى يُفْهَمُ مِنْ لَفْظِ الْفَاءِ، وَهِيَ
لِلتَّعْلِيلِ فَيَكُونُ مَفْهُومًا بِطَرِيقِ اللُّغَةِ فَيَكُونُ دَلَالَةً
نَصًّا لَا قِيَاسًا فَلَا يَلْزَمُ الدَّوْرُ، وَهُوَ إِثْبَاتُ الْقِيَاسِ
بِالْقِيَاسِ، وَدَلَالَةُ النَّصِّ مَقْبُولَةٌ اتِّفَاقًا^(١).

٦٢/١، ط: مكتبة المعارف - الرياض.

(١) وقد علق صدر الشريعة على هذه القضية التي هي علة للاعتبار، وهو
الاتعاظ فقال: يفهم القياس في الأحكام الشرعية بطريق اللغة، فيكون
دلالة نص لا قياسًا، وقد سبق تعريف دلالة النص، وهي مقبولة اتفاقًا.

أسئلة وتمارين

س: اذكر ما ساقه الظاهرية من أدلة على نفي القياس.



المسألة الخامسة:

الخلاف في القياس

قال صدر الشريعة:

(وَأَمَّا الْخِلَافُ فِي الْقِيَاسِ الَّذِي يُعْرَفُ فِيهِ الْعِلَّةُ
اسْتِنْبَاطًا وَاجْتِهَادًا، وَنَظِيرُهُ أَيُّ: نَظِيرُ الْقِيَاسِ^(١) .

وإنما أورد هذا النظير هنا؛ لأنه لما ذكر أن القياس
في الأحكام الشرعية اعتبار^(٢) حسب الاعتبار في
الأمر التي يتعظ بها، أراد أن يبين كيفية الاعتبار

- (١) ذكر صدر الشريعة أنه لا خلاف بين العلماء في إثبات القياس بالعلة وهذا المعنى أوضحه الشيخ عبد العزيز البخاري في كشف الأسرار على أصول البزدوي فقال: وبيان ذلك التأمل المؤدى إلى الاعتبار في الأصل أي في النص الموجب للاعتبار ويتحقق ذلك في الآيات (هو الذي أخرج الذين كفروا من ديارهم لأول الحشر.....الخ) . والمقصود يهود بني النضير لما نقضوا العهد مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ واللام في " لأول الحشر " متعلقة بـ "أَخْرَجَ" مثل قوله " قَدَمْتُ لِحَيَاتِي " " مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا " لأنهم كانوا أقوىاء " وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ " بقتل رئيسهم غرة على يد أخيه " يُخْرِبُونَ بِيُوتَهُمْ " والتخريب هو الإفساد بالنقض والهدم والإحراق ، " فَاعْتَبَرُوا " أي اتعظوا والاعتبار بالتأمل في معاني النصوص للعمل بها أي بما وضع لنا.
- (٢) أي: تأمل ونظر في معنى النص ليتضح الحكم.

في القياس، وكيفية استنباط العلة^(١).

(قوله: - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - "الْحِنْطَةَ بِالْحِنْطَةِ" بِالنَّصِّ
أَيُّ: يَبْعُوا الْحِنْطَةَ، وَلَمَّا كَانَ الْأَمْرُ لِلْإِيجَابِ، وَالْبَيْعُ
مُبَاحٌ يُصَرَّفُ إِلَى قَوْلِهِ "مِثْلًا بِمِثْلٍ") أَيُّ: يَصْرِفُ
الْإِيجَابَ إِلَى قَوْلِهِ "مِثْلًا بِمِثْلٍ" كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:
﴿فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ﴾ يَصْرِفُ الْإِيجَابَ إِلَى الْقَبْضِ
حَتَّى يَصِيرَ الْقَبْضُ شَرْطًا لِلرَّهْنِ.

قال صدر الشريعة:

(فَتَكُونُ هَذِهِ الْحَالَةُ شَرْطًا وَالْمُرَادُ بِالْمِثْلِ الْقَدْرُ؛
لِأَنَّهُ رُوِيَ أَيْضًا "كَيْلًا بِكَيْلٍ". ثُمَّ قَالَ -
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - "وَالْفَضْلُ رِبًّا" أَيُّ: الْفَضْلُ عَلَى
الْقَدْرِ بِأَنَّهُ فَضْلٌ خَالٍ عَنْ عَوْضٍ.

(١) أراد ان يبين نظير ما ذكره في استخراج العلة واستنباطها في قوله
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "الْحِنْطَةَ بِالْحِنْطَةِ" بالنصب. ولما كان الأمر للإيجاب
والبيع مباح فلا بد من التقيد بصفة المثلية لأن الأصل هو الجواز
للإيجاب باعتبار الوصف والمعنى أن بيع الحنطة مباح ولكن رعاية
المثلية واجبة، وكذلك في الرهن فأخذ الرهن جائز، ولكن القبض
واجب، والأمر هنا في بيع الحنطة بالحنطة، أو الرهان المقبوضة في
الرهن. ينظر: كشف الأسرار للبخاري ٤٢٠/٣، ٤٢١، التلويح ١١٨/٢.

فَحُكْمُ النَّصِّ وَجُوبُ الْمُسَاوَةِ ثُمَّ الْحُرْمَةُ بِنَاءً عَلَى
فَوْتِهَا وَالِدَّاعِي إِلَى هَذَا الْحُكْمِ الْقَدْرُ وَالْجِنْسُ إِذْ بِهِمَا
يُثَبَّتُ الْمُسَاوَةُ صُورَةً وَمَعْنًى، فَإِذَا وَجَدْنَا هَذِهِ الْعِلَّةَ
فِي سَائِرِ الْمَكِيلَاتِ وَالْمُوزُونَاتِ اعْتَبَرْنَاهَا بِالْخِطَّةِ،
وَأَيْضًا حَدِيثُ مُعَاذٍ ^(١) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - .

عُطِفَ عَلَى قَوْلِهِ فَاعْتَبَرُوا وَحَدِيثُهُ "أَنَّ النَّبِيَّ -
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ لَهُ بِمَ
تَقْضِي؟ قَالَ بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي
كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى؟ قَالَ أَقْضِي بِمَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ
- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ مَا قَضَى بِهِ
رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-؟ قَالَ: أَجْتَهِدُ بِرَأْيِي، قَالَ

(١) هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس أبو عبد الرحمن صحابي جليل
شهد جميع الغزوات مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وولاه النبي
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قضاء اليمن وقدم في عهد أبي بكر الصديق وهو أحد
الأربعة الذين جمعوا القرآن على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وروى
عنه عمر بن الخطاب وأبو موسى الأشعري وقد قال فيه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أعلمهم
بالحلال والحرام معاذ". ينظر: الفكر الإسلامي في تاريخ
الفقه الإسلامي لمحمد بن الحسن الحجوي ١/١٦٢، ط: المكتبة العصرية،
طبقات ابن سعد ٣/٥٨٣، الإصابة في تمييز الصحابة ٣/٤٢٦.

- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِهِ
بِمَا يَرْضَى بِهِ رَسُولُهُ^(١).

قال صدر الشريعة:

(وَقَدْ رَوَيْنَا مَا هُوَ قِيَاسُ عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) فِي
آخِرِ رُكْنِ السَّنَةِ وَهُوَ قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "أَرَأَيْتَ
لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دِينَ"^(٢) الْحَدِيثُ ، وَحَدِيثُ قُبْلَةِ
الصَّائِمِ^(٣) وَعَمَلُ الصَّحَابَةِ وَمَنَظَرَتُهُمْ فِيهِ أَي: فِي

(١) الحديث رواه أبو داود في الأقضية ٣/٣٠٢، والترمذي باب القاضي ٦١٦/٣، والإمام أحمد في المسند ٢٣٠/٥.

(٢) وهو حديث الخثعمية، وهي: أسماء بنت عميس التي سألت النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن جواز حلية حجبها عن أبيها وهو عاجز فقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - "أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دِينَ فَقَضَيْتَهُ أَمَا كَانَ يَجْزِي عَنْهُ فَقَالَتْ نَعَمْ: فَقَالَ دِينَ اللَّهِ أَحَقُّ وَأَوْلَى ، وَهَذَا تَعْلِيمُ الْقِيَاسِ. ينظر: ترجمة الخثعمية، طبقات ابن سعد ٨/٢٠٥ وحلية الأولياء ٧٤/٢ والحديث رواه البخاري في الحج ٢/١٦٣ ومسلم في الحج عن العاجز ٢/٩٧٣ والترمذي في الحج ٢٢٣/٣.

(٣) رواه البخاري في كتاب الصيام باب المباشرة للصائم بلفظ "كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه" عن عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا حديث رقم: ٩٢٧، ٩٢٨ بلفظ "إن كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليقبل بعض أزواجه وهو صائم ثم ضحكت. ينظر صحيح البخاري للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ص ٣٦٦، ط: بيت

القياس (أشهر من أن يخفى).



الأفكار الدولية في مجلد واحد عام ١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م، ورواه الإمام
أبي الحسين مسلم بن الحجاج عن عائشة وذكر أكثر من أربعة عشر
رواية ص ٤٢٨ رقم: ١١٠٦ إلى رقم: ١١٠٨ مكرر.

أسئلة وتمارين

قال صدر الشريعة:

الخلاف في حجية القياس ليس في العلة الثابتة بدلالة
النص وإنما هو في العلة المستنبطة بالاجتهاد.

س: اشرح هذه العبارة من كلام صدر الشريعة، وما معنى الاعتبار في

القياس؟ وما معنى استنباط العلة؟

المسألة السادسة:

الرد علي أدلة الظاهرية في نفي القياس.

قال صدر الشريعة:

ثم شرع في جواب الدلائل المذكورة على نفي القياس فقال:

(وَيَكُونُ الْكِتَابُ تَبْيَانًا بِمَعْنَاهُ؛ لِأَنَّ التَّبْيَانَ يَتَعَلَّقُ بِالْمَعْنَى، وَالْبَيَانَ بِاللَّفْظِ)^(١).

ولما كان الثابت بالقياس ثابتاً بمعنى النص، يكون النص دالاً على حكم المقيس بطريق التبيان^(٢).

(١) قوله ثم شرع إلى آخره: أي أنه شرع في الجواب على أدلة نفاة القياس، والدليل الأول: وهو قوله تعالى: "وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ" (سورة النحل من الآية: ٨٩) ، والجواب: أن الله تعالى لم يجعل بيان جميع الأحكام بطريق النصوص، وما نزل به القرآن بعضه ثبت باللفظ، وهو النص، وبعضه ثبت بالمعنى؛ لأن ما ثبت بالمعنى، وهو الاستنباط سماه الله تعالى تبيان، وما ثبت بالنص، وفهم منه من غير اجتهاد وتأمل سماه الله بيان.

(٢) ولما كان الثابت بالقياس بطريق الاجتهاد والتأمل واستخراج المعنى دل على حكم المقيس، وهو الفرع بطريق التبيان، وهو الاجتهاد في استخراج المعنى من النص. ينظر: ميزان الأصول لعلاء الدين السمرقندي ص ٥٦٨.

قال صدر الشريعة:

وأما قوله تعالى: ﴿وَلَا رَظْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾^(١)، فكل شيء يكون في كتاب الله بعضه لفظاً، وبعضه معنى، فالحكم في المقيس عليه يكون موجوداً في الكتاب لفظاً، والحكم في المقيس يكون موجوداً فيه معنى. (وَفِي ذَلِكَ تَعْظِيمُ شَأْنِ الْكِتَابِ، وَالْعَمَلُ لَفْظًا وَمَعْنَى).

أي: في العمل بالقياس تعظيم شأن الكتاب، واعتبار نظمه في المقيس عليه، واعتبار معناه في المقيس. وأما منكرو القياس فإنهم عملوا بنظم الكتاب فقط^(٢)،

(١) الجواب عن الدليل الثاني لمنكري القياس، وهو الآية: المذكورة أنه كما سبق في الجواب عن الدليل الأول أن قوله "تبييناً" يعني: الاجتهاد بالرأي في بيان المعنى، وقوله بيان أي: المعنى واضح من النص من غير اجتهاد بالرأي، والحكم في الأصل موجود لفظاً بالنص، والحكم في الفرع موجود معنى بالاجتهاد والرأي، وهذا من تعظيم كتاب الله أن يكون العمل به نظماً ومعنى.

(٢) ومعنى قوله أن منكري القياس عملوا بالنظم فقط أي: أنهم أخذوا بظاهر النص، ولم يتأملوا في معناه، ولم يستخرجوا منه الدرر المكونة من بحار معناه.

وأعرضوا عن اعتبار فحواه، وإخراج الدرر المكنونة
من بحار معناه، وجهلوا أن للقرآن ظاهراً وباطناً،
وأن لكل حد مَطْلَعاً، وقد وفق الله - تعالى - العلماء
الراخين العارفين دقائق التأويل لكشف قناع
الأستار عن جمال معاني التنزيل.

قال صدر الشريعة:

وإنكاره - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لقياس بني إسرائيل بناءً
على جهلهم وتعصبهم لا يقدر في قياسنا^(١) (وَالْعَمَلُ
بِالْأَصْلِ) أي: في الاستصحاب (عَمَلٌ بِلَا
دَلِيلٍ)^(٢)؛ لأن وجود الشيء، أي: عدمه في زمان

(١) هذا جواب عن الدليل الثالث لمنكري القياس بالحديث الذي ذكروه،
ومعنى كلامه أن بني إسرائيل قاسوا ما لم يكن موجود في التوراة بما
كان موجوداً فيها وهذا قياس فاسد؛ لأنهم عملوا بالقياس مع قيام
النص، وما رَوَوْه من الأحاديث أخبار أحاد لا حجة فيها؛ لأن كون
القياس حجة أو لا من باب الاعتقاد، فيكون حجة في حق العمل.
ينظر: جامع الأسرار في شرح المنار للكاكي ٩٧٤/٦/٤ ط نزار مصطفى،
الميزان للإمام علاء الدين السمرقندي ص ٥٦٩، ط: مكتبة دار التراث
القاهرة، لباب الأصول وبديع الفصول للإمام علاء الدين السمرقندي
ص ٢٠٣.

(٢) الجواب عن الدليل الرابع لنفاة القياس، وهو أنه لا يصار إلى القياس؛

لا يدل على بقاءه، فإن الممكنات توجد بعد العدم،
وتعدم بعد الوجود.

(وَقُلْ لَا أَجِدُ) لَيْسَ أَمْرًا بِهِ) أي: بالعمل
بالأصل (بَلْ الْعَمَلُ بِالنَّصِّ) أي: بل هو أمر
بالعمل بالنص^(١).

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾^(٢)، فكل
ما لم يوجد حرمة فيما أوحى إلى النبي -
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يكون حلالاً، بقوله ﴿خَلَقَ لَكُمْ﴾.
ونحن نقول أيضاً: بأنه لا يجوز لنا أن نحرم شيئاً مما

لإمكان العمل بالاستصحاب، وقد رد الإمام صدر الشريعة على قولهم
هذا بأن الاستصحاب عمل بلا دليل.

(١) الرد على الدليل الخامس لنفاة القياس، وهو الآية: المذكورة بأن العمل
بالنص مأمور به على الوجوب، وليس أمراً بالعمل بالأصل؛ لأن الله
تعالى قال: ﴿خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ فكل ما لم توجد حرمة
فيما أوحى إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يكون حلالاً ولا يجوز لنا أن نحرم
شيئاً بطريق القياس فإنه في مقابلة النص.

ينظر: التوضيح شرح التنقيح ١٢٠/٢، المذهب في أصول المذهب على
المنتخب ١٣٣/٢، ط: الفرفور - دمشق.

(٢) سورة البقرة من الآية: ٢٩

في الأرض بطريق القياس^(١)، فإنه قياس في مقابلة النص (وَالظَّنُّ كَافٍ لِلْعَمَلِ).

جواب عن قوله "فَلَمْ يَجْزُ إِثْبَاتُهُ بِمَا فِيهِ شُبْهَةٌ" (وهو تَصَرُّفٌ فِي حَقِّهِ تَعَالَى بِإِذْنِهِ وَلَا يُعْمَلُ بِهِ)، أي: بالقياس (فِيمَا لَا يُدْرِكُ بِالْعَقْلِ) وهو جواب عن قوله (وَلَا مَدْخَلَ لِلْعَقْلِ فِي دَرْكِهَا)^(٢).

(١) هذا جواب عن كلام نفاة القياس أنه يجوز العمل بالإباحة الأصلية بناء على قوله ﴿خَلَقَ لَكُمْ﴾.

قال الجمهور: في الجواب عن قوله لم يَجْزُ إِثْبَاتُهُ بِمَا فِيهِ شُبْهَةٌ الضمير يرجع للقياس، والذي فيه شبهة هو أخبار الآحاد. وأما قوله لم يَجْزُ إِثْبَاتُهُ بِمَا فِيهِ شُبْهَةٌ احترز به عن الإجماع حيث لا شبهة فيه، وخبر الواحد في الأصل إنه قطعي، ولكن الشبهة في طريق الوصول إلينا، فصح العمل بالظن في بيان القياس بدليل خبر الواحد، ولذلك قال صدر الشريعة والظن كافٍ للعمل.

(٢) هذا كلام نفاة القياس أن العمل بالقياس لا يجوز فيما لا يدرك بالعقل كالمقدرات مثل أعداد الركعات ومقادير الزكاة وتحديد العقوبات وهو جواب عن قوله ولا مدخل للعقل في دركها ومعنى كلامه أن العمل بالأصل ممكن فيما فيه المقدرات بالنص.

ينظر: التلويح على التوضيح لسعد الدين التفتازاني على هامس

أسئلة وتمارين

س: اذكر جواب صدر الشريعة على الظاهرية فى نفي القياس؟



المسألة السابعة:

شروط القياس.

قال صدر الشريعة:

(فَصَلُّ فِي شَرْطِهِ) أي: شرط القياس.

اعلم أن للقياس أربعة شرائط:

أولها: (أَنْ لَا يَكُونَ حُكْمُ الْأَصْلِ) أي: المقيس

عليه (مَخْصُوصًا بِهِ) ^(١) أي: بالأصل بنص

آخر (كَشَهَادَةِ خُزَيْمَةَ ^(٢))، وَالْأَحْكَامِ الْمَخْصُوصَةِ بِالنَّبِيِّ

- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَتَحْلِيلِ تِسْعِ زَوَاجَاتٍ.

(وَأَنْ لَا يَكُونَ) أي: حكم الأصل معدولاً عن

(١) الشرط الأول من شروط القياس وهو ألا يكون مخصوصاً به أي بالأصل

(٢) هو خزيمة بن ثابت بن مالك بن الأوسي الأنصاري الأوس ثم الخطمي قال فيه النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (من شهد له خزيمة فهو حسبه) استشهد في موقعة حنين. ينظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة ١٣٣/٢ ، وينظر الإصابة في تمييز الصحابة ٤٢٦/١ وحديثه رواه أبو داود في القضاء ٣٠٨/٣ والنسائي ٣٠٢/٧ والطبراني في المعجم الكبير ٣٢٣/٣.

القياس^(١)، هذا هو الشرط الثاني (وَهُوَ إِمَّا بِأَنْ لَا يَدْرِكُهُ الْعَقْلُ كَأَعْدَادِ الرُّكَّعَاتِ، أَوْ يَكُونُ مُسْتَثْنَى عَنْ سُنَنِهِ كَأَكْلِ النَّاسِي فَإِنَّهُ يَنَافِي رُكْنَ الصَّوْمِ) أي العدول عن القياس بأحد الأمرين.

١- إِمَّا بِأَنْ لَا يَدْرِكُ الْعَقْلُ حَكْمَ الْأَصْلِ أَي: لَا يَدْرِكُ عِلَّتَهُ وَحَكْمَتَهُ كَأَعْدَادِ الرُّكَّعَاتِ.

٢- أَوْ يَكُونُ حَكْمُ الْأَصْلِ مُسْتَثْنَى عَنْ سُنَنِ الْقِيَاسِ أَي: عَلَى طَرِيقَتِهِ الْمَسْلُوكَةِ، وَقَاعِدَتِهِ الْمُسْتَمْرَةِ كَأَكْلِ النَّاسِي، فَإِنَّهُ مُسْتَثْنَى عَنْ سُنَنِ الْقِيَاسِ، وَهُوَ تَحَقُّقُ الْفَطْرِ مِنْ كُلِّ مَا دَخَلَ فِي الْجَوْفِ، وَإِذَا كَانَ مُسْتَثْنَى عَنْ سُنَنِهِ لَا يَصِحُّ الْقِيَاسُ عَلَيْهِ، فَلَا يَصِحُّ قِيَاسُ الْأَكْلِ خَطَأً عَلَى الْأَكْلِ نَاسِيًا^(٢).

(١) مثل الطهارة بسبب القهقهة وبقاء الصيام عند الأكل ناسيًا.

(٢) وهذا لا يصح القياس على المعدول به عن سنن القياس عند الجمهور، وقال الإمام ابن تيمية يجوز القياس على المعدول به عن سنن القياس ينظر: القول المقبول فيما هو عن القياس معدول بحث ترقية ص ٦٧: ٧٠، مصطفى الجارحي.

قال صدر الشريعة:

(وَكَتَقَوْمُ الْمَنَافِعِ فِي الْإِجَارَةِ) فَإِنَّهُ مُسْتَثْنَى عَنْ سِنَنِ الْقِيَاسِ (لَأَنَّهُ) أَيُّ: التَّقْوَمِ (يَعْتَمِدُ الْإِحْرَازَ، وَالْإِحْرَازُ يَعْتَمِدُ الْبَقَاءَ وَلَا بَقَاءَ لِلْأَعْرَاضِ).^(١) وَإِنْ مَنَعَ اسْتِحَالَةَ بَقَاءِ الْأَعْرَاضِ فَمَثَلُ هَذِهِ الْأَعْرَاضِ أَيُّ: الْمَنَافِعِ لَا شَكَّ فِي اسْتِحَالَةِ بَقَائِهَا.

فَالْقِيَاسُ يَقْتَضِي عَدَمَ تَقْوَمِ كُلِّ مَا لَا يَبْقَى، فَإِنْ تَقْوَمَ مُسْتَثْنَى عَنْ سِنَنِ الْقِيَاسِ^(٢)، فَلَا يَقَاسُ تَقْوَمُ

- (١) العرض هو الموجود الذي يحتاج إلى موضع ويقوم بغيره. وقيل فيه: ما يعرض في الجوهر وجوداً، ويفنى من غير تغيير الجوهر مثل الحركة والسكون فهما يحتاجان إلى جسم كي يتحقق كل منهما. وأما الجوهر، وهو أصل الشيء ومادته، وكلما كان مكون من أجزاء يسمى جوهر كالجسم، والجوهر هو جنس الأجناس. وقيل في تعريف الجوهر: ما يتحيز في حد الوجود قابلاً للأعراض. ينظر: لباب الأصول وبدیع الفصول، تحقيق العبد الفقير مصطفى الجارحي ص ٣٠: ٣١، روضة الناظر للإمام ابن قدامة ٣٣/١.
- (٢) أي: أن المنافع من الأعراض وهي التي تتعلق بالجواهر والأصل أن المنافع مثلاً في الإجارة معدومة، كمن تأجر سيارة لمدة أسبوع، فالمنافع هنا ليست موجودة من المسافات التي يقطعها، وعدد الأفراد الذين سيستقلونها كل ذلك معدوم، وليس محدد ولا مكتوب في العقد، وهذا مستثنى عن القياس؛ لأن القياس عدم تقوم المعدوم والذي يقدر المنفعة

المنافع في الغصب على تقومها في الإجارة.
(وَأَنْ يَكُونَ الْمُعْدَى حُكْمًا شَرْعِيًّا) هذا هو الشرط
الثالث^(١)، وهو واحد مقيد بقيود كثيرة، وهي هذه

هي الأجرة وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه"، وقوله تعالى: ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حِجَجٍ﴾^(٢)
ينظر: التلويح على التوضيح ١٢١/٢.

(١) ذكر هنا الشرط الثالث من شروط القياس، وهو أن يكون الحكم المعدي من الأصل إلى الفرع شرعياً، وهذا مقيد بثلاثة قيود.
القيد الأول: أن يكون الحكم بأحد الأصول الثلاثة الكتاب والسنة والإجماع، وقوله من تغيير إلى فرع يعني أن الفرع يكون نظيراً للأصل في الحكم والعلة، وقوله: ولا نص فيه أي: في الفرع.
القيد الثاني: أن يتعدى الحكم الشرعي بالنص بعينه من غير تغيير إلى فرع، وعلى ذلك لا يصح إثبات صحة ظهار الذمي بالقياس على صحة طلاقه كالمسلم فلا يقال: الذمي أهل للطلاق، فيكون أهلاً للظهار كالمسلم، والأصل هنا المسلم، والفرع الذمي خلافاً للشافعي الذي جوز ذلك.

القيد الثالث: أن يتعدى الحكم الثابت بالنص إلى فرع هو نظيره، وبناء على ذلك لا يصح قياس المخطئ على الناسي، ولا يصح قياس اللواطة على الزنا.

ينظر: المذهب في أصول المذهب على المنتخب للإخسيكتي ١٥٠/٢، ١٥٦، جامع الأسرار في شرح المنار للنسفي ٩٨٨/٤: ٩٩٠.

(ثَابِتًا بِأَحَدِ الْأُصُولِ الثَّلَاثَةِ) أي: الكتاب والسنة والإجماع (مِنْ غَيْرِ تَغْيِيرٍ إِلَى فَرْعٍ) متعلق بالمعدي (هُوَ نَظِيرُهُ) أي: الفرع يكون نظيراً للأصل في الحكم (وَلَا نَصَّ فِيهِ) أي: في الفرع، والمراد نص دال على الحكم المعدي، أو عدمه لا مطلق النص.
(فَلَا تَثْبُتُ اللَّغَةُ بِالْقِيَاسِ)^(١)، هذا تفريع قوله حكماً

(١) قوله: فلا تثبت اللغة بالقياس ... الخ، وهذه المسألة اختلف فيها العلماء

هل تثبت اللغة بالقياس؟

- ذهب الجمهور إلى عدم ثبوت اللغة بالقياس، وأن المعدي في القياس الشرعي يجب أن يكون حكماً شرعياً، وليس اسماً لغوياً، وقد احتجوا بقوله تعالى ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾ والأسماء توقيفية، والقياس يجوز إذا كان الحكم قابلاً للتعليل، وتعليل الأسماء غير جائز.

لأن الوضع قد لا يراعى فيه المعنى كوضع الفرس، والإبل ونحوهما، فإنه قد يطلق على كل منهما دابة، وقد يراعى المعنى في مصطلح آخر كما في استعمال مصطلح القارورة، ورعاية المعنى إنما هو للوضع لا لصحة الإطلاق، فالقارورة لا تطلق على الدن مع أن كلا منهما يستقر فيه الماء، وكذلك الخمر تطلق على شراب معين مخصوص بمعنى المخامرة.

- وذهب بعض الشافعية، وجماعة من أهل العربية إلى إثبات اللغة قياساً، واستدلوا بأن عصير العنب يسمى خمراً بعد الشدة المطرية، فإذا حصلت سمي خمراً، وإذا زالت شدة التخمر زال الاسم، فيغلب على ظننا أن العلة هي شدة التخمر، وإذا حصلت في النبيذ غلب على ظننا أنه

شرعياً، وإنما لا تثبت اللغة بالقياس؛ لما بينا في الحقيقة والمجاز، أن في الوضع قد لا يراعى المعنى كوضع الفرس والإبل ونحوهما وقد وَقَدْ يُرَاعَى الْمَعْنَى كما نرى في القارورة والخمر.

لكن رعاية المعنى إنما هي للوضع لا لصحة الإطلاق حَتَّى لَا تُطْلَقُ الْقَارُورَةُ عَلَى الدَّنِّ لِقَرَارِ الْمَاءِ فِيهِ، فرعاية المعنى لأولية وضع هذا اللفظ لهذا المعنى من بين سائر الألفاظ.

(كَالْخَمْرِ وَضِعَ لِشَرَابٍ مَخْصُوصٍ بِمَعْنَى، وَهُوَ

مسمى بالخمر، فحكمنا بحرمة؛ لدخوله تحت عموم قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "حرمت الخمر لعينها" أخرجه العقيلي في الضعفاء ١٢٢/٤، عن علي مرفوعاً، وذكره الزيلعي ٣٠٦/٤.

ينظر: المذهب في أصول المذهب ١٥٠/٢: ١٥٣، جامع الأسرار في شرح المنار للنسفي ٩٨٨/٤: ٩٩٠، التنقيح للإمام صدر الشريعة مع التوضيح ١٣٢/١ حيث "اللفظ إذا استعمل فيما وضع له، فاللفظ حقيقة، وإذا استعمل في غير ما وضع له لعلاقة بينهما فمجاز، وإذا استعمل في غير ما وضع له ليس لعلاقة يسمى مرتجل، وإذا استعمل اللفظ في معنى غلب عليه، وهو حقيقة في الأول يسمى منقول، فيكون حقيقة في الأول مجاز في الثاني من حيث اللغة، وحقيقة في الثاني مجاز في الأول في النقل".

الْمُخَامَرَةُ فَلَا يُطْلَقُ عَلَى سَائِرِ الْأَشْرِبَةِ لِأَنَّهُ إِنْ أُطْلِقَ
مَجَازًا فَلَا نِزَاعَ فِيهِ لَكِنْ لَا يُحْمَلُ^(١) عَلَيْهِ مَعَ إِرَادَةِ
الْحَقِيقَةِ، وَإِنْ أُطْلِقَ حَقِيقَةً فَلَا بُدَّ مِنْ وَضْعِ
الْعَرَبِ، وَكَذَا الزَّنا عَلَى اللَّوَاطَةِ وَلَا يُقَالُ الذِّمِّيُّ أَهْلٌ
لِلطَّلَاقِ فَيَكُونُ أَهْلًا لِلظَّهَارِ كَالْمُسْلِمِ) هذا تفریع
قوله من غير تغییر.

(لِأَنَّ الْحُكْمَ فِي الْأَصْلِ) وهو المسلم (حُرْمَةً تَنْتَهِي
بِالْكَفَّارَةِ^(٢)) وَفِي الذِّمِّيِّ حُرْمَةً لَا تَنْتَهِي بِهَا لِعَدَمِ صِحَّةِ
الْكَفَّارَةِ عَنْهُ؛ لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ لَهَا^(٣). وَكَذَا تَعْلِيلُ الرَّبِّا
بِالطُّعْمِ فَإِنَّهُ يُوجِبُ فِي الْعَدَدِيَّاتِ حُرْمَةً مُطْلَقَةً،
وَهِيَ فِي الْأَصْلِ مُقَيَّدَةٌ بِعَدَمِ التَّسَاوِي)، حتى لو
روعي التساوي لا تبقى الحرمة في الأصل، وهو
الحنطة والشعير والتمر والملح، ولا يمكن رعاية
التساوي في العدديات؛ لأن التساوي في الأصل إنما

(١) وهو ما أسكر من عصير العنب لأنها تخامر العقل أي تخالطه. ينظر:

القاموس المحيط لفيروز آبادي ج ٢/٣٤.

(٢) تنتهي الحرمة بالكفارة فيغفر الله للمسلم؛ لأنه أهل لقبول كفارته.

(٣) وحرمة الذي لا تنتهي بالكفارة؛ لأنه ليس أهلاً لقبول كفارته.

هو بالكيل، والعدييات ليست بمكيل^(١)، والتساوي بالعدد غير معتبر شرعاً (وَلَا يَصِحُّ قِيَاسُ الْخَطَأِ عَلَى النَّسْيَانِ فِي عَدَمِ الْإِفْطَارِ).

هذا تفريع قوله: إلى فرع هو: نظيره (لأنه لَيْسَ نَظِيرُهُ؛ لِأَنَّ عُدْرَهُ دُونَ عُدْرِ النَّسْيَانِ وَلَا يَصِحُّ إِنْ كَانَ فِي الْفَرْعِ نَصٌّ).

هذا بيان تفريع قوله "ولا نص فيه" (لأنه إِنْ كَانَ مُوَافِقًا لِلنَّصِّ فَلَا حَاجَةَ إِلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ مُخَالِفًا لَهُ يَبْطُلُ).

والضمائر في قوله "إن كان" وفي قوله "فلا حاجة إليه" وفي قوله "يبطل" ترجع إلى القياس.

(وَأَنْ لَا يُغَيَّرَ) أي: القياس (حُكْمَ النَّصِّ) هذا هو الشرط الرابع (فَلَا يَصِحُّ شَرْطِيَّةُ التَّمْلِكِ فِي طَعَامِ الْكَفَّارَةِ قِيَاسًا عَلَى الْكِسْوَةِ؛ لِأَنَّهَا تُغَيَّرُ حُكْمَ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ﴾ وَكَذَا شَرْطُ الْإِيمَانِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ قِيَاسًا عَلَى كَفَّارَةِ

(١) أي: أن الربا لا يجرى في العدييات؛ لأنها ليست متساوية، ولا مكيلة.

الْقَتْلُ يُخَالِفُ إِطْلَاقَ النَّصِّ، وَكَذَا السَّلْمُ الْحَالُّ
 قِيَاسًا عَلَى الْمُؤَجَّلِ يُخَالِفُ قَوْلَهُ^(١) - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
 إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ^(٢) وَأَيْضًا لَمْ) أي: الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ
 تعالى - (كَمَا هُوَ فِي الْأَصْلِ) فهذا بيان أن في قياس
 جواز السلم الحال على المؤجل فسادين:
 أحدهما: أنه مغير للنص.

الثاني: أن الحكم لم يعد كما هو في المقيس عليه بل
 عُدَّ بنوع تغيير، وقد بينا الشرط الثالث

(١) ومعنى قوله إلا يغير حكم النص: أي أن القياس إذا غير حكم النص
 أي: أن الفرع إذا قيس على الأصل وغير حكم النص فالقياس باطل
 مثاله في اشتراط تمليك الطعام في الكفارة قياسا على الكسوة تغيير
 لحكم النص لأنه لا يشترط التمليك قياسا على الكسوة فيبطل القياس
 فإذا قلنا باشتراط الإيمان قياسا على كفارة القتل بطل القياس لأن
 النص في الإطعام لمجرد الإباحة والنص في كفارة الظهر واليمين
 مطلق من غير شرط الإيمان.

ينظر: التلويح على التوضيح لسعد الدين التفتازاني ١٢٦/٢، جامع
 الأسرار في شرح المنار للنسفي ٩٩٤/٤.

(٢) والحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه ١١١/٣ والإمام مسلم بشرح
 النووي ٢٤/١١ كلاهما في البيوع وأبو داود ٢٥٤/٢ والترمذي ٥٢٥/٣.

هذا^(١).

إذ في الأصل جعل الأجل خلفاً عن وجود المعقود عليه؛ ليتمكن تحصيله، وهذا أسقط^(٢).

فإن قيل أنتم غيرتم قوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- «لَا تَبِيعُوا الطَّعَامَ بِالطَّعَامِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ»^(٣).

فإنه يعم القليل والكثير، فخصصتم القليل من هذا النص العام، فحوزتم بيع القليل بالقليل مع عدم التساوي (بالتعليل بالقدر) أي: قلتم إن علة الربا هي القدر والجنس والقدر أي: الكيل غير موجود في بيع الحفنة بالحفنتين، فلا يجري فيه الربا، فهذا

(١) أي: أنه لا يجوز قياس السلم الحال على المؤجل لأنه يغير النص لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى أجل معلوم فلم يذكر الحال فيكون السلم في الحال باطل وقد جوز الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - قياس الحال بجامع دفع الحرج في كلِّ بآن يحضر المبيع مكان العقد وقد رد الحنفية ذلك بما هو مذكور.

(٢) أنه في هذه الصورة التي غيرت الأصل أسقط الأجل فلا يوجد، فبطل القياس.

(٣) اعتراض ذكره الصدر، ومثل له ببيع الطعام، والحديث رواه مسلم في صحيحه بلفظ "الطعام بالطعام مثلاً بمثل" في كتاب المساقاة رقم: الحديث في الباب ١٥٩٢/٩٣، ط: بيت الأفكار الدولية ص ٦٤٩.

التعليل مغير للنص.

(وَكَذَآ فِي دَفْعِ الْقِيمِ فِي الزَّكَآةِ) أي: غيرتم النص،
وَهُوَ قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «فِي خُمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ
السَّائِمَةِ شَاةٌ»^(١)، مما يدل على دفع عين ذلك الشيء
دون القيمة (وَفِي صَرْفِهَا إِلَى صِنْفٍ وَاحِدٍ).

أي: غيرتم النص الدال على صرفها إلى جميع
الأصناف وهو قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ
وَالْمَسْكِينِ﴾^(٢) الآية.

بالتعليل بالحاجة أي: قلم إن العلة وجوب دفع
الحاجة عن الفقير، وهذا المعنى موجود في دفع
القيم؛ بل أكمل؛ لأن الدراهم والدنانير خلقتا
لتحصيل جميع الأشياء التي تمس بها الحاجة إلى دفع

(١) والحديث رواه ابن ماجة في سننه كتاب الزكاة باب صدقة الإبل بلفظ
في خمس من الإبل شاة رقم: ١٧٩٨، ط: بيت الأفكار الدولية ص ١٧٩٩،
ورواه الترمذي في سننه في كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة الإبل
والغنم رقم: ٦٢٠ ص ٦٢٧ ط: الأفكار الدولية.

(٢) هذا مثال ثالث من الخصم ساقه الصدر، والآية: من سورة التوبة من
الآية: رقم: ٦٠.

عين الواجب؛ لتحصيل جميع الأشياء، وربما لا يحتاج الفقير إلى ذلك الشيء؛ بل يحتاج إلى غيره، وقد قلتم عدُّ الأصناف لبيان مواقع الحاجة، والعلة هي دفع الحاجة، فيجوز الصرف إلى صنف واحد توجد فيه كل الحاجة، فالتعليل بالحاجة في صورتين مغير لحكم النص، (وَفِي جَوَازٍ غَيْرِ لَفْظِ تَكْبِيرَةِ الْإِفْتِتَاحِ) أي: غيرتم النص، وهو قوله تعالى ﴿وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ﴾^(١) بالتعليل بأن المراد تعظيم الله تعالى، فيجوز بأي لفظ كان نحو الله أجلُّ ونحوه، وفي إزالة الخبث بغير الماء غيرتم النص، وهو قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «الْمَاءُ طَهُورٌ»^(٢)، وقوله -

(١) سورة المدثر الآية: رقم: ٣، وهذا مثال رابع على كلام الحنفية.

(٢) الحديث رواه أبو داود في سننه في كتاب الطهارة، باب ما جاء في بئر بضاعة، حديث رقم: ٦٧ ص ٣٢ بلفظه (الماء طهور لا تنجسه شيء) ، ورواه الإمام الترمذي (إن الماء طهور) كتاب الطهارة، باب ما جاء إن الماء لا ينجسه شيء، رقم: ٦٦، وقال عنه الترمذي: هذا حديث حسن ص ٣٠، ط: بيت الأفكار الدولية.

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «حَتَّىهِ وَأَقْرُصِيهِ ثُمَّ اغْسِلِيهِ بِالْمَاءِ»^(١).
 (قُلْنَا الْمُرَادُ التَّسْوِيَةُ بِالْكَيْلِ، وَهِيَ لَا تُتَصَوَّرُ إِلَّا فِي
 الْكَثِيرِ)^(٢)؛ لأن المراد التسوية الشرعية في قوله -
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ»^(٣) والتسوية المعتمدة
 شرعاً في المطعومات التسوية بالكيل، وهي لا تُتَصَوَّرُ
 إِلَّا فِي الْكَثِيرِ، فَلَا نَسْلَمُ أَنَّهُ يَعْمُ الْقَلِيلُ وَالكَثِيرُ كَمَا
 يُقَالُ^(٤) (لَا تَقْتُلُ حَيَوَانًا إِلَّا بِالسَّكِّينِ)، فَإِنْ مَعْنَاهُ

(١) رواه أبو داود في كتاب الطهارة، باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها بلفظ (فلتنقرصه، ثم لتنضحه بالماء، ثم لتصلي) ورواية أخرى (حكيه بضلع، واغسله بماء وسدر) حديث رقم: ٣٦١، ٣٦٣ ص ٦٥، بيت الأفكار، رواه الإمام الترمذي بلفظ (حتىه ثم اقرصيه بالماء ثم رشيه وصلّى فيه) كتاب الطهارة باب ما جاء في غسل دم الحيض من الثوب حديث رقم: ١٣٨ ص ٤٢، ط: بيت الأفكار الدولية، وصححه الترمذي.

(٢) قوله قلنا: جواب عن الاعتراضات التي ساقها الشافعية وهو ألا يغير القياس حكم النص وهذا الشرط لم يعده الشافعي أي: لم يذكره.
 (٣) سبق تخريج الحديث عند الكلام الذي ساقه الصدر عن الخصم.
 (٤) هذا جواب عن قوله أنتم غيرتم النص في قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لا تبيعوا الطعام إلا سواء بسواء " وقد مثل له بقوله لا تقتل حيواناً إلا بالسكين فهذا يطلق على الحيوان الذي يمكن قتله بالسكين فكذلك القليل الذي لا يقبل الكيل يمكن فيه التفاوت لصعوبة التساوي.

لا تقتل إلا من شأنه أن يقتل بالسكين إلا بالسكين، فقتل حيوان لا يقتل بالسكين، كالقملة والبرغوث لا يدخل تحته (وَإِنَّمَا كَانَ تَغْيِيرًا إِذَا كَانَ الْأَصْلُ وَاجِبًا لِعَيْنِهِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَإِنَّ الصَّدَقَةَ حَلَّتْ مَعَ وَسْخِهَا ضَرُورَةً دَفَعَ الْحَاجَةَ، وَهِيَ مُخْتَلِفَةٌ فَلَا بُدَّ مِنْ جَوَازِ دَفْعِ الْقِيمِ).^(١)

أي: إنما كان التعليل في دفع القيم تغيير للنص إذا كان الأصل، وهو الشاة مثلاً واجباً للفقير لعينه، وليس كذلك، فإن الزكاة عبادة محضة لا حق للعباد فيها، وإنما هي حق الله تعالى، لكن سقط حقه في صورة ذلك الواجب بإذنه بدلالة النص؛ لأنه تعالى وعد أرزاق الفقراء بقوله تعالى: ﴿وَمَا مِنْ

(١) وهذا جواب عن قولهم غيرتم النص بدفع القيمة والنص يقول: "في خمس من الإبل السائمة شاة" ولكن الأصل هنا واجب لحق الله، وهو الشاة، وليس حق الفقير، فإن الصدقة تقع في الله أولاً، ثم انتقلت إلى الفقير لحاجته إليها.

ينظر: المذهب في أصول المذهب على المنتخب للإخسيكتي ج ٢/١٦٥، ١٦٦، التلويح على التوضيح ٢/١٢٨، ١٢٩.

دَابَّةٌ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا»^(١)، ثم أوجب على الأغنياء مالا مسمى، ثم أمر بأداء تلك المواعيد، وهي الأرزاق المختلفة من ذلك المسمى، ولا يمكن ذلك الأداء إلا بالاستبدال، فيكون متضمناً للأمر بالاستبدال^(٢)، كالسلطان يعد مواعيد مختلفة، ثم يأمر بعض وكلائه بأدائها من مال معين عنده يكون إذناً بالاستبدال، فكذا هنا فثبت هناك حكمان: جواز الاستبدال، وصلاحيه عين الشاة؛ لأن تكون مصروفة إلى الفقير، فالحكم الأول يثبت بدلالة النص.

وأما الحكم الثاني المستفاد من قوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «فِي خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ السَّائِمَةِ شَاةٌ»، فقد عللناه

(١) سورة هود من الآية: رقم: ٦.

(٢) المقصود بالاستبدال هو استبدال عين الشاة بالقيمة، وقد ساق له مثلاً فقوله يعد مواعيد مختلفة أي: على سبيل الجوائز يكتبها لهم، ثم يأمر أحد وكلائه بأداء تلك المواعيد من مال يسميه بعينه، فيكون إذناً بالاستبدال، كمن يأمر صرف جوائز من صندوق المحافظة، أو من إيرادات الكهرباء، أو من إيرادات السياحة، فيكون إذناً بالاستبدال ضرورة، والثابت بالضرورة كالثابت بالنص.

بالحاجة، فإن الصدقة مع وَسخِها حلت لهذه الأمة؛
 لأجل الحاجة بعد أن لم تكن في الأمم الماضية^(١)،
 فإذا كانت عين الشاة صالحة للصرف إلى الفقير
 للحاجة تكون قيمتها صالحة أيضاً بهذه العلة، فالتعليل
 وقع في هذا الحكم وليس فيه تغيير، بل يكون التغيير
 في الحكم الأول، وهو ثابت بالنص لا بالتعليل،
 فيكون تغيير النص بالنص مجتمعاً مع التعليل في
 حكم آخر ليس فيه تغيير النص، وهذا معنى قول نخر
 الإسلام رَحْمَةُ اللَّهِ (فصار التَّغْيِيرُ مُجَامِعاً لِلتَّعْلِيلِ
 بِالنَّصِّ لَا بِالتَّعْلِيلِ)^(٢)، وقد قال أيضاً (فَصَارَ

(١) فالحكم الأول، وهو دلالة النص هو عين الشاة، والحكم الثاني هو
 قيمة الشاة لعله حاجة الفقير؛ لأن الحاجة والضرورة هي التي أحلت
 مال الغنى للفقير؛ لأنها لم تكن في السابق محللة، بل كانت محرمة في
 الأمم السابقة، والحديث سبق تخريجه.

(٢) ونص العبارة عن فخر الإسلام البزدوي هو - فصار التعبير بالنص
 مصاحباً بالتعليل لا به أي: حاصلاً بالنص أي: وقع التغيير من العموم
 إلى الخصوص بالنص والعموم، وهو قوله تعالى ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ
 إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ والخصوص في قوله تعالى ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾
 وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "في خمس من الإبل السائمة شاة".

ينظر: أصول فخر الإسلام البزدوي مع كشف أسرارهِ لعبد العزيز

صَلَّاحُ الصَّرْفِ إِلَى الْفَقِيرِ بَعْدَ الْوُقُوعِ لِلَّهِ بِابْتِدَاءِ الْيَدِ
لِيَصِيرَ مَصْرُوفًا إِلَى الْفَقِيرِ بِدَوَامِ يَدِهِ حُكْمًا شَرْعِيًّا فِي
الشَّاةِ فَعَلَّلْنَاهُ بِالتَّقْوِيمِ وَعَدَيْنَاهُ إِلَى سَائِرِ الْأَمْوَالِ^(١).

معناه: أن الصدقة تقع لله تعالى بابتداء يد الفقير قال
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «الْصَّدَقَةُ تَقَعُ فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ قَبْلَ
أَنْ تَقَعَ فِي كَفِّ الْفَقِيرِ»^(٢). ففي حال ابتداء يد
الفقير تقع لله تعالى، وفي حال بقاء يد الفقير تصير
للفقير، فقوله صلاح الصرف أي: صلاح المحل،
وهو عين الشاة مثلاً للصرف إلى الفقير، وقوله ليصير
مصرفاً، علة غائية للمصالح أي: صلاح الشاة
للسرف إلى الفقير؛ ليصير مصرفاً إليه بدوام يده،

البخاري ٣/ ٤٨٨، ط: عباس الباز.

(١) والنص كما في أصول فخر الاسلام البزدوي مع كشف الأسرار لعبد

العزيز البخاري ص ٣/ ٤٩٢، ط: عباس الباز.

(٢) الحديث أخرجه الطبراني، والدار قطني، وذكره السيوطي في الدر

المنثور ٢/ ٢٧٥، وذكره ابن كثير في تفسير قوله تعالى: ﴿أَلَمْ يَعْلَمُوا

أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ

الرَّحِيمُ﴾ الآية: ١٠٤ من سورة التوبة.

فقوله إلى الفقير يتعلق بالصرف (وبابتداء اليد يتعلق بالوقوع (وَلِيَصِيرَ) يتعلق بالصلاح (وبدوام يده) يتعلق بقوله (مصرفاً) وقوله (حكماً شرعياً) خبر صار، هذا هو الحكم الثاني المذكور^(١)، وفي قوله: (إِنَّ الصَّدَقَةَ وَاقِعَةٌ فِي الْإِبْتِدَاءِ لِلَّهِ، وَفِي الْبَقَاءِ مَصْرُوفٌ إِلَى الْفَقِيرِ بَيَانُ أَنَّ الصَّدَقَةَ لَيْسَتْ فِي الْإِبْتِدَاءِ حَقَّ الْفَقِيرِ حَتَّى يَلْزَمَ تَغْيِيرُ حَقِّهِ مِنْ غَيْرِ إِذْنِهِ، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مَعَ هَذِهِ الْعِبَارَةِ مِنْ مُشْكَلَاتِ كُتُبِ أَصْحَابِنَا فِي الْأُصُولِ).

(وَذَكَرُ الْأَصْنَافِ لِعَدِّ الْمَصَارِفِ) فان قوله تعالى ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ﴾ الآية. ذكروا أن اللام للعاقبة لا للتمليك وإنما يلزم تغيير النص لو كان اللام للتمليك، فيلزم حينئذ دفع ملك شخص إلى شخص

(١) والحكم الثاني ثبت بقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (في خمس من الإبل شاة)

وهو جواز استبدال عين الشاة بالقيمة لحاجة الفقير، وهذا ثابت بالنص، وهو ضمان أرزاق العباد، وإيجاب الزكاة في أموال الأغنياء، وصرفها إلى الفقراء؛ لأنها عبادة خالصة لحق لله، فلا تجب للفقير ابتداءً، وإنما تصرف إليهم إيفاء لحقوقهم. التلويح على التوضيح

آخر^(١).

وإنما قلنا: إن اللام ليست للتمليك؛ لأن الصدقات،
والفقراء لا يمكن أن يراد بها الجميع؛ لما عرفت أن
حرف التعريف إذا دخل على الجميع تبطل الجمعية
ويراد به الجنس^(٢).

وأيضاً في هذا الموضع لو أريد الجمع لكان المراد جمعاً
متفرقاً، فمعناه أن جميع الصدقات لجميع الفقراء

- (١) وهذا رد على كلام الشافعية بقولهم للحنفية: إنكم غيرتم النص بأن
جوزتم الصرف إلى صنف واحد قياساً على صرفها إلى الكل.
والجواب أن النص لم يغير، واستحقاق الكل يلزم إذا كانت اللام تفيد
التمليك، واللام لا تفيد التملك، ولكنها تفيد العاقبة؛ لأن الزكاة خالص
حق الله ابتداءً، وتصير للفقير بقاءً بدوام اليد، فتكون اللام للعاقبة.
ينظر: التلويح ١٣٠/٢، المذهب في اصول المذهب ١٦٩/٢، ١٧٠.
- (٢) مقول يصدق على كثيرين مختلفين في الحقيقة يصلح في جواب ما
هو. كقولك: ما الإنسان؟ تقول: حيوان ناطق. ينظر: منتهى الوصول
والأمل في علمي الأصول والجدل لابن الحاجب ص ٦، ٧، روضة الناظر
وجنة المناظر وبهامشه نزهة خاطر ٣٢/١، ٣٣. حيث عرف الجنس
فقال: الذاتى المشترك بين شيئين فصاعداً مختلفين بالحقيقة كالجوهر
ماله حيز يشغله، وكل ما له حيز يكون جسمًا، والجسم ينقسم إلى: نامي
مثل النبات، والحيوان، والحيوان إلى ناطق، وغير ناطق، فالأول
كالإنسان، والثاني كالفرس والأسد.

والمساكين، وهذا غير مراد إجماعاً؛ إذ ليس في
وسع أحد أن يوزع جميع الصدقات على جميع
الفقراء بحيث لا يحرم واحد^(١) على أنه إن أريد هذا
يبطل مذهب الشافعي - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -.

وإذا لم يكن الجمع مراداً كان المراد الجنس، فيراد
أن جنس الصدقة لجنس الفقير والمساكين من غير
أن يراد الأفراد، فيكون لعد المصارف.

(وَالْتَكْبِيرَ لِتَعْظِيمِ اللَّهِ تَعَالَى فَأَدَاءُ الْقِيَمَةِ، وَذِكْرُ لَفْظِ
آخَرَ يَكُونَانِ فِي مَعْنَى الْمَنْصُوصِ)^(٢).

اعلم أن بعض العلماء فرقوا بين الكبرياء والعظمة،
فإنه جاء في الأحاديث الإلهية «الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي
وَالْعَظَمَةُ إِزَارِي»^(٣)، فالكبرياء هي صفة الله تعالى

(١) وهذا ليس المراد الجمع على سبيل الأفراد لكل واحد، ولكن المراد
الجمع الاستغراقي على سبيل الجملة، وهو جنس الصدقات لجنس
الفقراء، فيكون المراد باللام العاقبة يعنى التعقيب، وليس التمليك.
ينظر: التلويح على التوضيح ١٣٠/٢ ط دار الكتب العلمية.

(٢) جواب الحنفية في أن التكبير بالإحرام بقول الله كبير، أو غيرها
غير الله أكبر جائز، ويجزئ في الإحرام بالصلاة.

(٣) رواه الإمام مسلم في كتاب البر والصلة، باب تحريم الكبر بلفظ عن

بمنزلة الرداء للإنسان، والعظمة بمنزلة الإزار، فالأول أدل على الظهور، والثاني على البطون، فلا يكون الله أعظم وأجل بمعنى أكبر.

لكننا نقول قوله تعالى: ﴿وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ﴾ المدثر: ٣، لا يراد به قل الله أكبر؛ لأنه لو قيل: ﴿وَرَبَّكَ﴾ قل الله أكبر، لا يفيد معنى، فمعناه: وربك فعظم، أي: قل، أو افعل ما فيه تعظيم الله.

والفرق الذي ذكروا بين الكبرياء، والعظمة لا يفيد؛ لأنه ليس في وسع العبد إثبات ذلك المعنى المشترك بين التكبير، والتعظيم والإجلال على أنه ليس لبعض صفات الله مزية على البعض، لا سيما إذا كانت من جنس واحد، فإذا كان التعظيم فكل لفظ فيه التعظيم يكون في معنى الله أكبر.

أبى سعيد الخدري، وأبى هريرة قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "العز إزاره، والكبرياء رداءه فمن ينازعني عذبتة" (ص ١٠٥٣، ط: بيت الأفكار الدولية، ورواه أبو داود في كتاب اللباس، باب ما جاء في الكبر، ص ٤٤٧، بلفظه، ط: بيت الأفكار الدولية).

وقوله فأداء القيمة راجع إلى مسألة دفع القيم، وإنما ذكره هاهنا؛ لأن فيه^(١) وفي مسألة التكبير^(٢) معنى مشترك، وهو كونها في معنى المنصوص، فذلك جمعها في سلك واحد.

(وَاسْتِعْمَالُ الْمَاءِ لِإِزَالَةِ النَّجَاسَةِ فَيَجُوزُ بِكُلِّ مَا يَصْلُحُ لَهَا).

اعلم أنه إن أُورِدَ الإشكال على قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ الفرقان: ٤٨. وقوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- «الماء طهور»^(٣) فغير وارد؛ لأنه لا يدل على أن غير الماء ليس بطهور، وإن أُورِدَ على قوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- «حَتَّى وَاقْرُصِهِ ثُمَّ اغْسِلِهِ بِالْمَاءِ»^(٤) فوارد.

- (١) الضمير راجع إلى دفع القيمة التي سبق الكلام عنها.
- (٢) قوله في مسألة التكبير معطوف على الضمير في فيه وهو دفع القيمة.
- (٣) سبق تخريج هذا الحديث في الكلام عن طريق الشرط الرابع في القياس.
- (٤) سبق تخريج هذا الحديث في الكلام عن الشرط الرابع للقياس.

والجواب: أن استعمال الماء ليس مقصوداً بالذات؛ لأن من ألقى الثوب النجس، أو قطع موضع النجاسة بالمقراض سقط عنه استعمال الماء، ولو كان استعماله مقصوداً بالذات لم يسقط بدون العذر، لكن الواجب إزالة العين النجسة.

(وَإِنَّمَا لَا يَزُولُ الْحَدَثُ) وإنما لا يزول الحدث بسائر المائعات؛ لكونه غير معقول في الأصل، وهو الماء بخلاف الخبث، فإن إزالته معقولة، ولا يضر أن يلزمها أمر غير معقول دفعا للخرج، وهو أن لا يتنجس كل ما يصل إليه، ولأن الماء مُطَهِّرٌ طبعاً، فيزول به كلاهما، وغيره؛ كاخل مثلاً قالع يزول به الخبث لا الحدث.

فإن قيل: لما كان إزالة الحدث غير معقولة، وجبت النية كالتيتم.

قلنا: يأتي الجواب في فصل المناقضة^(١).

(١) في الكلام عن دفع الاعتراضات الواردة على القياس بالعلة الطردية وهي أربعة اعتراضات وهي: بموجب العلة، والقول بالمانعة، والقول

بفساد الوضع، والقول بالمناقضة، فهذه أربعة اعتراضات على القياس بالعلة الطردية، وهي فصل في دفع العلل الطردية؛ لأن العلة إما مؤثرة، وهي الممتدة عند جمهور الحنفية، وإما علة تثبت عليها بالدوران دون التأثير، وهي معتبرة عند الشافعية، ومعنى الدوران هو: أن يحدث الحكم عند حدوث وصف يصلح للعلة، وينعدم عند انعدامه مراراً، ومثال ذلك: الخمر يصير خلّاً، ثم خمراً، ثم خلّاً مراراً، فإن الخلّة مع الطهارة تدور وجوداً وعدمًا، والخمرية مع النجاسة تدور وجوداً وعدمًا. وقد ساق الإمام صدر الشريعة كلام الشافعية فقال: إن الوضوء، والتيمم طهارتان للصلاة، فتشترط النية لكل منهما، فكيف فرقتم بينهما؟

والجواب: نقض كلام الشافعي بأن تطهير البدن، والثوب عن النجاسة الحقيقية لا يشترط فيه النية، فيقول الشافعي: الوضوء تطهير حكمي كالتييمم بخلاف تطهير الخبث، فنقول نعم إن النجاسة حكمية في حق الصلاة، فتكون كالحقيقية يزيلها الماء كما يزيل الحقيقة، والضمير يرجع إلى النجاسة.

ينظر: التوضيح على التنقيح ١٩٩/٢: ٢٠٦، ط: دار الكتب العلمية، والإبهاج على المنهاج للإمام أحمد بن إسحق الشيرازي ٩٩٠/٢

أسئلة وتمارين

قال صدر الشريعة رَحِمَهُ اللهُ فصل في شروطه ألا يكون حكم الأصل أى المقيس عليه مخصوصاً به أى بالأصل بنص آخر كشهادة خزيمة والأحكام المخصوصة بالنبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كتحليل تسع زوجات.

س١: ماذا يقصد بقوله حكم الأصل؟ وعلم يرجع الضمير فى قوله مخصوصاً به؟ وماذا أعطى النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لخزيمة فى شهادته؟

س٢: استخرج من النص شرطين للقياس.

المسألة الثامنة:

في علة القياس.

(فَصْلٌ^(١) الْعِلَّةُ قِيلَ الْمُعَرَّفُ وَيُشَكَّلُ بِالْعَلَامَةِ)

اختلفوا في تعريف العلة: وهى المعرف، أي: ما يكون دالاً على وجود الحكم.

وقالوا: العلة الشرعية كلها مَعْرِفَاتٌ؛ لأنها ليست في الحقيقة بمؤثرة، بل المؤثر هو الله تعالى^(٢).

قلنا: تدخل العلامة في تعريف العلة، ولا يبقى

(١) الفصل هو لغة الحاجز بين الشيئين وكل ملتقى عظمين من الجسد كالمفصل ويستعمل في القضاء بين الحق والباطل، ويستعمل هنا بمعنى القدر المؤلف من علم معين، كالبحث هو القدر المكتوب في علم معين في تخصص معين متسلل الأفكار يبدأ بالمقدمات وينتهي بالنتائج. ينظر: المصباح المنير مادة فصل ج ٢، القاموس المحيط باب اللام، فصل الفاء ج ٤ ص ٤٢، وينظر: البحث الفقهي وخصائصه د/ إسماعيل عبد العال ص ١٢، ١٣.

وقوله ويشكل بالعلامة أي: ويعترض على تعريف العلة بالمعرف، وهى ما يعرف به وجود الحكم من غير تعلق بوجوده كالآذان والإحصان. (٢) هذا توضيح من الصدر على أن العلة معرفات أي: علامات، وأمارات على الأحكام؛ لأن موجب الحكم هو الله تعالى؛ لأن الحكم قديم، فلا يؤثر فيه الحادث.

الفرق بينهما، لكن الفرق ثابت؛ لأن الأحكام
مضافة إلى العلامات، كالرجم إلى الإحصان، فلا
بد من الفرق بين العلة والعلامة^(١).

(١) هذا جواب عن كلام للخصم بأنه لا فرق بين العلة والعلامة، ولكن هناك فرق بينهما أثبتته علماء الحنفية فقالوا: العلامة ما يكون علماً على ظهور شيء وحصول العلم به من غير أن يكون له أثر في الوجود، أو الظهور، ومثاله الآذان للصلاة، فهو علامة، والإحصان في الرجم فهو علامة، ووجود النقود المعروفة مع اللص.

وأما العلة: ما يتعلق بها الوجوب أو الوجود أو الظهور، والإيجاب والإيجاد والإظهار من الله تعالى، ومثالها: البيع علة لثبوت الملك، والنكاح علة لحل الوطء، والقتل علة لوجوب القصاص.

وأما الشرط ما يتعلق به وجود العلة.

ينظر: ميزان الأصول ص ٦١٨، ط: مكتبة التراث، المذهب في أصول المذهب ٣٣٩/٢، ٣٤٠، ٣٦٧، ٣٦٨، ٣٦٩.

قال صدر الشريعة:

(وَقِيلَ: الْمُؤَثَّرُ، وَهِيَ فِي الْحَقِيقَةِ لَيْسَتْ بِمُؤَثَّرَةٍ).

اعلم^(١) أنَّ البعض عرفوا العلة بالمؤثر، والمراد بالمؤثر ما به وجود الشيء، كالشمس للضوء، والنار للإحراق.

والبعض أبطلوا تعريف العلة بالمؤثر بأنها في الحقيقة ليست بمؤثرة بل العلة الشرعية كلها معارف للحكم، لأن الحكم قديم فلا يؤثر فيه الحادث.

والجواب: عن هذا أنا قد ذكرنا أن الحكم المصطلح هو أثر حكم الله القديم^(٢)، فإن إيجاب الله قديم،

(١) قوله: اعلم فعل أمر مبني على السكون يفيد أهمية ما يأتي بعد. وقوله: إن البعض عرفوا العلة بالمؤثر لم أجد هذا التعريف بالنص المذكور، وقد عبر عنه في الميزان فقال: هي الوصف المؤثر في الحكم علة؛ لأنه يتغير به حال المنصوص عليه من الخصوص إلى العموم. وقد رجح صاحب الميزان تعريف العلة فقال: هي المعنى الذي إذا وجد يجب به الحكم معه. وهذا التعريف هو الذي ذكره الشيخ أبو منصور الماتريدي.

(٢) هذا جواب عن تعريف العلة بالمؤثر؛ لأن المؤثر في الحكم هو الله؛ لأن الإيجاب قديم، وهو نص الخطاب والوجوب حادث؛ لأنه هو الأثر المترتب على الإيجاب، وأما الواجب فهو فعل المكلف.

والوجوب حادث، فالمراد من المؤثر في الحكم ليس إنه مؤثر في الإيجاب القديم؛ بل في الوجوب الحادث بمعنى: أن الله تعالى رتب بالإيجاب القديم الوجوب على أمر حادث، كالدلوك مثلاً، فالمراد بكونه مؤثراً أن الله تعالى حكم بوجوب ذلك الأثر بذلك الأمر، كالقصاص بالقتل، والإحراق بالنار، ولا فرق في هذا بين العلة العقلية والشرعية، فكل من جعل العقلية مؤثرة بذواتها يجعل العلة الشرعية كذلك، وهم المعتزلة^(١)، فكما أن النار علة للاحتراق بالذات بلا خلق الله تعالى الإحتراق، فإن القتل العمد بغير حق علة لوجوب القصاص أيضاً عقلاً.

ينظر: ميزان الأصول ص ٥٧٧: ٥٨١، المذهب في أصول المذهب ١٧٨/٢. (١) المعتزلة هم فرقه مسلمة من أهل السنة برعوا في علم الكلام، وقد نسبوا إلى أحد علماء المسلمين كان تلميذاً للإمام الحسن البصري، واسمه واصل بن عطاء، وقد بنوا مذهبهم الاعتزالي على مجموعة مبادئ منها: أن الإيمان بالله تعالى يجب بالعقل وحده بدون رسل. ومنها: أن مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلين. ومنها: يجب على الله الصلاح والأصلح للعباد. ينظر: المواقف في علم الكلام للعضد ص ٤١٥، الملل والنحل للشهرستاني ٥٤/١.

قال صدر الشريعة:

وكل من جعل العلل العقلية مؤثرة بمعنى أنه جرت العادة الإلهية بخلق الأثر عقيب ذلك الشيء، فيخلق الاحتراق عقيب ممارسة النار^(١) لا أنها مؤثرة بذاتها بجعل العلل الشرعية كذلك بأنه تعالى حكم أنه كلما وجد ذلك الشيء يوجد عقيبها الوجوب حسب وجود الاحتراق عقيب ممارسة النار، فإن المتولدات بخلق الله تعالى عند أهل السنه والجماعة على ما عرف في علم الكلام^(٢).

(إِلَّا أَنْ يُقَالَ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْنَا فَإِنَّ الْأَحْكَامَ تُضَافُ إِلَى الْأَسْبَابِ فِي حَقِّهَا) فَإِنَّا مَبْتَلُونَ بِنِسْبَةِ الْأَحْكَامِ إِلَى الْأَسْبَابِ الظَّاهِرَةِ، فَيَجِبُ الْقَصَاصُ بِالْقَتْلِ، وَإِنْ

(١) وهذا عند المعتزلة أن العلة ما أثر حكماً عقلياً، وهو الذي عرف ثبوته بالعقل وحده.

ينظر: الميزان للسمرقندي ص ٥٧٩.

(٢) قوله فإن المتولدات بخلق الله تعالى عند أهل السنه والجماعة على ما عرف في علم الكلام أي: أن الله خلق الإحراق عند إشعال النار، والضوء عند الشمس، فكان كل من الإحراق والضوء متولدان عن النار والشمس بخلق الله تعالى.

كان في الحقيقة المقتول ميت بأجله، ففي ظاهر
الشرع الأحكام مضافة إلى الأسباب، فهذا معنى
كونها مؤثرة^(١).

(وَقِيلَ: الْبَاعِثُ لَا عَلَى سَبِيلِ الْإِيجَابِ) بعض
الناس عَرَّفُوا العلة بالباعث^(٢)، يعني ما يكون باعثاً

(١) وقوله فإننا مبتلون بنسبة الأحكام إلى الأسباب الظاهرة، فيجب
القصاص بسبب القتل، والقطع بسبب السرقة، والجلد بسبب القذف،
ففي الظاهر أن الأسباب مضافة إلى مسبباتها، فتكون الأحكام مضافة
إلى الأسباب، وهذا معنى كونها مؤثرة؛ لأن الإيجاب لما كان غيباً عنا
ونعجز عن إدراك الأحكام شرع الله العلة بالأسباب الظاهرة، وجعلت
العلل موجبات للأحكام، ومن هنا كانت الأحكام معللة عند جمهور
العلماء من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، ومن أنكر التعليل،
فقد أنكر النبوة؛ لأن رسول الله بعث لعله هي هداية الخلق جميعاً إلى
طريق النور.

ينظر: التلويح على التوضيح ١٣٣/٢، ميزان الأصول للسمرقندي ص ٥٧٩.
(٢) وتعريف العلة بالباعث ذكره الإمام الشيخ عبد العزيز البخاري، ومعنى
الباعث أن تكون العلة مشتملة على حكمة صالحة لأن تكون مقصودة
للمشارع من شرع الحكم لا معنى للإمارة الموجودة؛ لأنها لو كانت مجرد
أمانة، وهى مستنبطة من حكم الأصل يلزم الدور؛ لأن المستنبطة من
حكم الأصل تكون متفرعة عن الأصل، ومن حيث إنها إمارة مجردة ولا
فائدة منها سوى تعريف الحكم كان متفرعاً عنها، فيلزم الدور، وإذا
كانت الأمانة المجردة لا تفيد إلا تعريف الحكم بطل التعليل بها.

للشارع على شرع الحكم، كما في قولك (قَوْلُكَ جِئْتُكَ) الإكرام باعث على المجيء، والقتل العمد باعث للشارع على شرع القصاص صيانة للنفوس.

وقوله: (لَا عَلَى سَبِيلِ الْإِيجَابِ) احترازاً عن مذهب المعتزلة^(١)، فإن العلة توجب على الله شرع الحكم عندهم على ما عرف أن الأصلح للعباد واجب على الله تعالى عندهم (أَيُّ: الْمُشْتَمِلُ عَلَى حِكْمَةٍ مَقْصُودَةٍ لِلشَّارِعِ فِي شَرْعِهِ الْحُكْمَ).

هذا تفسير الباعث لا على سبيل الإيجاب، فإن المراد من الحكمة المصلحة، والمراد من كونه مشتملاً على الحكمة أن ترتب الحكم على هذه العلة محصل للحكمة، فإن العلة لوجوب القصاص القتل العمد

ينظر: المعتمد لأبي الحسين البصري ١٩٩/٢، ٢٠٠، كشف الأسرار على أصول البزدوي للشيخ عبد العزيز البخاري ٥٠١/٣.

(١) قال أبو الحسين في المعتمد: إذا دلت أمانة صحيحة على كون الوصف علة قضينا بأنها وجه المصلحة، وقلنا بأن العلة أمانة على معنى أنها مظهر كونها علة.

ينظر: المعتمد لأبي الحسين البصري ٢٧١/٢.

العدوان، ولا يتصور اشتماله على الحكمة إلا بهذا المعنى.

(مِنْ جَلَبِ نَفْعٍ) أي: إلى العباد (أَوْ دَفْعِ ضَرٍّ).

أي: عن العباد وهذا مبنى على أن أفعال الله تعالى معللة بمصالح العباد عندنا، مع أن الأصلح لا يكون واجباً عليه خلافاً للمعتزلة^(١).

وما أبعد عن الحق قول من قال: إنها^(٢) غير معللة بها^(٣)، فإن بعثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ لاهتداء الخلق وإظهار المعجزات لتصديقهم، فمن أنكر التعليل فقد أنكر النبوة، وقوله تعالى: ﴿وَمَا

(١) والمعنى أن جمهور علماء أهل السنة على أن أفعال الله معللة بمصالح العباد ولكن بغير وجوب على الله تعالى.

ينظر: التلويح على التوضيح لسعد الدين التفتازاني ج ٢ / ١٣٤، ١٣٥
أما المعتزلة فيقولون: إن العلة هي الباعث على سبيل الإيجاب أي: أنه يجب الصلاح والأصلح على الله للعباد، وقول الجمهور لا على سبيل الإيجاب قيد يخرج كلام المعتزلة الذي يوجب على الله الأصلح للعباد.
ينظر: المعتمد لأبي الحسين البصري ٢ / ٢٧١، ط: دار الكتب العلمية بيروت.

(٢) أي: النصوص غير معللة (أي: الاحكام غير معللة).

(٣) والضمير في بها يرجع إلى العلل.

خَلَقْتُ الْحَيَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ^(١) وقوله تعالى:
﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ﴾^(٢).

وأمثال ذلك كثيرة في القرآن، ودالة على ما قلنا،
وأيضاً لو لم يفعل لغرض أصلاً يلزم العبث^(٣).

ودليلهم: إنه إن فعل لغرض فإن لم يكن حصول
ذلك الغرض أولى به من عدمه امتنع منه فعله، وإن
كان أولى به كان مستكملاً به فيكون ناقصاً في
ذاته^(٤).

وقد قيل: عليه إنه إنما يكون مستكملاً به لو كان
الغرض راجعاً إليه، وهنا راجع إلى العبد^(٥).
وأجابوا عن ذلك: أن تحصيل مصلحة العبد وعدمه،

(١) سورة الذاريات الآية: ٥٦.

(٢) سورة البينة من الآية: ٥.

(٣) هذا دليل من الذين قالوا بتعليل الأحكام.

(٤) هذا دليل من الذين قالوا بعدم تعليل الأحكام وهو فعل الشيء لغرض،
فإن لم يكن حصول الغرض أولى به من عدمه يمتنع منه الفعل، وإن
كان فعل الشيء أولى به كان مستكملاً، فيكون ناقصاً في ذاته.

(٥) هذا اعتراض على دليل المانعين للتعليل.

إن استويا بالنسبة إليه لا يكون غرضاً وداعياً له إلى الفصل؛ لأنه حينئذ يلزم الترجيح من غير مرجح، وإن لم يستويا بالنسبة إليه يكون فعله أولى، فيلزم الاستكمال^(١).

(١) هذا جواب على الاعتراض الذي ساقه القائلون بالتعليل. وهذه المسألة التي ساقها تسمى مسألة تعليل الأصول أو النصوص وقد اختلف الأصوليون في هذه المسألة على أقوال: ذهب جمهور الحنفية: إلى أن الأصل في النصوص التعليل إلا إذا وجد مانع يمنعها من التعليل، مثل نصوص المقدرات والعقوبات فهي غير معللة، ولا بد من دلالة تميز الوصف المؤثر عن سائر الأوصاف وكذلك لا بد من دليل على أن النص المراد استخراج العلة منه أنه معلول ودليل الحنفية على أنه لا بد من دليل يميز الوصف المؤثر. ١- إن الأصل في النصوص وإن كان التعليل إلا أنه ثابت من طريق الظاهر، وهناك من النصوص ما هو غير معلل بالاتفاق. ويحتمل أن يكون هذا النص المعين من بين جملة النصوص المعللة فلا يصح التمسك بهذا الأصل والالزام على الغير مع وجود الاحتمال؛ لأن الظاهر يصلح حجة للدفع لا للإلزام [لنفي لا للإثبات] ومع كونه محتمل لم يسقط ويجوز التعليل للعمل به قبل قيام الدليل على كونه معلولاً على مثال الاستصحاب فهو ثابت بالظاهر فيصلح للدفع. فمثلاً: حياة المفقود تثبت بطريق الاستصحاب تكون حجة لدفع الاستحقاق حتى يورث ماله، ولا يصلح سبباً للاستحقاق حتى لو مات قريبه لا يرثه؛ لاحتمال الموت. وذهب عامة مثبتي القياس إلى أن الأصل في النصوص التعليل ولكن

بوصف يقوم الدليل على تميزه من بين سائر الأوصاف في كونه متعلق بالحكم وليس بكل وصف، والمعنى أنه لا يشترط في تعليل كل نص أن يقوم دليل على أن هذا النص معلول، ولكن يكتفى بأن الأصل في النصوص التعليل ولكن يحتاج إلى دليل على أن هذا الوصف تعلق بالحكم به.

وهذا ما ذهب إليه الإمام الزركشي في البحر المحيط ونقله عن ابن رحال حيث قال: قال أصحابنا: الدليل على أن الأحكام كلها شرعية لمصالح العباد إجماع الأمة على ذلك. إما على جهة اللطف والفضل على أصلنا، وإما على جهة الوجوب على أصل المعتزلة.

وذهب جماعه من العلماء والظاهرية إلى أن النصوص في الأصل غير معلولة إلا إذا قام دليل من النص والاجماع يدل على أنها معلولة، وقد استدل هؤلاء المانعين فقالوا:

١- إن تشبيه الشيء بالشيء على ما يغلب في النفس وليس لأن له علة توجب الجمع بين الشئيين.

٢- وكذلك أنه لم ينقل عن أحد من الصحابة العلل وقد حكى عنهم القياس فقلنا بالتشبيه: اذ هو منقول عنهم ولم يعلل بالعلل.

٣- وكذلك أن النص قبل التعليل يثبت الحكم بصيغته على موجب اللغة وليس المعنى الشرعي ما يدل عليه النص لغة، ولذا اختص به الفقهاء دون أهل اللغة، وبالتعليل يتغير ذلك الحكم بانتقاله من الصيغة إلى المعنى وإذا لم ينتقل من الصيغة إلى المعنى لا يمكن التعدية ولهذا نجد في قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الحنطة بالحنطة مثلاً بمثل والفضل ربا) ففيه حرمة فضل الحنطة على الحنطة في البيع وبالتعليل يصير الحكم حرمة بيع المكيل بالمكيل في الجنس الواحد

قال صدر الشريعة:

هذا الجواب غير مرضي؛ لأننا لا نسلم أنه إن استويا
بالنسبة إليه لا يكون غرضاً وداعياً، ولا نسلم أن
الترجيح من غير مرجح، لم لا يجوز أن تكون الأولوية
بالنسبة إلى العباد مرجحاً^(١).

سواء كان حنطة او غير حنطة ، فيدخل فيه الذرة والعدس وال فول
والحمص وكل ما يكال.فالعمل بصيغة النص من باب الحقيقة
والعمل بالمعنى الشرعي مجاز.

ينظر: كشف الأسرار على أصول البزدوي ٤٣٢/٣ - ٤٣٣ - ٤٣٤. ج ٣، ص
٤٣٢، البحر المحيط للزركشي ١٥٧/٧: ١٦٠. ج ٧، ميزان الأصول للإمام
علاء الدين السمرقندي ص ٦٢٧، التلويح على التنقيح للشيخ سعد الدين
التفتازاني ١٣٥/٢ - ١٣٦.

وقد ذكر سعد الدين التفتازاني أربعة مذاهب في تعليل النصوص:
الأول: وقد ذكره المصنف الإمام صدر الشريعة أن الأصل عدم التعليل
حتى يقوم دليل عليه.

الثاني: الأصل التعليل بكل وصف صالح لإضافة الحكم إليه حتى يوجد
مانع عند البعض.

الثالث: الأصل التعليل بوصف لكن لا بد من دليل يميز هذا الوصف.

الرابع: الأصل عدم التعليل؛ لأن التعبد لا يحتاج إلى تعليل.

(١) هذا تعليق من صدر الشريعة على الجواب عن الاعتراض المذكور بأن
الجواب غير مقنع بأن تحصيل المصلحة وعدم تحصيلها إن استويا لا
يكون غرضاً وداعياً له إلى الفعل لأنه لم يسلم بأنه إن استويا لا يكون

(وَكَوْنُ الْعِلَّةِ هَكَذَا تُسَمَّى مُنَاسِبَةً) أي: كونها بحيث تجلب النفع إلى العباد، أو تدفع الضر عنهم يسمى مناسبة^(١) والوصف المناسب ما يجلب نفعاً أو يدفع ضرراً.

وقد قال القاضي الإمام أبو زيد^(٢): الوصف المناسب ما لو عرض على العقول تلقته الأمة بالقبول، وقد ذكروا أن المناسب إما حقيقي وإما إقناعي.

غرضاً وداعياً، وكذلك لم يسلم بأن هناك ترجيح من غير مرجح بل إن الترجيح بمرجح وهو مصلحة العباد.

(١) المناسب: هو وصف ظاهر منضبط يلزم من ترتب الحكم على وفقه حصول ما يصلح أن يكون مقصوداً من مشرع الحكم من مراعاة مصلحة أو دفع مفسدة

(٢) لم أجد النص في تقويم الأدلة للدبوسي ووجدته في كشف الأسرار على أصول البزدوي نقلاً عن الآمدي.

ينظر: كشف الأسرار ٥١١/٣، الإبهاج في شرح المنهاج للإمام الشيرازي ٩٧٢/٢، التلويح على التنقيح ١٣٥/٢.

وأبو زيد الدبوسي هو: الإمام عبيد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي، له كتاب الأسرار، وتقويم الأدلة، وأول من تكلم في علم الخلاف، وهو أحد القضاة السبعة المشهورين، والدبوسي نسبة إلى دبوسة بين بخارى وسمرقند، توفي سنة ٤٣٢، وقيل: ٤٣٠ ببخارى.

ينظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية ٥٠٠/٢، ط: مكتبة الإيمان.

فالحقيقي: إما لمصلحة دينية كرياضة النفس وتهذيب الأخلاق، فالوصف المناسب كالدلوك وشهود الشهر، والحكم وجوب الصلاة والصوم، والحكمة رياضة النفس وقهرها، أو دنيوية وهي: إما ضرورة، وهي خمسة: حفظ النفس والمال والنسب والدين والعقل، هذه الخمسة هي: الحكمة، والمصلحة في شرعية القصاص، والضمان، وحد الزنا، والجهاد، وحرمة المسكرات.

والوصف المناسب: هو القتل العمد العدوان، والسرقة، والغضب مثلاً، والزنا، وحرية الكافر، والاسكار^(١).

وإما محتاج إليها كما في تزويج الصغيرة، فالوصف المناسب هو الصغر، والحكم شرعية التزويج، والحكمة والمصلحة كَوْنُ الْمُؤَلِّيَةِ تَحْتَ الْكُفِّ، وهذه المصلحة ليست ضرورية، لكنها في محل الحاجة؛ لأنه يمكن

(١) المقصود المصلحة الضرورية.

أن يفوت الكفء لا إلى بدل^(١).

وإما ألا تكون ضرورية، ولا محتاجاً إليها، بل
للتحسين، كحرمة القاذورات، فإنها حرمت لنجاستها،
وعلى منصب الآدمي، فلا يحسن تناولها^(٢).

والإقناعي: ما يتوهم أنه مناسب^(٣)، ثم إذا تأمل
يظهر خلافه كنجاسة الخمر لبطلان بيعها، فمن حيث
إنها نجسة تناسب الإدلال والبيع يقتضى الإعزاز،
لكن معنى النجاسة كونها مانعه من صحة الصلاة
وهذا لا يناسب بطلان البيع^(٤).

-
- (١) المصلحة هنا ليست ضرورية، ولكن الصغيرة من المصلحة أن يزوجه
الولي من الكفء، فكانت المصلحة للصغيرة مع الولي.
- (٢) المصلحة من الأمور التحسينية، وهى بعد الضرورية في المرتبة.
- (٣) والمقصود المناسب الإقناعي، وهو القسم الثاني بعد المناسب الحقيقي.
- (٤) وهنا مثل له بالخمير، فإن بيعها باطل؛ لنجاستها؛ لأن نجاستها تناسب
دلالة عدم البيع، والبيع يقتضى الاعزاز، أي: يقتضى الصحة. وما
اعترض الصحة هنا كون الخمر مانعة من صحة الصلاة، وهذا في
الأصل لا يناسب بطلان البيع، فسمى مناسباً اقناعي. ينظر: الإبهاج في
شرح المنهاج للشيرازي ٩٧٤/٢، في الكلام عن المناسب وأقسامه.

أسئلة وتمارين

بعض الناس عرفوا العلة بالبائع، يعنى ما يكون
باعثا على شرع الحكم كما فى قولك جئت لإكرامك
أى الإكرام باعث على المجئ والقتل العمد باعث
على شرع القصاص صيانة للنصوص.
وقوله: لا على سبيل الايجاب احترازا على مذهب
المعتزلة.

س١: من الذى عرف العلة بالبائع؟ وما معنى البائع المذكور؟

س٢: استخرج من النص تعريفا للعلة عند المعتزلة؟ وما معنى قوله لا
على سبيل الإيجاب؟

المسألة التاسعة:

الفرق بين العلة والحكمة.

قال صدر الشريعة:

(وَالْحِكْمَةُ الْمُجَرَّدَةُ لَا تُعْتَبَرُ فِي كُلِّ فَرْدٍ خِلْفَائِهَا،
وَعَدَمُ انْضِبَاطِهَا^(١) بَلْ فِي الْجِنْسِ فَيُضَافُ الْحُكْمُ إِلَى
وَصْفٍ ظَاهِرٍ مُنْضَبِطٍ يَدُورُ مَعَهَا)^(٢).

أي: يدور الوصف مع الحكمة (أَوْ يَغْلِبُ وَجُودُهَا)
أي: وجود الحكمة عنده، أي عند الوصف والمراد:
أن ترتب الحكم على الوصف يكون محصلاً للحكمة
دائماً، وفي الأغلب (كَالسَّفَرِ مَعَ الْمَشَقَّةِ) أي: ليس
المراد أن المشقة هي الحكمة، بل الحكمة هي: دفع
الضرر ودفع الضرر لا يتحقق إلا أن تكون المشقة

(١) الحكمة في اللغة: من حكم يحكم، فهو حاكم وحكيم، وتستخدم بمعنى العلم، والحكيم هو العالم، وقيل هي الاتفاق، والحكيم هو المحكم. وفي الاصطلاح: هي وصف ظاهر غير منضبط قد يوجد الحكم عنده، وقد لا يوجد، ولهذا قال في شرح المنهاج للشيرازي، وهو جمع الحكمة الغير مضبوطة، مثل: مطلق المصلحة، أو المفسدة.

(٢) ومعنى قوله في الجنس أي: في جنس المصلحة، أو المفسدة على الجملة، وليس في كل فرد من أفراد المصلحة، أو افراد المفسدة.

موجودة.

ثم المشقة غالبية الوجود في السفر، فترتب الحكم وهو الرخصة على الوصف، وهو السفر يكون محصلاً للحكمة التي هي دفع الضرر في الأغلب^(١).

(وَهَذَا أَبْحَاثُ:

الأول: الأصل في النصوص عدم التعليل) عند البعض^(٢)، إلا بدليل كما قال -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «الْهَرَّةُ لَيْسَتْ بِنَجَسَةٍ؛ لِأَنَّهَا مِنْ الطَّوَّافِينَ وَالطَّوَّافَاتِ عَلَيْكُمْ»، فتعليقه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- دل على أن هذا النص معلل، وأن عدم نجاستها معلل بالطواف؛

(١) لما كان السفر في الغالب يشتمل على المشقة ترتب الحكم على وصف السفر، فكان السفر محصلاً للحكمة، وهى دفع الضرر، وهو المشقة.

ينظر: الابهاج في شرح المنهاج ٢/ ١٠٣٢.

وأما العلة فهي: وصف ظاهر منضبط يدور مع الحكم وجوداً وعدماً، ومثاله السفر، والاسكار، والطعم، والكيل، والوزن.

ينظر: إرشاد الفحول ص ٢٠٧.

(٢) هذا الرأي نسبته الإمام الزركشي في البحر المحيط إلى أهل السنة والجماعة.

وقال به الظاهرية ومعنى ذلك: أن الأمر توقيفي وتعبدى.

ينظر: البحر المحيط ٧/ ١٥٧، ميزان الأصول للسمرقندي ص ٦٢٧.

(لِأَنَّ النَّصَّ مُوجِبٌ بِصِيغَتِهِ لَا بِالْعِلَّةِ؛ وَلِأَنَّ التَّعْلِيلَ
بِكُلِّ الْأَوْصَافِ مُحَالٌ، وَبِالْبَعْضِ مُحْتَمَلٌ، وَعِنْدَ
الْبَعْضِ هِيَ مُعَلَّلَةٌ بِكُلِّ وَصْفٍ إِلَّا لِمَانَعٍ؛ لِأَنَّ كُلَّ
وَصْفٍ صَالِحٌ لِهَذَا) أَي: لِلتَّعْلِيلِ^(١).

(وَالنَّصُّ مُظْهِرٌ لِلْحُكْمِ وَالْعِلَّةُ دَاعِيَةٌ) جواب عن قوله:
إن النص موجب للحكم بصيغته لا بالعلة أي: نعم أن
النص موجب للحكم بمعنى أنه مظهر للحكم بصيغته^(٢)،

(١) وقد نَسَبَ هذا الرأي إلى الشافعي صاحب كشف الأسرار على أصول
اليزدوي، وقد أشار إلى ذلك صاحب الإبهاج في شرح المنهاج فقال:
لابد لثبوت الحكم من علة، وقسم العلة إلى: متعديّة، وقاصرة. والمتعديّة:
وهي ما يمكن وجودها في غير المحل.

والقاصرة: ما لا يمكن وجوده في غير المحل، والأول مثل: الإسكار
والثاني: كتعليل ربا الذهب بكونه ثمناً.

ينظر: كشف الأسرار على أصول اليزدوي ٤٣١/٣، ٤٣٢، ميزان الأصول
للسمرقندي ص ٦٢٧، ٦٢٨، الإبهاج شرح المنهاج ١٠٢٩/٧: ١٠٣١، وقد
جعل المناسب من الطرق الدالة على العلة، وقد أشرنا إلى ذلك سابقاً
(الإبهاج ج ٩٧٢/٢، ٩٧٣).

(٢) ومعنى قوله: (بصيغته) أي: الصيغة التي تدل على الحكم من الأمر، أو
النهى.

ينظر: التلويح على التنقيح ١٣٧/٢، لباب الأصول وبديع الفصول
ص ٢٠٦.

لا أنه داع، بل الداعي إلى الحكم هو العلة.
 (وَالْتَعْلِيلُ لِإِثْبَاتِ الْحُكْمِ فِي الْفَرْعِ) جواب آخر عن
 قوله: إن النص موجب بصيغته أي: نعم إنه موجب
 للحكم بصيغته في الأصل لا في الفرع، بل في الفرع
 موجب للحكم بسبب العلة، ونحن إنما نعلل لإثبات
 الحكم في الفرع لا في الأصل^(١).

(وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - مُعَلَّلَةٌ لَكِنْ لَا بُدَّ
 مِنْ دَلِيلٍ مُمَيِّزٍ؛ لِأَنَّ بَعْضَ الْأَوْصَافِ مُتَعَدٍّ، وَبَعْضُهَا
 قَاصِرٌ فَلَوْ عُلِّلَ بِكُلِّ وَصْفٍ يَلْزِمُ التَّعْدِيَةُ وَعَدَمُهَا
 وَعِنْدَنَا لَا بُدَّ مَعَ ذَلِكَ)^(٢).

أي: مع ما قاله الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - (مِنْ

(١) وهذا رأي الحنفية في أن التعليل للإحكام يكون في الفرع لا في الأصل.

(٢) أي: أن الأوصاف، وهى العلل بعضها يتعد من الأصل إلى الفرع، وبعضها لا يتعدى من الأصل إلى الفرع، وعند الشافعي يجوز التعليل بالمتعدية، والقاصرة، وعند الحنفية لا يجوز التعليل إلا بالمتعدية فقط. ومثال المتعدية: الإسكار في الخمر، والطعم في البر. ومثال القاصرة: تعليل ربوية الذهب بكونه ثمنًا، وكذلك الفضة. والحنفية يتفقون مع الشافعية أن النصوص معللة في الجملة.

الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ النَّصَّ مُعَلَّلٌ فِي الْجُمْلَةِ لِاحْتِمَالِ أَنْ
يَكُونَ مِنَ النُّصُوصِ الْغَيْرِ الْمُعَلَّلَةِ نَظِيرُهُ فِي حَدِيثِ
الرَّبِّ أَنَّ قَوْلَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «يَدًا يَدٌ»^(١)
يُوجِبُ التَّعْيِينَ. وَذَلِكَ مِنْ بَابِ الرَّبِّ أَيْضًا، لِأَنَّهُ لَمَّا
شَرَطَ تَعْيِينَ أَحَدِ الْبَدَلَيْنِ احْتِرَازًا عَنْ بَيْعِ الدِّينِ
بِالدِّينِ

فإنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : "نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِيِّ
بِالْكَالِيِّ"^(٢).

(شَرَطَ تَعْيِينَ الْآخَرِ احْتِرَازًا عَنْ شُبْهَةِ الْفَضْلِ) فَإِنْ
لِلنَّقْدِ مَرِيَّةٌ عَلَى النِّسِيئَةِ (وَقَدْ وَجَدْنَا هَذَا
الْحُكْمَ^(٣) مُتَعَدِّيًا، حَتَّى لَا يَجُوزَ بَيْعُ الْحَنْطَةِ بِعَيْنِهَا بِشَعِيرٍ
بِغَيْرِ عَيْنِهِ^(٤) إجماعًا، وَشَرَطَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى

(١) أخرجه البخاري ٦٤٣/٢ ومسلم ١٢٠٨/٢ في البيوع.

(٢) رواه الدار قطني في البيوع ٣١٩/٢، والحاكم في المستدرک، باب
البيوع ٥٧/٢، وينظر: الإبهاج شرح المنهاج ١٠٣٠/٢، البحر المحيط
١٦٣/٧.

(٣) وهو وجوب التعيين متعدياً عن بيع النقيدين إلى غيرهما.

(٤) والمقصود أنه لا يجوز بيع الحنطة بشعير غير معين مع الحلول.

- التَّقَابُضُ فِي بَيْعِ الطَّعَامِ بِالطَّعَامِ^(١)، فَإِذَا وَجَدْنَاهُ مُعَلَّلًا فِي رَبَا النَّسِيئَةِ نَعْلِلُهُ فِي رَبَا الْفَضْلِ أَيْضًا، لِأَنَّهُ أَثْبَتُ مِنْهُ^(٢).

لأن الربا هو الفضل الخالي عن العوض، وهو موجود حقيقة في ربا الفضل، كبيع قفيز من الحنطة بقفيزين منها^(٣).

أما الربا في النسيئة^(٤)، وهو بيع الحنطة بعينها، بشعير بغير عينه، نسيئة فُشِبَهُ الفضل قائمة^(٥)، لا حقيقة الفضل هذا ما قالوا.

- (١) أي: أن الإمام الشافعي شرط التقابض في المجلس في بيع الطعام.
- (٢) وهو منع بيع الطعام بالطعام سواء بسواء معلل في ربا النسيئة، فكذا في ربا الفضل.
- (٣) وهذا تعريف الربا بوجه عام.
- (٤) هو: بيع الدين بالدين متفاضلاً بزيادة مشروطة إلى أجل.
- (٥) وهو الزيادة المشروطة في العقد الشرعي للبيع بكيل، أو وزن عند اتحاد الجنس، وكلا من ربا النسيئة، وربا الفضل محرم إذا اتحاد الجنس. ينظر: الكلام عن الربا في: المجموع شرح المذهب ٢٥/١٠، رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين ١٨٤/٤، الهداية شرح بداية المبتدي للمرغيناني ٦١/٣، التلويح على التنقيح ١٤٠/٢ على هامش التوضيح.

واعلم أن اشتراط هذا الشرط، وهو كون هذا النص معللاً في الجملة في غاية الصعوبة^(١)؛ لأن التعليل إن توقف على تعليل، فالتعليل الموقوف عليه إن توقف على تعليل آخر يلزم التسلسل^(٢)، وإن لم يتوقف يثبت أن بعض التعليلات لم يتوقف على هذا. ويمكن أن يجاب عن هذا^(٣):

بأننا لما شرطنا في العلة التأثير، وهو أن يثبت بالنص،

(١) هذا كلام من صدر الشريعة في صورة اعتراض من وجهة نظره.

(٢) تعريف الدور: أن يكون شيآن كل منهما علة للآخر بواسطة، أو بدونها؛ لأن العلة متقدمة على المعلول.

وأما تعريف التسلسل: وهو أن يستند الممكن إلى علة، والعلة تستند إلى علة أخرى، وهكذا إلى ما لا نهاية.

ينظر: المواقف في علم الكلام للإمام القاضي عضد الدين والملة ص ٨٩، ٩٠، ط: مكتبة المتنبي - القاهرة.

(٣) هذ جواب من الإمام صدر الشريعة على الاعتراض الذي ساقه بأن المؤثر، وهو شرط اعتبار العلة عند الحنفية لا بد وأن يثبت بالنص، أو الإجماع من الشارع كون هذا النص من النصوص المعللة حتى يكون شرط التأثير معتبر عند الشارع؛ لأنه يتعين التعليل بكل وصف إلا أن يقوم مانع يمنع التعليل، كمخالفة النص، أو الإجماع، أو معارضة أوصاف.

ينظر: التلويح على التنقيح ١٣٨/٢.

أو الإجماع اعتبار الشارع جنس هذا الوصف، أو نوعه في جنس هذا الحكم، أو نوعه لا يثبت التأثير إلا وأن يثبت كون هذا النص من النصوص المعللة؛ لأنه كلما ثبت اعتبار الشارع جنس هذا الوصف، أو نوعه ثبت أن هذا النص من النصوص المعللة.

(الثاني)^(١) يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الْعِلَّةُ وَصْفًا لَازِمًا كَالثَّمَنَِّةِ لِلزَّكَاةِ فِي الْمَضْرُوبِ عِنْدَنَا^(٢) فان الذهب والفضة خلقا ثمنًا، وهذا الوصف لا ينفك عنهما أصلاً (حَتَّى تَجِبَ الزَّكَاةُ فِي الْحُلِيِّ وَلِلرَّبَا عِنْدَهُ^(٣) وَعَارِضًا كَالْكَيْلِ لِلرَّبَا) فَإِنْ الْكَيْلُ لَيْسَ بِاللَّازِمِ لِلْحِنَةِ

(١) أي: البحث الثاني، وهو جواز أن تكون العلة وصفا لازما، أم أن العلة تقتصر على أنها وصف عارض.

(٢) ومعنى المضروب أي: المصنوع، والمصكوك، والمكتوب عليه الفئة.

(٣) أي: أن وصف الثمنية في الذهب، والفضة في علة الربا هو الأصل، وأما الكيل: فوصف عارض؛ لأنه قيس على ثمنية الذهب والفضة.

وأما وجوب الزكاة في الحلّى عند الحنفية؛ لأن كونهما حليان لا ينفى عنهما صفة الثمنية، فهما ثمنًا حتى، ولو كان الذهب، أو الفضة حليان.

والشعير فإنهما قد يباعان وزناً^(١).

(وَجَلِيًّا^(٢) وَخَفِيًّا^(٣) عَلَى مَا يَأْتِي وَاسْمًا^(٤))

أي: اسم جنس كقول- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: فِي الْمُسْتَحَاضَةِ أَنَّهُ دَمٌ عِرْقٍ انفَجَرَ، وَهَذَا اسْمٌ مَعَ وَصْفٍ عَارِضٍ (الدم اسم جنس، والانفجار وصف عارض).

(وَحُكْمًا كَقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَيْكِ دِينَ» قَاسَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِجْزَاءَ قَضَاءِ الْحَجِّ عَنِ الْأَبِّ عَلَى إِجْزَاءِ قَضَاءِ دَيْنِ الْعِبَادِ

(١) وكونهما يباعان وزناً هو السائد الآن مع التجار في الغالب.

ينظر: كشف الأسرار على أصول البزدوي ٥٠٢/٣، كشف الأسرار شرح المصنف على المنار للنسفي ٢/ ٢٤٩، ط: دار الباز.

(٢) أي: قد يكون معنى الوصف المعلل به جلياً مثل: تعليل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طهارة الهرة بالطوافين عليكم والطوافات.

(٣) أي: معنى الوصف المعلل به خفياً، كتعليل ثبوت حكم البيع بالرضا الذي هو أمر خفي لا يطلع عليه أحد، وإنما فهم من الصيغة، وقد يراد بالجلي المعنى القياسي الذي يسير على القاعدة، وبالخفي الاستحسان الذي خفيت علته مثل: طهارة مناقير سباع الطيور؛ لأنها عظم.

(٤) حيث جعل الدم اسم، والانفجار وصف عارض؛ لأن الأول من عادته أن يأتي في أيام محدودة، ولما خرج عن العادة اعتبر وصفاً عارضاً.

عَنْ الْأَبِ.^(١)

والعلة كونها ديناً وهو حكم شرعي؛ لأن الدين لزوم
حق في الذمة.

(وَكَقَوْلُنَا فِي الْمُدَبِّرِ أَنَّهُ مَمْلُوكٌ تَعْلَقَ عِتْقُهُ بِمُطْلَقِ
مَوْتِ الْمَوْلَى فَلَا يُبَاعُ كَأَمِّ الْوَلَدِ) فيه قياس عدم
جواز بيع المدبر على عدم جواز بيع أم الولد، والعلة
كونهما مملوكين تعلق عتقهما بمطلق موت المولى،
وهذا حكم شرعي، وإنما قال: "بمطلق موت المولى"
احترازاً عن المدبر المقيد كقوله: ان مت في هذا
المرض فأنت حر^(٢).

(وَمُرَبَّجًا كَالْكَيْلِ وَالْجَنْسِ)^(٣)،

(١) وقوله حكماً أي: ويجوز أن تكون العلة التي جعلت علماً على حكم
النص حكماً من أحكام الشرع، حيث قاس دين الله على دين العباد.
ينظر: كشف الأسرار للبخاري ٥٠٤/٣، ٥٠٥.

(٢) هذا مثال آخر ساقه صدر الشريعة على غرار الأول، والثاني حيث
قاس المدبر على أم الولد، فلا يجوز بيعها حيث تعلق عتقها بمطلق موت
المولى.

(٣) أي: وقد يكون الوصف مركباً، كالكيل والجنس جعلاً علة في الربا، وهو
المركب من اثنين، والمركب من ثلاثة، ومثاله: التيمم عند خوف فوت
=

وغير مركب^(١)، وهذا ظاهر ومنصوصة، وغير
منصوصة كما يأتي^(٢).

(مَسْأَلَةٌ وَلَا يَجُوزُ التَّعْلِيلُ بِالْعِلَّةِ الْقَاصِرَةِ عِنْدَنَا)^(٣)،

صلاة العيد، أو فوات صلاة الجنازة.

(١) وأما المركب من أربعة:

- ١- السكر: مؤثر في الحرمة. ٢- وكذا جنسه إيقاع العداوة.
- ٣- والسكر مؤثر في وجوب الزجر. ٤- ولما كان السكر مظنة القذف أثر في وجوب الحد زجراً.
- (٢) وأما العلة المنصوصة: فهي نص عليها كحديث الهرة ليست بنجسة، وكون العلة المذكورة كحديث "لا يقضى القاضي وهو غضبان"، وقد تكون العلة تعليلاً بحرف، مثاله قوله تعالى: ﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾.

وأما غير المنصوصة: وهي المستنبطة التي استنبطت بالاجتهاد، كتعليل الربا في الذهب؛ لكونه ذهباً، وتعليل الفضة؛ لكونها فضة، وتعليل الولاية في النكاح بالصغر، أو القرابة، وتعليل بطلان بيع الآبق، أو بطلان بيع مالم يملكه بعدم القدرة على التسليم.

ينظر: المذهب في أصول المذهب ٢ / ١٨٧، ١٨٩، كشف الأسرار للنسفي ٢٤٨/٢، ٢٥٠.

- (٣) لأن العلة تنقسم إلى متعدية، وقاصرة. فأما المتعدية: فهي التي يتعدى فيها الحكم من الأصل إلى الفرع. وأما القاصرة: فهي التي لا يتعدى الحكم فيها إلى محل آخر. ومثال المتعدية: الإسكار في الخمر، فهو يتعدى إلى النبيذ، أو إلى أي شراب آخر توجد فيه علة الإسكار.

وعند الشافعي رَحِمَهُ اللهُ تعالى: يجوز، فإنه جعل علة الربا في الذهب والفضة الثمنية، فهي مقتصرة على الذهب والفضة، غير متعدية عنهما؛ إذ غير المحجرين لم يخلق ثمنًا^(١)، والخلاف فيما إذا كانت العلة مستنبطة^(٢).

أما إذا كانت منصوبة فيجوز تعديتها اتفاقاً^(٣) (قوله: لِأَنَّ الْحُكْمَ فِي الْأَصْلِ ثَابِتٌ بِالنَّصِّ) سواء كان

ومثال القاصرة: فهي التي لا يمكن وجودها في غير المحل، مثل: تعليل ربوية الذهب بكونه ذهباً، وكذلك الفضة بكونها فضة.

ينظر: المذهب في أصول المذهب ٢ / ٢٧٥، ٢٧٦، الإبهاج في شرح المنهاج ١٠٣٠، ١٠٣١ / ٢

(١) فتكون العلة مقتصرة على كون الذهب والفضة ثمناً للأشياء، ولكن الشافعي أجاز التعليل بالقاصرة إذا ثبتت بنص، أو إجماع، ويجوز بالمستنبطة قياساً على القاصرة.

ينظر: الإبهاج في شرح المنهاج ٢ / ١٠٣٦، ١٠٣٧.

(٢) كالتعليل في الذهب والفضة بأنهما ذهباً أو فضة، حيث قال الشافعي: يجوز التعليل بها قياساً على القاصرة بنص أو إجماع، وقال الحنفية: لا يجوز التعليل بها؛ لعدم الفائدة؛ لأن الحكم ثبت بالنص، أو الإجماع، ولكونها غير متعدية.

ينظر: الإبهاج في شرح المنهاج للشيرازي ٢ / ١٠٣٦.

(٣) أي: بلا خلاف بين العلماء سواء الحنفية، أو الشافعية.

معقول المعنى أو لا.

(وَأَمَّا يَجُوزُ التَّعْلِيلُ^(١) لِلإِعْتِبَارِ^(٢) إِذْ لَيْسَ لِلْعَبْدِ بَيَانٌ
عَلَيْهِ أَحْكَامُ اللَّهِ تَعَالَى وَمَا قَالُوا أَنَّ فَائِدَةَ التَّعْلِيلِ لَا
تَتَخَصَّرُ فِي هَذَا)

أي: في الاعتبار (وفائدته أَنْ يَصِيرَ الْحُكْمُ أَقْرَبَ إِلَى
الْقَبُولِ لَيْسَ بِشَيْءٍ إِذْ الْفَائِدَةُ الْفَقْهِيَّةُ لَيْسَتْ إِلَّا
إثْبَاتُ الْحُكْمِ)^(٣).

فَإِنْ قِيلَ التَّعْدِيَةُ مَوْقُوفَةٌ عَلَى التَّعْلِيلِ فَتَوَقُّفُهُ عَلَيْهَا
دَوْرٌ^(٤).

- (١) أي: بالعلة القاصرة المستنبطة؛ لأن القاصرة تنقسم إلى قسمين: منصوطة: ومستنبطة: فالحكم في المنصوطة ثابت بالنص، فكان قطعياً، وأما الحكم في المستنبطة ثابت بالاجتهاد، فلم يكن قطعياً، ولكنه ظني. ينظر: لباب الأصول وبدیع الفصول لعلاء الدين السمرقندي ص ٢١٢.
- (٢) هذا رد من الشافعية على الحنفية بجواز التعليل بالقاصرة المستنبطة؛ لأن الاعتبار مبنى على التعليل مع قلة العلة المنصوطة، وهذا يعتبر إذناً لبيان عليه الأحكام لأجل القياس، فيبقى بيان العلية بالقاصرة.
- ينظر: التلويح على التنقيح ١٤٣/٢، المذهب في أصول المذهب ٢٣٧/٢.
- (٣) هذا رد من الشافعية على الحنفية بأن القاصرة ليست لها فائدة.
- (٤) هذا كلام من الشافعية بأن التعدية موقوفة على التعليل والعكس.

قُلْنَا: يَتَوَقَّفُ عَلَى عِلْمِهِ بِأَنَّ الْوَصْفَ حَاصِلٌ فِي الْغَيْرِ

أَيُّ: التَّعْلِيلُ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى التَّعْدِيَةِ بَلْ يَتَوَقَّفُ
التَّعْلِيلُ عَلَى الْعِلْمِ بِأَنَّ هَذَا الْوَصْفَ حَاصِلٌ فِي غَيْرِ
مَوْرِدِ النَّصِّ^(١).

واعلم أن كثيراً من العلماء قد تحيروا في هذه
المسألة، واستبعدوا مذهب أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ -
فيها توهماً منهم أن الحق أن يتفكروا أولاً في استنباط
العلة، أن العلة في الأصل ما هي؟ فإذا حصل غلبة
الظن بالعلة^(٢)،

(١) هذا رد من الحنفية على الشافعية بأن التعدية موقوفة على التعليل،
فيكون دوراً، حيث قال الحنفية: ليس دوراً، ولكنه أي: التعليل يتوقف
على العلم بأن هذا الوصف حاصل في غير مورد النص. ينظر: التلويح
على التنقيح ١٤٤/٢، المذهب في أصول المذهب ٢٣٨/٢.

(٢) وقد قال بهذا الرأي: الإمام السمرقندي، ومعه علماء سمرقند، ومنهم
الإمام أبو منصور الماتريدي، وهذا ما قال به الشافعي: بأن العلة
القاصرة يجوز التعليل بها إذا كانت مستنبطة، ورجحه صاحب الميزان.
ينظر: ميزان الأصول للسمرقندي ص ٦٣٦، كشف الأسرار على أصول
البزدوي ٤٦٢/٣، حيث قال: اختلفوا في صحة القاصرة المستنبطة،
فذهب الكرخي، وعامة المتأخرين، والقاضي أبو زيد، ومتابعيه، وبعض
أصحاب الشافعي، وأبو عبدالله البصري من المتكلمين: إلى فسادها.

فإن كانت متعدية من الأصل^(١) أي: حاصلة في غير صورة الأصل^(٢) يتعدى الحكم، وإلا فلا.
بل يقتصر الحكم على مورد النص، أو مورد الإجماع،

وذهب جمهور المتكلمين مثل: الشافعية، وأحمد بن حنبل، والقاضي الباقلاني، وعبد الجبار، وأبو الحسين، ومشايخ سمرقند من الحنفية، والإمام أبو منصور الماتريدي: إلى صحتها.

دليل الرأي الأول: إن الدليل الشرعي لا بد وأن يوجب علماً، أو عملاً، ولو خلا عنهما لكان عبثاً، واشتغالاً بما لا يفيد، وهذا التعليل لا يوجب علماً إلا لغلبة الظن، ولا يوجب عملاً في المنصوص عليه.

وأما التعليل بالقاصرة المستنبطة لا يوجب علماً أصلاً، فإنه لا يوجب إلا غلبة الظن، ولا يوجب عملاً في النصوص عليه؛ لأن وجوبه في المنصوص عليه يستند إلى النص، وليس العلة.

واستدل الفريق الثاني: إن الرأي المستنبط من الكتاب، والسنة من جنس الحجج التي تعلق بها أحكام الشرع، فوجب أن يتعلق بالإيجاب، وهو إثبات الحكم مطلقاً، سواء تعدى، أو لم يتعدى إلى فرع يثبت الحكم به كسائر الحجج من الكتاب، والسنة سواء كان خاصاً، أو عاماً؛ لأن الشرط في الوصف الذي يعلل الأصل به قيام دلالة التمييز بينه وبين سائر الأوصاف من التأثير، أو الإخالة، أو المناسبة، وهذا يتحقق في الوصف القاصر، أو المتعدي. ينظر: كشف الأسرار على أصول البزدوي ٤٦٢/٣، وقد رجح هذا الرأي في ميزان الأصول. ينظر: ميزان الأصول ص ٦٣٦.

(١) أي: من حكم الأصل.

(٢) أي: في الفرع.

فيقتصر الحكم.

أما توقف التعليل على التعدية، أو على العلم بأن العلة حاصل في غير الأصل فلا معنى له.

فأقول: هذه المسألة مبنية على اشتراط التأثير عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللهُ -، وعلى الاكتفاء بالإخالة عند الشافعي - رَحِمَهُ اللهُ - ومعنى التأثير، اعتبر الشارع جنس الوصف، أو نوعه في جنس الحكم، أو نوعه.

فإن كان الوصف مقتصرًا على مورد النص غير حاصل في صورة أخرى لا يحصل غلبة الظن بالعلة أصلاً، لأن نوع العلة، أو جنسها لما لم يوجد في صورة أخرى لا يدرى أن الشارع اعتبره، أو لم يعتبره^(١).

(١) ومثال اعتبار الشارع الوصف في جنس الحكم: طهارة سؤر الهرة، فإن جنس الوصف هو الضرورة، وجنس الحكم هو التخفيف. ومثال اعتبار نوع الوصف في جنس الحكم: الولاية على الصغيرة، فإن نوع الوصف هو الصغر، وجنس الحكم هو الولاية، فيثبت الولاية على الصغيرة بالإجماع. ينظر: المذهب في أصول المذهب ١٨٥/٢، ١٨٦، ط: دار

وعند الشافعي - رَحِمَهُ اللهُ - لما كان مجرد الإخالة^(١) كافياً يحصل الوقوف على العلة مع الاقتصار على مورد النص، فحاصل الخلاف أنه إذا كان الوصف مقتصرًا على مورد النص، أو الإجماع يمتنع الوقوف بطريق الاستنباط على كونه علة عندنا خلافاً له.

فهذا الذي ذكرنا من مبنى الخلاف أفاد عدم صحة التعليل بالوصف القاصر عندنا، وصحته عنده.

وثمرة الخلاف: أنه إذا وجد في مورد النص وصفان: قاصر، ومتعد، وغلب على ظن المجتهد أن القاصر علة، هل يمنع التعليل بالمتعدي أم لا؟ فعنده: يمنع، وعندنا: لا.

الفرفور.

(١) والإخالة لغة من خيلت وأخالت، وأخال الشيء إذا التبس واشتبه، وخال الشيء يخاله خيلاً إذا ظنه، وخاله يخيله، وخيل له من الوهم والظن. والإخالة في الاصطلاح: ما يقع في القلب من خيال القبول بأن هذا الوصف هو علة الحكم؛ لوجود ملائمة بينهما، وإن لم يكن لجنس هذا الوصف أثر في جنس الحكم. ينظر: المصباح المنير ٢٠٠/١، كشف الأسرار للبخاري ٥١٣/٣، ميزان الأصول للسمرقندي ص ٦٠٧.

فإنه لا اعتبار لغلبة الظن بعلية الوصف القاصر، فإنها مجرد وَهْم لا غلبة ظن، فلا تعارض غلبة الظن بغلبة الوصف المتعدي المؤثر، كما أن توهم أن لخصوصية الأصل تأثيراً في الحكم، فهذا المعنى لا يمنع التعليل بالوصف المتعدي المؤثر، فكذا ههنا، إلا إذا كان الوصف القاصر يثبت عليه بالنص كقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "حُرِّمَتْ الْخَمْرُ لِعَيْنِهَا"^(١) فحينئذ يثبت عَلَيْهِ، ويكون مانعاً من عِلِّيَّة وصف آخر.

فإن قيل: تعليلكم بالثمنية للزكاة في المضروب^(٢) تعليل بالوصف القاصر.

قلنا: لا بل متعدد إلى الحلي.

فإن قيل: تعديته إلى الحلي لا تدل كونه وصفاً

(١) رواه النسائي عن ابن عباس موقوفاً ٣٢١/٨، بلفظ "حرمت الخمر بعينها قليلاً وكثيرها" وأحمد في مسنده ٢٥/٢، بلفظ "لعنت الخمر على عشرة وجوه"، ط: الميمنية. أي: المناسبة؛ لأنها بمعنى الإخالة، ويعبر عنها بالمصلحة، وبالإستدلال، وبرعاية المقاصد، ويسمى استخراجها تخريج المناط، وهى عمدة كتاب القياس، ومحل غموضه ووضوحه. ينظر: إرشاد الفحول للشوكاني ص ٢١٤.

(٢) المضروب أي: الذي استخدم للتداول، وكتب عليه فئة مقداره.

مؤثراً، وقد جعلتم هذه المسألة مبنية على التأثير.
قلنا: معنى قولنا: إن الثمنية علة للزكاة في المضروب هو
أن كون الذهب والفضة خلقاً ثمينين دليل على أنهما
غير مصروفين إلى الحاجة الأصلية، بل هما من
أموال التجارة خلقة فيكونان من المال النامي، وتأثير
المال النامي في وجوب الزكاة عُرِفَ شرعاً^(١)، فمعنى
كون الثمنية علة للزكاة، أن الثمنية من جزئيات كون
المال نامياً، فتكون علة مؤثرة باعتبار أن الشارع
اعتبر جنسه في حكم وجوب الزكاة، فالعلة في
الحقيقة النماء لا الثمنية^(٢).

(١) لأن الزكاة في اللغة: بمعنى النماء والزيادة من باب قعد، ويسمى
القدر المخرج من المال زكاة.

ينظر: المصباح المنير ٢٧٢/١، مادة زكا.

وفى الاصطلاح الشرعي: مال مخصوص يؤخذ من مال مخصوص في
وقت مخصوص إذا بلغ قدرًا مخصوصًا.

ينظر: هامش كتاب الأسرار في الأصول والفروع للدبوسي ٥٩٥/٢.

(٢) قال الدبوسي في الأسرار: إن سبب وجوب الزكاة فضل مال مملوك؛
لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا صدقة إلا عن ظهر غنى"، والغنى لا
يكون إلا عن فضل مال عن القوت مملوك، وإنما تكرر الوجوب بتكرر
النماء بتكرر الحول على ما عليه بُنِيَ هو أموال السائمة والتجارة،

أسئلة وتمارين

الأصل في النصوص عدم التعليل عند البعض إلا
بدليل كما قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الهرة ليست نجسة لأنها
من الطوافين والطوافات عليكم فتعليه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
على أن هذا النص معاللا وأن عدم نجاستها معاللا
بالطواف لأن النص موجب بصيغته لا بالعلة.

س١: ما معنى قوله عدم التعليل؟

س٢: استخرج من النص دليل التعليل؟

س٣: علم يعود الضمير في قوله لأنها؟

س٤: وضح معنى قوله النص موجب بصيغته لا بالعلة

فيكون النمو لكل وقت غير الأول.

وعندنا: إنما كان المال سبباً بصفة نموه، ولو كان الوجوب بأصل المال لما
تكرر كما لم يتكرر الحج بتكرر السنين؛ لأن سببه البيت، وهو واحد.

ينظر: الأسرار في الأصول والفروع للدبوسي ٢/٢٩٦، ٢٩٧، تحقيق: أد.
مصطفى الجارحي، د. عبد العظيم محمد أحمد.

المسألة العاشرة:

فساد التعليل بعلة اختلف في وجودها في الفرع.

(مَسْأَلَةٌ وَلَا يَجُوزُ التَّعْلِيلُ بِعِلَّةٍ اُخْتَلَفَ فِي وُجُودِهَا
فِي الْفَرْعِ أَوْ فِي الْأَصْلِ كَقَوْلِهِ فِي الْأَخِ أَنَّهُ شَخْصٌ
يَصِحُّ التَّكْفِيرُ بِإِعْتَاقِهِ فَلَا يَعْتَقُ إِذَا مَلَكَهُ كَابِنِ الْعَمِّ
فَإِنَّهُ إِنْ أَرَادَ عِتْقَهُ إِذَا مَلَكَهُ لَا يُفِيدُهُ)؛ لَأَنَّ هَذَا
الْوَصْفَ غَيْرُ مَوْجُودٍ فِي ابْنِ الْعَمِّ^(١).

(١) عبر عن هذه المسألة الامام الشيرازي في الإبهاج في شرح المنهاج بقوله: كيفية الاستدلال بالعلة، وذكر ثلاثة أشياء منها: أنه لا يشترط في صحة القياس أن تكون علة الحكم في الأصل متفقاً عليها، بل يكفي أن يثبت وجودها بإجماع، أو نص، أو سبر، أو تقسيم. ينظر: الإبهاج شرح المنهاج ١٠٤٣/٢. وأما اعتاق الأخ عن الكفارة: يجوز اعتاقه عن الكفارة، فلا يعتق بسبب القرابة قياساً على ابن العم. وعند الشافعي: لا يجوز، فوصف القرابة مختلف فيه هل يصلح علة أم لا؟ وهذا قياساً على ابن العم في عدم اعتاقه عن الكفارة عند الشافعي. وكذلك الكتابة الحالة للعبد إنها عقد لا يمنع من التكفير، وهو اعتاقه عن الكفارة، وهذا فاسد عند الشافعية قياساً على الكتابة على الخمر. وقال الحنفية: إن اعتاق العبد عن الكفارة بالكتابة صحيح، سواء كانت الكتابة حالة، أو مؤجلة، وإذا قلتم بالمنع من التكفير في الحالة، فعليكم بالدليل على أن المؤجلة تمنع من التفكير. ينظر: كشف الأسرار للنسفي ٢٧٦/٢، جامع الأسرار للكاكي ١٠٢٠/٤، ١٠٢١.

(وَإِنْ أَرَادَ إِعْتَاقَهُ بَعْدَ مَا مَلَكَهٗ فَلَا نُسَلِّمُ ذَٰلِكَ فِي
 الْأَخِ^(١) وَكَقَوْلِهِ إِنْ تَزَوَّجْتَ زَيْنَبَ فَكَذَا تَعْلِيْقُ فَلَا
 يَصِحُّ بِلَا نِكَاحٍ. كَمَا لَوْ قَالَ زَيْنَبُ الَّتِي أُتَزَوَّجُهَا
 طَالِقٌ؛ لِأَنَّا نَمْنَعُ وُجُودَ التَّعْلُقِ فِي الْأَصْلِ، أَوْ ثَبَتَ
 الْحُكْمُ فِي الْأَصْلِ بِالْإِجْمَاعِ مَعَ الْإِخْتِلَافِ فِي الْعِلَّةِ
 كَقَوْلِهِ فِي قَتْلِ الْحُرِّ بِالْعَبْدِ إِنَّهُ عَبْدٌ فَلَا يَقْتُلُ بِالْحُرِّ
 كَالْمُكَاتَبِ).

أي: مكاتب قتل وله مال يفي ببذل الكتاب، وله
 وارث غير سيده فنقول: العلة في الأصل جهالة
 المستحق، لا كونه عبداً.

(١) إذا أراد أن يعتق ابن العم عن الكفارة، فلا نسلم وجود الوصف في
 الفرع، وهو الأخ.

المسألة الحادية عشرة:

فساد التعليل بوصف يقع به الفرق.

(مسألة^(١)): وَلَا يَجُوزُ التَّعْلِيلُ بِوَصْفٍ يَقَعُ بِهِ الْفَرْقُ
كَقَوْلِهِ مُكَاتَبٌ فَلَا يَصِحُّ التَّكْفِيرُ بِإِعْتَاقِهِ كَمَا إِذَا أَدَّى
بَعْضُ الْبَدَلِ فَنَقُولُ أَدَاءٌ بَعْضِ الْبَدَلِ عِوَضُ مَانِعٍ.
الثالث^(٢): تُعَرَّفُ الْعِلَّةُ بِأُمُورٍ:

أَوَّلُهَا^(٣): النَّصُّ إِمَّا صَرِيحًا كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿كَيْ لَا
يَكُونَ دُولَةً﴾ يُقَالُ: صَارَ الْفِيءُ دَوْلَةً بَيْنَهُمْ يَتَدَاوَلُونَهُ
بَأَن يَكُونَ مَرَّةً لِهَذَا، وَمَرَّةً لَذَلِكَ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى:
لِدُلُوكِ الشَّمْسِ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ﴾
وغيرها من ألفاظ التعليل.

(١) وهذا المسألة تابعة للبحث الثاني، وهو جواز أن تكون العلة وصفاً لازماً.

(٢) أي: البحث الثالث، وهو الأمور التي تعرف بها العلة منها: الصريح والإيحاء.

(٣) النص الصريح من الشارع سواء كان الكتاب، أو السنة مما تعرف به العلة.

أو إيماء^(١) بأن يترتب الحكم على الوصف بإلغاء في أيهما كان نحو قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تُقْرِبُوهُ طَبِيبًا فَإِنَّهُ يُحْشَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا"، وَالْحَقُّ أَنَّ هَذَا صَرِيحٌ.

لأن الفاء في مثل هذه الصورة للتعليل فصا ر كاللام، فمعناه: لأنه يحشر.

(وَكَذَا فِي لَفْظِ الرَّاوي نَحْوُ "زَنَى مَا عَزَّ فَرْجَمَ"^(٢).
أَوْ يَتَرْتَّبُ الْحُكْمُ عَلَى الْمُشْتَقِّ نَحْوُ: أَكْرَمَ الْعَالَمَ^(٣).)

(١) الإيماء: معناه في اللغة من وماً إليه أي: أشار، وهذا يكون بالرأس، أو بالإشارة.

ينظر: القاموس المحيط ١٤٩/١.

وفي الاصطلاح: هو أن يقترب الوصف بحكم على وجه لو لم يكن للتعليل لكان بعيداً.

ينظر: الإبهاج في شرح المنهاج ٩٦٥/٢، نهاية الوصول إلى علم الأصول لابن الساعاتي ٦٢٢/٢، منتهى الوصول والأمل ص ١٨٠ والإيماء: هو الأمر الثاني الذي تعرف به العلة.

(٢) وكذلك مما تعرف به العلة: لفظ الراوي رتب الرجم على الزنا.

(٣) ومما تعرف به العلة: الفعل المشتق مثل: أكرم العالم من الفعل أكرم، والعلة هنا لكونه عالماً، وهذا ما يسبق إلى الفهم من أكرم؛ لأنه لو قيل:

أَوْ يَقَعُ جَوَابًا نَحْوُ: "وَأَقَعْتُ أَمْرًا فِي نَهَارِ رَمَضَانَ
فَقَالَ أَعْتَقَ رَقَبَةً"^(١).

أَوْ يَكُونُ بِحَيْثُ لَوْ لَمْ يَكُنْ عِلَّةٌ لَمْ يُفِدْ نَحْوُ: «إِنَّهَا مِنَ
الطَّوَّافِينَ»^(٢) وَالْحَقُّ أَنَّ هَذَا صَرِيحٌ؛ إِذْ كَلِمَةُ "إِنَّ"
إِذَا وَقَعَتْ بَيْنَ الْجُمْلَتَيْنِ تَكُونُ لِتَعْلِيلِ الْأُولَى بِالثَّانِيَةِ
كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ
بِالسُّوءِ﴾ وَنَظَائِرُهُ كَثِيرَةٌ فِيمَا أَنَّ تَكُونُ إِنَّ فِي مِثْلِ
هَذَا الْكَلَامِ لِلتَّعْلِيلِ أَوْ يَكُونُ تَقْدِيرُهُ لِأَنَّ وَالْحَذْفُ غَيْرُ
الْإِيْمَاءِ^(٣).

أكرم الجاهل وأهن العالم، لكان تعبيراً قبيحاً في عرف أهل اللسان؛
لأن الذي يسبق إلى الفهم هو علة العلم في الإكرام، وعلة الجهل في
الإهانة، فلو عكس الأمر لكان ذلك قبيحاً، بخلاف ما إذا كان العالم
فاسقاً، أو كاذباً، وكان الجاهل سخيّاً، وشجاعاً. ينظر: الإبهاج شرح
المنهاج ٩٦٦/٢.

(١) من الأمور التي تعرف بها العلة أن يقع جواباً عن سؤال حيث قال له
النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أعتق" جواباً عن سؤاله واقعت أهلي، فكان
التكفير علة للوقاع.

(٢) أي: إذا لم يكن علة لم يفد في قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إنها من الطوافين
عليكم" جعل الطواف علة.

(٣) هذا مثال آخر لحرف (إن) إذا وقع بين جملتين كانت إن لتعليل الأولى

(وَنَحْوُ: "أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دِينَ" الْحَدِيثُ^(١)).

أَوْ يُفَرَّقُ فِي الْحُكْمِ بَيْنَ شَيْئَيْنِ بِحَسَبِ وَصْفٍ مَعَ
ذِكْرِهِمَا نَحْوُ^(٢): لِلْفَارِسِ سَهْمَانٍ وَلِلرَّاجِلِ سَهْمٌ فَإِنَّهُ
فَرَّقَ فِي هَذَا الْحُكْمِ بَيْنَ الْفَارِسِ وَالرَّاجِلِ.

بِالثَّانِيَةِ، كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَثَالِ فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّهَا مِنَ الطَّوَافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَافَاتِ" فَكَانَتِ الْجُمْلَةُ الْأُولَى عِلَّةً لِلثَّانِيَةِ، وَهِيَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسَةٍ" وَهِيَ الْجُمْلَةُ الْأُولَى "إِنَّهَا مِنَ الطَّوَافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَافَاتِ" وَهِيَ الْجُمْلَةُ الثَّانِيَةِ، فَكَانَتِ الْأُولَى وَهِيَ: عَدَمُ النِّجَاسَةِ عِلَّةً لِلطَّوَافِ.

(١) وَهَذَا مِثَالٌ آخَرٌ فِي التَّعْلِيلِ بِأَنْ حَيْثُ جَعَلَتِ الْجُمْلَةُ الْأُولَى عِلَّةً لِلْجُمْلَةِ الثَّانِيَةِ، وَالْأُولَى هُنَا وَهِيَ: سَوَالُ الْمَرْأَةِ إِنْ أَبِي مَاتَ وَعَلَيْهِ حَجٌّ أَفَاحَجَ عَنْهُ؟ قَالَ نَعَمْ، أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دِينَ ... الْحَدِيثُ. فَإِنَّ دِينَ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يَقْضَى، فَكَلِمَةُ "إِنْ" هُنَا وَقَعَتْ بَيْنَ جُمْلَتَيْنِ كَانَتِ الْأُولَى عِلَّةً لِلثَّانِيَةِ.

(٢) وَمِمَّا تَعْرِفُ بِهِ الْعِلَّةَ التَّعْرِيفَ بَيْنَ شَيْئَيْنِ بِحَسَبِ وَصْفٍ مَعَ ذِكْرِ كَلَامِهَا كَالْفَارِسِ وَالرَّاجِلِ، حَيْثُ فَرَّقَ الشَّارِعُ بَيْنَ الْفَارِسِ وَالرَّاجِلِ بِوَصْفِ الْفُرُوسِيَّةِ. يَنْظُرُ: التَّوْضِيحُ عَلَى التَّنْقِيحِ ١٤٦/٢، الْإِبْهَاجُ فِي شَرْحِ الْمَنْهَاجِ ٩٦٨/٢، نَهَايَةُ الْوُصُولِ إِلَى عِلْمِ الْأَصُولِ لِابْنِ السَّاعَاتِيِّ ٦٢٤/٢.

فهرس الموضوعات

الموضوع	الصفحة
أولاً: باب السنة.....	٥
أقسام السنة من حيث السند.....	١٩
خبر الآحاد.....	٢٧
الكلام عن شروط خبر الواحد.....	٣٢
أولاً: الإسلام:.....	٣٢
ثانياً: العدالة:.....	٣٤
الشرط الثالث: من شروط قبول الخبر العقل:.....	٣٧
رابعاً: الضبط:.....	٣٨
هل تقدم رواية الفقيه على غيره؟.....	٣٩
رواية المجهول:.....	٤٤
شبه حول خبر الآحاد:.....	٤٧
حكم قبول رواية غير العدل.....	٥٣
أقسام الخبر باعتبار الصدق والكذب.....	٥٧
أطراف الخبر.....	٦٠
رواية الحديث بالمعنى.....	٦٤
فصل في الانقطاع.....	٧٠
أولاً: الانقطاع الظاهر:.....	٧١
النوع الثاني من الانقطاع:.....	٧٩
محل الخبر الذي جعل الخبر فيه حجة.....	٨٤
أما القسم الأول من محل الخبر: وهو ما كان متعلقاً بحقوق الله تعالى:.....	٨٤
القسم الثاني من محل الخبر: حقوق العباد.....	٨٦
الباب الثاني في البيان.....	٩٠
الفصل الأول في تعريف البيان ووجوهه أو ما يكون به البيان.....	٩١
المبحث الأول: في تعريف البيان.....	٩٢
المبحث الثاني في وجوه البيان أو ما يكون به البيان.....	٩٥
الفصل الثاني: في أقسام البيان.....	١٠٠
المبحث الأول: في بيان التفسير.....	١٠٠

مسألة: في تأخير بيان التفسير.....	١٠٦
المبحث الثاني: في بيان الضرورة.....	١١٢
المبحث الرابع: في بيان التقرير.....	١١٨
المبحث الخامس في بيان التبديل " النسخ ".....	١٢٠
النسخ.....	١٢١
المطلب الأول: في تعريف النسخ.....	١٢٢
المطلب الثاني: في إثبات النسخ والرد على منكره.....	١٢٧
المطلب الثالث: في محل النسخ.....	١٣٦
النوع الأول: ما لا يجري فيه النسخ:.....	١٣٧
النوع الثاني:.....	١٣٨
المطلب الرابع: في شروط النسخ.....	١٣٩
المطلب الخامس: في أقسام النسخ.....	١٤٢
أولاً: أقسام النسخ باعتبار الحكم المنسوخ:.....	١٤٣
ثانياً: أقسام النسخ باعتبار وقوعه في القرآن والسنة:.....	١٥٥
المطلب السادس: في أنواع النسخ في القرآن الكريم.....	١٧٤
خاتمة: الطرق التي يعرف بها الناسخ من المنسوخ.....	١٨١
باب الإجماع.....	١٨٣
حجية الإجماع.....	١٨٥
دليل الإجماع.....	١٩٢
ركن الاجماع.....	١٩٩
السبب الداعي إلى الاجماع.....	٢٠٣
شروط الإجماع.....	٢٠٨
الإجماع المركب.....	٢١٨
مراتب الإجماع.....	٢٢٦
إجماع الخلفاء الأربعة.....	٢٣٧
إجماع أهل البيت.....	٢٣٩
الدراسة النصية.....	٢٤٢
المسألة الأولى: تعريف القياس.....	٢٤٦
المسألة الثانية: ظنية الحكم الثابت بالقياس.....	٢٥٥
المسألة الثالثة: نفي الظاهرية للقياس.....	٢٥٦

المسألة الرابعة: أدلة حجية القياس.....	٢٦٣
المسألة الخامسة: الخلاف فى القياس.....	٢٧٠
المسألة السادسة: الرد علي أدلة الظاهرية في نفي القياس.....	٢٧٦
المسألة السابعة: شروط القياس.....	٢٨٢
المسألة الثامنة: في علة القياس.....	٣٠٧
المسألة التاسعة: الفرق بين العلة والحكمة.....	٣٢٣
المسألة العاشرة: فساد التعليل بعله اختلف في وجودها في الفرع.....	٣٤٣
المسألة الحادية عشرة: فساد التعليل بوصف يقع به الفرق.....	٣٤٥
فهرس الموضوعات.....	٣٤٩

تم بحمد الله وعونه